فتاوی

پښتو

دارالعلوم دیوبند

مکمل او مدلل

له افاداتو

حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب

ترهدایت لاندی

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب

ترتیب

مولانا محمد ظفیر الدین صاحب

تخریج او نوی زیاتونه

مولانا محمد یامین صاحب

خپرونکی

محمد سجاد

مکتبه رشیدیه

سرکی روډ کوئټه

مکمل اومدلل

ددارالعلوم

دیوبندفتاوی

لومړی ټوک

ترتیب کونکی

مولناظفیرالدین صاحب

خپرونکی

رشیدیه کتابخانه سرکي روډ کوټه

ددي نوې کمپيوټري نسخې دچاپ او کتابت ټول حقوق له رشيديې کتابخانې سره خوندي دي

دکتاب پېژندنه

دکتاب نوم :	**ددارالعلوم ديوبند فتاوی (لومړی ټوک)**
له افاداتو :	دلوی مفتی حضرت مولانامفتی عزيزالرحمن (عثمانی) صاحب
ترتيب کونکی :	مولانامحمدظفيرالدين صاحب
نوی تخريج :	مولانامحمديامين صاحب
پښتوژباړه :	مولانامفتی محمدابراهيم صاحب
دکمپوزاوترجمې چاری :	دنورالقرآن اداري دکمپوز اوترجمی څانګه پښتون ابادکوټه
کمپوزر :	مولوی ثمرګل (حنفی وردګ)(مظلوميار)
تصحيح اوترتيب چاری :	دنورالقرآن اداری خادم ابوخالدمولوی عبدالاحد(مجروح)
خپرونکي :	رشيديه کتابخانه سرکی روډ کوټه
چاپونکی :	محمدساجد
چاپ ځای :	لاهور
چاپ کال :	۲۰۰۷ ددسمبرمياشت

يادونه :

ددي کتاب په اړه ددوهم ځل چاپولوپروخت تاسودهرډول غوښتنې اومشورې په صورة کی له موږ سره په دي تولو نمبرونورابطه کولای شئ.

(۱) رشيديه کتابخانه -- ۰۸۱۲۶۶۲۲۶۳

(۲) محمدساجد - ---- ۰۳۳۳۷۸۲۵۴۸۴

(۳) ابوخالد---------- ۰۳۲۱۲۵۸۹۶۷۳

ارشدسلمان وهاب پرنټرز لاهور

په دارالافتاووکي دوخت درواج شوي نسخوبرابرله تخريجه سره په روانه اومعياري پښتوژبه له اردوژبې څخه ژباړل شوي بشپړه اومکمله نوي کمپيوټري نسخه

ددارالعلوم ديوبندفتاوی

له نوي زيادت سره

لومړی ټوک

کتاب الصلوة

له افاداتو

دلوی مفتی عارف بالله ددارالعلوم ديوبند لومړی مفتی

حضرت مفتی عزيزالرحمن عثمانی صاحب

ترهدايت لاندی

ددارالعلوم ديوبنددمهتمم حکيم الاسلام حضرت مولانامحمدطيب صاحب

ترتيب

(ددیوبنددارالعلوم فتاوی دترتيب دشعبی) د مشر مولانامحمدظفيرالدين صاحب

تخريج اونوی زياتونه

دملتان دجامعه خيرالمدارس دفاضل مولانامحمديامين صاحب

خپرونکي

رشيديه کتابخانه سرکی روډ کوټه

لومړی توک دمضامینوفهرس

دنورالقرآن اداري یادښت

د دارالعلوم دارالافتاء ۳۵
دافتاء د منصب اهمیت او عظمت ۳۵
دهند مفتی اعظم حضرت مولانا الحاج الشیخ عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ۳۷
د افتاء د عهدې لپاره تاکنه ۳۷
په افتاء کې مهارت او پوهی ۳۸
د فتاوی ترتیب ۳۸
بیعت او ارشاد ۳۹
حضرت مفتی صاحب او کوچنی مسجد ۴۰
تواضع او د خلګو خدمت ۴۰
د حضرت د بې نفسي یوه قصه ۴۱
عظمت او للّهیت ۴۱
درس او تدریس ۴۲
دنیا د هغه په نظر کې ۴۳
فنائیت او انکساری ۴۳
د آخیرت غم ۴۴
پیاده په پښو په شپه شپه کې سفر ۴۵
فطري صلاحیتونه ۴۶
توجه الی الله او د هغه اثرات ۴۷
د پلار محترم ئې آخیری وخت او د هغه باطنی توجه ۴۸
د باطنی نسبت آثار ۴۹
دل جویي او دلداری ۵۰
وفات ۵۴
د حضرت مفتی صاحب د فتوی ګانو شمیر ۵۴
د حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمة الله علیه مفتی اعظم د ارالعلوم دیوبند د فتاواؤ تفصیل ۵۵

د فتاوی ترتیب ٥٦
مقدمه ٥٨
د اسلام دین او دهغه اغراض او مقاصد ٥٨
په اسلامی نظام باندې عمل د صحابه ؤوپه زمانه کې ٥٩
د فقهې د تدوین ضرورت ٥٩
د فقهې تدوین او امام ابوحنیفه ٦٠
د تابعي کېدو شرف او عزت ٦٠
امتیازی شان ٦٠
د امام اعظم حیثیت ٦١
د علم او فن د پوهانو ټولګي ٦٣
د فقهې په تدوین کې احتیاط ٦٣
د تدوین طریقه ٦٣
پر یوه یوه مسئله باندې بحث ٦٤
د کتاب او سنت حیثیت ٦٤
د انساني غلطی تدارک ٦٥
د امام اعظم رحمة الله علیه اعلان ٦٦
پر دلائلو باندې بنیاد ٦٦
د وروسته راتلونکو احتیاط ٦٧
له ضد (کینه) څخه دپرهیز ډپر مثالونه ٦٧
د کتاب او سنت په مقابل کې د رائي سخت مذمت ٦٧
د مسائلو استنباط او د هغه لپاره اهتمام ٦٨
د اصحاب الرأیی حاصل ٦٨
د فقهې په تدوین کې ترتیب ٦٩
د فقهی په تدوین کې د اولیت شرف ٦٩
امام اعظم رحمة الله علیه او د ده اصحاب اول محدیثین او بیا فقهاؤ ٧٠
غلط پروپاګند ٧١
دوهمی تدوین او د مسائلو خوربدل ٧٢

دفقهې برکت ٧٣
فتوی او د هغې اهمیت ٧٣
د تنګ نظری ملامتیا ٧٤
د فتاوی تاریخ ٧٤
د فقهی او فتوی لپاره خاص جماعت او د هغه وجه ٧٥
د دین خادمان ٧٥
داسلامی ملت رومبی مفتی ٧٦
د نبی کریم ﷺ د سوالونو او جوابونو لپاره د حضرت جبرائیل علیه السلام حاضری ٧٧
له تلوار کولوڅخه ځان ساتل او د پوهانو خواته مراجعه کول ٧٨
د نبي ﷺ د فتواوو حیثیت ٧٨
له نبی کریم ﷺ وروسته د افتاء پرمنصب باندې صحابه کرام رضوان الله علیهم ٧٩
د فتوی خاوندانو صحابه ؤو شمیر ٧٩
له صحابه ؤو وروسته فتاواوې ٨٠
حنفی فقه ٨٠
د دارالعلوم دارالافتاء ٨١
د فتوی اهمیت ٨١
د افتاء لپاره علم او فهم ٨١
د مفتی فریضه ٨٢
له خدای ﷻ څخه وېره ٨٢
پام او فکر ٨٣
د مستفتی (پوښتونکي) وظیفه ٨٣
ناپوه مفتی د اسلام له نظره ٨٤
ناپوه مفتی او د وخت دحکومت وظیفه ٨٤
بې علمه فتوی ورکول ٨٥
د امام مالک رحمة الله علیه فرمان ٨٥
امام مالک رحمة الله علیه او فتوی ٨٥
د امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه قول ٨٥

سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ۸۵
د محمد بن قاسم جواب ۸۶
د مفتی لپاره شرطونه ۸۶
او سنی وخت او د فتوی کار ۸۶
فقیه او اجتهاد ۸۷
کوم فقیه چې مجتهد نه وي ۸۷
فقهاء د فقهی په تعریف کې ددلائلو ،قیدونه نه لګوي ۸۷
د افتاء لپاره د اجتهاد شرط ۸۷
په اوسني وخت کې د فتوی کار ۸۸
د معتبرو عالمانو مجلس ۸۸
د افتاء لپاره ضروری شرطونه ۸۹
له پوه استاذڅخه تربیت اخیستل ۸۹
د زمانې له عرف او عادت څخه خبرتیا ۹۰
د ماهر (پوه) فقیه شاګرد ي ۹۰
د زمانې د عرف او رواج رعایت کول ۹۰
د زمانې له حالاتوڅخه د خبریدو قید او ددې وجه ۹۰
له غلطیو څخه ځان ساتل ۹۱
د نااهل مفتي تعزیر (رټل) ۹۲
دابن خلدون صراحت ۹۲
د فتوی ورې مفتی لټول ۹۳
په مفتی کې پنځه ښه صفتونه ۹۳
نیک نیت ۹۳
حلم او وقار ۹۴
بصیرت او مهارت ۹۴
د معاش اسباب ۹۴
د وخت دخلګو له احوالو څخه خبرتیا ۹۴
د مفتي ښه کردار او پاکدامنی ۹۴

بردباري او نرم خوئي ۹۵
دینداري ۹۵
اسلام ، عقل او پوهه ۹۵
د وربیني او حاضر دماغي ۹۶
بالغ او عادل کېدل ۹۶
خوښ او ضروري صفتونه ۹۶
پر مسائلو باندې عبور او د قواعدو علم ۹۷
دماغي توازن ۹۷
ظاهری هیئت اوډول ۹۷
خوش مزاجی ۹۸
یقین او اعتماد ۹۸
پر راجح قول باندي فتوی ۹۹
د قول د صاحب په باره کې معلومات لرل ۹۹
له خواهشاتو پرهېزکول ۱۰۰
ناروا حیلې ۱۰۰
روا حیلې ۱۰۱
اسانه جهت او پر رخصت باندې فتوی ورکول ۱۰۱
د مفتی اختیار او ذمه داري ۱۰۳
استدلال ۱۰۳
حوالی لیکل ۱۰۳
د معتبرو کتابونو حواله ۱۰۴
شامی د متأخرینو په کتابو کې ۱۰۴
صراحت دې نقل کړل شي ۱۰۵
مفتی ، قیاس او اجتهاد ۱۰۵
مصلحت ته ترجیح ورکول ۱۰۶
د قاضی او مفتی فرق ۱۰۶
د مفتی مقام او رتبه .....

ښځه د فتوی پر منصب باندې کښیناستلای شی ؟ ۱۰۷
په هندوستان کې د فتوی کار ۱۰۷
شاه عبدالعزیز رحمة الله علیه او مولاعبدالحی فرنگی رحمة الله علیه ۱۰۸
دارالعلوم دیوبند ۱۰۸
د فتوی کاراو دارالعلوم ۱۰۸
د دارالافتاء قیام ۱۰۹
مفتی عزیزالرحمن صاحب او افتاء ۱۱۰
له دارالعلوم سره مربوط نورې فتاواوی ۱۱۰
د فتاواو ترتیب ۱۱۱
په ترتیب کې دځه ضروري خبرو خیال ساتل ۱۱۳
د حضرت مفتی صاحب د فتوی طریقه ۱۱٤
د مرتب د خپلې کم علمی اقرار ۱۱٦

اول باب داوداسه بیان

لومړی فصل داوداسه فرضونه ۱۱۸
د سرپه مسح کې فرض مقدار څومره دي؟ ۱۱۸
د ګنې ږیرې او څنګه ږیرې د دواړو حکم یو دی او که جلاجلا ؟ او د ږیرې لپاره به نورې اوبه کله را اخلي ۱۱۹
آیا په اوداسه کې د ګنې ږیرې ویښتان مینځل فرض دي ؟ ۱۱۹
د پښو مینځل فرض دي د شیعه ګانو خبره درسته نه ده ۱۲۰
د پښو مینځل په اوداسه کې فرض دي ۱۲۰

دوهم فصل د اوداسه سنت

په اوداسه کې دې دواړه لاسونه درې ځلې پرمینځل شي ۱۲۱
پر لاسوباندې دې اوبه دګوتو لخوا وبهول شی او که د څنګو له خوا؟ ۱۲۱
د ګوتو خلال څه وخت کول پکار دي ؟ ۱۲۱
په پوزه کې د اوبو اچولو نه پرته اودس صحیح خو دی مګر د سنت خلاف دی ۱۲۲
په اوداسه او غسل کې د اوبو مقدارخومره دی ۱۲۲

د ژړو . اوګیلتو په لوټوسره اودس کول جائز دي ۱۲۲
دځه مجبوري په وجه په اوداسه کې په خوله اوبه نه ګرځول صحیح دي ۱۲۳
په روژه کې مسواک څه وخت وهل پکاردي ۱۲۳
د سرد مسحې طریقه ۱۲٤
د مسواک مقدار څومره دي ؟ ۱۲٤
کله چې جماعت ولاړی وی نو دې کامل اودس و کړل شی او که ئې سنت پریښول شي؟ ۱۲٤
په اوداسه کې د تقاطر(څاڅکو) شرط کیدل ۱۲٤

درپیم فصل داوداسه اداب او مستحبات

له اوداسه وروسته لاسونه او مخ په دسمال وچول جائز دي کنه ؟ ۱۲٥
په یوه لاس اودس کول صحیح دي کنه ؟ ۱۲٥
دغاړې مسح ۱۲٦
د مخ مینځل په یوه لاس دی اوکه په دواړو ؟ ۱۲٦
دلاس مینځل دې له کومې خوا پیل شي؟ ۱۲٦
د لاسوپه منیځلو کې به پیل له کوم طرفه کوي؟ ۱۲۷
د اوداسه د اوبو مقدار ۱۲۷

څلورم فصل د اوداسه ماتونکي

د انفلات ریح(بادونه یې جاری وی) مریض خوب اودس ماتوي کنه ؟ ۱۲۷
د سترګو اوبه بهېدل اودس ماتونکي دي کنه ؟ ۱۲۸
د بولو څاڅکي د باندې نه وي راوتلي . د ننه ولیدل شي نو اودس مات شو کنه ؟ ۱۲۹
د ځنګانه او نور ستر په ښکاره کېدو اودس نه ماتیږي ۱۲۹
کوم خوب اودس ماتونکی دی .؟ ۱۲۹
وینه که پر لاړو غالبه وي نو اودس ماتونکې ده ؟ ۱۳۰
درنجو د تریخوالي یا دسلائي د لګېدو په وجه چې کومې اوبه راووزي هغه اودس ماتوي کنه ؟ ۱۳۰
د ښځې د تیو څخه د شیدو وتل اودس نه ماتوي ۱۳۰
کوم رطوبت چې د باندې نه راووزي هغه اودس ماتونکي دي کنه ؟ ۱۳۰
د زخم په چیتېدو سره چې کوم مواد راووزي هغه اودس ماتونکي دي کنه ؟ ۱۳۱

د جنازې په اوداسه فرض لمونځ کول ۱۳۱
خنګنونه او ورنونه چې په اوداسه کې ښکاره شي نو اودس کیږي کنه ؟ ۱۳۲
که د مالوچوپمبه په وجه د بولو څاڅکي دباندې نه راووتل نو اودس نه ماتیږي ۱۳۲
وینه چې راووزي او بهیږي نو اودس ماتیږي ۱۳۲
ښځه مسحه کول اودس ماتوي کنه ؟ ۱۳۲
که څاڅکي د باندې راووتل نو اودس ماتیږي او کنه ؟ ۱۳۳
د څاڅکي اثر د احلیل «ذکر سوری» په پنبه باندې ۱۳۳
دلمانځه په حالت کې ماشوم شودې رودل ۱۳٤
د اوداسه په حالت کې ښځې ته په شهوت سره کتل اودس نه ماتوي .؟ ۱۳٤
که د اوداسه په مینځ کې اودس مات شي نو دې له سره اودس وکړي ۱۳۵
د مرض په وجه د زخم پر دوا باندې اوبه بهول کافی دي ۱۳۵
ددرد په وجه چې د سترګو نه اوبه راځي هغه اودس ماتوونکي دی ۱۳۵
له اوداسه وروسته استنجاء کولو سره اودس بیاراګرځول پکاردي ۱۳٦
د بلغمو په وتلو سره اودس نه ماتیږي ۱۳٦
د جنابت دغسل په اوداسه لمونځ جائز دي ۱۳٦
که د اوداسه کولو په منځ کې اودس مات شو نو بیا دي له سره اودس وکړي ۱۳٦
په شک سره اودس نه ماتیږي ۱۳۷
په چارزانو ناسته خوب سره اودس نه ماتیږي ۱۳۷
په چلم څکولوسره اودس نه ماتیږي ۱۳۷
د ستر (عورت) په ښکاره کېدوسره اودس نه ماتیږي ۱۳۷
د سترګو د اوبو حکم ۱۳۷
ستونی ستخ څملاستلو سره اودس ماتیږی او کنه ؟ ۱۳۸
لغ لغړ غسل کولو سره اودس نه ماتیږي ۱۳۸
که د نابالغ سره لواطت وکړي او انزال نه شي نو اودس ماتیږي کنه ؟ ۱۳۸
د نبی پاک ﷺ فضلات او د اوداسه ماتونکي ۱۳۹
د اوداسه کولو په وخت کې که باد ټینګ کړي نو اودس کیږي او کنه ؟ ۱۳۹
د مراقبې په حالت کې چا رزانو خوب اودس ماتونکی نه دی ۱٤۰

ستر غلیظه ته لاس وروړلو سره اودس نه ماتیږي ۱٤۰
د بادوتلوڅخه د استنجاء ضروري نه کېدلو وجه ۱٤۰
د اودسه په مینځ کې اندامونه وچول څنګه دي ؟ ۱٤۱
د اوداسه بعضې اندامونه وچ پاته شي نو اودس وشو او کنه ؟ ۱٤۱
د هغه باد وتل چې آواز او بد بوئ نه لري د اوداسه ناقض دئ او کنه ؟ ۱٤۱
په خندا قهقهه سره د جنازې لمونځ ماتېدل او اودس نه ماتیدلو څه وجه ده ۱٤۲
وینه چې بهیدونکې نه وي اود س نه ماتوي ۱٤۳
که د اوداسه یقین ئې وي نو د شک په وجه بیااودس ضروري نه دئ ۱٤۳
د جنازې په اوداسه بل فرض لمونځ کولای شي او کنه ؟ ۱٤٤
له لغ غسل کولو وروسته اودس سره لمونځ کولای شي ؟ ۱٤٤
شرمګاه ته کتل اودس ماتوونکی نه دئ ۱٤٤

الباب الثانی فی الغسل

رومبی فصل د غسل فرائض ۱٤۵
په غسل کې غرغړه فرض ده او که فقط په خوله اوبه ګرځول ۱٤۵
د خولې د باندې اودننه حدود کوم دي ؟ ۱٤۵
د غسل کولو نه لږ مخکې غرغړه کافی ده او کنه ؟ ۱٤٦
په پوزه کې اوبه اچول او مضمضه کول څو ځلې فرض دي ؟ ۱٤٦
په غسل کې ټول بدن مینځل فرض دي د دې بغیر غسل نه کیږي ۱٤٦
په غسل کې د ښځې لپاره دوینښتانو بیخوته اوبه رسول ضروري دي ۱٤٦
په تالاوکې غسل ۱٤۷
په جنابت کې د غسل کولو حکمت ۱٤۷
په غسل کې که مضمضه او استنشاق رومبی وکړی نو څه حکم دئ ؟ ۱٤۸
د غاښو په مابین کې چې د سیپارو ذره بنده شي نو غسل کیږی اوکنه ؟ ۱٤۸
په غسل کې د غاښو د میخو حکم ۱٤۸
د سپینو زرو تارونه چې په غاښو کې وي د هغه په غسل کې حکم ۱٤۸
په غسل کې د لګول شو یو غاښورا ایستل ضروري دي کنه ؟ ۱٤۹
په روژه کې د جنابت په غسل کې مضمضه کول ده اوکه غرغړه ۱٤۹

تول بدن ناپاکه شي نو غسل شرعي ضروري دی او که فقط ناپاکي لیرې کول..... ۱۴۹
کوم غابنې چې راولویږي او بیرته ئې په تار سره وتړی نو د جنابت په غسل کې څه حکم لري؟..... ۱۵۰
آیا د جماع وروسته تر څو چې ئې بولې نه وي کړې نه پاکیږي ؟..... ۱۵۰
د جنابت په غسل کې د ښځې لپاره چوتیګان(کوځی) خلاصول ضروري دي کنه ؟..... ۱۵۰
داوداسه ،غسل په حالت کې که په خوله کې یو ریزه وه او نه ئې راوباسي نو اودس، غسل صحیح دی کنه..۱۵۱
د غاښو میخ د غسل لپاره مانع نه دئ..... ۱۵۱
دغسل خانې پردیوالو چې کوم څاڅکي مښلي په هغو خوبه په غسل کې څه نقصان نه راځي..... ۱۵۱

دوهم فصل د غسل سنت

د غسل طریقه څنګه ده ؟..... ۱۵۲
د جنابت په وجه ولې غسل ضروري دئ ؟..... ۱۵۲
د جنابت په غسل کې بسم الله ویل ښه دي او کنه؟..... ۱۵۳
که په غسل کې نیت هیر شي نو غسل کیږي او کنه ؟..... ۱۵۳
غسل او اوداسه کې د اوبو مقدار څومره دئ ؟..... ۱۵۳

دریم فصل د غسل آداب او مستحبات

په چارد یوالي کې د ننه غسل کول څنګه دي ؟..... ۱۵۴
د غسل څاڅکي که په منګې کې ولویږي نو د دې اوبو څه حکم وي ؟..... ۱۵۴
په دریاب یا میدان او تالاب کې لځ لمبیدل صحیح دي او کنه ؟..... ۱۵۵
په بندځای کې لځ لمبیدل صحیح دي..... ۱۵۵

څلورم فصل د غسل موجبات

که له کپړی (جامې) سره د خول وکړی نو غسل شته او کنه ؟..... ۱۵۵
په ویښه که مني ووزي نو هم غسل شته..... ۱۵۶
له جماع وروسته سمدستي غسل ضروري نه دئ..... ۱۵۶
که دذکر د سر یو څه برخه داخله شي نو پر ښځه باندې غسل شته او کنه ؟..... ۱۵۶
که مني دوتلونه ونیول شي نو څه حکم دئ ؟..... ۱۵۶
پر خاص اندام د کپړې پیچلو په صورت کې د جماع نه پس د غسل کولو علت..... ۱۲۷
که د ښځې مني په شهوت سره ووتله نو غسل وربانديې فرض دئ او کنه ؟..... ۱۵۸

په احتلام سره غسل..... ۱۵۸
و شرمګاه ته ګوته ورد ننه کولو سره غسل نشته ؟..... ۱۵۸
په فرج کې په دوا اچولو سره غسل نشته..... ۱۵۸
که نابالغ هلک دنابالغې سره جماع وکړي نو غسل پر چا باندې دئ ؟..... ۱۶۹
که د غسل وروسته منی ووزي نو بیا دوباره غسل واجب دي ؟..... ۱۵۹
په نرمه ماده وتلوسره غسل شته او کنه؟..... ۱۶۰
پر نابالغه باندې په جماع سره غسل نشته مګر کول ئې مستحب دي..... ۱۶۰
د جنابت نه سمدستي وروسته حائضه شوه نو غسل دې د حیض د ختمېدو وروسته وکړي..... ۱۶۰
په زنا او لواطت کولو سره هم غسل واجبیږي..... ۱۶۱
په شرمګاه کې ددواء اچولو لپاره په ګوته داخلولو غسل نه واجبیږي..... ۱۶۱
که بې له شهوته په خپل شرمګاه کې ګوته داخله کړي نو نه غسل واجبیږي او نه روژه ماتیږي..... ۱۶۱
دخوب نه راپورته شو پر ذکر ئې لوندوالي ولیدي خو یقین ئې ژوچې مني نه ده نو غسل پر واجبیږي کنه..۱۶۱
په خوب کې ئې د ښځې سره جماع وکړه م انزال شوي نه ؤو چې راویښ شو او د بولو په وخت
کې ئې سپین څاڅکي ئي ولیدل نو څه حکم ئې دئ ؟..... ۱۶۲
د غسل د فرض کېدو په حال کې د خلګو په مخکې غسل کول جائز دي او کنه ؟..... ۱۶۳
د څو وارې جماع کولوورسته یو غسل کافي دئ..... ۱۶۳
دجنابت په حالت کې قرآن مجید دپوښه سره مسح کول جائزدی کنه ؟..... ۱۶۴
ذکرپه هر حالت کې جائز دئ..... ۱۶۴

الباب الثالث في المياه

فصل اول پاکې اوناپاکې اوبه..... ۱۶۴
کوم تالاب د اوبو چې لس په لسه کې څخه کم وي د نجاست په لوېدلو سره ناپاکه کیږي کنه ؟..... ۱۶۴
په خوشیانو او پچو سره ډوډي پخول او اوبه تودول څنګه دي ؟..... ۱۶۵
په تالاؤ کې د جنابت غسل جائز دي او کنه ؟ که چېرې سپي یا خنزیر (سرکوزي) پکې مرشي نو څه حکم دئ..... ۱۶۶
د جنب د غسل کولو په وخت کې چې کومې اوبه اوڅاڅکې په لوښي کې لویږي نو د هغه څه حکم دئ..... ۱۶۶
ده اوبو خوند وغیره چې بدل شي نو ناپاکه دي..... ۱۶۶
لس په لسه کې څخه کمې اوبه چې پکې ښکاره نجاست نه وي داپاکې دي..... ۱۶۷
د لس په لسه کې ژوروالی به څومره وي ؟..... ۱۶۷

په کوم تالاؤ کې چې ګنده اوبه یو ځای کیږي هغه تالاؤ پاک دی او که ناپاک ؟ ۱۶۷
د اودس په باقي مانده اوبو سره استنجاء کول ۱۶۷
په تالاؤ کې که سپی مړشو او وپرسېدو نو اوبه پاکې دي او که ناپاکې ؟ ۱۶۸
د بې لمانځه په راوړل شوو اوبو سره اودس جائز دئ ۱۶۸
که چېرې یو برعتي اوبه ورکړي نو به هغه سره اودس صحیح دئ ۱۶۸
د کلي لوئی کډې (کنده) چې پکې مرداري اوبه راجمع کیږي پاک دي او که ناپاک ؟ ۱۶۹
په ناپاکه اوبو سره غسل جایز نه دئ ۱۶۹
د سرکاري نهر څخه اودس کول جائز دي ۱۶۹
د هغه نهر اوبه په کوم کی چې د ګندګي نالی بهیږي ۱۶۹
د باران بهیدونکي اوبه د باران اوریدو په وخت کې پاکې دي ۱۷۰
دپاک چلم په اوبو سره اودس صحیح دي ۱۷۰
په لږو اوبو کې چې لاس اچول او اودس کولوسره اوبه نه پلیتیږي ۱۷۰
د ماهی په ګندګي سره تالاؤ نه ناپاکه کیږي ۱۷۱
په کوم تالاؤ کې چې ګندګي وه نو هغه ډک شي اوبه ئې وبهیږي نو بیا پاک دئ ۱۷۱
ناپاکې اوبه په نورو اوبو کې ګډې شي مګر د ناپاکې څه اثر پکې نه وي نو څه حکم ئې دي ؟ ۱۷۲
دناپاکه څاه څخه ئې اوبه را وایستلې او هغه اوبهبدلې بیا جمع شوې ۱۷۲
داسې تالاؤ چې پکې په ګرمي کي خلګ بولې او ګندګي کوي او په باران کې ډک شي نو د دې اوبه پاکې دي او کنه ۱۷۳
حدیث د قلتینو او د هغه جواب ۱۷۴
په منګی کې کربک ولوید مړشو نو څه حکم ئې دي ؟ ۱۷۴
په خوشایو باندې لړلي ژي (ګوډي) اوبه پاکې دي او که ناپاکې ؟ ۱۷۴
پر عموم بلوی باندې فتوی او د دې حد او اندازه ۱۷۵
لوی تالاؤ چې اوبه ئې به ګرمي کې ناپاکې شي اود باران په موسم کې ډک شي ددې څه حکم دئ . ۱۷۵
دهیکلې په اوبو سره اودس جائز دئ ۱۷۶
په کومو اوبو کې چې چرس افیم او بنګ ګډشوي وي نو ئې څه حکم دی ۱۷۶
په کومه لوښه کې چې مسواک کښیښول شوی وي په هغو اوبو سره بې کراهته اودس صحیح دی.. ۱۷۶
که په اوبو کې پاک شئ ولویدو او اوبه مغلوبه شي نو په دې اوبو سره اودس جائز دی اوکنه ؟ ۱۷۶
د ډنډو او ناورانو وغیره اوبو استعمال څنګه دئ ؟ ۱۷۷

د تازه اوبو په موجودګي کې د څم په اوبو سره اودس کول جائز دي ؟ ۱۷۷
د استنجاپه باقي مانده اوبو سره اودس جائز دئ ؟ ۱۷۷
ناپاکه تالاؤ که په باران سره ډک شو نوپاک شو ۱۷۸
د شامی د یو عبارت مطلب ۱۷۸

دوهم فصل . د تالاؤ (حوض) متعلق مسائل

کوم حوض (تالاؤ) چې ترلس په لس کې کم وي په هغه سره اودس جائز دئ ۱۷۸
د مسجد دتالاؤ (حوض) اوږدواله او پراخوالی په څومره وي او په دې باره کي څه اختلاف دی؟.. ۱۷۹
د مدوّر (ګول) تالاؤ قطر پیمانه به څومره کول پکار ده ؟ ۱۸۰
پنځلس فټه مدور حوض کافي دی اوکنه ؟ ۱۸۰
د حوض (تالاؤ) ژوروالی دی څومره جوړ کړل شي ؟ ۱۸۰
په کوم نل کې چې اوبه راځي که چېرې په هغه سره دتالاؤ اوبه اوباسي نو څه حکم دئ ؟ ... ۱۸۰
د کوم تالاؤ کندلو په وخت چې د زړو هډونو شک وي نو څه کول پکار دي ؟ ۱۸۱
په لس په لس تالاؤ کې چې ناپاکې اوبه ولویږي نو په دې اودس جائز دئ او کنه ؟ ۱۸۱
لس په لس کې تالاؤ ۱۸۲
که تالاؤ ترلس په لس کې کم وي او پکې ماشوم متیازې وکړي ؟ ۱۸۲
سر پوښه لس په لسه تالاؤ کې که نجاست ولویدو نو څه حکم ئې دئ ؟ ۱۸۲
د جاري تالاؤ اوبه پاکې دي ؟ ۱۸۳
د تالاؤ مقدار ۱۸۳
د کوم تالاؤ اوږدواله او پراخواله چې اته ګزه وي نو د هغه نه اودس او غسل صحیح دئ اوکنه ؟ او د شرعي ګز مقدار څومره دئ ؟ ۱۸۴

درېیم فصل د څاه مسائل

د یو ځناور یو برخه په څاه کې ولویږي نو د اوبو څه حکم دئ ؟ ۱۸۴
د پاک څاه اوبه استعمالول د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه په نیز صحیح دي ، ۱۸۴
جنب سړي که په څاه کې ولویږي یا د څاه پر څنډه ولمبیږي او د هغه څاڅکی په څاه کې ولویږي نو څه حکم ئې دئ ۱۸۵
که په څاه کې مرغی ولویده مړه شوه او وپرسیده نو ددغو اوبو څه حکم دئ ؟ ۱۸۶

د حرام مرغانو ګندګي چې په څاه کې ولويږي نو اوبه پاکې وي او که ناپاکې ؟ ۱۸۶
دکربک څه حکم دی ؟ ۱۸۶
په کوم څاه کې چې بنګي خپله سلواغه واچوي نو هغه پاک دئ او که ناپاک ؟ ۱۸۷
مشرک کافر چې د کوم څاه نه اوبه راوکاږي نو هغه پاک دئ که ناپاک ، ۱۸۷
په حرام مال سره چې کوم څاه جوړ شوی وي د هغه څه حکم دئ ؟ ۱۸۸
د هندو په اوبو راکښلو سره څاه نه ناپاکه کيږي ، ۱۸۸
د څاپه اوبو ئې ډوډۍ پخه کړه بيا د څا نه مړځناور را وايستل شو نو څه کول پکاردي ؟ . ۱۸۹
مار چې په څاه کې ولويږي مړ شي څه يي حکم دئ ۱۸۹
د ډوډۍ پخيدو وروسته د څاه څخه مړ چرګ را وايستل شو ۱۹۰
په څاکې ناپاکه بنګي ولويدو مړ شو نو به څاځنګه پاکيږي ؟ ۱۹۱
د اوبو چنګوښه چې په څاه کې مړه شي نو څه حکم دئ ؟ ۱۹۱
په کوم څا کې چې سپي ولويږي مړ شي د هغه د پاکولو څه طريقه ده ۱۹۲
آيا د څاه د صفاکولو لپاره مسلسل (پرله پسې) اوبه راکښل ضرور دي ؟ ۱۹۳
د چينه داره ناپاکه څاه د صفاکولو طريقه ؟ ۱۹۳
د ناپاکه څاه اوبه که په وقفه (يعنې واړې وراې سره ر وايستل شي نو څا پاک کيږي او کنه ؟ ۱۹۳
د مرغانو ګندګي وغيره چې په څاه کې ولويږي نو څه حکم دئ ؟ ۱۹۴
د ماشومانو د کپړې ګين چې په څاکې ولويږي نو څاناپاکه کيږي او کنه ؟ ۱۹۴
د چنګوښې په مړيني سره څاه ناپاکه کيږي او کنه ؟ ۱۹۵
چيچی چې په څاه کې ولويږي مړشي نو څاه ناپاکه کيږي او کنه ؟ ۱۹۵
که په څاه کې مورک ولويدی اومړ شو نوداوبو څه حکم دی ؟ ۱۹۵
کافر چې په ناپاکه جامو کې وځاه ته ولويږي نو د څاه اوبه ناپاکه کيږي او کنه ؟ ۱۹۶
که يې مړه چنګوښه راوکښه او معلومه نه وه چې د ريابي ده او که د وچې نو څه کول پکاردي ؟ ۱۹۶
کربک که په اوبو کې ولوېدو او مړشو يا وپرسېدو نو به څومره اوبه راکاږي ؟ ۱۹۶
وزه يا پشي چې په څاکې ولويږي اوبولې پکې وکړي نو څه حکم دي ؟ ۱۹۷
په څاه کې سپی ولويدو او ژوندۍ ئې راوکښلو نو څومره اوبه به راکاږي ۱۹۷
د باران په وخت کې د ګلي او کوڅې اوبه په څاه کې ولويږي نو څاناپاکه کيږي اوکنه ؟ ۱۹۷
که کشف په څاکې ولويږي مړ شي نو څه حکم دئ ؟ ۱۹۸
د څاه د ناپاکي معلومېدو نه مخکې چې کومې اوبه استعمال شوي دي د هغه څه حکم دئ ؟ ۱۹۹

کربونې چې په څاه کې ولويږي او مړشي نو څا ناپاکه دئ او کنه ؟ ۱۹۹
د ناپاکه څا د پاکې په باره کې د املم محمد رحمة الله عليه پرقول باندې فتوي ۱۹۹
د سلحفاة (کشو تحقيق ۲۰۰
که سپی په څاه کې ولوېدو نو اوبه راکښل پکار دي اوکنه ؟ ۲۰۱
په ناپاکه څا کې چې سلواغه واچول شي نو د سلواغې څه حکم دي ؟ ۲۰۱
د خاور په نوو لوټو (بدنيو) کې که د څاه ناپاکې اوبه ولويږي نو څنګه به ئې پاکوي؟ ۲۰۲
دخنزير (سور) په څاه کې د لوېدو وروسته ئې پکې مردار کړی اوپکی ډوب ئې کړی نو اوس د
دې څاه څه حکم دئ ۲۰۲
د کوم څا څخه چې هندو او مسلمان دواړه لوښي ډکوي هغه څاه پاک دئ او کنه ؟ ۲۰۳
که بنګي وځاه ته ورشيوه سونو څاه خوبه نه ناپاکه کيږي ؟ ۲۰۳
د کوم څاه څخه چې بنګي اوبه راکاږي هغه پاک دئ او که ناپاک ؟ ۲۰۴
په لوښي کې ئې بولې وکړې او په څاه کې ئې واچولې ۲۰۴
په څاه کې چې د مړي ګندګي ولويږي نو څه حکم دئ ؟ ۲۰۴
د ناپاکه څاه د پاکولو څه طريقه ده ؟ ۲۰۵
په کوم څاه کې چې د چرګې ګندګي ولويږي د هغه د پاکولو څه طريقه ده ؟ ۲۰۵
د ناپاکه څاه اوبه ئې کيتی ته ورکړي نو څاه پاک شو او کنه ؟ ۲۰۶
چرګه چې د څاه څخه ژوندی راووزي نو څو سلواغې اوبه را ايستل پکار دي ۲۰۶
د کوم ناپاک څاه څخه چې هندو ډبرې اوبه راکښلې وي نو هغه پاک دئ او کنه ؟ ۲۰۶
په وينو لړلی حيوان په اوبو کې ولويدو نو څاه ناپاکه شو او کنه ؟ ۲۰۷
د څو وخت چې ناپاکه څاه وي هغه به څنګه پاک کولائي شي ۲۰۷
د رنډی جوړکړي څاه او دهغه حکم ! ۲۰۸
په کوم څاه کې چې دوزې بچی ولويږي او پکې وشوړيږي د هغه د پاکولو طريقه؟ ۲۰۸
سرپړي شوی مورک چې د څاه څخه راووزي نو څه حکم دي ۲۰۸
د ناپاکه څاه سره نژدې چې کوم پاک څاه وي د هغه حکم ۲۰۹
د غير محتاط (خوشی) څاه اوبه ۲۰۹
استعمال سوې پاک جاروپه څاه کې ولويدو نو څاپاک دی او که ناپاکه شو ؟ ۲۰۹
يو هندو په څاه کې غوټه ووهله نو دغه څاه پاک دئ او کنه ؟ ۲۱۰

په څاه کې چې د انسان وینه ولویږي نو پاک دي که ناپاک او څومره اوبه راکښل پکار دي؟..... ۲۱۰
په کوم څاه کې چې ډبرې اوبه وي هغه ناپاکه څاه به څنګه پاکوي؟..... ۲۱۱
سلواغه د لارې په خاور ککړه شوه بیا ئې وڅاه ته وروا چوله څاه ناپاک شو او کنه ؟..... ۲۱۲
په څاه کې سپی ولوېدو مړشو خلکو د څاه څخه پنځه فټه اوبه راوکښې نو اوس څه ئې حکم دئ..... ۲۱۲
بې کاره او ناپاکه څاه به څنګه پاک کول کیږي ؟..... ۲۱۳
په څاکې ماشوم ولوېدو او را ویستل شو نو د اوبو څه حکم دئ..... ۲۱۳
د پښو خیرې پر پرې ولګیږي په اوبو کې وڅیږي نو څاه ناپاکه کیږي او کنه ؟..... ۲۱۴
ماشوم په څاه کې ولوېدو او ژوندی ئې راوایستلو نو څاه ناپاکه شو او کنه ؟..... ۲۱۴
د بې لمانځیانو او زناکاره ښځو د څانه اوبه ډکولو سره څاه نه ناپاکه کیږي ؟..... ۲۱۴
د څاه څخه خوړیدلي چرګ راوکښل شو نو څاه ناپاک بلل کیږي..... ۲۱۵
په ناپاک کډي کې چې لوښی واچوي بیا ئې څا ته وروا چوي نو څه حکم دئ ؟..... ۲۱۵
کافر چې په څاه کې ولویږي نو څا پاک دئ که ناپاک ؟..... ۲۱۶
د ډاکټري دوا په څاه کې اچولو سره څاه نه پلیتیږي..... ۲۱۶
د کوم څاه څخه چې د چپلیو سره اوبه راوایستل شي ایا هغه پاک نه وي..... ۲۱۶
دریابي چنګوښه چې په څاه کې مړه شي او وشوړیږي نو څه کول پکار دي..... ۲۱۷
د غسل په نیت و څاه ته ورولویدو نو اوس په دغه اوبو سره اودس جائز دئ اوکنه ؟..... ۲۱۷
د ناپاکه څاه په اوبو سره چې څوک اودس او لمونځ وکړي هغه به څه کوي..... ۲۱۸
په کوم څا کې چې د لوبو بانس(لرګی) ولویږي هغه پاک دئ او کنه ؟..... ۲۱۸
که په څا کې چرګه یا بل داسې شی ولوېدو نو څومره اوبه راکښل پکاردي ؟..... ۲۱۹
په کوم څاه کې مرغیانې ولویږي او پکې مړې سي او خلګ ئې پاکوي نو ددې څه حکم دئ ؟..... ۲۱۹
په کوم څاه کې چې مرغې ولویده او بیا نه راووته نو څه حکم ئې دئ..... ۲۲۰
د کوم ناپاکه څا څخه چې اوبه را ایستل کېږ لې نو هغه اوس پاک دي او کنه ؟..... ۲۲۰
د کوم څاه څخه چې پچې راووزي نو آیا اوبه ئې ناپاکې بلل کیږي او کنه ؟..... ۲۲۰
که چا په څاه کې لوټه واچوله نو څه کول پکار دي..... ۲۲۱
د کوم څا څخه چې شوړېدلی ځناور رووزي نو هغه څنګه پاکیږي ؟..... ۲۲۱
په کوم تالاؤ کې چې نجاستونه لویږي او په باران کې ډک شي نو دهغه اوبه پاکې دي او کنه ؟..... ۲۲۲
ناپاکه ښځه په څاه کې ولوېده نو څاه به څنګه پاکوي ؟..... ۲۲۲
لوي کربوړی چې په څاه کی ولویږي نو اوبه ناپاکې کیږي او کنه ؟..... ۲۲۳

په څاه کې چې چپل ولویږي اونه راوایستل شي نو څه حکم دئ ؟..... ۲۲۳
ناپاکه څاه په دوه درې سوه سلواغو کښلو سره پاکیږي او کنه ؟..... ۲۲۳
مرغی چې په څاه کې ولویږي بیا را ونه ایستل شي نو څه حکم ئې دئ..... ۲۲۴
که په څاه کې چنپل ولویږي او مسلسلې اوبه را ایستل کیږي نو په دې سره اودس جائز دئ کنه..... ۲۲۵
په څاه کې د عموم بلوی اعتبار..... ۲۲۵
په کوم څاه کې چې آس ولویږي مړشي نو دغه څابه څنګه پاکوي ؟..... ۲۲۶
د کوم څاه څخه چې هندو اوبه ډکوي په هغه سره اودس وغیره صحیح دي اوکنه ؟..... ۲۲۷
په څاه کې چپلې ولوېده او بیا ونه موندل شوه نو به څاه څنګه پاکیږي ؟..... ۲۲۷
د هغه څا د پاکولو طریقه چې پکې خنزیر لوېدلی وي..... ۲۲۷

څلورم فصل د پس خوردې د اوبو احکام

د فیل د سونډې اوبه پاکې دي او کنه ؟..... ۲۲۸
دا نجاست خفیفه دئ اوکه غلیظه..... ۲۲۸
څومره د جامې نودېدلو سره ناپاکه کیږي ؟..... ۲۲۸
د فیل د شونډې څاڅکي چې پر وړینه جامه باندې ولګیږي نو به څه کوي ؟..... ۲۲۸
د انګریزانو د لوښي استعمال جائز دئ او کنه ؟..... ۲۲۹
د پشو او مورک پسخورده پاکه ده او که ناپاکه ؟..... ۲۲۹

الباب الرابع فی التیمم

د تیمم مسئلې

دتبې او زیات یخ اوساړه په وجه تیمم کول جائز دي اوکنه ؟..... ۲۳۰
د وخت د تنګي په وجه د قدرت لرلو سره تیمم کول صحیح دي او کنه ؟..... ۲۳۰
د مریض پربدن نجاست وي او اوبه ورته نقصان رسوي نو څنګه به ځان پاکوي .؟..... ۲۳۱
پر ډبره ، لرګي ، او جامه باندې تیمم جائز دئ او کنه ؟..... ۲۳۱
د غسل پر ځائي تیمم کله جائز دئ ؟..... ۲۳۲
په تلواره ئی دجنازې لمونځ په تیمم سره اداکړو نو آیا په دې تیمم سره فرض لمونځ هم کولای شي ؟..... ۲۳۲
داوبو د کمي په وخت کې پرده ددارہ ښځه تیمم کولای شي او کنه ؟..... ۲۳۲
که پر زخم یا پټی باندې مسحه کول ګران وي نو به څه کوي ؟..... ۲۳۳
د مرض د ویرې په وخت کې تیمم جائز دئ اوکنه ؟..... ۲۳۳

جنب سړي ته چې د زکام کېدو ویره وي نو تیمم کولای شی او کنه ؟ ۲۳٤
د ناروغي یا بوډاتوب په وجه اوبه نقصاني وي نو دغسل لپاره تیمم کولای شي او کنه ؟ ۲۳٥
د ریل ګاډی متعلق د لمانځه او اوداسه او تیمم مسئلې ۲۳٦
د فالج (افت) له ویري تیمم جائز دي اوکنه ؟ ۲٤۱
د تبې په حالت کې په تیمم سره لمونځ کیږي اوکنه ؟ ۲٤۳
د تبې کېدو د ویرې له کبله تیمم کولای شي او کنه ؟ ۲٤۳
د مرض زیاتېدو په باره کې د مریض د حالت او د طبیب دوینا دواړو اعتبار کیږي ۲٤۳
که د ناروغی ویره وي نو به څه کوي ؟ ۲٤٤
د اودس ماتوونکي شیان د جنابت تیمم نه ماتوي ۲٤٤
د معذوره لپاره تیمم جائز دئ او کنه ؟ ۲٤٥
جنب سړي ته که په غسل کولو سره نقصان رسیږي نوپه تیمم سره لمونځ کولای شي او کنه ۲٤٥
چې اوبه وي د قرآن د مسحه کولو لپاره تیمم جائز دئ او کنه ؟ ۲٤٦
د اولاد د ناروغي د ویرې په وخت مورئي تیمم کولای شي اوکنه ؟ ۲٤٦
په ږو ځای باندې څوځو ځلې تیمم کول صحیح دي او کنه ؟ ۲٤۷
په چونه وهل شوي دیوال باندې تیمم کول صحیح دي او کنه ؟ ۲٤۷
که د جنب سړي سره فقط د اوداسه اوبه وي نو به څه کوي ږومبی د جنابت تیمم وکړي کنه ؟ ۲٤۷
که د جنب سره لږ اوبه وي نو به ږومبی نجاست په مینځي او که اودس حال دا چې یو کار ځینې اخستل کیږي ؟ ۲٤۷
کوم مریض چې اودس کولای شي مګر غسل نشي کولای نو به څه کوي ؟ ۲٤۷
کوم څوک چې داواسه او غسل د واړو نه معذوره وي هغه به دجنابت په حال کې څه کوي ۲٤۸
کومه ښځه چې په غالب ګمان له غسل څخه مریضیږي خپل خاوند دجماع نه منع کولای شي کنه ۲٤۸
چې اوبه وي نو تیمم صحیح نه دئ ؟ ۲٤۹
په ځنګل کې که پرځارویانو باندې خطره وي نو تیمم کولای شي اوکنه ؟ ۲٤۹
فالج (افت) وهلی کس به مجبورا تیمم کوي اوکنه ؟ ۲٤۹

الباب الخامس فی المسح علی الخفین وغیرهما

د پشم پر موزو باندې مسحه جائز ده اوکنه ؟ ۲٥۲
پر انګریزي بوټانو باندې مسحه جائز ده اوکنه ؟ ۲٥۲

د مسحې شرائط او قواعد څه دي ؟ ۲٥۳
پر جرابو باندې مسحه جائز ده اوکه نه ؟ ۲٥۳
کومه د وړی موزې چې وربانده خرمن ګنډل شوې وي د څپلی په قدر پر دغه باندې مسحه کول جائز ده او کنه ؟ ۲٥۳
پر جرابو باندې مسحه جائز ده او کنه ؟ او په داسې کس پسې لمونځ صحیح دئ او کنه ؟ ۲٥٤
دمنعل او مجلد تشریح ۲٥٦
بې له اوداسه که موزې واغوندی نو وربانده مسحه صحیح نه ده ۲٥٦
پر موزه باندې چې بوټ وي پرهغه مسحه جائز ده او کنه ؟ ۲٥۷
کومې جرابې چې بیله ترلو پورته ولاړې وي پرهغه باندې نورې جرابې واغوندي بیا پرهغه باندې مسحه صحیح ده او کنه ؟ ۲٥۷
څونرې جرابې چې یو دبل دپاسه واغوندې نو مسحه وربانده جائز ده او کنه ؟ ۲٥۷
پر موزو باندې د مسحې ثبوت څه دئ ؟ ۲٥۸
پر ناپاکه بوټ باندې مسحه صحیح نه ده ؟ ۲٥۸
د منعل کېدو مطلب څه دئ .؟ ۲٥۸
پر بوټ باندې مسحه صحیح ده او کنه ؟ ۲٥۹
فقط د زخم پر ځای مسحه کول پکار ده او که پر ټول اندام باندې ؟ ۲٦۰

الباب السادس فی الحیض والنفاس وغیرهما

د حیض په حالت کې جماع کولو سره کفاره لازمیږي او کنه ؟ ۲٦۱
که په حیض کې اختلال (ګډوډي) وي نو حیض به څوورځې بلل کیږي ؟ ۲٦۱
که د لسو ورځونه زیات حیض راغلی او عادت ئې هېر کړی ؤ نو به څه کوي ؟ ۲٦۲
له حیض ختمیدو وروسته او غسل نه مخکې ئې جماع یعنې کوروالی وکړو نو کفاره واجبیږي او کنه ۲٦۲
ښځه د حیض او نفاس په حالت کې تسبیح ویلائي شي او کنه ؟ ۲٦۳

دوهم فصل د نفاس مسئلې

که په نفاس کې خلل وي نو به ښځه څه کوي ؟ ۲٦٤
په نفاس کې د عادت پوره کېدو وروسته لمونځ کولای شي او کنه ؟ ۲٦٤
د اولاد پیدا کېدو وروسته تر څه وخته پورې د جماع نه ممانعت دئ ؟ ۲٦٤

د نفاس په حالت کې که چا جماع وکړه نو به څه کوي ؟ ۲۶۵
دوولس ورځې وینه بیا سپینې اوبه بیا وینه راغله نو ددې څه حکم دئ ؟ ۲۶۵
څلویښت ورځې وروسته وینه راغله یوه ونې پاکه وه بیا وینه راغله دا به څه شمارل کیږي ؟ ۲۶۶

دریم فصل د استحاضې مسئلې

د طهر مطلب څه دئ ؟ اوکه چېرې درې میاشتې پر له پسې وینه راغله نو ددې حیض به څنګه معلومولای شي ۲۶۶
عادت والا ښځې ته کله لس ورځې کله یولس ورځې وینه راغله نو به څه کوي ؟ ۲۶۷

څلورم فصل د معذور متعلق احکام او مسائل

د طهارت (پاکي) لپاره د معذور کېدو څه شرطونه دي ؟ ۲۶۷
د څاڅکو د ناروغی په حالت کې څه حکم دئ ؟ ۲۶۸
د لمانځه په وخت کې چې د پوزې نه وینه جاري شي نو به څه کوي ؟ ۲۶۸
د ناسور(بهبدونکی) زخم والا مریض معذوره دئ او کنه ؟ ۲۶۹
که دبولو څاڅکې دومره زیات وي چې څلور رکعته هم ځینې خالی نه وي نو به څه کوي ؟ ۲۶۹
ترشلو رکعتو پورې چې د چا اودس باقی وی هغه معذوره نه دئ ؟ ۲۷۰
که چېرې د فارغه کېدو نه مخکې ورته د جامو د ناپاکه کېدو اندیښنه وي نو به څه کوي ؟ ۲۷۰
د ناسور مریض معذوره دئ اوکنه ؟ ۲۷۱
د څاڅکو والا مریض معذوره دئ اوکنه ؟ ۲۷۱
معذوره سړئ د وخت نه مخکې اودس کولای شي اوکنه ؟ ۲۷۱
د جریان د زیاتوالي په وجه چې کله جامه پاکه نه پاته کیږي نو به څنګه لمونځ کوي ؟ ۲۷۱
د دغو عذرونو په حالت کې څه حکم دئ ؟ ۲۷۲
که د چا خروج ریح مرض وي نو معذوره دئ او کنه ؟ ۲۷۳
د سترګې د علاج په حالت کې به لمونځ څنګه کوي په داسې حال کې چې ډاکتر دښوریدو اجازه نه ورکوي ؟ ۲۷۳
د عذر په حالت کې لمونځ کولای شي او کنه ؟ ۲۷۴
د سترګې د علاج په وخت کې به لمونځ څنګه کوي ؟ ۲۷۴
د نامردي په وجه طلاء استعمالوي او ډاکترئي له اوبو بیخي منع کوي نو لمونځ به څنګه کوي ؟ ۲۷۵
د مرض په وجه ئې ځان زخمي کړو او د لمانځه په ټول وخت کې وینه راتلله نو به څه کوئ ؟ ۲۷۶

د زخم نه مواد جاري وي نو په دې حالت کې د ماپښین په اوداسه د مازیګر لمونځ کول جائز ۲۷۷
دي اوکنه ؟ ۲۷۷
د معذوره د اوداسه څه حکم دئ ۲۷۸
مجبوره سړي مخته یو شئ اینبولای شي او کنه ؟ ۲۷۸
که پرلاس او پښو باندې زخم وي نو به مسحه څنګه کوي ؟ ۲۷۹
د بادونو خروج دومره دئ چې د اوداسه مهلت ورته نه وي نو څنګه به لمونځ کوي او په دې اوداسه سره نفل وغیره کولائ شي او کنه ؟ ۲۷۹
که د خروج ریح دوره ورباندې راځي نو به څنګه لمونځ اداکوي ؟ ۲۸۰
د شرعي معذوره تعریف څه دئ ؟ ۲۸۰
په احلیل کې ئې د مرض په وجه پنبه کښیښوول او هغه لانده شو نو څه حکم دئ ؟ ۲۸۰

الباب السابع فی الانجاس و تطهیرها

ناپاکي او دهغه د پاکې بیان ۲۸۱
پر جامو چې شراب ولګیږي نو پاکیږي او کنه ؟ ۲۸۱
د سائس قوم منګی استعمالول جائز دي او کنه ؟ ۲۸۲
د بنګې د کور غوړې استعمالول جائز دي اوکنه ؟ ۲۸۲
د غواپه غوړو کې چې مورک مړشي نو هغه پاکېدلائ شي اوکنه ؟ ۲۸۲
که چېرې د خاورو لوښي ناپاکه شو نو به ئې څنګه پاکوي ۲۸۳
ایاپه معجونات او تریاق الافاعی کې څه تبدیلي د ماهیت نه کیږي ؟ ۲۸۳
د دریابی حیوان بولې پاکې دي اوکنه ؟ ۲۸۴
د انګریزي دوا استعمال جائز دئ اوکنه ؟ ۲۸۴
ناپاکه جامه چې دوبې ته ورکړي نو پاکیږي او کنه ؟ ۲۸۴
د رنګریز او کار خانې په رنګینه جامه کې لمونځ کول جائز دي او کنه او په خاورو او ګیرو سره جامې رنګول څنګه دي ؟ ۲۸۴
منی پاک دي او که ناپاک ؟ ۲۸۵
د هندو د لاس پخه شوې ډوډی خوړل صحیح ده او کنه ؟ ۲۸۵
د مار او مورک څرمن (پوست) د دباغته وروسته ولې نه پاکیږي ۲۸۵
دناپاکو تیلو صابن پاک دئ که ناپاک ؟ ۲۸۵

دمینځل شوي نجاست اوبه که پر یو شي ولګیږي نو هغه شئ ناپاک کیږي او کنه ؟..... ۲۸۶
د نجاست په مینځلو کې منبل شرط دي او کنه ؟..... ۲۸۶
د متیازو څاڅکي چې پر جامو باندې ولګیږي نو په هغه جامو سره لمونځ جائز دئ اوکنه ؟..... ۲۸۷
بدن ته د جامو نجاست ورسیږي نو د هغه مینځل ضروري دي اوکنه ؟..... ۲۸۷
د مذی او ودی نښاني څه ده او دغه کوم نجاست وي ؟..... ۲۸۸
د ټپ رطوبت (لوندوالی) چې پر جامو ولګیږي نو څه حکم دئ ؟..... ۲۸۸
د انسان لاړې پاکې دي..... ۲۸۹
سپئ نجس العین دئ او کنه ؟ او د هغه څه حکم دئ ؟..... ۲۸۹
د منی د مینځلو وروسته چې کوم داغ پاتې شي د هغه سره لمونځ کیږي او کنه ؟..... ۲۹۰
کوم چې په بولو کې جوش کړي نو هغه پاک دي او کنه ؟..... ۲۹۰
لوئ تالاؤ چې پکې ځناور لویږي د هغه اوبه پاکې دي او که ناپاکې ؟..... ۲۹۰
د بولو څاڅکي چې پر جامو ولګیږي نو به څه کوي ؟..... ۲۹۱
د هندو دوبي د کور په سرینبو کلکې شوې جامې پاکې دي او کنه ؟..... ۲۹۱
په سندورو رنګیدلې جامه کې لمونځ صحیح دئ او کنه ؟..... ۲۹۱
د ګیلتو لوښي چې ناپاکه شي څنګه به ئې پاکوي ؟..... ۲۹۲
هغه څرخي او ګانۍ چې سپئ څټلي وي په هغه کي چې کومه ګوړه جوړه شوې وي هغه پاکه ده او که ناپاکه ؟..... ۲۹۲
د اهل کتابو لوښي پاک دي که ناپاک او د دوی سره خوراک څښاک څنګه دئ ؟..... ۲۹۲
دخنزیر غوښه ئې پرېکړه د هغه نجاست ئې ومینځلو چې اوبه ئې پر نورو تختوباندې ولګیدې نو هغه تختې به څنګه پاکیږي ؟..... ۲۹۳
په کوم شئ کې چې شراب واچول شي او بیا په لمر سره وچ کړل شي نو د دې استعمال څنګه دئ او د خنزیر د واځګونه جوړ شوئ صابون ، او د شرابو سرکه پاکه ده او کنه ناپاکه ؟..... ۲۹۳
دشیر خواره ماشوم بولې ناپاکې دي..... ۲۹۵
په کومه سرکه کې چې کربک ولویږي او پکې مړ شي د هغه خوراک څنګه دئ ؟..... ۲۹۵
په کوم لاس چې سپئ مسحه کړي بیله مینځلو په دغه لاس ډوډی خوړل صحیح دي او کنه ؟ او د سپي د څرمنې سلواغه استعمالول جائز ده او کنه ؟..... ۲۹۵
په نه بهېدونکی رطوبت سره جامې ناپاکه کیږي او کنه ؟..... ۲۹۶

۲۹۶..... د درهم په مقدار سره ناپاکه کیږي او کنه ؟
زخم ته زور ورکولو سره چې زوي ووزي نو په دې سره اودس ماتیږی او کنه ؟..... ۲۹۶
د غسل نه وروسته ئې ناپاکه جامه واغوستله نو بدن ئې پاک دئ اوکنه ؟..... ۲۹۷
دسپي څرمن د دباغت نه وروسته پاکه ده که ناپاکه او پر دې باندې لمونځ او تلاوت کول صحیح دي او کنه ؟..... ۲۹۷
د اچارو په لوښي کې مړه ولوبده مړه شوه نو دغه اچارپاک دي او که ناپاک دي..... ۲۹۸
کافر پاک دئ که ناپاک او د هغه د لاس پخه شوې ډوډئ خوړل څنګه ده ؟..... ۲۹۸
د اوبو په بهولو سره نجاست لیرې کیږي او پاک ګرځي..... ۲۹۸
که پر جامه باندې د منی کېدو شک وي..... ۲۹۹
د کوترو ګندګي نجسه ده او کنه او د مسجد کوترې خرڅول قیمت ئې په مسجد کې مصرف کول څنګه دي ؟..... ۲۹۹
د سپي لاړې ناپاکې دي او نور جسم ئې پاک دئ د اولی . ؟..... ۲۹۹
پر تمباکو باندې سپئ کښینوست نو ناپاکه شوي خوبه نه وي ؟..... ۳۰۰
د حالت جنابت خوله پاکه ده که ناپاکه ؟..... ۳۰۰
پر جامو باندې ناپاکې ولګېده خو ځائ نه معلومیږي نو به څه کوي..... ۳۰۰
دپیتلو لوښي ناپاکه شو نو به ئې څنګه پاکوي ؟..... ۳۰۱
د منی داغ له مینځلو وروسته پاک دئ اوکنه؟..... ۳۰۱
د خاورو لوښي چې ناپاکه شي نو په مینځلو سره پاکیږي..... ۳۰۱
شراب چې پر بدن یاجامه باندې ولګیږي نو په مینځلو سره پاکیږي اوکنه ؟..... ۳۰۱
د (خنزیر) خوړونکي قلم په خوله کښیښولو بیا دغه قلم مسلمان په خوله کښیښولو نو څه حکم دئ ؟..... ۳۰۲
پر کومه لوټه (بدنی) باندې چې د باران ناپاکې اوبه وبهیدلې هغه پاکه ده او که ناپاکه ؟..... ۳۰۲
د انسان د ویښتانو بیخونه پاک دي که ناپاک ؟..... ۳۰۳
د بدن پریوه برخه بنګ یا افیون ولویږي نو به څنګه پاک کیږي ؟..... ۳۰۳
د پمبؤو د تارونو جامه به څنګه پاکوي ؟..... ۳۰۳
بنګي څپلی په اوبو کې واچوله بیا ئې وګنډله نو اوس دغه څپلی پاکه ده اوکه ناپاکه..... ۳۰۳
د ناپاکو تیلو او غوړو دپاکولوڅه طریقه ده ؟..... ۳۰۴

په ډک تالاؤ کې چرګې مښوکه ووهله نو هغه پاک دئ او که ناپاک شو ؟..... ۳۰۴
کارګه یا چرګه چې په شیدو یا په اوبو کې مښوکه ووهي نو پاکې دي او که ناپاکې؟..... ۳۰۴
د لویشلو په وخت کې د ځناور متیازې په شیدو کې ولوېدې نو هغه ناپاکه کیږي..... ۳۰۴
سور (خنزیر) چې په ځاکې ولویږي او بیا ژوندی راو ایستل شي نو دغه اوبه پاکې دي که ناپاکې ؟..... ۳۰۵
د مورۍ د پچې څه حکم دئ ؟..... ۳۰۶
په ناپاکه خټه جوړي شوي خښتې چې او چې شي نو پاکې دي او کنه ؟..... ۳۰۷
د نبی صلی الله علیه وسلم د بولو په باره کې یو واقعه او پدې باره کې یو سوال ؟..... ۳۰۸
دشاتو په بوتل کې چې مړه ولیږي د هغه د پاکولوڅه طریقه ده؟..... ۳۰۸
نجاست غیلظه کله خفیفه ګرځي او کنه ؟..... ۳۰۸
د درهم د مقدار تشریح..... ۳۰۹
کومه لوټه چې یو ځل استعمال شوې وي بیا ئې نشي استعمالولای..... ۳۰۹
د ګلقند په لوښو کې مورۍ کان مړه شول نو هغه به څنګه پاکوي ؟..... ۳۱۰
ناپاکه غوړي به څنګه پاک کړل شي..... ۳۱۰
د سپي ویښتان پاک دي او که ناپاک ؟..... ۳۱۰
کوم لوښي ته چې بنګي لاس وروړي هغه نه ناپاکه کیږي..... ۳۱۰
پر کومه جامه باندې چې وینه یا شراب ولګیږي د هغه د پاکي څه طریقه ده؟..... ۳۱۱
د حلال ځناور د وینې تیل او د هغه حکم..... ۳۱۱
د ټنګچر دوائي حکم...؟..... ۳۱۱
نصاری چې په کوم لوښي کې د خنزیر غوښه وخوري هغه لوښي په مینځلو سره پاکیږي کنه..... ۳۱۲
د حیوان تریخئ د مالش په توګه استعمالول صحیح دي او کنه ؟..... ۳۱۲
د دو بیانو پر جامو چې څاڅکي ولګي آیا هغوی په دې جامو کې لمونځ کولای شي ؟..... ۳۱۳
په کومه نرمه ګوړه کې چې سپئ خوله واچوي هغه به څنګه پاکولای شي ؟..... ۳۱۳
د خنزیر (سور) د بدن سره چې جامه ولګیږي نو هغه پاکه ده که ناپاکه؟..... ۳۱۴
د شیر خواره ماشوم متیازې ناپاکې دي..... ۳۱۴
په نجاست کې لنده شوې برخه وچه شي بیا په خولو سره لوند شي نو ئې څه حکم دئ ؟..... ۳۱۴
په دوبي ئې جامې ومینځلې نو پاکې دي او که ناپاکې؟..... ۳۱۵

کښتی ته د ګندګي اوبه راغلی نو هغه پاکې دي او که ناپاکې ؟..... ۳۱۵
که چالاسونه په شرابو کې واچول نوبه نو کان پرې کوي لاسونه به پاک کوي اوکه څنګه ؟..... ۳۱۵
په کومه ګوړه کې چې مورۍ ولویږي مړشي نو هغه پاکه ده او که ناپاکه؟..... ۳۱۶
په کوم لوښي کې چې ماشوم ناپاکه لاس واچوي په غه لوښي کې خوارک څښاک جائز دئ کنه..... ۳۱۶
د ښځې دشرمګاه نه چې کوم رطوبت وزي هغه نجس دي او کنه ؟..... ۳۱۷
د نور باف سره جامه په ناپاکو اوبو کې لنده وي نو هغه پاکه بلل کیږي او که ناپاکه ؟..... ۳۱۷
رالویدلي پانې او ددریاب پر څنډه څخې پاکې دي او که نه ؟..... ۳۱۸
پر ناپاکه بدن باندې چې خوله راشي نو هغه پاکه ده او که ناپاکه ؟..... ۳۱۸
جامه چې په ناپاکو اوبو کې ومینځي بیا ئې یو ځل په پاکو اوبو کې هم ومینځي نو پاکه شوه او کنه ؟..... ۳۱۸
رومبی ئې ځان په ناپاکو اوبو ومینځلو بیا ئې په تالاؤ کې غوټه ووهله نو څه حکم ئې دئ..... ۳۱۹
په کومو جامو باندې چې متیازې لګیدلې وي هغه په تالاؤ کې اینبولو سره پاکیږي او کنه ؟..... ۳۱۹
که په خوشایو ککړ لاسونه په منګي کې د اچولو رواج وي نو په دې منګي کې بل ځوک اوبه راوړي په دغو اوبو سره اودس کول جائز دي او کنه ؟..... ۳۱۹
که چیرې تالاؤ نژدې وي نو هر وخت د تالاؤنه اودس کول پکار دي..... ۳۲۰
د غټو بولو کولو نو وروسته لوښي ته لاس وروړلو سره لوښي نه ناپاکه ګرزی اوکنه ؟..... ۳۲۰
د جنب سړی لاس پاک دي او کوم لوښي ته چې لاس وروړي هغه هم پاک دئ ؟..... ۳۲۰
په باران کې د مسجد پر فرش باندې د څپلیو اوبه و بهیږي نو څه حکم دئ ؟..... ۳۲۱
پر کومه جامه چې نجاست غیر مرئیة لګیدلې وي هغه چې څومره وخت په اوبو کې کښیږدي نو پاکیږي ؟..... ۳۲۱
د کوم تالاؤ شا وخوا چې ګندګي وي او هغه د باران په اوبو کې وبهیږي په تالاؤ کې ولویږي نو دغه تالاؤپاک دي او که ناپاکه کیږي..... ۳۲۱
په نجاست کې د اچولو نه وروسته د دوا جوړولو څه حکم دئ ؟..... ۳۲۲
د ناپاکو جامو د پاکولو څه طریقه ده ؟..... ۳۲۲
خوشایه چې په څاه کې ولویږي او هغه اوبه بیا په سلواغه کې واچوي بیا ئې په ومنځي نو هغه پاکیږي او کنه ؟ د سپي لاړې او بدن ناپاکه دي او کنه ؟..... ۳۲۲
د مشرکینو او کافرانو اندامونه ناپاک نه دي ؟..... ۳۲۳
د مشرکینو (کافرانو) په پس خورده سره اوس او غسل کول جائز دي اوکنه ؟..... ۳۲۳

نه بهبدونکې وینه اوبه او بدن او نور څه ناپاکه کوي او کنه ؟ ۳۲٤
د سپي او پشو او نورو داسه ځناورو څرمنی د دباغت وروسته پاکیږي او کنه او د دې بیع ۳۲٤
(خرڅول) څنګه دي؟ ۳۲٤
د سپي د څرمنی نه د دباغته وروسته جانماز مصله جوړول جائز ده او کنه ؟ ۳۲٥
د غیر ماکول حیوان څرمن اوغوښه پاکېدلای شي او کنه ؟ ۳۲٥
د څرمنې استعمال بیله دباغته جائز دئ او کنه ؟ ۳۲٥
ددغوغوښو استعمال کله جائزدی ؟ ۳۲٥
د څرمنو او څرمنې دپاکولو څه طریقه ده ؟ ۳۲٦
د چاورو په لوښي کې سپئ خوله واچوي یا متیازې پکې وکړي نو څه حکم ئې دئ ؟ ۳۲٦
که بسم الله ووائي او سپئ حلال کړي نو ئې څرمن پاکه بلل کیږي او کنه ؟ ۳۲۷
پر ناپاکه فرش باندې چې اوبه او بیول شي نو پاک دي اوکه نه ؟ ۳۲۷
د بدن د پاکي لپاره منبل او وچېدل شرط دي کنه .؟ ۳۲۷
د نامسلمان دوبی په لاس وینځلې شوې جامې پاکې دي او کنه ؟ ۳۲۸
د خاورین لوښي دناپاکه کېدوګمان وي نو به ئې څنګه پاکوی؟ ۳۲۸
د استنجاء لوټې ته لاس وروړلو نو وروسته دغه لاس بیاپه اوبو کې اچولو سره اوبه پاکې بلل ۳۲۸
کیږي او که ناپاکې ګرځي ؟ ۳۲۸
ایا د هلک متیازې د انجلي تر متیازو کمې پلیتي بلل کیږي او که زیاتې؟ ۳۲۹
دناپاکه دارواستعمال څنګه دی ؟ ۳۲۹
پر کومو غنمو باندې چې ځناور متیازې کوي هغه پاک دي او که ناپاک ؟ ۳۲۹
د خنزیز د وازګې استعمال صحیح دئ او کنه ؟ ۳۲۹
ناپاکې پې (شودي) د ګامښې یاد بل شئ بنګې ته ورکولای شي او کنه ؟ ۳۳۰
د غیر ماکول اللحم حیوان نه د غوښو ماسیوا نور کار اخستل صحیح دي ؟ ۳۳۰
که په ناپاکه بدن ناپاکه صابن منبل او بیا اوبه ورباندې بهول کفایت کوي او کنه ؟ ۳۳۰
د ناپاکه ماشوم خولې پاکې دي او کنه ؟ ۳۳۱
پر ناپاکه ځمکه چې اوبه راولویږي د هغه نه واړه واړه ځاځکي پورته کیږي ایا هغه پاک دي او ۳۳۱
که ناپاک ؟
دناپاکه ګلاس اوبه پاکي دی اوکه ناپاکی ؟ ۳۳۲

که د مذی ګمان ئې وي نو به څه کوي ؟ ۳۳۲
که په کهته کې د ماشوم د متیازو څاځکي ولویږي نو به ئې څنګه پاکوي ۳۳۲
د هاتی (فیل) جسم او د هغه پس خورده پاکه ده او که ناپاکه ؟ ۳۳۳
وریښمینه جامه که د مینځلو په وجه خرابیږي نو به ئې څنګه پاکوي ؟ ۳۳۳
ناپاکه ځمکه د وچېدو وروسته بیا لنده شي نو پاکه بلل کیږي او که ناپاکه ؟ ۳۳۳
پر څپلی باندې چې متیازې ولګیږي بیا وچې شي بیا لندې شې نو ئې څه حکم دئ ؟ ۳۳٤
د ناپاکي بورې د پاکېدو لپاره درې واره وچول شرط دي اوکنه ؟ ۳۳٤
د ناپاکي بورې د پاکېدو لپاره درې واره وچول شرط دي اوکنه ؟ ۳۳٤
په وینو لړلي غوښه به څنګه پاکول کیږي ؟ ۳۳٥
د پمبوو والا جامې چې ناپاکې شي نو هغه به څنګه پاکوي ؟ ۳۳٥
د غسل کونکي څاځکي که په تالاؤ کې ولویږي نو هغه ناپاکه کیږي او کنه ؟ ۳۳٥
د مزري ، او پړانګ او خنزیر څرمنی په دباغت سره پاکیږي او کنه ؟ ۳۳٦
پخه خښته که چېرې ناپاکه شي نو هغه به څنګه پاکیږي؟ ۳۳٦
د ناپاکې جامې د پاکولو څه طریقه ده ؟ ۳۳٦
په ناپاکه دسمال چې په خولو لوند مخ وچ کړي نو مخ پاک دئ او که ناپاک بلل کیږي ؟ ۳۳۷
تالاؤ چې ډک شي او وبهیږي بیا ناپاکه شي نو څه حکم ئې دئ ؟ ۳۳۷
د مار پوست (څرمن) د دباغته وروسته پاک بلل کیږي که ناپاک ؟ ۳۳۷
کوم لرګي چې اوبه جذب کوي د هغه دپاکي به څه صورت وي ؟ ۳۳۸
د ګانې تیل پاک دي او کنه ؟ ۳۳۸
په نوکانو کې د صابن سپین والی پاک دئ ؟ ۳۳۸
پرپښه چې نجاست ولګیږي او بیا هغه ومینځي مګر خاوری یا خټې ورباندې پاته وي نو هغه ۳۳۹
پاک شو اوکنه ؟
په باران کې چې د بام اوبه راڅڅیږي که پر جامو ومنبلي نو هغه پاکې دي او که ناپاکې ؟ ۳۳۹
پر جامه چې د تالاؤ خټې ومنبلي نو بیا هم پاکه بلل کیږي ۳۳۹
کومه لوټه (بدنی) چې په غسل خانه کې کښیښول شي هغه پاکه ده او که ناپاکه ؟ ۳٤۰
د محتلم پر څادر باندې چې د نجاست هېڅ اثر نه وي هغه پاک دئ ۳٤۰
د سپي لاړې ناپاکې دي ۳٤۰

دناپاکو جامو د څاڅکو څه حکم دئ ؟..... ۳۴۰
د ناپاکو جامو څاڅکي چې ورباندې و منبلی نو هغه ناپاکه کیږي ۳۴۱
د تالاؤ ځینه چې لنده وي پر هغه کښیناستل او اودس کول څنګه دئ ؟..... ۳۴۱
د اودس کولو په وخت کې د څاڅکو شک شي نو بدن او جامې پاکې دي او که ناپاکې ؟... ۳۴۱
لندې پښې یو ځائ ایښولو سره هغه ځائ نه ناپاکه کوي ؟..... ۳۴۲

دوهم فصل د استنجاء مسئلې

آیا د ښځو لپاره په لوتو سره استنجاضروري ده ؟..... ۳۴۲
د استنجاء لپاره د لوتې اخستلو په وخت سلام کول یا ئې جواب ورکول صحیح دي او کنه ؟..... ۳۴۳
د ښځو لپاره په لوتې سره استنجاء کول پکار دي او که نه ؟..... ۳۴۳
داستنجاء لپاره به څه وخت اوبه رااخلی ؟..... ۳۴۳
په یوه لوتې سره دوه واره استنجاء کول څنګه دي ؟..... ۳۴۳
د استنجاء د لوتو په خاورو ککړ لاسونه چې پر پرتاګه باندې ومنبلي نو پرتوګ پاک بلل کیږي او که ناپاک ؟..... ۳۴۴
په ولاړې متیازې کول څنګه دي ؟..... ۳۴۴
د قطب شتوری خواته مخ کول او متیازې کول جائز دي اوکنه ؟..... ۳۴۵
د استنجاء وروسته لوندوالی او د هغه طریقه ۳۴۵
په اوبو سره د استنجاء کولو وروسته څاڅکی راووزي نو به څه کوي ؟..... ۳۴۵
د مجبوري په وخت په راسته لاس او په یو مخصوصه کاغذ سره استنجاء جائز ده اوکنه ؟ او فقط پر لوتو باندې اکتفاء کول څنګه دي ؟..... ۳۴۶
د شمال او جنوب خواته خو به استنجاء ممنوعه نه وي ۳۴۶
په استنجاء کې طاق عدد ۳۴۶
د مړي استنجاء په اوبو او لوتې دواړو سره کول کیږي او که څنګه ؟..... ۳۴۷
د کافر فوځیانو مستعملو جامو کې لمونځ کیږي او کنه ؟..... ۳۴۷
په لوتې استنجاء کولو وروسته نې اوبه استعمالول هیر شو نو لمونځ ئې وشو او کنه ؟..... ۳۴۸
په مستعمل شوو لیلامي جامو کې لمونځ کیږي او کنه ؟..... ۳۴۸

اللهم اختم لنا بالخیر والسعادة والبشارة والایمان

بسم الله الرحمن الرحیم

دنورالقرآن اداري یادښت

حامداً ومصلیاً وبعد..... !

محترمو مسلمانو ورښو اوخوندو ! اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

داچې دهند دتاریخې خاورې پیژندګلوی نړۍ په اسلامی نړۍ کې ددیوبند په نامه شوی اوحال داچې دیوبند دهندیوجزء دی، خوداچې هند په دیوبند پیژندل کیږي دایوه ساده خبره نه ده اونه دیوبند په هغه ډول دیوبند دی لکه له نن څخه یوسل اوځلورکاله مخکې چې وو، دیوبند اوس داسلامی نړۍ یوستر علمی مرکزدی اودومره انسانان یې روزلی چې شمیریې لکونوته رسیږي اولوی خدای ﷻ دا دعلمی روزنی یوداسې خوټیدلې چینه وګرزوله چې تردیره دیره یې ګټې اوږدي شوی زه نه غواړم چې تاسوته دارالعلوم دیوبند یادیوبندوښیم بلکه زه صرف یوه یادونه کوم چې لوی خدای ﷻ دې داداسلامی نړۍ علمی مرکزنورهم په خپل ... دمطلب خبره مې داوه چې ددارالعلوم دیوبند فتاوی داهـ... مخکې په لومړی ځل په دوه ټوکه کې لیکل شوی ، خوداهـ... په اردوکې په دونس ټوکه کې لیکل شوی ده اوبیاپه پیښورکې له اردوڅخه پښتوژبې ته ترجمه شوې ده خوځرنګه چې دادمعاصری فقهی یومرکزي اومعتمدکتاب وګرزیدی نوباید داووایم چې لمړی خوداچې په پیښوری پښتو ترجمه شوی وو هغه بالکل دټولو پښتولوستونکودګټې اخیستلونه وه ځکه هغه په یوه محلې اوکلیواله ژبه لیکل شوی چې له پیښورژبو پرته نورڅوک چندان نه وربانډی پوهیږي ، خدای ﷻ دي دغولیکوالانوته انصاف ورکړي چې دنوروسیمودلوستونکومشکل هم په نظرکې ونیسی .

21 30 28 20 29 47
① د قوس ۱۰ کال ۱۳۷۵ بیر
ابوداؤد د مرینې ورځ ③ د قوس
④ د قوس ۱۷-۱۹۴ هـ د امام بخ

دناپاکو جامو د څاڅکو څه حکم دئ ؟..... ۳٤۰
د ناپاکو جامو څاڅکي چې ورباندې و مبنلی نو هغه ناپاکه کیږي ۳٤۱
د تالاؤ ځینه چې لنده وي پر هغه کښیناستل او اودس کول څنګه دئ ؟..... ۳٤۱
د اودس کولو په وخت کې د څاڅکو شک شي نو بدن او جامې پاکې دي او که ناپاکې ؟... ۳٤۱
لندې پښې یو ځائ ایښولو سره هغه ځائ نه ناپاکه کوي ؟..... ۳٤۲

دوهم فصل د استنجاء مسئلې

آیا د ښځو لپاره په لوتو سره استنجاضروري ده ؟..... ۳٤۲
د استنجاء لپاره د لوتې اخستلو په وخت سلام کول یا ئې جواب ورکول صحیح دي او کنه ؟..... ۳٤۳
د ښځو لپاره په لوتې سره استنجاء کول پکار دي او که نه ؟..... ۳٤۳
داستنجاء لپاره به څه وخت اوبه رااخلی ؟..... ۳٤۳
یه یوه لوتې سره دوه واره استنجاء کول څنګه دي ؟..... ۳٤۳
د استنجاء د لوتو په خاورو ککړ لاسونه چې پر پرتاګه باندې ومبنلي نو پرتوګ پاک بلل کیږي او که ناپاک ؟..... ۳٤٤
په ولاړې متیازې کول څنګه دي ؟..... ۳٤٤
د قطب شتوری خواته مخ کول او متیازې کول جائز دي اوکنه ؟..... ۳٤٥
د استنجاء وروسته لوندوالی او د هغه طریقه ۳٤٥
په اوبو سره د استنجاء کولو وروسته څاڅکی راووزي نو به څه کوي ؟..... ۳٤٥
د مجبوري په وخت په راسته لاس او په یو مخصوصه کاغذ سره استنجاء جائز ده اوکنه ؟ او فقط پر لوتو باندې اکتفاء کول څنګه دي ؟..... ۳٤٦
د شمال او جنوب خواته خو به استنجاء ممنوعه نه وي ۳٤٦
په استنجاء کې طاق عدد ۳٤٦
د مړي استنجاء په اوبو او لوتې دواړو سره کول کیږي او که څنګه ؟..... ۳٤۷
د کافر فوځیانو مستعملو جامو کې لمونځ کیږي او کنه ؟..... ۳٤۷
په لوتې استنجاء کولو وروسته ئې اوبه استعمالول هیر شو نو لمونځ ئې وشو او کنه ؟..... ۳٤۸
په مستعمل شوو لیلامي جامو کې لمونځ کیږي او کنه ؟..... ۳٤۸

اللهم اختم لنا بالخیر والسعادة والبشارة والایمان

بسم الله الرحمن الرحیم

دنورالقرآن اداري یادښت

حامداً ومصلیاً وبعد.....!

محترمو مسلمانو ورنو اوخوندو! اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

داچې دهند دتاریخې خاورې پیژندګلوی نړۍ په اسلامی نړۍ کې ددیوبند په نامه شوی اوحال داچې دیوبند دهندیوجزء دی، خوداچې هندپه دیوبند پیژندل کیږي دایوه ساده خبره نه ده اونه دیوبندپه هغه وخت دیوبند دی لکه له نن څخه یوسل اوځلورکاله مخکې چې وو، دیوبند اوس داسلامی نړۍ یوستر علمی مرکزدی اودومره انسانان یې روزلی چې شمیریې لکونوته رسیږي اولوی خدای ﷻ دا دعلمی روزنی یوداسې خوټیدلې چینه وګرزوله چې تردیره دیره یې ګټې اوږدې شوی زه نه غواړم چې تاسوته دارالعلوم دیوبند یادیوبندوښیم بلکه زه صرف یوه یادونه کوم چې لوی خدای ﷻ دې داداسلامی نړۍ علمی مرکزنورهم په خپل رحمت ډیرونازوی دمطلب خبره مې داوه چې ددارالعلوم دیوبندفتاوی داهغه فتاوی ده چې مخکې په لومړی ځل په دوه ټوکه کې لیکل شوی ،خوداهغه نده ،دافتاوی په اردوکې په دونس ټوکه کې لیکل شوی ده اوبیاپه پیښورکې له اردوڅخه پښتوژبې ته ترجمه شوې ده خوڅرنګه چې دادمعاصری فقهی یومرکزي اومعتمدکتاب وګرزیدی نوباید داووایم چې لمړی خوداچې په پیښوری پښتو ترجمه شوی وو هغه بالکل دټولو پښتولوستونکودګټې اخیستلونه وه ځکه هغه په یوه محلې اوکلیوالهژبه لیکل شوی چې له پیښورژبو پرته نورڅوک چندان نه وربانډی پوهیږي ،خدای ﷻ دې دغولیکوالانوته انصاف ورکړي چې دنوروسیمودلوستونکومشکل هم په نظرکې ونیسی.

داچي موږ هم دلوی خدای په مرسته داکارترسره کړ ددارالعلوم نوي ترجمه اوکمپوزوشوچې دترجمې چاري یې دمفتی ابراهیم «خلیل» صاحب اوملګرولخواترسره شوی ، اودکمپوزاوترتیب کاریې دنورالقرآن اداری له غاړی شوی موږ پوره کوشش کړی چې داکارپه ښه توګه ترسره شی ، دتصحیح په برخه کې موهم ترخپله وسه زیارایستلی چې غلطی پاته نشی خوبیاهم انسان انسان له دې خبرې مې مطلب دادي : چې که تاسوته غلطی په نظردرځي نوموږ ته خبراکړي ځکه دادوولس ټوکه فتاوی زموږ په کمپیوټري کتابتون کې انشاءالله ترډیره وخته خوندي ده ددوهم ځل چاپ لپاره یې اصلاح کولای شو ، اودژبې په اړوندبایدووایم داسی نه چې موږ په پښتوری ژبه نه ده لیکلی نوګواکې په اصطلاح داقندهاری ژبه ده ، نه داسی بالکل نه ده موږپه یوه داسی معیاری اوروانه ژبه لیکلی اوکوشش موکړی چې دترجمې اصل غرض (هوسایې اوعام پوهنه) پاته نشی اوعوام ډیره ګټه تري واخلی ځکه هغوئ نسبت علماؤ ډیراړدی نورنوبایدداهم ووایم چې داکتاب دځلورومفتیانو صاحبانولخواترجمه شوی ، خاماخابه یې په لهجه اوتقریرکې لږ فرق وی اوهمدارنګه دافتاوی زموږدنورالقرآن اداري دمختلفوکمپوزرانولخوالیکل شوی ځینې ځایونه به دخط په شکل کې هم فرق راغلی وی نورانشاء الله موږدغلطیودمخنیوی پوره وس کړي اوپه پای کې دعاوکوو چې لوی خدای ﷻ دي ددې لړی ټولوکارکوونکوته دخیربدله اوهوساژوندورکړي. امین ، ثم امین

❀ ❀ ❀

ستاسویودینی ورور دنورالقرآن اداری
خادم ابوخالدمولوی عبدالاحد «مجروح»
دهجرت مینه پښتون آباد کوټه
۱۴۲۹- کال درمضان المبارک ۱۹مه ورځ
له میلادی کال ۲۰۰۸-۹-۲۰ سره برابر

بسم الله الرحمن الرحیم

ددارالعلوم دیوبند دمهتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا الحاج حافظ قاری محمدطیب صاحب نفع الله المسلمین بتصانیفه ومواعظه لخوا

الحمدلله وکفی وسلام علی عباده الّذین اصطفی

په دارالعلوم دیوبند کې له تعلیم سره سره د فتوی سلسله هم د همیشه څخه جاري وه لکن په په پیل کې د دې څه خاص منظم او ذمه وار نه صورت نه ؤو په انفرادي ډول به استاذانو او د اداري عالمانو د مسئلې پوښتنې کونکو ته جوابونه ورکول د چا چې به د چا سره شناخت ؤو بس د هغو څخه به ئې پوښتنه کوله او عمل به ئې په کولو د عملی انظباط او لیک لوست هیڅ صورت نه ؤو

د دارالعلوم دارالافتاء

په سنه ۱۳۰۴ هج کې چې کله د دارالعلوم مدرسې عمر دوه ویشت کاله ؤو نو په هغه کې د فتوی خدمت د فعال جوړولو بنیاد کښیښول شو ګویا چې په قانوني ډول دارالعلوم دیوبندد فتوی د خدمتونو ذمه واري واخیسته لکن اوس د هغه څه د اداري شکل لا نه ؤو ، په ضمني او تبعي ډول به د مختلفو استاذانو نه د فتوی کار اخیستل کېدلو . فرق ئې دومره وشو چې پخوا به مستفتی (پوښتوونکی) له دغو علماؤ څخه کار اخیستی اوس اداري کار اخیستل ځینې شروع کړو ،لیکن اوس هم پدې عمل کې انضباط یا اداري شکل نه ؤو ، دا رنګه د دارالافتاء صورت خو جوړ شو ، لیکن د دې څوک ذمه وارتاکلی مفتی او په معلومه طریقه باندې مقرراسې څوک نه ؤو چې د هغه په وجه د دارالافتاء یو ذمه وارانه ترتیب جوړشي . بلکه دغه اداره ببله مدیره او سرپرسته چلېده په کال ۱۳۱۰ هج کې دغه شعبه یو مستقله شعبه د جوړولو پلان مخته راغلی او اداري وکولای شو چې د افتاء منصب د یو حاذق په علومو پوه مفتي په ذمه واري سره ښائسته کړي او دغې شعبې ته یو ذمه دارانه حیثیت ورکړل شي .

دافتاء د منصب اهمیت او عظمت

د افتاء منصب په علمي سلسله کې تر ټولو زیات ګران او دقیق او تر ټولو مهم بلل کیږي د فقهې په لکونو یو ډول متماثل جزئیاتو او دهغه په متعلقه احکامو کې په لږ لږ فرق سره د هغه د حکمونو فرق معلومول یو ژور علم غواړي چې هغه د هر عالم او د هر مدرس د وس خبره نه ده تر څو پورې چې د فقهې سره کامل مناسبت او په ذهن او ذکاوت کې خاص ډول استعداد او

په زړه کې ئې دتفقه ماده نه وي پدې وجه په ديني مدرسو کې د افتاء لپاره د يو شخصيت انتخاب او ټاکنه ډيره ګرانه مسئله ګڼل کيږي چې هغه د ډېر فکر او سوچ وروسته حل کيږي مګر خو بيا هم د تجربو محتاجه وي ، د دارالعلوم ديوبند غوندې علمي مرکز د دارالافتاء لپاره د يو داسې شخصيت ضرورت وو چې په هغه کې پخپله هم د مرکز جوړېدو صلاحيت او استعداد وي . د علم او تفقه امتيازي استعداد او پوهې سره د صلاح او تقوی اوبرګزيد (غوره) شان او رتبې پکې موجودې وي . په دا رنګه د دارالافتاء د جوړېدو پلان سره د دې ځائې د لور علماؤ ته اول فکر د دارالافتاء ؤو او په خاصه توګه د دارالعلوم غوندې مقدسې اداري د دارالافتاء لائق لوړو مفتي ټاکنه وشه چې د هغه پر مضبوطه وړو باندې د دې عظيم او لوې اداري منصب او وزن بار کښيښول شې . د دارالعلوم د جازبيت او به خلکو کې د مقبوليت نخښه ښکاره شوه او د يو داسې شخصيت ټاکنه په عمل کې راغله کوم څوک چې ګويا د ازله څخه د دې عهدې لپاره پيد اکړل شوی ؤو ، او دغه ډېره زياته ذمه داري د دغه ذات لپاره او دغه شخص د دې ذمه داري لپاره منجانب الله مناسب او ټاکل شوي ؤوزه اوس چې د افتاء د عهدې لپاره کومه هستي ټاکل شوې ده د هغو ذکر کول غواړم هغه ذات کې ګرامی دحضرت مولانا الحاج الشيخ عزيز الرحمن عثمانی ديوبندی نور الله مرقده دي چې هغه به د هند د ديوبند جماعت د مفتيانو استاذ او تربيت کونکی ؤو او د ده د تعليم او تربيت او د ده د فتواؤ په رڼا کی ډيرو ته د مفتي جوړېدو سعادت حاصل شو . د حضرت محترم ممدوح نوم د دې څخه بې پرواه دی چې موږ غوندې خلک ئې تعرف وکړی کله چې موږ او زموږ کارونه پخپله همدغه هستي د نسبت او نامه په وجه دي نوزموږ څه حيثيت دی اوموږ دهغوی دتعارف مقام ته نشورسيدلای لکن دا يو څو ليکې او کرښې د هغه تعارف نه دي بلکه يو عقيدت مندانه يادونه ده چې هغه اولا د خپل قلبي محبت او تسکين لپاره پر قلم باندې راځي ، بل دا چې د الله جلّ جلاله د داسې نېک بندګانو يادونه هم يو ذکر او عبادت دی واذاذکروا ذکرالله واذاذکرالله ذکروا يعنې کله چې د دې پاک نهاده بنده ګانو ذکر کول کيږي نو د الله تعالي جلّ جلاله ذکر هم ورسره کيږي او کله چې د الله تعالي جلّ جلاله ذکر کيږي نو د دوی ذکر هم ورسره کيږي . خاصان خدا ، خدا نباشد . ليکن زخدا جدا نباشد . نو ځکه د داسې بزرګانو يادونه فقط تاريخ نه دی بلکه طاعت او قربت ثواب او تعليم او عبرت هم دي ، بل د دې لپاره چې د کومو فتاوی ذخيره پدغه موجوده مجموعه کې وړاندې کيږي هغه د دې مقدسې او مبارکې هستي د علمي افکارو ثمره ده نو ځکه د دې ضرورت وو چې د فتاوی سره

د صاحب د فتاوی يادونه هم وشي چې د مفتی عظمت په نظر کې لرلو سره د فتاوی عظمت هم بيا په زړونو کې ځای ونيسي ځکه چې قَدْرُ الشّهادة قدر الشهود .

دهند مفتی اعظم حضرت مولانا الحاج الشيخ عزيز الرحمن عثمانی ديوبندی رحمة الله عليه

حضرت ممدوح د ديوبند د عثمانی شيوخ د خاندان سره تعلق لري او د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمة الله عليه خلف اکبر دي چې د دارالعلوم د اولينو او اساطينو د مجلس شوری د اولی طبقې غړي او د دارالعلوم ډومبی سر پرست او باني حضرت مولانا محمدقاسم رحمة الله عليه مخصوص مجلسی دوستانو څخه ؤو ، او د دارالعلوم شپږم مهتمم حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب حقيقي کشر ورور او د حضرت مولانا شبيراحمد عثمانی رحمة الله عليه علاتي (يعنې پلار شريک ورور ؤو د حضرت د پيداکېدو (زيږيدو) کال سنه ۱۲۷۵ هج ده او تاريخي نوم ئې ظفرالدين ؤو ، حضرت مفتی صاحب قدس سره په کال سنه ۱۲۹۸ هج دټولوعلومو اوفنونوڅخه فراغت حاصل کړو او د درس او تدريس په سلسله کې په ميرټ ښار کې اوسېدل شروع کړل . او تر ډېرې زياتې مودې پورې هلته د تعليمي مشغلې سره مقيم ؤو چونکه دی د حضرت شاه رفيع الدين صاحب ديوبندي نقشبندی رحمة الله عليه مهتمم ثاني د دارالعلوم ديوبند دمشهوره خليفګانو څخه ؤو نو ځکه په ميرټ ښارکې ئې دتدريسي استوګنې په وخت کې د بيعت ارشاد او دتصوف سلسله هم جاري وه او څومره سعيد الارواح خلک د ده د نفس طيبه څخه مستفيض شوي دي او خپلو مرادوته رسېدلي دي په کال سنه ۱۳۰۹ هج کې د ی د ميرټ نه دارالعلوم ديوبند ته را وبلل شو او دی د نيابت اهتمام (يعنې نائب مهتمم) پرعهده باندې وټاکل شو د مهتمم په عدم موجودګي او دهغه د غيابت په زمانه کې ده پخپله د مهتمم اختيارات استعمالول .

د افتاء د عهدې لپاره ټاکنه

په کال (۱۳۱۰) هج کې د حضرت قطب عالم مولانا رشيد احمدصاحب ګنګوهي قدس سره دوهم سرپرست د دارالعلوم ديوبند په تجويز او مشوره سره د دارالافتاء لپاره باقاعده د افتاء يو عهده تجويز شوه او حضرت اقدس په خپل باطني فراست سره هغه ټوله ښيګړې او کارنامې چې د يو مفتی لپاره ضروري وي هغه ئې په حضرت مفتی اعظم صاحب کې وليدلې نو ځکه ئې هغه وټاکلو نو ځکه حضرت مفتی صاحب فقط د دارالعلوم مفتی نه بلکه د دې ځائې د افتاء د عهدې اساسی اوډومبی نقطه ؤو چې د هغه آغازاو شروع يې د حضرت مفتی صاحب څخه وکړه ،او هغوی يې ددی ځای د افتاء د محل بنياد جوړ شو چې پر هغه باندې به بيا تعميرو درول شو .

په افتاء کې مهارت او پوهی

کرار کرار د هغو په فتوی کې مهارت تر دې اندازې پورې ورسېدو چې دلوی لوی او معرکة الاراء مسئلې جواب به ئې لیلکو او بغیر د مرجعت د کتابو بې تکلیفه په سفر او حضر کې به ئی تحریر کولو او لوی لوی او اهمې فتوا وې چې هغه د نن صبا مفتیان او ماهره عالمان که په هغه مشغول شي نو د کتابو د کتنې وروسته په هفتو او ورځو د سوچ او فکر وروسته هم شاید هغه رنګه سهل او اسانه عنوان تیار به نه کړای شي کوم چې به حضرت ممدوح به داسې بې تکلیفه لیکلو لکه چې ورځنی کتابچه چې لیکله کیږي څلویښت کاله هغو د درالعلوم د دارالافتاء خدمتونه کړي دي او په دې زمانه کې په سلهاؤ داسې او مشکل مسائل ئې لیکلي ؤو چې نه فقط فتوی وي بلکه یو داسې معرکة الاراء مهماتو کې د محاکمې پریکړی حیثیت ئي لرلو . فقط په یو څو لفظو کې او کله چې به یو مسئله عقده لاینحل (یعنې ډېره ګرانه) کېدله نو د وخت علماؤ به د ده طرفته رجوع کوله نو د ده جواب به د ده علمي بصیرت او د ده د تفقه فی الدین په وجه د ټولو شکونو او شبهاتو لپاره قاطع ؤو بلکه عموما به په داسې مسئلو کې چې به د ده نو م مخ ته راتلې نو د علماء عصر لپاره به د تسلې او اطمینان سبب کېدلو ، په سفر او حضر کې به د استفتاؤ یو لویه ذخیره ورسره وه او په عامو حالاتو کې به ئې بغیر د مراجعت د کتابو به ئې محض په خپل پوهنه ، او مهارت او کمال استعداد سره به ئې فتوی بې تکلیفه لیکله او نصوص د فقهې به ئې زیاتره په حفظ او یاد سره لیکل چې په هغه کې به هیڅ فرق نه راتلو . حتی چې په آخیر کې پخپله یو ناطق کتاب جوړ شو د فتوی دحکم تول اووزن بالکل پوره ؤو د حشو او زوائدو څخه به بالکل پاک ؤو وجیز او مختصر او جامع به ؤو

د فتاوی ترتیب

د دې خبرې شاهد هغه ذخیره د فتاوی ده چې د هغې یوه حصه ډېر مخکې مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم د پاکستان د عزیز الفتاوی په نامه سره شائعه کړې ده خو هغه دا رنګه وه چې بعضې حصې ئې مرتبې او بعضې حصې ئې غیر مرتبې وې بیا ئې تصحیح چې په کومه پیمانه کول پکار وه هغسې نه ده شوي . اصل ذخیره ئې ده دارالعلوم دیوبند په دارالافتاء کې پرته ده اوس هغه ذخیره د نوي سره د دارالعلوم یو څه کسان ئې باقاعده مرتب کوي چې د هغې اولنی حصه (برخه) دا زیر نظر مجموعه ده چې د ویونکو لپاره هدیه ده . هیله ده چې هغه باقي مانده به هم ژر شائع او خوره شي چې هغه به د حضرت ممدوح د باقیات او صالحات څخه دي او د جهان پر نقشه باندې چې تر څو پورې دنیاوي دا به ثابته وي په لکونو

کسانو پدې فتاوی باندې عمل کولو او خپل آخرت به ئې سمولو او په لکونو خوشبخته ارواحان داسې دي چې په دې سره خپل آخرت ښائسته کوي او دا نه ختمیدونکی صدقه جاریه به هم داسې روانه وي

بیعت او ارشاد

حضرت ممدوح نه داچې فقط مفتی او عالم ؤو بلکه عارف بالله او دصاحب باطن اکابرینو څخه ؤو او د بیعت او ارشاد سلسله مستقله قائمه وه په زرګونو د الله بندګان د هندوستان په اطرافو کې د ده د باطینی تربیت او تلقین سره فیضیاب کېدلو او مراد ته به رسېدل او دا سلسله تر لیرې لیرې ځایو خوره شوه او دی د حضرت اقدس مولانا شاه رفیع الدین صاحب قدس سره مهتمم ثاني د دارالعلوم دیوبند د خلیفګانو څخه ؤو او د نقشبندی سلسلې ډېر صاحب حال او یو ځان ګړی مشائخو کې د ده شمار کېدو ، او د ده د باطني فیوضاتو او برکاتو سلسلې تر ډېر لیرې لیرې پورې خورې شوې وې په میرټ کې د حضرت ممدوح د سلسلې یوه لویه حلقه وه او حضرت مولانا محمد اسحق رحمۃ اللہ علیہ دده دخلیفګانو څخه و ،مادحضرت قاری صاحب ډیرزیات اوخوځله زیارت کړی ؤو هغه ډېر بې نفسه بزرګ او رفیع المقام هستي او شخصیت ؤو او د ده هم ډېره ډېره سلسله خوره شوه د قاری صاحب په مجاز خلیفګانو کې ډومبی شخصیت فاضل یګانه حضرت مولانا بدرعالم صاحب میرټهې مهاجر مدني سلمه دي . چې په دارالعلوم کې دحضرت الاستاذ مولانا انور شاه صاحب رحمة الله علیه نه دفن حدیث تکمیل وکړو . ابتداءً ئې د معین المدرسین په ډول ئې په دارالعلوم دیوبندکي تدریس وکړو ،بیایې په جامعه اسلامیه ډابیل کي دحضرت شاه صاحب په معیت کې د استاد حدیث په ډول ئې درس ورکول شروع کړل او د دې سره ئې د حضرت شاه صاحب د حلقه درس نه استفاده کوله او د حضرت ممدوح د حدیث علوم او فیوض ئې د فیض الباری په نامه د بخاری د شرحی په ډول ئې مدونه کړه چې په مصر کې چاپ شوه او نن د علماؤ د کتب خانو ښائست جوړه شوې ده د ملک یعنې دهنداوپاکستان وطن د تقسیم وروسته مولانا ممدوح پاکستان ته راغلي او په ټنډو الله یارښار کې په جامعه اشرفیه کې ئې د ناظم په ډول کار وکړو . د هغه وروسته ئې مدینې منورې ته تشریف یوړو هلته ولاړي او اوس مستقلا هلته په دیار حبیب کې مقیم دی لکن د دې ټولو ځایو د اوسېدو په وخت کې د هغو سلسله او اشغال باطني جاري ؤو او د تربیت ډول همغسې کار کولو نن الحمد لله په مدینه کې د ده یو حلقه ده د لیرې اطرافو څخه راتلونکي حاجیان د ده طرفته رجوع کوي او دا هم هغه د نقشبندیه سلسلې فیض

او برکت دي چې د حضرت مفتی اعظم هند د سلسلې څخه ورته رسېدلي دي ځکه چې د حضرت مفتی اعظم دفیض سلسله د هندوستان او پاکستان څخه ورتېره شوه نن په حجاز کې هم خپل کار کوي

حضرت مفتی صاحب او کوچنی مسجد

د نقشبندیت د مشهوره معمولاتو څخه یو ختم خواجګان دي چې د حضرت مفتی صاحب په مسجد کې چې په یوبند کې په کوچني مسجد سره مشهوره دي) په پابندې سره به هره ورځ د سهار د لمانځه وروسته کېدو . نن هم زمونږ لپاره د خوشحالي مقام دی چې د حضرت مفتی اعظم قدس سره کوچنی کشر زوی مولانا قاری جلیل الرحمن عثمانی مجود دارالعلوم دیوبند هغو دغه سلسله په پابندې سره قائمه کړېده چې په هغه سره د حضرت ممدوح یاد راتازه کیږي د حضرت مولانا قاری عبدالوحیدخان صاحب اله آبادی رحمة الله علیه چې د هغه څخه ما د تجوید سره سره حفظ قرآن هم کړی ؤو په دغه کوچني مسجد کې به اوسېدلو زه به هم د مدرسې د اوقاتو څخه خارج وخت کې د قرآن شریف دیادولو لپاره قاري صاحب مرحوم خوا ته د غه مسجد ته به راتلم او همداسې د حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه د زیارت به هر وخت موقع رته میسره کېدله زیات اعمال شرعیه د هغه هیئت او کیفیت مې د حضرت ممدوح د عمل څخه زده کړو مثلا د اوداسه په وخت کې د ګوتو دخلالولو طریقه ماته نه وه رامعلومه ما دغه د حضرت ممدوح د عمل څخه زده کړو .

تواضع او د خلګو خدمت

د علم او عمل سره سره توضع (عاجزي) او کسر نفسي او د خپل ځان پټول او نیستي کول د ده خاص عادت او خوئي ؤو چې کوچني کوچني جزئیاتو کې به هم ښکاره ؤو هره ورځ ئې معمول ؤو چې د مازیګر د لمانځه وروسته به د محلې شاوخوا د کورو دروازو ته به ورتللو او ځینې پوښتل به ئې چې که څوک د بازار څخه څه شئ

راغواړي نو دی راته ووائي د کورو څخه به ژغ راکېدلو چې مفتی جی (صاحبه) مونږ ته د څلورو پیسو مرچ راوړه . دبلې خوا څخه به ژغ راکېدو چې مونږ ته تیل پکار دي ، د یو کور څخه به ژغ راکېدو چې مونږ ته مالګه په کار ده . حضرت ممدوح به د ټولو پیسې اخستې او بازار ته به ورتلو او د هر یو فرمائشي شئ به ئې اخستل د چا لپاره مالګه د چالپاره مصالحه د چالپاره به ګشنیز او دغه ټول سامان به ئې د دسمال په جلاجلا کنجانو کې ټرلو او پخپله به ئې راوړلو او دا به ئې هم نه خوښوله چې پر بل چا باندې دغه بوج واچوي پخپله به دا سامان پر

خپلو وږو باندې راوړي کله چې به سامان دروندووا وهغه به دروندسوخو د بل چا په حواله یې نه کولو چې څه سپک شي بیا به پخپله هر هر کور ته ورتللو او د دې شیانو فرمائش کونکوته به ئې ورکولو دبې نفسی او خدمت خلق دعوی داره خو ډېر دي لکن عمل او هغه جزئیاتي عمل چې په هغه کې د شو ،شان او نمود هېڅ ننبان نه هم وي داسې یو ځوانمرده به ئې ښکاره کړي لکن پخپله د هغه پاک نفس کې د دې تصور هم نه ؤو چې زه یو خدمت کوم او یا دا یو لوئ عمل دی چې زه ئې کوم او یازه د کسر نفسي یو لویه کارنامه تر سره کوم د بارانو په زمانه کې څو واره لیدل شوی دی چې د محلې د کوټو(خونو) سرونه چې به راڅخېدل نو به د محلې زنانو حال ورواستاوي چې مفتي جې زمونږ چتوته بامونه د کوټو سرونه وګوره ډېر څخېږي چې دابه ئې واورېدو نو حضرت اقدس به لنګ ووهلو په باران کې به راووتلو او د محلې والا ؤ د کوټو پر بام باندې به ئې په باران کې په ډېر شوق ذوق او د زړه په اخلاص به ئې خاورې ورباند اچول شروع کړل

د حضرت د بې نفسي یوه قصه

د حضرت مفتی اعظم د کور سره په څنګ والا کور کې یوه ډېره بوډی ښځه مقیمه وه چې ورته ټولو خلکو امان خوبي) ویل په عمر کې د حضرت ممدوح نه ډېره زیاته وه هغې یوه ورځ وویل چې عزیزالرحمن زما د مکان چت (بام) ډېر خراب شوی دي په باران کې دومره څاڅي چې ټوله شبه په څخېدو تېره شوه د ګل پر اچولو څه بندوبست وکړه ده وویل ډېره ښه ده نو خاوره ئې راوغوښتله او دهغې په کور کې ئې واچوله بیا هغې وویل چې عزیزالرحمن خاوره خو راوړل شوه مزدور نشته چې دا خاورپر واچوي ده ورته وویل موږ ددې بندوبست به هم وشي پدې باران کې ئې لنګ ووهلو او بام ته وختلو او پخپله ئې پر چت (بام) باندې واچوله په باران کې دخشتېدلو دا نتیجه شوه چې تبه ئې شوه او ډېر تکلیف ئې پورته کړو مګر پر دې بوډې باندې ئې دا خبره هم نه کړه واضحه چې پدې خاورو اچولو کې کوم مزدور کار وکړو او پدې خواري سره پرهغه باندې څه حال تیر شو

عظمت او للّهیت

پر یو ښکاره او مشهوره مقام باندې خدمت تر سره کول آسان کار دی ځکه چې هلته مدح د خلکو د تعریفو او ستاینو او د ناموری مواقع ممکن دي دغسې ګمنام خدمتونه چې لویي خوښولو والا کله هم دداسې خدمت ځائي ته نشي رسېدلای بلکه داسې کارونه د خپل وقار او عزت او رتبې خلاف بولې او دا په سپکاوي سره شړي دغه د خپل شان مطابق بولي د داسې

کارو کول څه آسانه کار نه دی مګر حضرت اقدس هغه په ځنګه للّهیت او په څنګه شغف او ځنګه درمندي سره ئې ترسره کولو چې سترګې هم د هغه ستړیا نشي محسوسه کولائي . زړه به محسوسه کولو چې د دې څه نوعیت ؤو دافقط خدمت نه ؤو بلکه یو عظیمه مجاهده وه چې داسې مجاهده عظماء یعنې لوی ولیان ئې ترسره کوي د هر یو کس کار نه دی چې داسې خدمتونوته ورنږدې شي که حضرت عمر رضی الله عنه په خپله زمانه د خلافت د خپلو عوامو او رعایا د کورونو ګوډي ور ډکول او د ګمنامو بوډی ښځو کورته ورتلل او هغو ته ډوډی ورپخلو نو داسې د هغو پر نقش قدم باندې تلل د هر چا کار نه دی دا د مفتی اعظم غوندې بې نفسه هستیو مقام دي چې د خدمت خلق پدې جزبه سره ښادوو او د هغه بدله او نصیب ؤو چې هغه ئې د داسې پاکیزه اعمال لپاره وټاکلو .

د دارالعلوم په جماعت کې د هغه انکساري او د کسر نفسي دغه کارنامې د ټولو په نېز یو امتیازي حیثیت لرلو دغه شان د بې ریائي او د تواضع دغه بې مثاله عملي صورتونه د دارالعلوم په دائره کې فقط د ده سره مخصوص بلل کېدل کوم ته چې د دې ځای ټولو اکابرو او لویو بزرګانو د عزت په نګاه سره کتل او هغو خپل خدمتونه د دې یوه برخه بلله

درس او تدریس

د دغو عملي مجاهداتو سره علمي باریک بیني سره ضد معلومیږي او د افتاء سره د درس او تدریس مشغله به ئې مستقله وه د فقهی او حدیث او تفسیر لوی او لوړ سبقونه به د ده سره ؤو ډېر لوی لوی او باریک تحقیقات ته به د ده ذهن رسېدلو . کله به ئې هم خپل طرفته نه منسوبولو او د دعوی په رنګ به ئې نه ویل بلکه د احتمال په ډول به ئې ویل او د تقریر په ضمن کې به ئې ویل چې پدې مسئله کې یو صورت دا هم کېدلای شي حالانکه دا به د هغو خپل تحقیق ؤو مګر کله به یې هم داسې نه ویل چې پدې مسئله کې زمارایه او زما تحقیق دا دئ که چېرې فکر وکړل شي نو دغه مقام د دې عملي خدمت او علمي بې نفسی مقام څخه هم زیات لوړ او نازک دی چې تر هغه پورې رسېدل دهر سړي کار نه دئ په علمي دقائقو کې دخپل ذهن څخه داسې تحقیق وړاندي کړي چې دخپل ځان اوفکربه یي نه ښکاره کولودا دبې نفسي او فنا انتهائي لوړ مقام دی او دا هغوته نصیب کیږي چاچه نفسانیت بالکل میده او ختم کړي وي او کسر نفسي او تواضع د هغو په رګ او وینه کې ننوتلي وي

دنیا د هغه په نظر کې

زما خسر مولوي محمود صاحب مرحوم رام پوری په خپله زمانه د طالبي کې په کوچني مسجد کې د حضرت مفتی صاحب سره یو ځایي په یوه حجره کي اوسېدلو او د حضرت اکثره زندګي به ئې لیدله هغه به ویل چې ما کله هم حضرت چې پښې ئې ځغولي وي پروت وي نه ئ لیدلی همېشه به ئې راټولې کړې وې او پروت به ؤو مخکې خو به مادا پر اتفاقاتو باند ې حمل کول مګر کله چې مې مسلسل داسې عمل ولیدو نو ما وویل چې دا اتفاقي خبره نه ده بلکه دا یو ارادي فعل دي نویوه ورځ ما ورته وویل چې حضرت تاسې پښې ځغولي کله هم نه بیدیږئ نو ده وویل چې دنیا د دې ځائ نه ده چې پښې پکې وځغول شي او بیده شي د دې ځائ قبر دي چې سړئ پکې پښې ځغولي بیدیږي سبحان الله د همغه سړي د خولې څخه وزي کوم چا ته چې هر وخت آخرت حاضر وي او عظمت خداوندي د هغوپر زړه باندې محیط او خور شوی وي په بل ډول کوم چا چې د خپل زړه څخه د دنیا عیش و عشرت ایستلئ وي او فقط ده الله تعالی د اخروي وعدو په طمع ئې خپل زړه او دماغ ته تکیه او ډاډ ورکړي وي چې یوه دوې ورځې داسې کول خو ممکن دي لکن ټول عمر داسې تیرول د استقامت یو نادره مثال او نخښه ده

فنائیت او انکساری

ماته دا سعادت حاصل دئ چې ما جلالین شریف ، مؤطا امام مالک ، او موطا امام محمد او طحاوی شریف مې د حضرت اقدس څخه ویلي دي د ده الفاظ به ډېر په مزه مزه ؤو خبرې به ئې ډېرې کراري کراري او تقریر به ئې ډېر معصومانه ؤو د یو یو لفظ نه به ئې رحمت او شفقت څڅېدلو د یوې یوې کلمې څخه به ئې سادګي او معصومیت څڅېدلو ګویا د ده په زړه کې کله هم دانه دي راګرځېدلي چې زه یو څه شي یم او که نه او یازه یو عظیمه کار نامه تر سره کوم چې دا درس د قرآن او حدیث ورکوم اونه دا په سلګونو شاګردان او د مستفیدانو حلقه چې پر ماراټول دي زما د مقبولیت نخښه ده د دې خیالاتو نه ئې زړه خالي او دماغ ئې بیخې فارغه ؤو د کوم چا ذات ته چې په وینښه او خوب کې دا تصور وي چې دنیا د زړه لګولو او آرام ځائ نه ده او د پښو ځغولو او خورولو ځائ نه ده نو د هغه په زړه کې دخپل ځان خوښولو او خود بیني د خیالاتو ځائې راتللئ شي ؟ بهر حال د هغو دا خیال هم کله نه راتلو چې زه یو لوی شخصیت یم او نه زما څخه خدمت کیږي زه هم منجمله د عامو مسلمانانو څخه یو مسلمان یم او د اتمام علمي او عملي خدمات زما د څه جوهر او کمالا نتیجه نه ده بلکه دا فقط د الله تعالی جلّ جلاله فضل دی چې کار کوي او ویل به ئې چې د الله په بندګانو کې زما رنګه داسې په زرګونو

بندګان شته چې زه په هغو کې لاشئ محض یم . الله اکبر ! د هر څه کولو نه وروسته دا یقین ساتل چې زه هېڅ نه یم فقط د لویو خلګو کار دي او دا ډېر لوی مقام دی د ملایکو غوندې مقدسو خلکو دا مقام دی چې ده کمال معرفت باوجود به د قیامت په ورځ وائي د(ماعرفناک حق معرفتک) ای پروردګاره موږ ته کما حقه نه ئې پیژندلی لکه چې څومره ستاحق ووچې ادا کړي مي وائ د انبیاؤ علیهم السلام رنګه مقدسو هستیو دا مقام دی چې د خپل عمر یوه یوه لحظه په خالص او مخلصانه عبادت کې ئې تېره کړې وه د قیامت په ورځ به دا وائي (ماعبدنک حق عبادتک) یعنې ای مالکه موږ ستا هېڅ داسي عبادت ونکړو څنګه چې ستا د بندګي حق ادا کړل شي . او یا بیاد هغو غوره هستیو نائب او د نبی وارثان د حضرت مفتی صاحب غوند هستیو مقام کېده لائ شي چې هر څه وکړي خوپه زړه کې ده څه کولو احساس لانه راوړي حقیقت دا دی چې دا د فنائیت او بې نفسی انتهاء او یو داسې ممتازه شان دی کوم چې داسې مبارکو او بزرګانو ته نصیب کېدلای شي

د اخیرت غم .

د آخرت غم ئې پر زړه باندې داسې ژو چې د جلالین شریف په درس کې یوه ورځ ئې پخپله دا واقعه ارشاد وفرمائله چې زه یو شپه د بیدبدلو لپاره پرېوتم نو ناڅاپه مې په زړه کې دا اشکال راوګرځېدی چې قرآن کریم خو دا دعوی کړې ده چې (لیس للانسان الا ما سعی) د انسان لپاره دهغې خپل سعی دی . چې د دې ښکاره نتیجه دا راوزي چې په آخرت کې به د چا لپاره د غیر سعی پکار نه راځي . او په حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم کې د ایصال ثواب ترغیب راغلی دی چې په هغه سره د تخفیف عذاب رفع عقاب ترقي او ددرجاتوداټوله صورتونه ممکن ښوولي شوي دي او دغه ترقي د درجاتو وعده کړې شوې ده چې ددې څخه صفا دا معلومه شوه چې په آخرت کې به د بل سعی هم په کار راځي نو دا خو د دې آیت او روایت په منځ کې ښکاره تعارض دي ویې ویل چې د دې په جواب کې مې فکر کولو مګر دماغ کې مې نه راتلله بالاخر فکر مې کولو کولو چې دا ویره په زړه کې راپرېوته چې کله د آیت او روایب په مینځ تعارض په نظر راځي او جواب ئې زما په ذهن کې نشته نو ګویا پر دې آیت باندې زما ایمان سست او مضحمل دي او که چېرې په دغه حالت کې ماته مرګ راغلو نو زه به د قرآن پر یو آیت باندې د خلجان شک او ریت رنګه کیفیت د ځان سره وړم او په داسې حالت کې به زه د الله تعالی په حضور کې حاضر شم چې د قرآن په یوه برخه به زما ایمان سست او شکمن وي نو زما انجام به څه وی او ایا و دغه خاتمه ته به حسن خاتمه ویلئ شي او کنه ؟

پیاده په پښو په شپه شپه کې سفر .

د دې سوچ راتلو سره سم د آخرت فکر په دومره شدت سره ماته لاحق شو چې زه هم هغه وخت د کټ نه راپورته شوم او نیغه مې د ګنګوه لاره واخسته مطلب دا چې په شپه شپه کې به ګنګوه ته ورشم د حضرت ګنګوهی رحمة الله علیه نه به دغه اشکال حل کړم چې زما ایمان صحیح شي او حسن خاتمي امید مې پیدا شي حالانکه ګنګوه پر دیرش میله فاصله باندې دي هغه هم د شپې په وخت کې لکن کله چې د آخرت خوف د ده د نفس حال او کیفیت جوړ شوی وو نو پدې کې دوساوسو ګنجائش چېرته ؤو د دې جزبې څخه عزم پیدا شو او ددې عزم صادق څخه دا دومره اوږد سفر کولو لپاره په توره شپه کې پیدل پرپښو سفر کولو لپاره روان شو د صبح صادق نه مخکې ګنګوه ته ورسېدی حضرت ګنګوهی قدس سره د تهجد لپاره اودس کولو . چې مفتی اعظم ورته سلام وکړو . هغه ورته وویل څوک ئې ده ورته وویل عزیز الرحمن هغه ورته وویل ته پدې وخت له کومه راغلی ؟ ده ورته وویل حضرت یو علمي اشکال مې راوړي دي او حاضر شوی یم چې په هغه کې اخته یم هغه دا چې قران خو نفع آخرت فقط په خپل ذاتي سعی کې نافع او موثره ښائي او پدې کې ئې منحصره بولي چې د هغه څخه د غیر د سعې نفع منده کېدلونفی دی اوپه حدیث کې دبل چاسعی مفیداومؤثربلل سوی دی چې پکښې داخیرت نفع په ذاتی سعی کی منحصرنه دی نفع کې منحصره نه وي کوم چې صراحةً د قران معارض او مقابل معلومیږي نو په ذهن کې مې د دې تعارض حل نه راځي . حضرت ګنګوهی رحمة الله علیه الله اودس کولو یکدم ئې وویل چې په آیت کې سعې ایماني مراد دي کوم چې په آخرت کې د غیر یعنې د بل چا سعی پکار نه راځي چې ایمان د یوو وي او نجات و بل چاته ورکړي او په حدیث کې سعی عملي مراد دي کوم چې د یو بل په کار راتلئ شي نو ځکه هېڅ تعارض پکې نشته ! نو حضرت مفتی صاحب وویل چې یو دم زما سترګې لکه چې خلاصې شي بهر حال د علم دروازه چې پر دغه مفتی صاحب باندې خلاصه شوه هغه خو د هغو ذات ته معلومه ده چې د دې دروازې د ننه څه نادرات پراته او پټ دي د فکر وړ دغه عظیمه جزبه ده چې د یوې جزئي مسئلې او د یو علمي اشکال لپاره دومره خوف آخرت پر زړه باندې مسلط او غالبه کېدل چې پر کټ باندې د یوې لحظې لپاره هم قرار نه ومندلو او دیرش میله اوږد او د ګران سفر فیصله ئې وکړه او هغه سفر ئې هم په شپه شپه کې شروع کړو دا د آخرت سره څومره محبت او ددنیا رزیلې او د هغې د راحت او لذتونه څومره د بې تعلقې او استغناء نادره مثال ډئ کوم چې فقط د اکابرو او سلفو په تاریخ کې مندل کیږي بهر حال د علم او افتاء رنګه

دومره لوړ مقام او رتبه باندې درسیدلوسره بیا هم ورته د خپل عظمت او عزت هیڅ فکر هم د هغو په ذهن کې نه راتلل دا د هغو انکساري او عاجزي او کسر نفسي یو لوړ مقام ؤو د داسې لوړو مقامات مقاماتو لپاره منتخب کړي ؤو د بالا څخه د ده مربې اعظم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه دوهم مهتمم د دارالعلوم دیوبند د هغه خاصو توجهاتو پرده باندې د نورو ترقیو باعث وګرځېدو

فطري صلاحیتونه

منشی سعید احمد صاحب د حضرت اقدس علاتي ورور ؤ هغه به ویل چې د کوچنی والي اهبسې په مفتی صاحب حلم ، تحمل ، بردباري دده د نفس یو جوهر ؤو که چېرې ویوشي ته به ئې زړه کېدو او پلار به نه ورکولو نو ژړا او چغی به ئې نه وهلې یا به پټه خوله پاته کېدو یا به د هغه شي څخه په محرومیدو سره پاته خاموشه پاته شو که ډېر به ئې زړه ډک وونو به ئې پت ژړل اوړزه به ئې سپک کولو او ژړل به ئې لاکن چېغې وهل او واویلا او فریاد کول ئې مورډ په کوچني والي کې هم نه دي لیدلي کوم چې د زړه فطري طریقه صالح او ضابطه کېدلو علامت او نخښه ده ګویا چې دی د کوچني والي څخه لا د لوړ مقام لپاره تیار ولی شو او د ه فطري او شخصی صلاحیتونه پخپله دی د بلند او اوچت مقاماتو لپاره غوښتنه کوله چنانچه د حضرت مفتی اعظم هند کوچني ورور د وینا سره سم کله چې حضرت مفتی اعظم د حضرت مولانا شاه رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه پر لاس باندې بیعت وکړو او د ریاضت او سلوک لاره ئې اختیاره کړه نو په مزاج او طبیعت کې ئې یکسوئی او غنا عن الخلق ئې په زیاتېدو شوه د بې بې ښځې او اولاد څخه ئې توجه او التفات لیرې شو خلوت ګزیني او یکسوئي او د مخلوق څخه د انقطاع کیفیت پر غالبه شو نو دده پلار حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمة الله علیه د حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رح ته عرض وکړو چې پر کومه لار او طریقه چې تامولانا عزیز الرحمن سلمه لګولې دي د هغې په ښوالي کې او مبارکوالي کې خو هیڅ کلام نشي کېدلائي او هغه د دې لاري مه لیري کوه لایي نه غواړم خوفقط دومره وېل غواړم چې عزیزالرحمن دي خپل اهل اوعیال خواته دي توجه هم کوي پر دې خبره ئې شیخ و فرمایل چې وتاته خو الله پاک جلّ جلاله نور اولاد هم درکړی دي او بیا به نور اولاد هم درکوي هغه اولاد چې ته چېرې او ځنګه غواړې هلته ئې ولګوه خو دغه یوزوی فقط د الله لپاره پریږده پر دې خبره ئې پلار خاموشي اختیاره کړه

توجه الی الله او د هغه اثرات

د دې حقیقت ظهور ښکاره کېدل په مستقبل کې په مختلفو قسمونو او ډولونو کې وشو او دې واقعاتو دا وښول چې یو ذات چې خالص د الله لپاره مخصوص کړل شوی ؤو نو الله تعالی جلّ جلاله هم د هغو سره شوچې د هغوڅخه پاک او ښه اعمال راڅرګنده کېدل او یو روښانه تاریخ جوړ شو . د دې توجه الی الله او توجه الی الحق اثرات ترکفارو او حکمرانانو پورې تولو قبلول شروع کړل . د حضرت مفتی اعظم زوم بابو عبداللطیف چې اوس دریاست منیجر د وقف کرنال په دغه وخت کې د نوکري لپاره درخواست ورکړو او د دې منصب او عهدې لپاره نور امیدواران هم ډېر ؤو بابو صاحب حضرت مفتی صاحب ته وویل چې د دې ځائ لپاره زه هم امیدواره یم مګر د دومره زیاتو امیدوارانو په موجدګي کې نه ده معلومه چې زه به هم کامیاب شم او کنه تاسې دعا راته کوئ ، په دغه زمانه د مظفرنګر د یورپ کلکټر یعنې مشر مارش نومېدو دده و مخ ته د تولو امیدوارانو پیش کېدل ؤو د انټرېو لپاره حضرت مفتی صاحب ورته وویل چې کله د انټرېو لپاره هلته ورځي نو ومارش ته دا ووایه چې زه د مفتی صاحب عزیز الرحمن زوم یم بابو صاحب حیران شو چې ښه کلکټر او هغه هم یو انګریز او د انګریزانو هم هغه ابتدائي وخت کلکټر چې د ضلعی یواځي مالک او سرپرست وي پر هغو باندې به د دیو بند د مدرسې د یو مولوي څه اثر وي چې هغه به د ده د نامه او ریدو سره خپل سرکښته کړي او نوکري به راکړي بابو صاحب دا خبره د حضرت مفتی صاحب پر سادګي باندې محموله کړه او ودې خبرې ته ئې هیڅ اهمیت ورنکړ د انټرېو لپاره ولاړی او کلکټر ته ئې دا جمله ونه ویله او ناکامه راغلو او حضرت مفتی صاحب ته ئې وویل چې زه خو ناکام شوم. مفتی صاحب ورته وویل چې تا دا ورته وویل چې زه د مفتی عزیزالرحمن زوم یم ، ده ورته وویل چې نه ماخو داسې نه ورته وویل نو مفتی صاحب ورته وویل چې ښه نو ځه ورشه اوس ورته ووایه هغه ته نور حیرت او تعجب شو چې اوس خو د انټرېو قصد هم نشته د دې بې ځایه سفارشي خبرې سره به څه وشي خو بیا هم مارش کلکټر طرفته بیا ورغلي او ورته ئې وویل چې په انټرېوکي زه هم وم او زه د مفتی عزیز الرحمن صاحب زوم یم . نو په دې خبره مارش ډېر متاثره شو او پرهغه عهده یي ماموره کړو همدغه هغه تعلق مع الله دی کوم چې دغو خلکو ته ملک القلوب ویل شوي دي چې د چا حکومت د خلکو پر زړونو باندې ؤو او احکام او سلاطین هم د دوی اثرات قبلول او هغه هم داسې چې د دغو الله والا نوم ور اخستلو سره مشکل کار به په حل کېدو ، دغه یوه بله قصه ده چې منشي سعیداحمد صاحب بیان کړې ده

هغه دا چې حضرت مفتی صاحب د یو سفر لپاره تیار شوریل ګاډی د شپې په آخر کې تلله نو ځکه ئې د ماخوستن د لمانځه وروسته استیشن طرفته ولاړې په دغه وخت کې د دویوبند پر استیشن هیڅ یو مسجد هم نه ؤو جوړ شوی د مسجد په نامه یوه چوتره «دوکانچه» وه چې مسافر به پر هغه باندې پریوتل حضرت مفتی صاحب هم هغه ځای ته ورغلو او هلته کښیناستو او دده سره منشي سعیداحمد صاحب او بعضې نور عزیزان ئې هم ؤو په خپل مابین کې ئې خبرې اترې کولې بیا بعضو لمونځ او تلاوت شروع کړو په دوی کې د بعضو آوازونه یو څه قدرې پورته شول نو د استیشن افسر چې هندو ؤو او متعصب هم ؤو په غصه د خپل کور څخه راووتلو د ځان سره بنهدلو او په خښم ؤو ودوی ته ئې سخت بد رد ویل شروع کړل چې نه خو پخپله بدیږي او نه بل څوک و خوب ته پریږدئ دا دکوم ځائ لمونځ او قرآن دئ تاسې د خلکو د تنګولو لپاره راغلي یاست او د خښمه ډک ؤو خبرې ئې کولې حضرت مفتی صاحب د هغو طرفته اشاره وکړه او هغه ته ئې دومره وویل چې دوی ځکه وائي چې موږ ئې نه وایو . خدای خبر چې د هغه په دې جمله کې څه تاثیر ؤو چې هغه هندو بالکل سوړ شو او یکدم داسې ولاړو چې بیا نه راووتو او نه ئې بیا څه خبرې وکړې بیا دغو ټولو حضراتو دلته په اطمینان سره شپه تېره کړه د الله والا چې په دې قوت غنا او د یقین په طاقت سره کله چې تصرفات کوي نو دا خو یو د نیوي خبره وه چې ددوی په نېز هیڅ ارزښت نه لري په دنیا کې اوسیږي او ورسره ورسره ئې آخرت هم ښائسته کیږي .

د پلار محترم ئې اخیری وخت او د هغه باطنی توجه

همدغه منشي سعیداحمد صاحب ممدوح بیا ن کړو چې د حضرت مفتی صاحب د پلار محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د وفات ورځ چې راغله نو د یوولسو بجو په وخت کې پر هغو باندې یو دناارامي او تکلیف کیفیت او د اضطراب غوندې کیفیت ورباندې راغلی او ډېرېبارامه او تکلیف جن حالت کې شو اوپر یو اړخ باندې هم چین ارام نه ورته راتلي د چا په زړه کې هم دانه ؤو چې دا د ده آخري وخت کیدونکی دی مولانا فضل الرحمن صاحب په خپلو ټول اولاد کې ئې حضرت مفتی صاحب ته د مولوی د لفظ بغیر ئې کله هم نه ؤو بللی په دې بې ارامي کې ئې هم منشي سعیداحمدصاحب ته وویل چې مولوی عزیز الرحمن چېرې دی هغو ورته وویل چې اوس خو لا دلته ؤو کېدای شي چې د ډوډۍ د خوړلو لپاره تللی وي . هغه وویل چې راوه ئې بولئ ! هغه وائي چې زه ورغلم هغه ته مې د پلار د بې آرامې ذکر وکړو چې راشه غواړی دې حضرت مفتی صاحب د ډوډۍ خوړلو لپاره کښیناستلی ؤو مګر د راغښتلو

لفظ چې ئې کله واورېدو نو په دغه حالت کې راولاړ شو او زما سره راروان شو پلار چې کله ولیدو نو اوس ئې د مولوي په لفظ سره بلکه فقط عزیز الرحمن په نامه ورته وویل او ورته مخاطب سو ویې ویل چې عزیزالرحمن تا تراوسه پورې زما لپاره لاس هم نه دي پورته کړي کېدلائي شي چې مطلب ئې دا ؤو چې تر اوسه پورې دی دعا نه ده راته کړې په دې خبره حضرت مفتی صاحب نادم او شرمنده غوندې شو په خوله د څه ویلو پر ځای ئې د پلار وکټ ته وړه ورکړه او کښیناستو او پر سرئې رومال واچوي او سر ئې کښته کړي په مراقبه شو یو څو منټه وروسته معلومه شو چې د پلار پر مخ باندې ئې چې کومه بې ارامي او تکلیف ؤو هغه لیرې شو او په سکون «آرام» او اطمینانیت سره بدل شو او آخر داسې شو چې پر مخ باندې ئې بشاشت او د خوشحالي اثرات ښکاره شول چې سترګې ئې د اسمان طرف ته پورته کړې بې اختیاره په خندا شو او په خندا خندا کې ئې و خپلو ځامنو مولانا شبیر احمد عثمانی او مولانا مطلوب الرحمن ته خطاب کولو چې شبیر وګوره دغه بالا څه شئ دي او مطلوب ته خو دګوره صحیح دا څه شئ دي او مخ ئې ډېر زیات منفرح او خوشحاله او بشاشه وو د مخ څخه ئې خوشحالی څڅېدله او حضرت مفتی صاحب مسلسل پر مراقبه ؤو او د هغو طرفته متوجه ؤو په دغه حالت د بشاشت او خوشحالی کې ئې پلار کلمه طیبه وویل او څو منټه وروسته ئې روح د عنصري قفص څخه ووتو او پر وازیې وکړو د دې واقعې نه د حضرت مفتی صاحب دغه غیر معمولي تصرف او توجه معلومیږي چې مخلوق ته د ارام رسولو لپاره د هغه د بزرګانو څخه هم مخکې شوي ؤو د هغه شیخ ګویا د دغې ورځې لپاره ویلي ؤو چې یوزوی د الله جلّ جلاله لپاره راپریږده دا د هغه اثارؤو چې ښکاره شول او ښکاره کیږي به په دغه تصرفاتو کې دا یو څومره عجیبه تصرف دی چې زوی د خپل مشفق پلار لپاره ښکاره کړو چې د هغه په سبب نه فقط دا چې الله د حضرت مفتی صاحب د پلار کرب بې ارامي او تکلیف لیرې کړو او په بشاشت ئې بدل کړو بلکه د هغو حسن خاتمه او د مقبولیت آثار ئې هم ښکاره کړل رحمهم الله رحمة واسعة

د باطنی نسبت اثار

د دغه اوچتو احوالو سره سره د شریعت د نظم آداب او د هغه دحفاظت یې دا حالت ؤو چې دیو دفتري کس نورالحق صاحب په وینا یو عجیبه قصه دا پیښه شوه چې د حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه د پلار د قبره څخه د هر جمعرات په ورځ به د قرآن پاک د تلاوت آواز راتلو چې د دې خبرې په خلکو کې آوازه شوه او مشهوره شوه تر دې پورې چې خلک د

هغه د قبر شاوخوا سره راټول شول او ګیره ئې واچوله او هر وخت به خلکو پر را ټول شوي ؤو
او ګیره به ئې اچولې وه د دې قدرتی ثمره همدغه کېدلای شي چې توجه الی الخلق به زیاتېدو
او توجه الی الله به کمیدو او هغه توکل چې د عبادت په ډول به هر وخت د الله په حضور کې
ښکاره کېدوداچې د قبر سره ولګیږي نو تقسیم شي لکه چې د داسې قسمه معمولي صورتو
څخه داسې قسم نتیجې راوتلې دي او د ډېرو بدعاتو ظهور به هم کېدلو نو حضرت مفتی
صاحب ته محسوسه شوه چې یوه ورځ هغه قبر ته ورغلو نو پرهغه مقرره وخت باندې د تلاوت
آواز شروع شو نو په دې وخت کې حضرت مفتی صاحب وویل چې ولي خلک په فتنه کې اخته
کوي دا جمله چې د هغو د خولې څخه وتل ؤو چې هغه سمدستی آواز بند شو بیا کله هم چانه
واورېدو څه اندازه ده د داسې تصرف چې ژوندي لا پرېږده تربرزخه پورې رسېدلي ؤو او پر
قبر د باندې هم اثر کېدلو ګویا قبور په عالم برزخ کې هم د دې مربیانو د نصیحت پند او تنبیه
شوقمند ؤو او پر هغه باندی دعمل کولولپاره تیار وو سبحان الله

دداسی تصرف خاوندانوتوجه به ددنیاپرانسانانو څنګه مؤثره نه وي کله چې په دې ناسوتې
زندګي کې چې دنیا ددوی وطن هم وي او ددوی سره ئې جسماني اتصال هم وي نو ځکه په
دنیا کې د هغو فیضان د دوستانو او دښمنانو ټولو لپاره برابر وي چې د هغه برکاتوپه وجه
خپل او پردي هېڅوک هم محرومه نه پاتیږي د باطني نسبت دغه آثار کله د ژبې په ذریعه سره
هم ښکاره کیږي لکه چې د وعظ نصیحت دخبروپه لاره سره په زړونو کې اثرات ځای کوي او
کله د باطني همت او توجه تامه په وجه سره دغه د فیض آثار ښکاره کیږي کله په کتلو سره او
کله په هیئت او شکل لیدو سره مطلب دا چې څنګه موقعه وي هغسې د هغه مناسب حال دغه
حضرات تصرفات کوي اود هغه مطلوبه نتیجه او اغیزه ځینې حاصلیږي

دل جویي او دلداری

ماته یاد دي چې کله زه په سنه ۱۳۴۷ هج کې زه ده رومبی حج نه راستون شوم نو د دارالعلوم
طالبان استېشن ته زما لپاره راغلي ؤو په هغه کې اکابر هم شامله ؤو جمیعت طلبه یو څه
ښائسته جنډیاني (بیرغونه) جوړ کړي ؤو په هغه ئې زما استقبال کولو چونکه تراوسه پورې د
خپلو مشرانو او بزرګانو د هرکلی لپاره بالخصوص د حج غوندې عبادت نه د راستنیدو په
وخت داسې رسمي صورت مونه ؤو لیدلی ځکه د طالبانو د محبت سره دا زما پر زړه ناخوښه
تېرېدو او دا دروند راته ښکاره کېدو په زړه کې مې راتلو چې دوی د داسې عمل څخه منع کړم
زما دغه حالت او کیفیت حضرت مفتی صاحب چې سره د خپل بزرګ شخصیت کېدو) ئې

استېشن ته تشریف راوړی ؤو هغو په خپل باطني فراست سره معلومه کړه او هغه ته دا فکر ؤو
چې داسې نه وي چې دا (احقر) په دې موقع باندې د خپلې ناخوښي اظهار وکړي او ددې اثر به
پر طالبانو باندې او د دوی پر حوصلو باندې به هم وشي او بیا به دغه اثر راوګرځي په خپله پر
(احقر) یعني ما باندې به وشي زه د حضرت ممدوح پر دغه بزرګانه شفقت او د دې خیر خواهي
سره او سره دهغو د هوښیاري د کیفیت په باره کې هېڅ نشم ویلای په څنګه ښه طریقه سره
حضرت زه د دې کړکیچن حالت څخه وژغورلم و طالبانو ته ئې دا وویل چې تاسومسجدته
ولاړسي مونږ به هلته درسونوهغوی هلته ولاړل اودلته مفتی صاحب زماخوته راغلوزماپرونه
یې لاس کښېښودلوراته ئې وویل چې ورورە دا طالبان په محبت سره داغلي دي تاسودوی
څلور خبرې د شکر ئې د دوی مخته ووایه نو به د دوی زړونه خوشحاله شي په دغه وخت کې
ماته دخپلې غلطی احساس وشو چنانچه مسجدته چې ورسېدو د حضرت ممدوح په مخکې د
څه ویلو همت نه وو مګر ما تعمیلا للارشاد د طالبانو مخته یو څو د تشکر الفاظ او جملې
وویلې چې په هغه طالبان خوشحاله شول او پر ما باندې چې د کوم بد اثر پریوتلو احتمال ؤو
زه د هغه څخه هم خلاص شوم پر دغه رویه او طریقه باندې حضرت مفتی صاحب بې حده
خوشحاله شو چې هغه ښکاره معلومیده هغه هم د بیان څخه د باند ې او ډیرپه دې خوشحاله
شو چې د دې کوچنیانو ټولو خبره جوړه شوه او د هیچا لپاره هم د خفګان صورت جوړ نه شو
الله اکبر ! د خپلو کشرانو دلداري او دهغه حفاظت او خیال ساتل د هغو دخبروخیال ساتل د
دغو اکابرو یو طبعي کیفیت او حال ؤو چې په هغه کې حضرت مفتي صاحب بالکل جدا او
ممتاز ؤو د حضرت ممدوح مربیانه شان فقط د خپلو کشرانو او متوسلینو او مسترشدینو
پورې محدوده نه ؤو بلکه پر خپل همعصرو او مشرانو ورونو باندې هم د هغه اثرات ښکاره ؤو
مولامحمد ابراهیم صاحب کراچې والا د حضرت مفتي صاحب د پیر مرید ؤو کوم چا چه د
حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه سره بیعت کړي ؤو او د هغو د خلفاء مجازینو
څخه ؤو د تصرف خاوند بزرګ ؤو دیوبند ته به راتلو او حضرت مفتی صاحب سره به ئې قیام
کولو یوواړې دیوبند ته راغلي د دارالعلوم سره نژدې یو د شیدو والا دوکان ؤو چې د هغه سره
د ده ممدوح څه معامله وشوه په دې باره کې دوکاندار دهغه سره د بداخلاقی په وجه د مولانا
سره ئې بد کلامي وکړه او نامناسبه الفاظ یې وویل چې پدې باندې مولانا ته غصه ورغله
صاحب د تصرف ؤو د هغو دوکان ته ئې تند او تیز نګاه سره وکتل نو د هغو دوکان سره ګډوډ
او وران شو چې د هغه په وجه دوکاندار ووېرېدو او دم بخوده حیران پاته شو مولانا دوکان

درهم برهم خراب کړودمفتی صاحب او مکان او قیامګاه ته راغلي حضرت مفتی صاحب چې
واورېدو نو ده مولانا محمد ابراهیم صاحب دا عمل ډېر ورته نا خوښه شو او ورته ئې وویل
چې مولانا ته دلته ولې راغلی زما سره څه پراته دي یو طالب سړي یم د سبق او درس شغل مې
دي او تاسې ماشاء الله پخپله صاحب د تصرف ئې بیا تاته د یو بل ځائ ته د تلو راتلو څه
ضرورت دی او زمونږ رنګه خلګو سره ستا داستوګنی او پاته کېدلو آخر څه ضرورت دی
ستاسره هر څه شته دا خبرې ئې د ناخوښي په ډول ورته وکړې ګویا چې یو رنګه خبردارئي
ورکړو چې اهل الله ته تصرف د دې لپاره نه ورکول کیږي چې هغه د خدای د مخلوق څخه
انتقامي واخلی او په خپلو جزباتو سره د هغو تخریب کوي او دخپلو تصرفاتو طاقت خلکوته
ور ښکاره کول شروع کړي پر دې باندې مولانا ممدوح نادم او پښیمانه شواو ورغلو د هغه
دوکاندار څخه ئې معافي واخسته او توبه ئې وایستله د حضرت ممدوح دوفات په شپه
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب او د نورو بزرګانو په معیت او ملګرتیا کې زه هم د
حضرت ممدوح خواته ورغلم او حاضر شوم وخت ئې آخیر ؤو مګر حواس ئې بالکل پر ځائي او
سلامت ؤو زه چې ئې ولیدم په سترګو کې اوښکې راغلې او د شفقت لاس ئې زما پر سره
کښیښودي او وئې نازه ولم او څه دعائیه کلمات ئې هم وویل خو هغه مانه اورېدل او نه په
پوهېدلم د مولانا اشتیاق صاحب استاذ کتابت ددارالعلوم څخه مې دا واقعه واورېدله چې
مولانا طفیل صاحب چې د سلسله نقشبندیه د بزرګانو او ددارالعلوم دیوبند د فضلاؤ څخه دی
نن صبا په کراچی کي د افادې او افاضې واضحه کار کوي هغه وفرمایل چې ما د حضرت
مفتی صاحب له وفات څخه وروسته هغه په خوب کې ولیدو چې حضرت ممدوح پر ډېر ښه پر
فضاء مقام باندې ؤو او بیخی ډېر بشاش او په ډېر ښه حالت او ښومقاماتو کې ؤو دعامو
حالاتو موافق په اخلاق او شفقت سره راسره ئې ملاقات وکړو او لږ ساعت وروسته ولاړ شو او
وئې ویل چې دا وخت د حاضري ددرباردي په دغه وخت کې زمونږ دیدار کیږي په دې وخت زه
هلته ځم او دا خبرې ئې وکړې بیا ولاړو

د باطني تصرفاتو یو څو واقعات

د هغه تصرفات به کله کله بالکل ښکاره وو چې هغه به صاحب معامله په ښکاره ډول
محسوسه کولو د منشي سعیداحمد صاحب بیان دی چې په کور کې به څوک پریشانه شول
یابه څه قسم تکلیف ورته ؤو یا به څه قسم حادثه پیښه وشوه په هغه کې به اخته شو کور والا
به یې پریشانه شول مګر کله چې به د حضرت مفتی صاحب خواته راغلو او هغه ته به ئې خپله

پریشاني او دضیق القلب کیفیت به ئې ورته ووایو نو حضرت مفتی صاحب به په یو څو جملو
کې د هغه داسې ازاله کوله چې خلک ورتلل بې آرامي به یي وروړي وه خو چې راوتل به نو
طمانیت او اطمینان به ئې راوړلو . د مولانا اشتیاق صاحب ممدوح بیان دی چې زه په یو
باطیني حالت کې مبتلا شوم او که چېرې هغه څو ورځې نور هم پاتې شوي وائي نوبه په ډېر
تاوان او خسران کې مبتلاشوي وائي په دغه حالت کې د حضرت مفتي صاحب رحمة الله علیه
په مجلس کې حاضر شوم او خپل حالت مې ورته وړاندې کړو نو هغه وویل چې دا اسم وایه !
ماورته وویل چې حضرت دعا راته کوه هغو وفرمایل چې دعا خو به زه کوم ته دا وایه . مولانا
اشتیاق صاحب فرمایل چې ما هغه اسم ووائي نو زما حالت سم شو او هغه ټوله کیفیات چې
پریشانه کونکي ؤو هغه بیخي یو مخ ختم شول د مولاناظهور صاحب مدرس د دارالعلوم
دیوبند بیان دي چې حضرت مفتی صاحب په خپلو ښکاره تصرفاتو سره د خپل پلار شریکی
(علاتی) ورور ډېره د ستګیري او مدد وکړو یعنې مولانا مطلوب الرحمن صاحب عثماني او
هغه ئې د ډېرو مهلکاتو او خطراتو څخه په خپل تصرفاتو سره خوندي کړو په دیوبند کې یو
زما نه یوه فتنه چې هغه ته شعبده اوجادوګري ویل پکار ده د احیاء موتی مسئله پیښه شوه
بعضې متصوفیانو د مړو مرغانو ژوندې کولو نمایش وکړو چې په هغه کې مولوي صاحب
ممدوح هم مبتلاشو نو کله چې حضرت مفتی صاحب ته معلومه شوه نود دې مصنوعي طریقې
پرده ئې ځیرې کړه او مولوي صاحب موصوف ئې د دې مهلکې خطرې څخه خلاص کړو چې په
دې سره د هغو حالت سم شو بهر حال دا قسم تصرفات به کله یو مشکله حالت او مقام څخه
راایستلو په سلسله کې صادره کېدل او کله به باطني مدارج د قطع کولو په باب کې ئې
ښکاره کول او کثرت سره به مخي ته راتلل د درالعلوم بیلابیلو ځایو طالبان او کارکنان او نور
خلک په کثرت سره دحضرت مفتی صاحب دبیعت په سلسله کي شامل سوی ووچي دخپل زړه
دصفاوالی او د پاکې دولت به ئې ترلاسه کولو او داسې د حضرت مفتی صاحب دا سلسله د
هندوستان په اطرافو کې خوره شوه . مطلب دا چې د علم او عمل او د حال او مقال په باب کې
د حضرت مفتی صاحب هستي د دیوبند په اکابرو کې یو ویاړمنه او د فخر وړ هستي وه که
چېرې د دې اکابرینو په ژوند کې زمونږ پام او خیال وائي چې دغه هستیاني یوه ورځ زمونږ څخه
اخستل کیږي او په دې خیال سره مو د دوی حالات قلمبند کړي وائي او یامې ودې طرفته
خیال کړي وائي نو د دې بزرګانو په قدم قدم د استقامت او کرامت دومره زیات واقعات او
حالات ؤو چې مونږ خلکو به بیا د دې یوې یوې صفحې څخه رنګ اخستي واي نوداسی نادره

واقعات به موږه زرګونوراغونډ کړي وای خوددغوحضراتوپه ژوندکي کله هم داتصورنه دی راغلی چې یو ورځ به دا خلک نه وي موجود او موږ به بیا د افسوس او ارمان لاسونه پرله مبنو چې موږ د دوی علمي حالات ولې قلمبند نه کړل چې د دوی پرنقش قدم تلل زمورږلپاره قدم پر قدم ملګرتیا او رهنمائي کولائ ! دا یو څو واقعات مې چې قلم راپورته کړو بې ارادي مې ولیکل چې دا نه تاریخ دی او نه د هغه حالات زندګي دي فقط د هغو د یو ځانګړی حیثیت اودیوي تبصري ارزښت لري چې د زړونو د تسلي لپاره مې د قلم په حواله کړل خدای جلّ جلاله دې وکړي چې یو باخبره او باهمته څوک پر دې موضوع باندې نوره هم اضافه وکړي دغه شیرین بحث نور هم څه تفصیلي کړي ځکه چې د محبوبان الهی ذکر پخپله محبوب او د شکر و په ډول خوږوي

وفات

حضرت ممدوح پر جمادی الثانی په کال ۱۳۴۷ هج د میلادي کال اول دسمبر سنه ۱۹۲۸ دشپې پر دوې بجې ئې داعي اجل ته لبیک وویل او د خپل حقیقي مولاخوا سره یو ځائ شو پر لس بجې د ورځې د دارالعلوم په احاطه مولسری کې ئې د جنازې لمونځ حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمة الله علیه ورکړو او پر یولس بجې ئې د دارالعلوم دیوبند په هدیره کې خاوروته وسپارولو طاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه . بهرحال د هغه ذات د اوصافو او علومو جامع ؤو په علم کې ئې نور زیات وسعت او حذاقت او ژوروالي د افتاء سره سره د دارالعلوم طویل (اوږد) تعلیمي خدمت په کې پیدا کړی ؤو ذهانت او ذکاوت د ده خاندانی میراث ؤو نو ځکه په فقاهت او تفقه کې د ده مخته تلل څه تعجب خبره نه ؤه دا خلاقو بلندي او بهتري ئې د حضرت اقدس مولانا شاه رفیع الدین صاحب دیوبندي قدس سره دوهم مهتمم د دارالعلوم دیوبند د صحبت او مجلس نشینئ او د هغه نه د استفادې ثمره بلل کېدله او داغه رنګه هغه ده علم او عمل اخلاق او ملکاتو ، معرفت او بصیرت او فقاهت او درایت بې مثله شخصیتو نو کې یو لوړ رتبه شخصیت ؤو چې په ده سره د دارالعلوم دیوبند دارالافتاء ته ښائست ورکول شوی ؤو

د حضرت مفتی صاحب د فتوی ګانو شمیر

ارمان چې د ده د لیکلو شوي ټول فتاواؤ پوره ریکارډ او مسوده رانغله چې د هغې لویه وجه دا ده چې د دارالافتاء په ابتدایي زمانه کې د خوندي کولو او ذخیره کولو څه خاص دستور نه ؤ چنانچه د کال (۱۳۱۰) څخه تر (۲۱) ذیقعده کال ۱۳۲۹ هج پورې د شلو کالو ریکارډ او مسوده د دارالافتاء په دفتر کې موجود نه کېدل د دې ښکاره دلیل دی چې د دې وروسته د

فتواګانو و نقل کولو طرفته توجه ضروری شوه مګر دریکارډ او په دفتري ډول سره د ذخیره کولو خاص توجه بیاهم نه وه چنانچه د کال ۱۳۳۰ هج څخه تر کال ۱۳۴۶ هج پورې په دې مینځ کې د بعضو کلو رجسټران د نقولو د فتاوی بیا هم لاس ته نه راغلل دامعلومه نه ده او دا هم نه شو ویلای چې هغه بیخي عالم وجود ته راغلي نه وو او که محفوظ شوي نه دي او داسې ولې وشول البته د دغو بعضې کلو څخه ماسیوا د کال ۳۰ هج څخه تر کال ۴۶ هج پورې د حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه تحریر کړي فتاواؤ کوم چې مکمله ریکارډ او مسوده ئې د افتاء په دفتر کې موجوده او محفوظه ده د هغه فتاواؤ شمیر ۳۷۵۶۱ یعنی دیرش زره پنځه سوه یو شپیته تفصیلي فتاواوې پکې لیکل شوي دي.(۱)

(۱) دا شمیر د مستفتیانو حضراتو په اعتبار دي یعنې دومره لفافی او کارډونه وصول شوي دي باقي داسې خوداسی ډیر ي لفافی یا کارډونه به نه ؤو چې په کې به متعدد یعنې ګڼ شمېر سوالونه هم وي الا ماشاء الله که چېرې اوسطا په هره لفافه کې درې سواله وبلل شي نو دغه شمیر به یو لک دوولس زره شپږسوه دري اتیا شي (مرتب)

د حضرت مولانا مفتي عزیز الرحمن صاحب رحمة الله علیه مفتي اعظم دارالعلوم دیوبند د فتاواؤ تفصیل

دکال ۲۲ ذیقعه سنه ۱۳۲۹ هج څخه تر (۸) رجب کال ۱۳۴۶ هج پورې پنځلس کاله اته میاشتې

سنه	د فتاواؤ شمیر	سنه	د فتاواؤشمیر	سنه	د فتاواؤشمیر
د۲۲ ذیقعده ۱۳۲۹ هج	۳۰۲	۱۳۳۶هج	۲۱۲۶	سنه ۱۳۴۲ هج	۳۲۰۱
په ۱۳۳۰هج کال کې	۱۷۱۹	۱۳۳۷ هج	۲۸۶۳	۱۳۴۳ څخه تر ۱۳ ذیقعده	۲۸۸۶
د ۱۴ رجب څخه ترکال ۱۳۳۲هج پورې	۸۴۵	۱۳۳۸هج	۲۳۴۸	د ۲صفر څخه ۱۳۴۴تراخیرکاله پورې	۱۰۷۰
سنه۱۳۳۳هج	۲۰۱۷	۱۳۳۹هج	۲۹۹۸	۱۳۴۵هج کی	۳۶۳۶
۱۳۳۴ هج کې	۱۹۴۳	۱۳۴۰هج کې	۲۹۵۰	۱۳۴۶ هج ۸ رجب پورې	۱۷۲۱
۱۳۳۵هج کې	۱۹۹۴	۱۳۴۱هج	۲۸۹۲	میزان	۳۷۵۶۱

دا دحضرت مفتی صاحب مرحوم فقط د پنځلسو کالو فتاواؤ شمیر دي کوم چی په ریکارډ کې موجود محفوظ دي اومان چې ددوه ویشتو کالو د خدمت ذخیره ئې پر کاغذ نه معلومیږي که چېرې د دې بالا نفشې څخه دا د څلویښتو کالو یو سر سري اندازه ولګول شي نو کم وزیات په کې یو لک اتلس زره فتاواوي کېدل پکار ؤو کومې چې د حضرت دمبارک قلم څخه پر کاغذ

باندې لیکل شوي دي او د یو جلیل القدر مفتی د فضائلو او مناقبو لپاره دا ویل ډېر ښه فضیلت ؤ او ممتاز منقبت ئې ؤ چې هغو د یولک اتلس زره مقبوله فتاواؤ په سبب د عالم اسلام د ایمان او اسلام د تحفظ خدمت کړي وو چې په هغه کې په سلګونو فتاواوې د محاکمې او فیصلې حیثیت لري

د فتاوی ترتیب

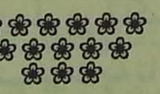
د فتاوی دا بې نظیره مجموعه او د فقهی دمسائلو د غه بې مثاله ذخیره د اوراقو په بطونو کې محبوسه وه او دعام خلکو د نګاهو نو نه پټه وه ددغه فتاوی څخه فقط مستفیاتو (یعنې مسئله پوښتونکو) فائده اخستې وه په خپل خپل وخت کې نورو طالبانو ته د دې د رسېدلو هېڅ صورت نه ؤ او په داسې شان سره ئې نفع محدوده او خاص پاته شوې وه د جزباتو په درجه مې څو واره دا خواهش پیدا شو چې دغه بهترینه ذخیره او د دارالعلوم د دغه باقیات اوصالحات دعامو خلکو مخ ته راوړل شي لیکن اسباب مساعد او مددګار نه شو بالاخر په کال ۱۳۶۷ هج کې د لکهنو په یو سفر کې مې د حضرت مولانا منظوراحمد صاحب نعماني ده (الفرقان) مدیر لکهنو او دارالعلوم دمجلس شوری غړی سره مې اتفاقي معیت او ملګرتیا په ریل ګاډي وشوه .

او ممدوح په حسن اتفاق سره د دغه خواهش اظهار وکړو کوم چې د احقر په زړه کې د مخکې نه لاموجزن ؤو د دو رایو او فکرو د جمع کېدو سره په قدرتي ډول په اصله رایه او جزبه کې قوت راغلی محمد اعزاز علی مرحوم و مخته کښیښوله هغو نه فقط دا چې دغه رایه خوښه کړې او اتفاق ورسره وکړي بلکه هغو دغه رایه یو الهامي تجویز بللوچی په دې سره ئې زما ډېره حوصله افزائي وکړه چې د هغه په وجه قوت رایه سره سره په دې باره کې عزم د عمل هم پیدا شو او احقر یو باضابطه تجویز دارالافتاء ته وروا ستولو د فتاوی د ترتیب کار مې په شروع کړو .

الحمدلله بیخي په لږ وخت کې د فتاوی د ترتیب یو معتدبه ذخیره د نمونې په ډول د احقر مخ ته راوړل شوه . د دې عمل یوه نمونه مخ ته راتلو سره احقر دغه خیال د مجلس شوری مخته کښیښولو مجلس د ډېرې حوصله افزائي سره دا فیصله وکړه چې د دې فتاوی د ذخیرې د نور ترتیب او تفصیل لپاره یو مستقله شعبه دي د ترتیب فتاوی لپاره جوړه کړل شي او یو مستقل مرتب فتاوی منظوري ئې ورکړه په دغه وخت کي به څومرتبانو به فتاواوې یو د بل پسې اینبوول کېدلې او کار به پر روان او جاري ؤو بالاخر د دې سلسلې انتهاء پر جناب مولانا

محمد ظفیرالدین صاحب زید مجده باندې وشوه او هغو په ډېر همت او بشاشت او په محنت سره ولګېدو د ترتیب د فتاوی کار ئې شروع کړو کوم چې نن په خپل مرتب صورت کې د کتونکو مخ ته موجوده ده او مونږ د دې د طباعت (یعنې چاپ کولو) او اشاعت سعادت حاصلولو او انشاء الله په قسطو قسطو او حصو حصو کې به په ګڼ شمیر جلدونو (توکونو) کې به دغه نوراني ذخیره د ناظرینو کتونکو مخ ته به ئې وړاندې کړو . د ترتیب په سلسله کې ومرتبانو ته ډېر زیات مشکلات راوړاندې شوي ؤو چې په هغه کې د ناقیلینو غلط لیکل تر توکو لوی کړاؤ او سخت مصیبت ؤو چې د هغه حل کول ډېره خواری غوښتنه مګرچونکه مرتبین پخپله علماء او فضلاء ؤو او د یو علمي جماعت (ټولنې) په نګراني کې دغه د ترتیب اوکار تر سره کېدلو نو ځکه امید دي چې پر دې ټولو کړاونو باندې به انشاء الله عبور او مهارت حاصل کړل شي کار پر خپله لار باندې راغلو د الله جلّ جلاله په نصرت سره مخته ولاړې چا چې خپله لاره پخپله وایستله او امید دي چې ډېر زر به د فتاوي د غه ټوله مجموعه په عامه مشاهده باندې راشي او لکه څنګه چې فتاوی عالګیرئ د قدیم هندوستان په قانون کې ځایي مندلې ؤو دغه شان امید دی چې فتاوی دارالعلوم دیوبند به د هندوستان ده جدید قانون په ژوند کې به د روح په شان منډه وکړي ځکه چې په دې کې د زندګي دهرې شعبې په باره کې د احکامو ذخیره موجوده ده . د فتاوی د نفعې او فائدې د عام کولو لپاره دابواب او فصول ترتیب جوړ کړل شوي دي چې هره مسله دهغه په متعلقه باب او فصل کې اینبوول شوې ده د دې لپاره چې د احکامو د استخراج په وخت کې طالبانو او کتونکو ته مشکلات نه و ي او عوام او خواص د دې څخه یو شان فائده واخلي البته مکررات حذف کړل شوي دي . د فتاوی څخه فائده اخستونکو حضراتو نه دا استدعاء اوغوښتنه ده چې دی ناکاره د خلائقو او د فتاوی مرتبین او منتظیمین دي په خپلو مخلصانه دوعاؤ کې په یاد لري وبالله التوفیق -

افقر عبادالله محمد طیب غفرله مهتمم دارالعلوم دیوبند (۵) جمادی الثانی سنه ۱۳۸۱ هج



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

دفتاوی دارالعلوم دیوبندمرتب حضرت مولانا مفتي محمد ظفیرالدین صاحب

الحمدلله وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی

مونږ ددې څخه انکار نه یو چې دا موجوده زمانه د علم او فن او تحقیق و تدقیق او د اکتشافات جدیده ؤو په میدان کې ډېر مخته وتلي دي مګر د دې سره دې خبرې په اظهار کې هم یوه زره برابر تذبذب او شک نشته چې دنیا ددې نظام حیات څخه ډېره لیرې وتلې ده کوم چې انسانانو ته انسانیت ورکوي او په انساني عزت او شرافت سره مشرفه کوي . دا خبره صحیحه ده چې انساني دماغ فضاء محکومه جوړه کړېده او د ځمکې ځیګر ئې څیرلی د هغه خزانې یې را ایستلي دي . دا هم واقعه ده چې نوؤ ایجاداتو او مصنوعات ددنیا ستر ګې و پریښولې او انساني جدوجهد (کوښښ) خپل شباب ته ورسو لولکن ددې سره ددې خبرې هم انکار نشي کېدلای چې نن صبا نه د اخلاق او اعمالو پاکي پاته شوي ده او نه ده د عقائدو اونه په معاملاتو کې پختګې نه په زړو کې د اخلاص او للهیت رڼا پاته شوې ده او نه په سینو کې د امانت او دیانت جلوه ګیري شته مختصره دا چه انسان هر څه دی مګر د انسانیت څخه ګویا ډېر لیرې دی

د اسلام دین او دهغه اغراض او مقاصد

هر سړئ دیر ښه پوهیږي چې اسلام د خدای آخري او مکمل دین دي چې د هغه د تکمیل اعلان پخپله په قرآن مجید کې موجود دی . او دا پر روي زمین باندې راغلی د دې لپاره دی چې ټول کائنات پر دې خدائي نظام باندې وچلوي او هغه بر خې رابرخیره کړي کوم چې انسان ته د فضل ا وکمال شرافت ، او مکرمت ، پیو ستون او یووالي او وروروڼي او د محبت په همیشه دولت سره ئې آباد کړي او ددې سره انسان د انسانیت او د هغه تقاضو څه یوه لحظه هم بیل او جلا نه شي چې همدغه د دې ترټولو ښکاره امتیاز دي رب العلمین د دې عظیم الشان (نظام حیات) د بقاء لپاره د قرآن رنګه امتیاز نازل کړو او تر قیامته پورې ئې د دې د حفاظت اعلان وکړو بیا ئې رحمت عالم صلی الله علیه وسلم یو پاکباز او غوره رسول او معصوم معلم د کائناتو جوړ کړو او مبعوث ئې کړو او د ختم نبوت په تاج سره ئې سر بلند کړو د دې لپاره چې په پوره اطمینان سره د تعلیم او بیان ، او تزکیه ، او تطهیر او د ده راوړل شوي او وړاندې

کړي لار باندې ایمان راوړل شي او د خپل ژوند محور او مرکز جوړ کړل شي او دا رنګه انسان تر دغه منزل مقصوده پورې ورسیږي کوم چې د هغه د تخلیق منشأ اومقصددی

په اسلامي نظام باندې عمل د صحابه ؤوپه زمانه کې

د صحابه ؤو تر زماني پورې دغه نظام د فکر او نظر نه زیات په عمل کې او په هر حرکت او سکون کې روان دوان او جاري ؤو د نبوت لمر که څه هم پټ شوی ؤخالی ځای ختم کړه مګر د هغه د ګرمي څخه ځیګرونه هغه ډول معمور (آباد) او ګرم ؤو جمال نبوي صلی الله علیه وسلم د سترګو څه پټ شوی ؤو لکن د نبی د دیدار جامونو چې کومه نشه پیدا کړې وه په هغه کې هیڅ کمي نه وه راغلې بلکه د کیف او مستي هم هغه حالت ؤو چې کوم خواته به دی کتل هلته به هغه د حورو رنګه پاکیزه زړونه او د فرښتو غوندې د مقدسو ځانو قربانیانی ورکړل کېدی شوی مګر د ایمان د شعبو په ښاخو کې د یو ښاخ هم ماتېدل یا خرابیدل ودوي ته خوښ نه ؤو او نه ئې برداشت کول صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم د اقوالو او اعمالو ګرځنده مجسمې وې د دوی یو حرکت هم د نبی صلی الله علیه وسم د اُسوه او نمونې خلاف نه ؤو او رښتیا که راباندې وایه نو دغه خلک د کتاب او سنت داسې زړه روښانه شمع وي چې د دوی په وجه ټوله ځمکه د نور یو بقعه جوړه شوې وه

د فقهې د تدوین ضرورت

مګر څنګه چې انسان ترقي کو له نو ضرورتونه یې نور زیاتېدل او خورېدل بیا د اسلامي حکومتونو مخ په زیاتېدو حدودو نور نوي نوي مسائل مخته را واچول بل خوا د انسانانو په مزاجو کې په ډېره چټمکتیا سره انقلاب او بدلون راغلي ؤو او هغه شپه ورځ خورېدل د زړه سوز او ګداز او ساده زړه او ساده زندګي کوم چې ده صحابه کرامو رضی الله عنهم یوخاص صفت ؤو ختمېدونکي وه د ایران او روم او نوروعجمي ملکونوخلکو اساني خوښوونکو طبیعتونو کې مرکوز کېدل شروع ؤو نوځکه د حالاتو تقاضا دا وه چې د قران او سنت تعلیمات دې په یوی طریقه باندې مرتب کړل شي او دصحابه کرامو اقوال د ې راټول کړل شي او د دین ټوله ذخیره دې مخته کښیښول شي او یو(نظام حیات) ترتیب دې په داسې جاذب نظر په زړه پورې انداز و شي چې هغه عالم وجاهل ذهین او غبي ، عربي عجمي ، ښاري او صحرایي هر یو ئې په اساني سره ځان په پوه کړي او کوم مسائل چې صراحتا په کتاب او سنت او اقوال صحابه کې نه وي د علماؤ په خپل مینځ غور او فکر سره او په بحث او تمحیص سره دي مستنبط کړي چې د راروانو نسلونو لپاره د پریشاني باعث او سبب نه شي جوړ او د کتاب

او سنت په رنا کې په تېزګامي او چټکتیا سره روان شي او د دې سره د دوی عجلت پسنده او آساني خوښونکي طبیعتونه د تلاش او طلب د تکلیف څخه محفوظ شي .

د فقهې تدوین او امام ابوحنیفه

داخو ټوله پیژندي چې اسلام یو همه ګیر او وسیع او دائمي (نظام حیات) دي او دې د خپل دغه امتیازي شان همه ګیري او دوامي حیثیت د بقا په خاطر پخپل ځان کې ځې داسې نرمي او ګنجائش پیدا کړیدي چې په هره زمانه کې او په هر ځائ کې ځې د انساني ضروریاتو سره سم موافقت کړي دي او هېڅ یو ځای د خپل عمل کونکي د رهنمائي څخه قاصره شوي نه دي چنانچه علماء ربانینو د دې ضرورت احساس وکړو او د دې لپاره ځې باقاعده تر ټولو دمخه سراج الامت حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه آماده او تیار شو او ده د خپلې زمانې د علماء کرامو یو داسې معقوله شمیر علماء ځې سره راغونډ کړو

چې په هغه کې د هر علم او فن ماهرین شریک ؤو کوم چې په خپل علم او فن کې د بصیرت او مهارت سره سره د زهد او تقوي حداترسي او فرض شناسي اوبه نورو صفتونو سره هم متصف ؤو پخپله امام ابوحنیفه رحمة الله علیه چاته چې د دې مجلس د صدارت حیثیت حاصل ؤو هغه د دې کمالاتو او فضائلو جامع ؤو د کومو چې په دې اهم او دیني کار کې ضرورت کیږي د دې زمانې هېڅ یو داسې دیني مکتب فکر نه ؤو چې د هغه څخه ده په بیدار مغزي سره استفاده نه وي کړې د زرګونو محدیثینو او شیوخو نه فیض اخستونکي ؤو کم وزیات د څلور زره تابعینو او علماء و مشائخو نه ځې علم حاصل کړی ؤو .

د تابعي کېدو شرف او عزت

بیا پخپله هغه ته د تابعي کېدلو عزت هم حاصل ؤو د بعضې روایاتو سره سم هیڅ شبه او شک نه ؤو چې امام صاحب بعضې صحابه لیدلي ؤو او ډېر صحابه کرام په دې وخت کې هم په ځینې ښارونو کې دا وخت ژوندي ؤو ، اما روایته لانس وادراکه لجماعة من الصحابة بالسن فصحیحان لاشک فیهما (الخیرات الحسان صـ ۲۵) یعنې د امام ابو حنیفة د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت کول او د صحابه کرامو یو جماعت زمانه لیدل او مندل دا دواړې خبرې صحیح دي او د شک او شبهې څخه پاک دي

امتیازی شان

دا خصوصیت داسې ؤو چې په هغه کې د ده سره هېڅ یو همعصره برابر او شریک نه وو بلکه دا امتیازي شان په دغه وخت کې فقط و امام صاحب ته حاصل ؤو

وفی فتاوی شیخ الاسلام ابن حجر انه ادرک جماعة من الصحابة کانو بالکوفة بعد مولده بها سنة ثمانین فهو من طبقة التابعین ولم یثبت ذالک لاحد من ائمة الامصار المعاصرین کالاوزاعي بالشام والحمادین بالبصرة والثوري بالکوفة ومالک بالمدینة الشریفة واللیث بن سعد بمصر (الخیرات الحسان ۲۳) د شیخ الاسلام ابن حجر په فتاوی کې صراحت سره دي چې هغو (یعنې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه) د دغو صحابه کرامو یو جماعت ځې مندلي او لیدلی ؤو کوم چې په (۸۰) هج کې د ده د پیدائش نه پس په کوفه کې ژوندي او سلامت ؤو نو په دې وجه د ده شمار په تابعینو کې کیږي دا شرافت داسې دي چې د ده معاصرینو او همزولو کې هیچاته نه دي حاصل لکه په شام کې او زاعی رحمة الله علیه او په بصره کې حماد رحمۃ اللہ علیہ او په کوفه کې امام ثوري رحمۃ اللہ علیہ او په مدینه کې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او په مصر کې لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ په دغو کې هیچاته تابعي کېدو شرف او عزت حاصل نه دي .

د امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حیثیت

څلورامامان چې د هغومذاهب نن صباپه دنیا کې رائج دي په. دې کې امام ابو حنیفة رحمۃ اللہ علیہ د خپل علم او فضل او عمر کې د ټولو نه مقدم ؤو او بالواسطه یا بې واسطې دا نور ټول ائمه د ده فیض یافته ؤو (الامن اشتهرت مذاهبهم هم اربعة (۱) ابو حنیفه الکوفي ومالک و احمد. والشافعي ، و اولهم الاول . ویعاصره الثاني وقیل روي الاول من الثاني . وقیل بل الثانی تلمیذ للاول (مقدمة الفوائد البهیة ص ۷ دکوم چامذهبونو چې شهرت حاصل کړی دی هغه څلور دي امام ابوحنیفه کوفی رحمة الله علیه ، امام مالک رحمة الله علیه او امام احمد رحمة الله علیه او امام شافعی رحمة الله علیه په دې څلورو کې مقدم ابو حنیفه دی او دوهم د ده همعصر یعنې امام مالک ، او بعضو ویلي دي چې اول (یعنې ابوحنیفه رحمة الله علیه) د دوهم څخه (یعنې دامام مالک) نه روایت نقل کړي دي او د بعضو بیان دی چې دوهم یعنې امام مالک رحمة الله علیه د اول یعنې د ابو حنیفه رحمة الله علیه شاګرد دي او دریم (یعنې امام حمد رحمة الله علیه د څلورم (یعنې شافعی رحمة الله علیه) شاګرد دی او څلورم (یعنې شافعی رحمة الله علیه) د دوهم (یعنې امام مالک). او ددې ماحصل دا سوچې امام ابوحنیفه د دې څلورو سره نه ؤو مقدم ؤو او په دې څلورو کې د ده همزولي فقط امام

مالک رحمۃ اللہ علیہ ووچې دامام صاحب نه پنځلس کاله کشروو بیا دتاریخ علماوو د بیان موافق امام مالک د هغه په شاګردانو کې ژوو او د اخبره په عقل کې راځي هم ځکه چې هغه په عمر کې د امام صاحب څخه کم هم ژوو او پدې کې خو بیخي هیڅ کلام نشته چې امام شافعی د امام مالک او امام محمد وغیره شاګرد ژوو او ټوله دنیا ته معلومه ده چې امام محمد د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه شاګرد رشید ژوو او د بعضو عالمانو د وینا موافق امام مالک رحمة الله علیه هم ژوو پاته شو امام احمد دا د امام شافعي شاګرد ژوو دارنګه دغه سلسله هم تر امام ابوحنیفه رحمة الله علیه پورې رسېږي او یو ځائي کیږي او امام احمد رحمة الله علیه او امام شافعی رحمة الله علیه د امام اعظم رحمة الله علیه نه په عمر کې ډېر کم ژوو او د دوی زیږیدل د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه له وفاته وروسته وواو امام اعظم ته یو طرف ته د تابعی کېدلو عزت او شرافت حاصله دي کوم چې د دې نورو دریو امامانو کې یو ؤ ته هم حاصل نه دي بل خوا امام صاحب په دوی کې تر ټولو مشر دی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ د هغو دغه مناقب او فضائل په نظر کې لرې او لیکلي (الحاصل ان التابعین افضل الامة بعد الصحابة ..... فنعتقد ان الامام الاعظم والهمام الاقدم ابو حنیفة افضل الائمة المجتهدین و اکمل الفقهاء فی علوم الدین ثم الامام مالک

(۱) امام ابوحنیفه رحمة الله علیه په (۸۰) هج کې پیدا سو او امام مالک رحمة الله علیه په سنه (۹۵) هج کې پیدشو او امام شافعی رحمة الله علیه په سنه (۱۵۰) هج کې وزیږیدو او امام احمد رحمة الله علیه په سنه ۱۶۴ هج کې وزیږیدو ددې ماحصل دا شو چې د امام ابوحنیفة رحمة الله علیه نه پنځلس کاله پس امام مالک رحمة الله علیه وزیږیدو او اویا کاله پس امام شافعی او څلور اتیا کاله وروسته امام احمد رحمة الله علیه وزیږیدو (اکمال فی اسماء الرجال)

فانه من اتباع التابعین ثم الامام الشافعی رحمة الله علیه لکونه تلمیذ الامام مالک بل تلمیذ الامام محمد رحمة الله علیه ثم الامام احمد بن حنبل رحمة الله علیه فانه کالتلمیذ للشافعی (شرح فقه الاکبر ص ۱۴۶) حاصل دا دي چې د تابعینو درجه د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه پس په امت کې تر ټولو زیاته ده نو په دغه وجه زمونږ عقیده ده چې امام اعظم زمونږ تر ټول ائمه مجتهدینو واقدم او لوړې مرتبې والا دي او په فقهاء علومو دینیه ژوو کې هغه تر ټولو بلند او اکمل ژوو د ده وروسته د امام مالک رحمة الله علیه درجه ده چې هغه د تبع تابعینو په صف کې دي بیا د امام شافعی رحمة الله علیه ځکه چې هغه د امام مالک رحمة الله علیه بلکه د امام محمد رحمة الله علیه هم شاګرد ژوو بیا د امام احمد رحمة الله علیه کوم چې د امام شافعی رحمة الله علیه شاګرد په درجه کې ژوو

د علم او فن د پوهانو ټولګي

د دې مختصره تفصیل مقصد دا دي چې صدر د مجلس په خپلو مناقو او خپلو محاسینو کې ډېر لوړ مقام لري چنانچه امام صاحب د کتاب او سنت او د لغت هغه ماهرین او پوهان سره راټول کړو او د دې علماء ربانیین سره یو ځای شو د اسلامي نظام د فعات ئې مرتب کړو او د اصول او فروع نقشه ئې تیاره کړه دا رنګه په دې علمي او دیني مجلس کې ټولو په وسعت نظري سره پر یوه یوه مسئله باندې غور فکر وکړو او که وربانديې د بحث مباحثې ضرورت راغلي نویې هم د دې څخه ډډه نه کوله.

د فقهې په تدوین کې احتیاط

کتاب وسنت او اقوال صحابه ټوله ذخیره ئې ومخته ایښې وه چې یو طرف هم د نظر نه غائب نشي او د هر قسم تحقیق نه پس په تلل شوو جملو کې به ئې قلمبندي کړي نو د دې خوله تویولو (یعني تکلیفو) وروسته په غور او فکر اخلاص او للهیت او په فضل او کمال سره د فقهې وجود په عمل کې راغلو کوم چې د هر طرفه مهذب او مرتب او د ژوندانه پر ټولو شعبو باندې ئې احاطه کړې ده

د تدوین طریقه

د کومو علماء قائمین بالحق په مجلس کې چې د استنباط او استخراج مسائل دغه عظیم او مهتم بالشان کار تر سره او رسولو دهغو شمیر د سلګونو نه زیات تر زر پورې ژوو او په دې کې څلویښت علماء د خاص صلاحیت او استعداد خاندان ژوو او د مختلف علومو او فونو ماهیرین او پوهان بلل کیدل (۱) روی الامام ابو جعفر الشیرماذی عن شقیق البلخی انه یقول کان الامام ابوحنیفة من اورع الناس و اعبد الناس واکرم الناس و اکثرهم احتیاطا فی الدین و ابعدهم عن القول

(۱) ونقل عن مسند الخوارزمي او الامام اجتمع معه الف من اصحابه اجلهم و افضلهم اربعون قد بلغوا حد الاجتهاد فقر بهم و ادناهم (ردالمحتار ص ج د دې څلویښتو علماؤ د حالاتو لپاره کوم چې په خصوصي ډول په مجلس د تدوین د فقهې کې شریک ژوو (وګور مقدمة د انوارالباری د مولانا احمد رضا صاحب) ۱۲ ظفیر

بالرأی فی دین الله عزو جل کان لایضع مسئلة فی العلم حتی یجمع اصحابه علیها ویعقد علیها مجلساً فاذا اتفق علیها اصحابه کلهم علی موافقتها للشریعة قال لابی یوسف او غیره ضعها فی الباب الفلانی اهـ (درالمحتار ص ۶۲ ج ۱ طبع رشیدیه) امام ابو جعفر الشیرماذی د شقیق بلخی څخه روایت کوي چې هغه ویل چې امام ابو حنیفة په خلکو کې تر ټولو زیات پرهېزګار او عبادت ګزاره کریم النفس وواوددین په باره کی ډیرمحتاط وواوهغه د الله ﷻ په دین دخپلې ځانی رایي نه به لیري وو د هېڅ یو علمي مسئلې اشاعت او بیان ئې تر هغه وخته پورې نه کولو تر څو چې ئې ټوله احباب علماء باندې متفق شو نو بیا به ئې امام ابو یوسف ته یا چا ته به ئې وویل چې دغه مسئله په فلانکی باب کې ولیکه.

پر یوه یوه مسئله باندې بحث

امام شعرانی رحمة الله علیه هم د امام صاحب د دغه طرز او طریقې د استنباط تذکره کړېده او تقریبا کم زیات په دغه الفاظو باندې چنانچه علامه شامی هم لیکلي دي وکذا فی المیزان للامام الشعرانی قدس سره (ایضا) یعنې د امام شعرانی په کتاب المیزان همدغسې لیکلي دي. بیا علامه ابن عابدین لیکلي دي: فکان اذا وقعت واقعة شاورهم و ناظرهم وحاورهم وسألهم فیسمع ما عنده وینا ظرهم شهرا او اکثر حتی یستقرخیر الاقوال فیثبته ابویوسف حتی اثبت الاصول علی هذا المنهاج شوری لانه تفرد بذلک (ایضا) یعنې کله چې به یو واقعه (یعنې مسئله پیښې دله نو امام ابوحنیفه به خپل ټول اصحاب د علم او فن علماؤ سره مشوره او بحث مباحثه کوله او غور وفکر به ئې په کې کولو اول به ئې هغو ته ویل چې څه ستاسو سره حدیث او دصحابه ؤود اقوالو ذخیره شته هغه ټوله ځان سره راوړاندې کړئ بیابه ئې خپله د حدیثو ذخیره چې د ده سره به وه هغه به ئې وړاندې کړه د دې وروسته به ئې تر یوه میاشت پورې یا ددې څخه هم زیات پر دغه مسئله باندې غور او فکر او بحث کولو ان تر دې چې آخري خبرې ته به ورسېدل نو امام ابو یوسف رحمة الله علیه به هغه قلمبند کولو دغه شان د شوری په طریقه سره ټوله اصول منضبط کړل شو او داسې نه دی شوې چې کله یواځې ئې یو خبره کړې وي.

د کتاب او سنت حیثیت

د اخبار او آثار الفاظ دا ښائي چې اول به د دغو علماؤ سره د کتاب او سنت کومه ذخیره وه هغه به اورول کېدله بیا به د صدر مجلس په علم کې د کتاب او سنت کومه خزانه چې به محفوظه وه هغه به وړاندې کېدله د دې ټولو مراحلو وروسته د دغو احادیثو په رڼا کې به هر

سړي په پیښه مسئله باندې به ئې بحث کولو او خپله رایه به ئې ورکوله هغه نورو به پر دې باندې مختلف قسم او دبیلابیلو اړخونو نه به ئې اعتراضات او اشکالات ورباندې کول بیا به د دې اشکالاتو د هر یوه یوه ځای یې ختم کړه جواب به د خپل فهم موافق مګر د کتاب او سنت په رڼا کې ورکولو. او پخپله امام ابوحنیفه رحمة الله علیه هم په دې بحث او مباحثه کې به برخه اخستله او لکه څنګه چې تاسې اوس ولوستل پر یوه مسئله به په میاشتو بحث جاري ؤو کله چې به له هر طرفه اطمینان ورته حاصل کېدو نو دغه مسئله به ئې د تلل شوو الفاظو په تله کې اینبوولې او رجسټر کې به ئې درج کوله - پخپله تاسې فکر وکړي چې که چېرې تنها د یو سړئ خبره وائي نو دغلطي احتمال به پکې وائي مګر چېرې چې څلویښت جید علماء ماهرین د فن او پوهان وي او پوره په حاضر دماغي او دیانت سره په هفتو هفتو او میاشتو پورې پر یویو اصل او مسئله باندې د کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم او د اقوال صحابه رضی الله عنهم په رڼا کې ورباندې بحث او تمحیص وي نو د غلطي سوال چېرې پیدا کیږي.

د انساني غلطۍ تدارک

لکن بیا هم دغه ټول علماء ربانیین انسانان وونو ځکه ممکنه ده چې چېرې په یو مسئله کې لغزش او خطا ځینې شوې وي او یا به د آیات او احادیثو په استنباط او استخراج کې به غلطي ځینې شوې وي نو په دې وجه صدر مجلس دا خبره ضروري وبلله چې د دې ټولو احتیاطاتو او جزم او تلاش او طلب او د انساني هېرې او سهوې او د انساني محدود نظري څخه قطع نظر هېڅ ډول هم دا مناسبه نه ده نو ځکه ئې دا اعلان وکړو چې که چېرې د یو مستنبط (یعنې اجتهادي) مسئلې د کتاب او سنت خلاف کېدل ثابت شو نو وهر مسلمان ته کامل او پوره اختیار دی بلکه د هغه دا وظیفه ده چې هغه دغه مسئله پریږدي او صراحة د حدیث نه چې څنګه مسئله ثابته وي په هغه دې عمل وکړي «فقد صحّ عن ابی حنیفة انه قال اذا صح الحدیث فهو مذهبی وقد حکی ذلک الامام عبدالبر عن ابی حنیفة و غیره من الائمة ونقله ایضا الامام الشعرانی (عقود رسم المفتي ص ۱۷) - یعنې دغه روایت د امام صاحب څخه بالکل صحیح دی چې هغه به فرمایل چې کله حدیث د صحت درجې ته ورسیږي نو بیا زما مذهب هغه حدیث دي» دغه امام عبدالبر او نورو امامانو د دین د امام ابو حنیفه په باره کې بیان کړی دي او امام شعرانی رحمة الله علیه هم دغه نقل کړی دی!

د امام اعظم رحمة الله علیه اعلان

د صاحب هدایه څخه مختلفو حضراتو دغه روایت را نقل کړی دی کوم چې د روضة العلماء زندوسیه په باب فضل الصحابة کې دي (سئل ابو حنیفة اذا قلت قولا وکتاب الله یخالفه قال اترکو قولي بکتاب الله ! فقیل اذا کان خبر الرسول صلی الله علیه وسلم یخالفه قال : اُترکوا قولی بخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ! فقیل اذا کان قول الصحابة یخالفم ! قال اُترکوا قولی بقول الصحابة ! (عقدالجید للشاه ولی الله ص ۵۳) ترجمه : د امام ابو حنیفة رحمة الله علیه څخه پوښتنه وشوه چې کله ستا یو قول د کتاب الله مخالف وي نو په داسې حالت کې څه کول پکار دي ده وفرمایل ! چې د کتاب الله په مقابله کې زماقول پریږدي . بیا ورته وویل شول چې که چېرې د رسول الله سنت ستاد قول خلاف وو ! نو یې وفرمایل چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قول په مقابله کې زما قول پریږدئ . بیا ورته وویل شول چې چېرې د صحابه ؤو قول ستا د قول خلاف ؤو ؟ نو یې وویل چې د صحابه ؤو د قول په مقابله کې هم زما قول پریږدي ! یعنې زما د قول وقعت او حیثیت په دغه وخت کې هېڅ نه دي کله چې هغه زما قول د دې په مقابله کې وي او د دې خلاف وي . خبره بالکل صحیح ده چې په اصل کې کوم جدید ترتیب چې د مسائلو کېدلو دا د کتاب او سنت او صحابه ؤو د اقوالو په رڼا کې کېدلو د دې جدید طرز منشاء او مطلب فقط همدغه ؤو چې د امت مخته د زما نه حال سره سم مسائل په آسانه ډول راشي ځکه د زمانی درفتار چې کوم کچه وه هغه د د ې خبرې آګاهي ورکوله چې انساني طبیعتونه آساني خوښونکي دي که چېرې په دغه وخت کې توجه نه وائي ورکول شوې نو مخته به د تکلیف د زیاتېدو سبب جوړېدلائي !

پر دلائلو باندې بنیاد

د امام ابوحنیفه پر دغه باندې بس نه کړو بلکه وخپلو تلامذه ؤو او اصحابو ته ئې حکم ورکړو چې تاسو خامخا پر یوه خبره باندې مه ټینګیږئ بلکه که چېرې په یو شرعي مسئله کې قابل اعتماد دلیل پیداشي نو بیا هغه اختیارول پکار دي او همدغه حکم نوروته ورکول پکار دي ، ځکه چې په کتاب او سنت او اقوال صحابه رضی الله عنهم باندې عمل کول مقصود دي پر خپله خبره باندې ضد کول او دخپل فکر اشاعت په نظر کې نه دی ساتل پکار

فاعلم ان اباحنیفة من شدة احتیاطه وعلمه بان الاختلاف من آثار الرحمة قال لاصحابه ان توجه لکم دلیل فقولوا به (عقودرسم المفتی ص ۱۶) ترجمه : د ډېر احتیاط او ددې یقین په وجه

چې اختلاف د رحمت د آثارو څخه دی امام ابوحنیفه خپلو اصحابو ته ویلي ؤو چې که چېرې یو دلیل تاسو ته ورسیږي نو بس په دغه باندې عمل کوئ او هم دغه حکم خلکو ته ورکوئ

د وروسته راتلونکو احتیاط

چنانچه د امام صاحب تلامذه (شاګردانو) او اصحابو او وروسته راتلونکو د امام صاحب د دغه قول اهمیت او ضرورت محسوسه کړو نو کله چې به او کوم ځائي کې چې به ورته په یو مسئله کې د دلائلواو براهینو په رڼا کې اشکال او شک پیدا کېدو نو به ئې ترک کولو او د کتاب او سنت په دائره کې چې به ورته بل صحیح صورت مخته راتلو نو په هغه باندې به ئې عمل کولو . «وقد یتفق لهم ان یخالفوا اصحاب المذهب لدلائل و اسباب ظهرت لهم» (ردالمحتار ص ج ۱ طبع رشیدیه) یعنې کله له د دلائلو او براهینو په نظر کې د لرلو په وجه د اصحاب مذهب مخالفت هم دغو خلګو کړی دي .

له ضد (کینه) څخه دپرهیز ډېر مثالونه

دا خو د مام صاحب د اصحابو او تلامذه حال ؤو چې هغوی په ډېرو مسئلو کې د امام صاحب سره په دلائلو او د خپل فهم پر بنیاد باندې ئې اختلاف کړی ؤو او پر هغه بانې فیصله هم شوې د هغه خلاف یو بله رایه د کتاب او سنت په رڼا کې قوی ورته معلومه شوې وي او هغه د کتاب او سنت سره نژدې وي نو امام صاحب به هغه طی شده مسئله پریښودله او د هغه نه به ئې رجوع وکړه او دا دوهم صورت به ئې اختیار کړو او د دې قائله به شو یوه دوی نه بلکه په شلهاؤ داسې مسائل شته چې امام صاحب د هغو نه رجوع کړېده کومو خلګو چې په ځیر ځیر او دقت سره د فقهې مطالعه کړې وي نو د هغوی د نظرونه دا خبره پټه او پوشیده نه ده

د کتاب او سنت په مقابل کې د رائي سخت مذمت

دا خبره دې ښه ذهن نشینه وي چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د هغې رائي ډېر مذمت کولو کومه رایه چې د کتاب او سنت څخه مستفاده به نه وه ! بلکه و دې ته به ئې ضلالت (ګمراهي) ویله . وقد روي الشیخ محی الدین فی الفتوحات المکیة بسنده الی الامام ابی حنیفة رضی الله عنه انه کان یقول ایّاکم والقول فی دین الله تعالی بالرأی وعلیکم باتباع السنة فمن خرج عنها ضلّ (کتاب المیزان للشعرانی ص ۵۰ ج ۱) - په فتوحات مکیة کې شیخ محی الدین مسلسل تر امام ابوحنیفه رحمة الله علیه پورې د خپل سند بیانولو وروسته د هغو دا قول ئې رانقل کړی دی چې امام صاحب به فرمایل چې د الله تعالی جلّ جلاله په دین کی فقط د خپلې رأئې پر بنیاد باندې د حکم کولو څخه ځان وژغورئ او پر خپل ځان باندې د سنتو پیروي ضروري کړي ځکه چې څوک د دې نه

خارج شو هغه ګمراه شو امام صاحب به دا خبره هم فرمایله چې تر څو پورې چې په شریعت کې د یو خبرې ثبوت نه وي مندل شوی تر هغه وخته پورې پردغه خبره ژبه راوړل هم ګناه ده وکان یقول لاینبغی لاحد ان یقول قولا حتی یعلم ان شریعة رسول الله صلی الله علیه وسلم تقبله (کتاب المیزان للشعرانی ص ۵۱ ج۱) - امام ابو حنیفه به فرمایل چې تر څو پورې مو دایقین نه وي راغلی چې داخبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابقه ده تر هغه پورې به ئې پر ژبه باندې نه راوړئ یعنې تر خوله به یې نه راباسئ .

د مسائلو استنباط او د هغه لپاره اهتمام

کوم مسائل چې په کتاب او سنت او اقوال صحابه کې به نه موندل کېدل د داسې مسائلو لپاره به ئې مجلس راطلب کړو د بحث او مباحثې او تلاش څخه به ئې کار اخستو او تر کومه پورې چې به پریو شئ د ټولو په اتفاق سره فیصله نه کېده تر هغه پورې به ئې د زړه اطمینان نه کېدو امام شعرانی لیکلي دی : وکان یجمع العلماء فی کل مسئلة لم یجدها صریحة فی الکتاب والسنة ویعمل بما یتفقون علیه فیها (کتاب المیزان للشعرانی ص ۵۱ ج۱) ترجمه : کومه مسئله چې به په کتاب او سنت کې صراحتا نه پیدا کېده د هغې مسئلې لپاره به ئې ټول علماء سره دا غونډول چې پر هغه باندې به د ټولو اتفاق کېدی عمل به پرې کېدو . او همدغسې د استنباط او استخراج په وخت کې به ئې کول د وخت د علماؤ څخه مشوره او د هغو اتفاق ضروري بلل کېدو . تنها به ئې هېڅکله دا رنګه قدم نه پورته کولو وکذلک یفعل اذا استنبط حکما فلایکتبه حتی یجمع علیه علماء عصره فان رضوه قال لابی یوسف اکتبه ایضا : کله چې د یو حکم د استنباط ضرورت به ؤو نو تر هغو پورې به ئې نه لیکله تر څو پورې چې به ئې ټول علماء راجمع کړي نه ؤو او مشوره به ئې ورسره نه وه کړې که چېرې ټول به د دې سره متفق شول او دا مسئله به ئې قبوله کړه نو بیا به ئې امام ابویوسف ته وفرمایل چې دغه ولیکه

د اصحاب الرأیي حاصل

علماؤ امام صاحب او د هغه ملګرې په (اصحاب الرائي) کې شمارلي دي د دې هېڅکله دا مطلب نه دی چې د هغه به یو ذاتي او د خپلې خوښې رایه وي ځکه چې تا سو مخکې لوستلي دي چې امام صاحب رحمة الله علیه و داسې رایه ته ګمراهی وائي لهذا که چېرې یو چا داسې ویلي وي او یائې ګڼلې وي نو دا د هغو ښکار غلطي ده که څه هم هغه یو لوی محدث ولی نه وي امام موصوف او د هغو اصحاب د دې څخه بالکل بری دي ابن حجر مکی شافعی رحمة الله علیه صحیح لیکلي دي (اعلم انه یتعین علیک ان لاتفهم من اقوال العلماء عن ابی حنیفة و

اصحابه انهم اصحاب الرأی علی سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی قول اصحابه لانهم براء من ذلک (الخیرات الحسان ص ۲۹) . ترجمه ښه یقین وکړه چې د علماؤ د اقوالو په وجه به دا نه ګڼئ چې امام ابوحنیفة او دهغه اصحاب د سنت رسول او د اقوال صحابه په مقابله کې د اصحاب الرأی حیثیت لرلو ځکه چې دغه اصحاب د دې نه بالکلیه پاک او بری دي

د فقهې په تدوین کې ترتیب

وړاندې د دلائلو په ډول لیکي چې د امام صاحب او د ده د اصحابو طریقه د فکر او استنباط او استخراج څنګه وه او دوی پر کومه طریقه باندې روان ؤو فرمائي فقد جاء عن ابی حنیفة من طرق کثیرة ما ملخصه انه اولا یأخذ بما فی القرآن فان لم یجد فبالسنة فان یجد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ بما کان اقرب الی القرآن والسنة من اقوالهم ولم یخرج عنهم فان لم یجد لاحد منهم قولا لم یاخذ بقول احد من التابعین بل یجتهد کما اجتهدوا (الخیرات الحسان ص ۲۹) : امام ابوحنیفة رحمةالله علیه څخه چې په کثرت طرق سره ثابت دي هغه دا دي چې هغه به اول قرآن اختیارولو که په قرآن کې هغه شی نه مندل کېدو نوبیا به ئې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کولو او که چېرې په سنت رسول الله کې هم هغه شی نه مندل کېدو نو به ئې بیاد صحابه ؤو اقوال اختیارول او که چېرې په یوه مسئله کې به د صحابه ؤو اختلاف ؤو نو بیا به د دوی په اقوالو کې چې کوم به زیات وکتاب الله او سنت ته نژدې معلومېدو د هغه به ئې اختیارولو او ددې حد نه د باندې نه وتلو او که چېرې د صحابه ؤو یو قول هم به نه موندل کېدو نو بیا ئې د تابعینو قول نه اختیارولو بلکه پخپله به ئې اجتهاد کولو لکه چې نور خلک ئې کوي .

د فقهي په تدوین کې د اولیت شرف

په امت کې د فقهی د ترتیب او د مسائلو د استنباط او استخراج د رومبی ځل کولوشرف او عزت هم ده ته حاصل دی د ده نه مخکې په عام ډول د خلکو داراومدار پر حافظه او یادانښت باندې ؤو امام مالک رحمة الله علیه هم په دې سلسله کې د امام صاحب رحمة الله علیه نه مستفید شوي دی ابن حجر شافعی نقل کوي . انه اول من دوّن علم الفقه ورتبه ابوابا وکتابا علی نحو ماهو علیه الیوم وتبعه مالک فی موطاه ومن قبله انما کانوا یعتمدون علی حفظهم (الخیرا الحسان س ۳۱) امام ابوحنیفه رومبی شخص دی چا چه علم فقه مدونه او هغه ئې داسې د باب او فصل په شان مرتبه کړه لکه څنګه چې نن د هغه مرتب شکل مندل کیږي او امام مالک په خپله موطا کې هم د ده پیروي کړېده او د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه نه مخکې خلکو اعتماد پر خپل حافظه کولو

امام اعظم رحمة الله علیه او د ده اصحاب اول محدیثین او بیا فقهاء

امام اعظم رحمة الله علیه او د هغه اصحاب اول محدیثین(۱) او بیا فقهاء ؤو ځکه چې په کومه زمانه کې چې د احادیثو مجموعې نه پیدا کېدلی بغیر دعلم حدیث نه د مسائلو استخراج چېرې کېدلائي شي او د فقهی حنفی دا دومره عظیم الشان ذخیره چې د دې څخه ټوله دنیا او بیا وروسته مجتهدینو په خپل زمانه کې ځینې استفاد وکړه دا ټوله بغیر د حدیث نه له کومه راغله اونن د دې ټول مسائل او اصول څنګه د حدیثو سره موافق شو لهذا د دې خبرې منل ضروري دی چې فقه حنفی د کتاب او سنت نه جدا بل شي نه دي ابن حجر شافعی رحمة الله علیه لیکلي دي مَرّ اَنّهُ اخذ عن اربعة آلاف شیخ من ائمة التابعین و غیر هم ومن ثم ذکره الذهبی و غیره(ایضاًصـ ۶۶) دا خبره تېره شوې ده چې امام ابوحنیفه د څلورو زرو ائمة تابعینو او د نورو شیوخو نه علم حدیث حاصل کړی دی

(۱) امام علاؤالدین الطرابلسی په خپل کتاب معین الحکام کې نقل کړی دي (فان ابایوسف صاحب حدیث حتی روی انه قال احفظ عشرین الف حدیث من المنسوخ فاذا کان یحفظ من المنسوخ هذا القدر فما ظنک بالناسخ وکان صاحب فقه و معنی (ص۳۰) چې د دې ماحصل دا دي چې امام ابویوسف محدث ؤو او د بعضو روایاتو موافق پخپله د ده امام موصوف دا بیان دي چې ماته منسوخ شل زره حدیثونه یاد دي او د دې څخه اندازه لګول کېږي چې ناسخ حدیثونه به ئې څومره یاد وي دغه رنګه د امام محمد رحمة الله علیه په باره کې ئې لیکلي دي چې ده ته د احادیثو معرفت حاصل ؤو فقیه او ذهینه خو ؤو هم (ومحمد صاحب قریحة یعرف احوال الناس وعاداتهم وصاحب فقه ومعنی ولهذا اقل رجوع فی المسائل وکان مقدما فی معرفة اللغة وله معرفة بالاحادیث ایضا . امام اعظم رحمة الله علیه په هرشئ کې پر مخ ؤو و ابو حنیفة کان مقدما فی ذلک کله . ۱۲ ظفیر .

او همدغه وجه ده چې امام ذهبی وغیره امام صاحب رحمة الله علیه د محدیثینو د حفظانو په طبقه کې شمارلی دي اود امام ابویوسف رحمة الله علیه او امام محمد رحمة الله علیه د حدیث ذوق د هغو کتابو څخه معلومیږي کوم چې هغوی لیکلي دي ، کتاب الاثار ، کتاب الخراج ، کتاب الرد علی سیر الاوزاعی ، کتاب الحج ، موطاء امام محمد او نور کتابونه ئې عام پیدا کیږي هغه دې واخستل شي او ودی لوستل شی او خپل مخته دې کښیږدي اندازه دې ولګوي نن هم د فقهی حنفی یو طالب تر هغه وخته پورې مطمئنه نه کیږي تر څو چې یوه یوه مسئله او د هغه تحقیق ئې د کتاب او سنت په رونا کې نه وي کړی .

غلط پروپاګند

دا خبره کول صحیح نه ده چې دغو حضراتو ته د حدیث نبوی سره دومره شغف او تعلق نه ؤو څومره چې ئې د فقهی سره ؤو او نه دا خبره کول صحیح ده چې د دغو حضراتو مکمله توجه د آیاتو او احادیثو نه د مسائلو او احکامو استنباط او استخراج طرفته وه او د حدیثو د تدوین او جمع کولو طرفته د دوی شوق او رغبت نه ؤو بلکه خبره فقط دا وه چې د فقهی د تدوین طرفته هیڅا توجه نه وه ورکړې هغوی د دې ضرودت محسوسه کړو او په اجتماعي توګه ئې دغه کار په پوره محنت سره ئې شروع کړو او وجه ئې هم ظاهره ده چې ده مسائلو او احکامو استنباط په دې وخت کې تر ټولو اهم کار ؤو او دا د هرڅا د وس خبره نه وه ځکه چې په دې کې د ډېر غور او فکر او د فهم او بصیرت ضرورت وي . باقي د تدوین حدیث کار خو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه را راوان وو او په دغه وخت کې په خپل اختیار هر سړي د دې سره رغبت او شوق ؤو د کوم چې لوې ثبوت پخپله د امام اعظم رحمة الله علیه جامع المسانید (دي او بیا د اولې صدی هجری پر ختمېدو باندې کله چې د صحابه ؤو د پس پرده کېدو (یعنې وفات کېدو) تراوسه لس شل کاله نه ؤو تېر شوي . دا خو هر سړي ته معلومه ده چې د حدیثو د جمع کولو تر ټولو مهم کار پر اسنادو او رواتو یعنې راویانو باندې نظر دي او که رښتیا پوښتي نو همدغه معیار او میزان دی د امام اعظم په زمانه کې چې کله د تابعینو یوه لویه طبقه او ډله حیات (ژوندي) ؤو نو په دغه وخت کې د اسناد او رواتو دغه بحث ګنجائش څه ؤو کوم چې وروسته وشو د صحابه ؤو په باره کې خو دا خبره منل شوې ده چې (الصّحابة کلّهم عدول) صحابه ټول عادلان ؤو پاته شوه خبره د تابعینو نو هغه خو موجوده ؤو بیا دا هم د فکر وړ خبره ده چې کله د فقهی تدوین د آیاتو او احادیثو څخه کېده نو بیا د دې شیانو څه د بې توجهی موقع چېرته وه ځکه چې په دې کار کې ډومبی د احادیثو ضرورت پیښېدو .

ابن حجر رحمة الله عليه مخکی شافعی لیکلی دي لکه څنګه چې و حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه او حضرت فاروق اعظم باوجود د جلالت علم او نبی صلی الله علیه وسلم ته د قربت دهغه نه د احادیثو هغه ذخیره مروی نه ده کومه چې د نورو کوچنی صحابه رضی الله عنهم څخه رانقل شوی دی ځکه چې دغه حضرات دعامو مسلمانانو د اسلام په مصالحو او ضروري کارو او احکامو کې داسې منهمک او بوخت ؤو چې ددوی د روایت و طرفته هغه توجه وند شوه کومه چې نورو خلګو ته وه لکن د دې مطلب دا هرګز نه شي کېدلای چې د دغو حضراتو د حدیث سره شغف او ډېره مینه نه درلوده . !

همدغه رنګه امام ابوحنیفه رحمة الله علیه او د ده اصحاب د فقهی د استنباط او تجریج د اشتغال په وجه سره که د حدیثو په روایت کې ښکاره په نظر نه راځي نو د دې خو دا مطلب هېڅکله نه دی چې ګنی دغو حضراتو د حدیث د دولت څخه وافره او زیاته برخه نه وه مندلې د هغه الفاظ دا دي (ولاجل اشتغاله بهذالاهم لم يظهر حديثه في الخارج كما ان ابابكر و عمر رضی الله عنهما لما اشتغلا لمصالح المسلمين العامة لم يظهر عنهما من رواية الاحاديث مثل ما ظهر عمن دونهما حتى صغار الصحابة رضوان الله عليهم وكذلک مالک رحمة الله عليه ولاشافعی رحمة الله عليه لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عن تفرغ للرواية كابي زرعة وابن معين (الخيرات الحسان ص ۶۶ . امام ابو حنیفه رحمة الله علیه چونکه د قرآن حدیث څخه د مسائلو استنباط او استخراج کې منهمک او مشغول ؤو کوم چې ډېر لوی اهم کار ؤو نو په دې وجه د ده خدمتونه دحدیثو په باب کې زیات ښکاره نه شول د دې مثال داسې شو لکه چې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما چې د عامو مصالحو او انتظامي امورو کې د اشتغال په وجه د حدیثو دروایت کولو کې هغه ښکاره او ځانګړی مقام حاصل نه کړو کوم چې نورو کوچنیو صحابه کرامو ته حاصل شوی دي همدغه حال د امام مالک رحمة الله علیه او امام شافعی رحمة الله علیه دئ چې د وی د حدیثو خدمت د هغو خلګو د خدمت به څېر ښکاره نه ووکومو خلګو چې خپل ځان د دغه لپاره تاکلي ؤو لکه ابوزرعه رحمة الله علیه او ابن معین رحمة الله علیه بهر حال امام صاحب او د هغه ملګرو د احادیثو سره د خپلې زمانې د مزاج سره سم هغه مبحث او شوق درلودی کوم چې لرل پکارؤو

دفقهي تدوين او د مسائلو خوړېدل

د فقهی کوم کار چې د امام اعظم تر سرپرستی لاندې تر سره رسېدلی ؤو هغه د ضرورت او د وخت د تقاضا سره سم به خوړېدو او زیاتېدو به تر یو ځایه چې ولاړشي بیا دریدلی نه دي او

همدغه کېدل پکار ؤو ځکه چې انساني ضرورتونه نوی نوي قسمونه اختیارول او د نوو مصنوعات او د نوي حالات خوښولو سره نوي نوي مسائل راپورته کېدلو او انشاء الله دا سلسله به تر قیامته پورې جاري او روانه وي او همدغه وجه ده چې په حدیثو کې د فقهې ډېر لوی لوی فضیلتونه بیان شوي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد ګرامی دی (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ انما انا قاسم ، والله يعطی متفق عليه (مشکوة کتاب العلم ص ۳۲) الله تعالی جلّ جلاله چې د چا د ښه والي اراده وکړي نوپه دین کې هغو ته بصیرت او پوهه ورکوي او زما کار خو بس تقسیم کول دي په حقیقت کې عطاء (ورکړه) او بخشش فقط د الله تعالی جلّ جلاله کار دی . په دې حدیث کې اشاره ده دې خبرې ته چې په فقاهت استنباط او استخراج کې بصیرت او پوهه دا فقط فیضان الهی دی انساني عمل ته په دې کې هېڅ دخل او قدرت نشته ! د الله جلّ جلاله دطرفه څخه دا فیضان پر بندګانو باندې کیږي څوک چې هغه نازول وغواړي !

دفقهي برکت

دحضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه بیان دی چې رسول الثقلین صلی الله علیه وسلم وفرمائل : فقيه واحد اشدّ على الشيطان من الف عابدٍ رواه الترمذی (مشکوة) یوفقیه پر شیطان باندې تر زرو عابدانو سخت دی - د نوروشیانو سره په دې حدیث کې د اشاره هم معلومیږي چې که چېرې فقهاء په مسائلو کې د خلګو صحیح رهبري نه کولائ نو د شیطان لښکر به انسانان پرغلطه لاره باندې اچولي وائي او د ګمراهي په جهنم کې به ئې راوستي او د رولی به یې وای او هم دغه وجه ده چې شیطان دفقیه عالم نه دومره وریږي د عبادت ګزاراه څخه نه ویریږي په دې وخت کې فقط اشاره کول مقصود تفصیل کې تلل مقصود نه وي

فتوی او د هغې اهمیت

فقه او د دین هغه پیښ شوي مسائل چې د پوښتونکو په جواب کې ورکول شوي دي یا پر دې ساده طریقه باندې مرتب شوي دي هغه د فتاواوو په غالب کې اینبوول شویدي او دې سلسلې د فتاوی د انساني ضرورتونو دپوره کولو ئې پوره ملګرتیا کړیده د کتاب او سنت او فقهی څخه مستنبط شوي د دې جدید او مفید شکل عام مسلماني ضرورتونو او د هغوی د سوالاتو سره زیاتول د انساني ژوندانه دبهلابیلو شعبو او برخو سره ترلې مسائل چې څنګه پیدا کېدل نو د کتاب او سنت او د فقهی د ذخیرې څخه مستنبط شوي مسائل هم مخ په زیاتېدو شول په

یو حالت کې هم پکې جمود نه دی راغلی چنانچه نن د انساني ژوند په اړه هېڅ یو داسې سوال نشته چې د هغه جواب دې مفتی تیار نه کړي او نه ئې ورکړي.

د تنګ نظری- ملامتیا

کومو خلکو چې د خپلې کم علمي او دپراخې مطالعې د کمي په وجه پر علماء دین باندې د جمود او تنګ نظري تور لګولی دی هغه خلک تر ډېره حده پورې معذوره دي البته د ډېر زیاتې ملامتیا وړ هغه حاسدین دي کوم چې د کینې او حسد له لارې داسې خبرې کوي د هرې زمانې د فتاوی کتابونه په بیلابیلو ژبو کې چاپ شوي دي به هغه کې د نوي او جدید وخت مسائل هم شته او د هغو جوابونه هم پکې شته د دې کتابو څخه زیات په ثبوت کې نور څه ویل کېدې لای شي. فقه او فتاوی یو داسې فن دی چې د هغه څخه د هېڅا مفر (تیښته) نشته ځکه چې په انساني ژوندانه کې څومره اړه چې د دې فن د اصولو او ضوابطو سره پیدا کیږي او څومره قدرې چې د راروانې زمانې مسائل دي د هغو جوابونه هم دلته مونول کیږي د بل هېڅ یو ځای څخه ممکن نه دي

د فتاوی تاریخ

د فتاوی تاریخ ډیر قدیم او د دې نسبت ډېر لوړ دی نو ځکه هر څوک مسلمان که ولی وي او که قطب محدث وي او که مفسر او که مؤرخ وي مطلب دا چه هر څوک وي هغه په خپلو معلوماتو کې (ومفتی ته محتاجه دي د هغه د محنت او کوښښ او د تحقیق پرته د مسئلې حل را ایستل آسان کار نه دی هېڅوک دا دعوه نشي کولای چې مونږ ته په خپله زندګي کې په هېڅ وخت کې داسې سوال نه دی پیدا شوی چې په هغه کې د فقهی او فتاوی طرفته د رجوع کولو ضرورت نه وي راغلی. یو څوک چې خپل ځان ته مسلمان وائي یعنې هغه د یو مکمله ضابطه حیات ددین پابند او مکلف هم وي او هغه دې د دیني مسائلو او د هغه د صحیح صورت نه بې پروا هم داسې غیر ممکن دي په عباداتو او معاملاتو اخلاق او اعمالو کې په سلهاؤ داسې ځایونه او مواقع راځي چېرته چې هغه ته درهنمائي ضرورت پیښږي او هغه په دغوسختو مواقعو او وختو کې ددې سعتې په یقیني ډول باندې دفقهی او فتاوی او فقهاء کرامو او مفتیانو عظامو د رهبري محتاجه کیږي هر سړی په خپله مشغوله زندګي کې دومره مهلت او فرصت چېرې دي چې هغه د یوه مخه دقرآن او حدیث کې غور او فکر وکړي او مطالعه ئې وکړي او د وخت وخت ورپیښه مشکلې مسئلې حل راوباسي

د فقهي او فتوی لپاره خاص جماعت او د هغه وجه

د دې خبرې څخه انکار نه دی چې د مسائلو او احکامو ټوله ذخیره په اصل کې په کتاب او سنت کې ده لکن دومره خبره خو به هر دعقل او پوهې خاوندمني چې په قرآن او حدیث کې په یو خاص انداز سره احکام او حقائقو باندې رونا اچول شوې ده او بل خواته دا خبره هم منل شوې ده چې عموما هر سړي ته په هره زمانه کې یو شان حالات نه راځي بلکه په ډېل ډول باندې ورته حال مخې ته راځي په ټولو کې دا فهم او بصیرت چېرته دي چې د کلام الله او سنت رسول نبوی صلی الله علیه وسلم څخه د خپلو حالاتو موافقه د هرې جزئې او دهغه جواب بالکل صحیح وي که چېرې یو څو شمیر کسان داسې وي هم چې هغو ته په کتاب او سنت کې مهارت او پوهه وي او هغه په خپل ځان کې هغه ټول شرطونه موجود بولي کوم چې د یو صاحب نظر مفتی لپاره ضروري دي او که چېرې د دې ټولو اوصافو جامع هم وي نو هغو ته بیا دومره فرصت چېرې وي چې د دې عظیم الشان ذخیرې څخه ګټور مطلب د آیت او حدیث نه یکدم تلاش کړي او دا رنګه چې هغه آیت او حدیث د نورو آیاتو او حدیثو څخه متعارض او مقابل هم نه وي نو ځکه عقل هم د دې تقاضی کوي چې پر قرآن او حدیث باندې ژور نظر لرونکي یوه معتمده ډله داسې ضروري ده چې د ضروري مسائلو استنباط وکړي بیا ئې یو ځائي کوي د دې لپاره چې د امت عام خلک په شپه او ورځ کې چې و دوی ته ورپیښې مسئلې وي په هغه کې د کړاؤ او ذهني پریشاني سره مخامخ نشي او بلا شبه او بلا مبالغې د مستنبط احکام او مسائلو نوم فقه او فتوی ده د مفتیانو کرامو جماعت د کوم چا دفقهی سره پوره مناسبت تامه حاصل وي په هره زمانه کې پیدا کېدل او د عوامو او خواصو هر یو ودي جماعت طرفته عامه رجوع وه او دغه خلک دخپل علمي رسوخ او خدایي ورکړې صلاحیت او پوهې په وجه په دې کار کې یو ښکاره مقام تر لاسه کړی ؤو او د دوی به ورځ او شپه د همدغه کار سره به اشتغال ؤو

د دین خادمان

دا یو حقیقت دي چې د علماء کرامو دوې طبقې (ډلې) په خاصه توګه د دین په داسې خدمت کې ښکاره او وړاندې وړاندې به ؤو. یو د محدیثینو چې د هغوی مشغله د احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم حفاظت او صیانت (ساتنه) وه یعنې د دې ډلې کار د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو او روایاتو او دهغه د بیان او ضبط (یادول) اهتمام کول ؤو او دوی د احادیثو پر اسناد او د هغه پر الفاظو باندې ژور نظر لرلو.

دوهمه ډله فقهاء امت وو چا چه د قران د آیاتو او د احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم نه مسائل او داحکامو استنباط او استخراج کړي دي او دحدیثو د الفاظو نه زیات د حدیثو پر معاني باندې د دوی نظر ؤو

داسلامي ملت ړومبي مفتي

د مفتیانو تعلق د همدغه دوهمې ډلې سره دی او د دې امت تر ټولو ړومبنی مفتی اعظم پخپله د رسول الثقلین صلی الله علیه وسلم ذات مبارک دی او دا دولت تر نبی صلی الله علیه وسلم پورې د الله رب العزت د طرفه څخه را رسېدلي دي په قرآن پاک کې د افتاء لفظ پخپله د رب العلمین لپاره هم استعمال شوی دی . لکه چې د الله تعالی جلّ جلاله ارشاد دی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ (الانساء :۱۹) یعنې خلک ستا څخه د ښځو په باره کې حکم پوښتي . نو ته و دوی ته ووایه چې الله تعالی جلّ جلاله د دوی په باره حکم ورکوي او هغه آیاتونه هم کوم چې ته ئې په قرآن کې وائې او دوی ته ئې اوروې . د کلالې په باره کې دغه آیت نازل شو .يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ . النسآء ۲۴) (خلک ستا څخه حکم پوښتي . ته ورته ووایه چې الله تعالی تاسو ته د کلالی په باره کې حکم درکوي .) تاسې ئې وګورې چې په دغو آیتوکې د افتا نسبت پخپله د رب العزت جلّ جلاله طرفته شوي دي . چې د هغه څخه ددې منصب جلالت شان او غوره والی معلومیږي او یقینا دا نسبت د دې شعبې د اهمیت او افضلیت تر ټولو لوی سند دی او د دې څخه دا هم په نظر کې لرل پکار دي چې کوم عالم دین پر دغه منصب باندې مقرره کیږي نو د دوی ذمه داري څومره اهمه او دا دکومې لوړې مرتبې والا کېدل پکار دي دا تاته ویل شوي دي چې پر دغه منصب باندې ړومنی تر ټولو په دې امت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وټاکل شو الله تعالی جلّ جلاله و نبی صلی الله علیه وسلم ته د تبوت د ذمه داری په وجه د عصمت (یعنې پاکدامنې) په زیات قیمتي دولت سره ئې نازو لي ؤو د دې لپاره چې د دین په سلسله کې چې نبی صلی الله علیه وسلم خلکوته څنګه حکم ورکوي هغه به د انساني غلطیو او لغزشونو . (خطاکاریو) څخه به خوندي وي چنانچه صحابه کرام رضی الله عنهم او نور خلک د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت با برکت کې به چې حاضرېدل او د خپلو ورپېښ شوومسائلو په باره کې به ئې حکم پوښتلو . او نبی صلی الله علیه وسلم به دغه ټوله خلګ په جوابونو سره مطمئن کړو د دغو سوالو او جوابو یوه لویه ذخیره نن هم دحدیث په کتابوکې خوند ده ډېرو علماؤ ددې برخې جلا ذکر کړي او د جمع کولو سعی او کوښښ کړی دئ .

د نبي کریم ﷺ د سوالونو او جوابونو لپاره د حضرت جبرائیل علیه السلام حاضری

د حدیثو د کتابو څخه معلومیږي چې بعضې داسې سوالونه هم د نبی صلی الله علیه څخه شوي دي چې دهغه جواب نبی صلی الله علیه وسلم ته معلوم نه ؤو چنانچه نبی صلی الله علیه وسلم توقف به اوکړو بیا دستی جبرائیل امین به حاضر شو نبی صلی الله علیه وسلم به د هغه مخته سوال وړاندې کړو او جواب به ئې طلب کړو . مګر روځ الامین به هم وویل چې په دغه سوال کې زما حال هم ستا په شان دئ او بیا به ئې وویل چې تاسو انتظار وکړي زه به اوس د رب ذوالجلال په دربار کې حاضر شم د دې جواب به راوړم بیابه حاضر شم : چنانچه د حضرت ابو امامه رضی الله عنه صحابی بیان دی چې یو ځل یو یهودي د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغو د نبی صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې (اَیُّ البُقاعِ خیرٌ ؟) ځمکې کومه برخه بهتره ده نبی ﷺ چې واورېدل نونبی صلی الله علیه وسلم خاموشه (پته خوله) شو او دائي وفرمایل چې زما دغه خاموشي تر هغه وخته ده چې تر څو جبرائیل علیه السلام راځي پس په دغه وخت کې جبرائیل امین په خدمت اقدس کې حاضر شو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه په مخکې دا سوال وړاندې کړو او ځینې وئې پوښتل چې د دې سوال څه جواب ورکول پکار دي نو حضرت جبرئیل علیه السلام د دې سوال په جواب کې عرض وکړو (مالمسئول عنها باعلم من السائل ولکن اسأل ربیّ تبارک وتعالی) (مشکوة باب المساجد ص ۷۱) یعنې . د چا څخه چې پوښتل کیږي هغه ته په دې مسئله کې د پوښتونکي نه زیات خبر نشته لکن دغه سوال زه د پروردګار عالم نه پوښتم . دا چه ئې وویل نو جبرئیل علیه السلام روان شو بیا لږ ساعت وروسته بېرته ئې تشریف راوړو او وه ئې ویل چې نن زه و رب العزت ته دومره نږدې شوم چې کله هم مخکې زه دومره نه وم نږدې شوي نو نبی صلی الله علیه سلم وپوښتل چې د دې څه نوعیت ؤو نو ئې وویل چې زما او د پروردګار په مینځ کې فقط اویازره د نور پردې وې بیا ئې سوال ځینې وکړی د هغه په باره کې د الله تعالی جواب ورته نقل کړو چې رب العزت ارشاد وفرمایلو (شَرُّ البِقَعِ اسْواقُهَا و خَيْرُ البِقَاعِ مَسَاجِدُهَا رواه ابن حبان في صحيحيه عن ابن عمر (ایضا) د ځمکې تر ټولو بده او خرابه برخه بازارونه دي او تر ټولو بهترینه او ښه برخه مسجدونه دي . ددې حدیث نه معلومه شوه چې د هر سوال جواب به نبی صلی الله علیه وسلم ته هم معلوم نه ؤو لکن جواب ورکول په حیثیت د رسول د هغه په ذمه ضروري ؤو لهذا نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرئیل علیه السلام امین په واسطه جواب معلومولو بیا به ئې وهغه سائل (پوښتونکي) ته جواب ورکول .

له تلوار کولوڅخه ځان ساتل او د پوهانو خواته مراجعه کول

ملاعلی قاری رحمة الله علیه ددې حدیث په ضمن کې د طیبي رحمة الله علیه دغه قول نقل کړی دی (آن من استفتی عن مسئلة لیعلمها فعلیه ان لایعجل فی الافتاء ولایستنکف عن الاستفتاء عمن هو اعلم ولا یبادر الی الاجتهاد مالم یضطر الیه فان ذلک من سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم وسنة جبرئیل علیه السلام د کوم مفتی نه چې یو داسې مسئله وپوښتل شي چې دهغه جواب ورته معلوم نه وي او د هغه مفتی لپاره ضروري ده چې نه خودې په فتوی ورکولو کې تلوار کوي او نه دې ده بل لوی عالم یامفتی نه په پوښتنه کولو کې شرم کوي او تر څو پورې چې بیخي د اضطرار او مجبوري غوندې کیفیت (حالت) نشي تر هغو پورې دې د اجتهاد کولو همت (زړورتیا) نه کوي ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم او حضرت جبرئیل علیه السلام طریقه همدغه وه. ګویا چې د مفتی په ذمه واري کې دا داخله ده چې ډومبی به نص شرعي لټوي او په دې باره کې دې هیڅ قسم کوتاهي نه کوي که چیرې هغه ته نص شرعي معلوم نشو نو دې دیو لوی عالم یا مفتی نه پوښتنه وکړي او په پوښتنه کې دې د شرم نه کار نه اخلي او تر څو پورې چې د اطمینان وړجواب ورته معلوم نشي تر هغو پورې بغیر دعلمه صحیح یا غلط چې څنګه ئې په زړه کې راشي د داسې جواب ورکول کوښښ او هڅه دې نه کوي او بل دا چې په مسئلو کې دې اجتهاد هغه وخت کوئ کله چې صراحتا هیڅ آیت یا حدیث او یا د صحابه وو قول ورته معلوم نشي

د نبي ﷺ د فتواوو حیثیت

هیڅ شک په دې کې نشته چې د نبي صلي الله علیه وسلم د فتاواؤ حیثیت دومره لوړ دی څومره چې د هغو ذات مبارک اوچت دی او ددي نه هم اوچت کېدل پکار دي ځکه چې هغه خو خاتم النبیین دی او د معصوم کېدلو په صفت نازول شوی دي دا یو اصولي او قانوني خبره ده چې د جواب جامع او کامل کېدو د هغه د الفاظو وزندارہ کېدل د جواب ورکونکي د علمي پوهې او منصب سره سم وي او همدغه وجه ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم جوابونه د جوامع الکلم) او فصل خطاب، ارزښت لري چې د هغه نه د سرکښي ګمان او خیال هم د یو مسلمان لپاره عظیمه (لویه) ګناه ده د الله تعالي جلّ جلاله ارشاد دی: فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِیْلاً (النسآء ۵۹) که چیرې ستاسی په منځ کې په یوخبره کې اختلاف راغلی نوهغه الله جل جلاله اودهغه رسول ته حواله کړئ بیاکه چیرې تاسو پر الله او پر ورځ د قیامت باندې ایمان لري نو دا طریقه تر ټولو بهتره ده او د دې انجام ښه دي

له نبي کریم ﷺ وروسته د افتاء پر منصب باندې صحابه کرام رضوان الله علیهم

د نبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته د ده پر دغه لویه اوغوره منصب باندې د هغه جلیل القدر د بصیرت خاوندان صحابه کرام رضوان الله علیهم تعینات شول.

چې د هغو په باره کې د الله تعالي جلّ جلاله ارشاد دي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ (سورة توبه ۱۳) یعني الله تعالي جلّ جلاله د دوي نه راضي او خوشحاله دئ او دوی د الله تعالی نه راضي او خوشحاله دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دي: اَصْحَابِیْ کَالنُّجُوْمِ بِاَیِّهِمْ اقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ (مشکوة باب مناقب الصحابة رضی الله عنهم) یعني زما صحابه د ستورو په شان دي په دوی کې تاسې د کوم یو اقتداء وکړئ نو هدایت به ومومئ. کومو ته چې د کتاب او سنت خصوصي پوهه حاصله وه او دکومو په باره کې چې د امت دا فیصله ده اَلْیَنُ الْاُمَّةِ قُلُوْبًا و اَعْمَقُهَا عِلْمًا وَاَقَلُّهَا تَکَلُّفًا وَاَحْسَنُهَا بَیَانًا وَ اَصْدَقُهَا اِیْمَانًا وَاَعَمُّهَا نَصِیْحَةً وَاَقْرَبُهَا اِلَی اللّٰهِ وَسِیْلَةً (اعلام الموقعین ص ۵ ج ۱) یعني صحابه کرام رضی الله عنهم په امت کې تر ټولو زیات نرم دله. او ترټولو زیات ژور علم والا، او تر ټولو کم تکلف والا، او په ښه بیان کې تر ټولو زیات، او همدغه رنګه په ایمان کې تر ټولو ریښتني، په خیر خواهي کې تر ټولو مخته، اوپه اعتباردہ وسیلې تر ټولو الله ته نږدې وو.

د فتوی خاوندانو صحابه ؤو شمیر

صحابه کرام رضی الله عنهم په خپل مینځ کې په پوهه او فراست ذهانت او ذکاوت کې مختلف ؤو اوپه دې کې چې کوم څوک د فتوی خاندان ؤو د هغوی د شمیر په حقله د حافظ ابن قیم بیان دی چې هغه څه دپاسه یو سل دیرش دي چې په هغوی کې نارینه او زنانه دواړه شریک ؤو په یو سل دیرش کې اوه صحابه ئې په مکثرینو کې شمارلی دي دا هغه بزرګان دي چې د دوی فتاوی وې دحدیثو په کتابو کې په کثرت راغلي دي او ویل شوي دي چې د دغو حضراتو فتوا وې که یو ځائي راغونډې کړل شي نو د دې د هر یو فتاواوي به په دومره شمیر کې شي چې د هغه نه لوی ټوکونه (جلدونه) به جوړ شي. بلکه حافظ ابن القیم لیکلي دي چې ابوبکر بن موسی بن مامون د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتواوې ئې راغونډې کړې نو د هغه شل برخې (حصې) شوې د هغو اُوؤ صحابه ؤو نمونه دا دي (۱) حضرت عمر بن الخطاب (۲) حضرت علی بن ابی طالب (۳) حضرت عبدالله بن مسعود (۴) ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه طاهره (۵) حضرت زیدبن ثابت (۶) حضرت عبدالله بن عباس (۷) او حضرت عبدالله بن عمر رضوان الله علیهم.

له صحابه ؤو وروسته فتاواوې

بیا د دغه حضراتو اونورو صحابه کرامو رضوان الله علیهم په ذریعه دیني علمونو وده وکړه او دا رنګه یو څراغ د بل څراغ نه بلیدو او بیا دا سلسله الحمدلله یو ځای ته د رسېدو وروسته درېدلی نه ده بلکه تر اوسه پورې پر له پسې روانه وه او پوره یقین مو دئ چې تر قیامته پورې به همدغسې جاري وي چنانچه د صحابه ؤو وروسته تابعین او بیا د هغه وروسته تبع تابعین بیا وروستو علماؤ او فقهاؤ دغه سلسله جاري وساتله.

حنفي فقه

فقه حنفی هسې خو ټوله د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اقوال صحابه رضوان الله علیهم نه مستفاده (اخستل شوي) ده مګر د سند سلسله ئې پر حضرت عبدالله بن مسعود او حضرت عمر او پر حضرت عبدالله بن عباس او پر حضرت علی رضوان الله علیهم باندې انتهاء ته رسیږي کوم چې د هغوی د شاګردانو نه حضرت امام اعظم رحمة الله علیه استفاده کړې وه د هغه شمیر کم وبیش څلور زره تاریخ پوهانو لیکلي دي د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په باره کې یو واړې نبی صلی الله علیه وسلم پر یوه موقعه باندې ارشاد وفرمایلو کوم چې ده فقهی حنفی د مورث اعلی حیثیت لري (رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَارَضِيَ لَهَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ یعنی مادخپل امت لپاره هغه څه خوښ کړي دي کوم چې ورته ابن عبدیعنی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې ورته خوښ کړي او حضرت امام نووی رحمة الله علیه په خپل کتاب التقریب کې ئې د حضرت مسروق څخه دا روایت نقل کړی دي انتهی علم الصحابة الی ستة عمر، وعلی، و ابی، وابی دردء، و ابن مسعود رضوان الله علیهم ثم انتهی علم الستة الی علی و عبدالله بن مسعود (درمختار ص ۴۰ ج ۱) یعنې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم علم پر شپږو کسانو باندې ختم کیږي (۱) حضرت علی حضرت عمر، ابی، زید او ابی درداء، او حضرت عبدالله بن مسعود رضوان الله علیهم بیا د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (المتوفی سنه ۳۲هج) نه او د نورو صحابه رضوان الله علیهم څخه دکتاب او سنت تعلیم حضرت علقمه رضی الله عنه حاصل کړو چې دهغه زیږیدل د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې شوي ؤو او دده نه سوائي علم د حضرت عائشی رضی الله عنها او حضرت ابو درداء رضی الله عنه څخه هم خصوصي علم حاصل کړی ؤو. د حضرت علقمه نه حضرت ابراهیم النخعی (المتوفی سنه ۹۶ هج) او د ابراهیم النخعی څخه حماد بن مسلم الکوفی رحمة الله علیه (المتوفی سنه ۱۱۰ هج) تعلیم حاصل کړي ؤو او د حماد بن مسلم الکوفی رحمة الله علیه څخه

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه (المتولد سنه ۸۰ هج والمتوفی سنه ۱۵۰ هج) علم حاصل کړي ؤو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د دې نه سوا د زرګونو نورو علماؤ او مشائخو څخه هم علم حاصل کړي ؤواودامام ابوحنیفه رحمة الله علیه څخه ابویوسف رحمة الله علیه اوامام محمد رحمة الله علیه اوامام زفر رحمة الله علیه اونوروپه سلګونوعالمانوعمل حاصل کړي وو، او بیا دارنګه دغه فقه حنفي په ټوله دنیاکې خوره شوه او د ملا علی قاری رحمة الله علیه دوینا موافق دامت دوی دریمې مسلمانان پر دغه فقه حنفی باندې عمل کونکي معلومیږي او تر اوسه پورې را روان دي.

د دارالعلوم دارالافتاء

که ربښتیا پوښتې نو همدغه سلسله را روانه زمونږ تر دې زمانې پورې را ورسېدله هسې پدې کې نورې سلسلې هم راغلی او ورکې ننوتلی دي چې د هغه ترټولو لوی مرکز په نن صبا زمانه کې دارالعلوم دیوبند دي چېرته چې د کتاب او سنت او فقه و فتاوی د تعلیم یو خاص طرز طریقه او مخصوصه معیار دي او کوم ته چې نن صبا عالمي حیثیت حاصل دي چېرته چې دا وخت په هندوستان او پاکستان او افغانستان، برما، ملایا، تبت، افریقه، انډونیشیا، نیپال او د نورو ملکونو طالبان د دین حاضریږي او خپله علمي تنده ماتوي.

د فتوی اهمیت

افتاءو مهمه ذمه واري ده او همدغه وجه وه چې زمونږ اسلافو (بزرګانو) د دې دقبلولو نه ډډه کوله اوکوم خلک چې هغوی به د خپل ځان نه په علم او عمل کې زیات بلل د هغوی پر سر ئې دغه ذمه واري وراړوله بیا د دوی په دې باب کې دا حال ؤو چې که چېرې د مسئلې صحیح صورت به ورته معلوم وو نو بلا تکلیفه به ئې ورښوله او که به مسئله ورته معلومه نه وه نو صفا او ښکاره به یې ورته وویل چې دغه مسئله ماته معلومه نه ده د بل چانه ئې وپوښته، د ځان پر شاکولو او تکلیف او تصنع کول ئې په هېڅ حال کې نه خوښه ولو.

د افتاء لپاره علم او فهم

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلي دي چې کوم څوک ده پوښتونکي د هر سوال جواب بې له څه فکره او پامه ورکوي هغه لیوني او پاګل دی د هغه الفاظ دا دي (ان من افتی الناس فی کل مایسألونه عنه لمجنون (اعلام الموقعین ۱۲ ج ۱) یعنې کوم څوک چې د خلکو دټولو پوښتنو ته بې له غوره اوفکره د جواب ورکولو لپاره تیار ناست وي هغه پاګل او لیونی دي د حضرت سعید بن سحنون بیان دي (اجراهم علی الفتیا اقلهم علما (ایضا) پر فتوی ورکولو باندې چې ډېر زړه ور وي هغه کم علمه وي.

حافظ ابن قیم رحمة الله علیه د داسې ټولو بیاناتو د نقل کولو وروسته لیکلي الجراء علی الفتیاتکون من قلة العلم ومن غرارته وسعة فاذا قل علمه افتی عن کل مایسئل عنه بغیر علم (اعلام الموقعین ۱۲ ج۱) پر فتوی باندې زړه ورکېدل د قلت علم بې تجربې کېدلو او د کم عقلي دلیل دي ځکه چې د سړي علم چې کله کم وي هغه د هر سوال جواب ورکوي بې له تحقیقه او بې علمه او خبرتیا نه ئې جواب ورکوي

د مفتي فریضه

دا یو حقیقت دئ چې کوم چاته چې دخپلې ذمه واري احساس وي جواب دې ورکوي ، اوکه ورته معلومه نه وي نو دې ورته ووائي چې د نوروعلماؤ نه ددې پوښتنه وکړه . او کوم چاته چې د خپلې ذمه داری احساس نه وي او کوم څوک چې فقط د خپل مفتی کېدلو نوم او رعب په خلکو منل غواړي نو دهغو په فکر فقط دا خبره وي چې زما خوله دې د هیچا په سوال او پوښتنه کې بنده نه شي او هیچا ته دا معلومه نشي چې څه داسې مسئلې هم شته چې زه د هغه جواب نشم ورکولای او دا منل شوي خبره ده چې داسې ذهن او فکر لرونکی جاهل ناپوه وي.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دې باره کې یو ارزښتناکه لارښونه کړېده او دغه لارښوونه ئې هم مدلله بنوولې دی . یَاأَیُّهاالناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم یعلم فَلْیَقُلْ اللهُ عالم فان من العلم ان تقول لما لاتعلم الله اعلم قال الله تعالی لنبیه قُلْ مَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِیْنَ . متفق علیه (مشکوة کتاب العلم) . یعنې ای خلکو کوم چاته چې دځه علم وي هغه ته پکار دي چې بیان ئې کړي او کوم چاته چې علم او معلومات نه وي هغه ته پکار دي چې ووائي چې الله تعالی جلّ جلاله په دې ښه خبر دی ځکه چې دا هم علم دی چې په کومه خبره باندې نه پوهیري د هغه په باره کې ووائي چې والله اعلم الله تعالی ښه پوهیږي ، او الله وخپل نبی صلی الله علیه وسلم ته دا حکم کوي چې دوی ته ووایه زه ستاسو نه د څه مزدوري غوښتونکی نه یم او نه زه تکلف (یعنې ځان کنجولو) والا یم

له خدای ﷻ څخه وېره

په حقیقت کې مفتی هم هغه دی څوک چې د جواب ورکولوبه وخت کې په خپل زړه کې د الله جلّ جلاله د وېرې پوره احساس ولري او کوم جواب چې ورکوي نو ښه ئې وڅاري چې دده په نظر څه غلطي پکې پاته نشي مفتی به دغه حدیث هر وخت په نظر کې لري چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل : من قال علیّ مالم اقل فلیتبوأ بیتا فی جهنم ومن افتی بغیر علم کان اثمه علی من افتاه (رواه ابوداود) مشکوة کتاب العلم)کوم څوک چې زماپه خلاف داسې خبره

وکړي کومه چې مانه وي کوې نو هغه ته پکار ده چې خپله استوګنځه دې جهنم جوړ کړي او کوم مفتی چې بغیر د علم نه فتوی ورکړي نو د هغه ګناه هم پر هغه باندې وي .

پام او فکر

ددې حدیث معنی په بیانولو کې ملاعلی قاری رحمة الله علیه لیکلي یعنې کل جاهل سأل عالما عن مسئلة فافتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها لم یعلم بطلانها فاثمه علی المفتی ان قصر فی اجتهاده (مرقاة ۲۴۶ ج ۱) یعنې کۀ چېرې یو جاهل د یو عالم نه د مسئلې پوښتنه وکړي او هغه عالم غلط جواب ورکړي نوبیا هغه سوال کونکي په دغه غلط جواب باندې د خپلې ناخبرتیا په وجه عمل وکړو نو ددې ګنا او وبال پر دغه مفتی باندې دئ که ده هغه د طرفه دصحیح جواب په لټولو کې کوتاهي کړي وي او اصولا د دې ذمه واري پر مفتی باندې ده ځکه چې د هغه غلطي ډېره زیان منه ده فتوی خو عامه وي فقط تر سائله پورې د هغه حکم محدوده نه وي بلکه هر چا ته چې همدغه مخصوصه مسئله ورپیښه شوه نو هغه په دغه صورت باندې عمل کوي کوم چې ورته مفتی لیکلی وي

د مستفتي (پوښتونکي) وظیفه

په دې حدیث کې بعضو خلکو دوهم توری افتی)ئې ده استفتی په معنې سره لیکي دي او مطلب ئې دا بیان کړئ دئ چې ګناه پر مستفتی (پوښتونکي) باندې ده ځکه چې هغو بې تحقیقه د داسې سړي نه پوښتنه وکړه کوم چې د دې اهل او وړ نه ؤو . قال الاشرف وزین العرب یجوز ان یکون افتی الثانی بمعنی استفتی و افتی الاول معروفا ای کان اثمه علی من استفتاه فانه جعله فی معرض الافتاء بغیر علم (مرقاة ص ۲۴۵ ج ۱) یعنې : اشرف اوزین العرب ویلي دي چې دا هم صحیحه ده چې دوهم لفظ د استفتی په معنی باندې وي او لومړی افتی په معروفه معنی وي او مطلب ئې دا وي چې د دې ګناه به پر هغه سړي وي چا چه د یوناپوهه سړئ څخه پوښتنه وکړه او هغه ئې عالم جوړ کړو د مفتی او مستفتی دواړو ذمه واري ده چې هغه په دې باب کې د احتیاط نه کار واخلي او مستفتی ته پکار دي چې هغه وګوري چې د کوم چانه چې مسئله پوښتي هغه د دې منصب وړ هم دي او کنه ابن سیرین د دیني علومو په سلسله کې فرمائلي دي .(قال ان هذا لعلم دینٌ فانظروا عمن تاخذون دینکم (روامسلم) مشکوة کتاب العلم ص ۳۷) هغه وویل چې دغه علم دین دي لهذا ښه په ځیر ئې معلومئ چې تاسو له چانه خپل دین حاصلوئ

ناپوه مفتي د اسلام له نظره

او د مفتی وظیفه ده چې که چېرې هغه د دغې منصب لائق او وړ نه وي نو بیا دې هغه هېڅ کله هم پر فتوی ورکولو باندې زړورتوب نه کوي او که نه نو بیا به زیات مجرم او ګناګاره وي او کوم حاکم چې دغه سړئ پر دغه وظیفه باندې ټاکلی وي هغه هم ګناګار دئ . علامه ابن القیم رحمة الله علیه لکیلي دي (من افتی الناس ولیس باهل الفتوی فهو اثم عاصٍ ومن اقره من ولاة الامور علی ذلک فهو اثم ایضاً (اعلام الموقعین ۲۵۶ ج ۲) یعنې کوم څوک چې د نااهله کېدو سره خلکو ته فتوی ورکوي نو هغه ګناه ګار دئ او نافرمانه دئ اوپه ذمه وارانو مشرانو کې چې چا داسې کس پر دغه منصب باندې راوستي وي هغه هم ګناګار دئ

ناپوه مفتي او د وخت دحکومت وظیفه

علامه ابن الجوزی رحمة الله علیه او نورو علماؤ لیکلي دي چې د حاکم دا وظیفه ده چې داسې نااهله مفتی دي د فتوی د کار څخه په سختي سره لیرې کړي ځکه چې د دې خو داسې مثال دئ لکه چې چا ته لاره معلومه نه وي او د قافلې راهنمائي (لارښونه) کولو باندې مقرر کړل شي یا پخپله شي او یا ددې مثال د هغه طبیب په شان دئ چې مرض ورته معلوم نه وي علاج څوک شروع کړي په حدیث کې داسې طبیب د علاج کولو نه منع کړل شوي دئ او په اسلامي قانون کې داسې مجرم بلل کیږي . همدغه حال د داسې نااهله مفتی دئ په ابن ماجه کې مرفوع حدیث دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل (من افتی بفتیا بغیر علم کان اثم ذلک علی الذی افتاه) اعلام الموقعین ص ۲۵۶ ج۲) یعنې کوم څوک چې بغیر د علم نه فتوی ورکوي د هغه ګناه پر هغه ده څوک چې دا فتوی ورکوي یعنې مفتی ګنهګار دئ .

د قیامت په علامو کې

په صحیحینو کې حدیث دئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل : ان الله لایقبض العلم انتزاعا ینتزعه عن صدور الرجال ولکن یقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا متفق علیه (مشکوة کتاب العلم ص ۳۳) یعنې الله تعالی علم داسې نه ختمه وي چې د خلکو د ځیګرونو نه ئې په زوره وارباسي بلکه علم به د عالمانو په تللو او مړینې سره ختم شي نو کله چې هېڅ یو عالم هم پاتې نشي نو خلک به ناپوه خلک خپل سرداران بولي چنانچه د دوی نه به خلک پوښتنې کوي او دوی به بغیر دعلم نه جوابونه ورکوي نو دا رنګه به هغه پخپله هم ګمراه شي او نور خلک به هم ګمراه کړي !!!

بې علمه فتوی ورکول

یعنې کله چې مفتی او قاضی جاهل او ناپوه جوړ کړل شي نو د هغه نه به ماسوا د ګمراهي او بربادي نه نور هېڅ نه ورته رسیږي او ابن القیم رحمة الله علیه د ابوالفرج په حواله سره ئې دغه مرفوع اثر نقل کړی دئ چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل من افتی الناس بغیر علم لعنته ملائکة السماء وملائکة الارض (اعلام الموقعین ص ۲۵۶ ج ۲) یعنې کوم څوک چې بغیر دعلمي بصیرت نه د فتوی کار ترسره رسول اوفتوی ورکول غواړي پر هغه باندې د آسمان او ځمکې ملائکې دواړې لعنت وائي

د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمان

امام مالک رحمة الله علیه ډېره ښه او خوندوره خبره کړېده چې د کوم نه چې د یو مسئلې پوښتنه وشي نو هغه ته پکار دي چې رومبی دې خپل ځان ته د وژغ او جنت را وړاندې کړي او فکر دې وکړي چې په آخرت کې به د دې نه څنګه خلاصي راته حاصلیږي !!

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او فتوی

پخپله به د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا حال ؤو چې یو ځلې چا د هغوی نه د یو مسئلې پوښتنه وکړه ، نو ده ورته وویل چې دغه خبره ماته معلومه نه ده هغه ورته وویل چې دومره وړوکې غوندې مسئله ده اوته داسې وائي . دا خبره چې ئې څنګه واوریده نو ډېر زیات غصه شو او وئې فرمایل (لیس فی العلم شئ خفیف اما سمعت قول الله اِنّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیْلاً) فالعلم کله ثقیل الخ (الاعلام الموقعین ص ۲۵۷ ج۲) یعنې په علم کې یو شي هم خفیف او سپک نشته ایا تاکله دا آیت نه دئ اوریدلی اِنّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیْلاً یعنې موږ را اړه ؤو پر تا باندې یو درنه خبره لهذا علم ټول دروند او وزنداره دئ او ددې سره ئې دا هم وفرمایل مَاَ فتیت حتی شهد لی سبعون انی اهلٌ لذالک (ایضا) یعنې ما تر هغو پورې د فتوی ورکولو زړه ورتوب نه دئ کړی تر څو چې اویا اکابرو او مشرانو علماؤ زما داهلیت ګواهي ورکړې نه وي .

د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قول

امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه فرمائي چې ضرورت څوک مجبوره نه کړي تر هغه پورې دې پر دغه منصب باندې زړه ورتوب نه کوي .

سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ

سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ غوندي سړي به چې کله د فتوی ورکولو لپاره تللو نو د هغه پر ژبه باندې به دغه کلمات جاری ؤو (اللّٰهم سلمنی وسلم منی (اعلام الموقعین ص ۲۵۷ ج۲) یعنې ای الله ما په خپله هم سلامت ولرې چې رانه غلطي ونشي او زما څخه ئې هم خوندي وساتې چې نور خلک زما په وجه په غلطي کې اخته نشي

د محمد بن قاسم جواب

د محمد بن قاسم بن ابي بکر رحمة الله علیه نه چا یو خبره وپوښته هغه جواب ورکړي چې ماته دغه مسئله ښه معلومه نه ده ! هغه سړي ورته وویل چې ماخو ستا نه سیوا بل څوک د دې منصب لائق (وړ) نه بللو نه مې پیژندلو . نو ځکه تاسو ته راغلم . نو حضرت قاسم بن محمد ورته وویل چې لاتنظر الي طول لحیتي و کثرة الناس حولي (ایضا) یعنې زما د ږیرې لویه والی ته مه ګوره او پر ما باندې د خلکو راټولیدو ته مه ګوره !!

دغه او د دې په شان په سلګونو واقعات داسې دي چې دهغه نه معلومیږي چې سلف صالحین به د فتوی ده منصب په باره کې ډېر احتیاط کولو او په دوی کې به هغه کس پر دې منصب باندې راتللو کوم څوک چه به په دیني علومو کې هر قسم کمال ته رسېدلی وُو .

د مفتي لپاره شرطونه

د دې اهمیت په نظر کې لرلو سره امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه فرمائي (د افتاء پر منصب دې هغه څوک د کښیناستلو زړه ورتوب کوي کوم څوک چې په وجوه قرآني او اسانید صحیحه باندې او په سنن نبوی صلی الله علیه وسلم باندې په کامله توګه خبر دي . ! یو ځلي هغه وفرمایل :لایجوز الفتیا الا لرجل عالم بالکتاب والسنة (اعلام الموقعین ص ۲۵۲ج ۲) یعنې فتوی ورکول جائز نه دي مګر هغه سړي لپاره کوم چې د کتاب او سنت عالم وي !!

اوسني وخت او د فتوی کار

د مفتی لپاره چې د کومو شرائطو کېدل ضروري دي په دې ټولو صفاتو سره متصف انسان پیدا کېدل نن صبا ګران دي لکن په اوسني وخت کې چې د فقهی او احادیثو کتابونه مدون او مرتب کړل شوي او چاپ شوي دي او د انسانانو حافظې هم دپخوا په شان نه شوې پاتې چې یو وخت به وو چې وه یوو عالم ته به څو څو لکه حدیثونه یاد وُو . لهذا اوس دا کتل پکار دي چې دکومو خلکو د فقهی او حدیث سره مینه او ټرون وي او کتاب او سنت کې ورته په پراخه کچه معلومات وي او د مطالعې (کتاب کتنې) شوق ورسره وي او ددې سره ئې دیني علوم په منظمه ډول د استاذانو نه سبقا سبقا ویلي وي نو په داسې خلکو کې دې هغو کسانو ته دغه وظیفه ورورسپارل شي کوم څوک چې د شریعت په مسائلو کې باریک بیني او ژور نظر لري نو ځکه اوس په دې اوسنیو حالاتو او وخت کې اصطلاحي فقیه هم دغه ته ویل کیږي ان الفقیه من یدقق النظر فی المسائل وان علم ثلاث مسائل بادلتها (ردالمحتار ۳۵ج ۱) یعنې فقیه هغه څوک دي چې په شرعي مسئلو کې ژور نظر لري که څه هم وهغه ته درې مسئلې سره د دلائلو

معلومې وي علامه ابن عابدین د صاحب التحریر وتعریف ته ترجیح ورکړیده هغه دا ده (وذکر فی التحریر ان الشائع اطلاقه علی من یحفظ الفروع مطلقا ای سواء کانت بدلائلها او لا (ایضا) په تحریر کې مذکور دي چې په عامه توګه د فقیه اطلاق پر هغه سړي باندې کیږي چاته چې جزئي مسائل یاد وي که سره ددلائلووي او که بغیر له دلائلو وي .

فقیه او اجتهاد

خبره داده چې د فقیه تعریف کوم چې اصولینو کړی دئ د هغه ماحصل او خلاصه دا ده چې د فقیه لپاره مجتهد کېدل ضروري دی او اصطلاحا عن الاصولیین العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة المکتسبة من ادلتها التفصیلیة (الدرالمختار علی حاشیة ردالمحتار ص ۳۴ ج ۱) د اصول فقهی د علماؤ په اصطلاح فقه د هغه احکامو شرعیه فرعیه پیژندلو ته ویل کیږي کوم چې د تفصیلي دلائلو نه حاصل شوي وي چنانچه په بحرالرائق کې دي . فالحاصل ان الفقه فی الاصول علم الاحکام من دلائلها کما تقدم فلیس الفقیه الا المجتهد عندهم (ردالمحتار ص ۳۵ ج۱) یعنې حاصل دا دي چې په اصول فقه کې فقه نوم دي د احکام شرعیه سره د دلائلو پیژندل دي چنانچه همدغه وجه ده چې د دوی په نزد ماسوا د مجتهد څخه هیڅ یو فقیه نشته

کوم فقیه چې مجتهد نه وي

باقي مقلد کوم چې نن صبا ورته فقیه ویل کیږي د هغوی په باره کې لیکلي دي (واطلاقه علی المقلد الحافظ للمسائل مجاز (ایضا) د فقیه اطلاق پر هغه مقلد باندې کیږي څوک چې مسائل په یاد لري دا تعریف ئې مجازي دی .

فقهاء د فقهي په تعریف کې ددلائلو،قیدونه نه لګوي

و عند الفقهاء حفظ الفروع واقلّه ثلاث (درمختار) د فقهاؤ په نېز د فروعي مسائلو فقط یادولو ته فقه ویل کیږي چې د هغه کمتره درجه درې مسئلې دي

د افتاء لپاره د اجتهاد شرط

دومره قدرې منل شوې خبره ده چې اصولیینو چې کوم د فقهی تعریف کړی دئ د هغه تعریف سره سم د فقیه او مفتی لپاره مجتهد کېدل ضروري کیږي ! د فقیه په باره کې خوتاسو ولوستل د مفتی په سلسله کی علامه ابن الهمام په فتح القدیر کې لیکي دي وقد استقر رأی الاصولیین علی ان المفت هو المجتهد فاماغیر المجتهد ممن یحفظ اقوال المجتهد فلیس بمفتی (ردالمحتار ص۶۴ ج ۱) یعنې د اصولیینو رایه دا پخه کړي او فیصله کړي ده چې مفتی همهغه دی کوم څوک چې مجتهد وي باقي هغه غیر مجتهد کس چاچې د مجتهد اقوال یاد کړي وي مفتی نه دي .

بیا څه مخته هغه ددې نور وضاحت کړی دئ چې د دې او سنیو مقلدو علماؤفتوی په حقیقت کې فتوی نه ده بلکه نقل فتوی ورته ویل کیږي . فعرف ان مایکون فی زماننا من فتوی الموجودین لیس بفتوی بل هو نقل کلام المفتی لیاخذ به المستفتی (ردالمحتار ص ۶۴ج ۱) یعنې پس معلومه شوه چې زمونږ د دې اوسنیو عالمانو فتوی په حقیقت کې فتوی نه ده بلکه د مفتی د کلام نقل دي د دې لپاره چې مستفتی (یعنې پوښتونکی) هغه اختیار کړی او عمل ورباندې وکړي !

په اوسني وخت کې د فتوی کار

چې د دې خلاصه داشوه چې زمونږ په دې اوسني زمانه کې د فتوی کار تر سره کونکو علماؤ ته مجاز مفتی ویلي دي لاکن په دې زمانه کې هم ددې اسې علماؤ لپار په فقه کې پوره بصیرت او پوه ضروري ده او به منظمه ډول د ديني علم حاصلول هم ورله ضروري دي ! علامه ابن عابدین لیکلي: وقد رائت فی فتاوی العلامه ابن حجر سئل فی شخص یقرأ ویطالع فی الکتب الفقهیة بنفسه ولم یکن له شیخ ویفتی ویعتمد علی مطالعة الکتب فهل یجوز له ذلک ام لا ؟ فاجاب بقوله لایجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لانه عامی جاهل لایدری مایقول بل الذی یاخذ العلم عن المشائخ المعتبرین (عقود رسم المفتی ص۸) یعنې : ما د علامه ابن عجر رحمة الله علیه په فتاوی کې داخبره لیدلې ده چې د هغه نه د یوداسې سړي په باره کې پوښتنه وشوه چې هغه د فقهی کتابونه وائي او په خپل سر مطالعه (کتاب کتنه) کوي او د هغو هېڅ استاد نشته او هغه پر خپلې (مطالعی) کتاب کتنې باند ې باورکوي او د فتوی کار کوي نو آیا دا د هغو لپاره صحیح ده او که نه ؟ نو ده جواب ورکړو چې په هېڅ طریقه د دغې سړي لپاره دا جائزه نه ده چې د فتوی کار وکړي ! ځکه چې هغه په حقیقت کې جاهله او امی دي و هغه ته بخپله دانه معلومیږي چې څه وائي ! بلکه فتوی ورکول د هغو خلکو کار دئ چا چه د معتبرو عالمانو مشائخو نه علم حاصله کړی وي

د معتبرو عالمانو مجلس

ددي څخه دا خبره په ډاګه معلومه شوه چې د (مطالعی) کتاب کتنې نه که هرڅومره هم معلومات ورته حاصل شي په هېڅ ډول د بروسې او اعتبار وړ نه دي بلکه هغه د عامې او جاهل په درجه کې دي د اعتبار وړ او باوري کېدلو لپاره ضروري دا ده چې هغه په کامله توګه ټول ديني علوم د معتبرو علماؤ او مشائخو نه ویلي وي او د بصیرت او پوهې خاوند وي . فقط د څوکتابو نو ویل کفایت نه کوي لکه چې مخته ذکر شوي دي . لایجوز له ان یفتی من

کتاب ولا من کتابین بل قال النووی ولامن عشرة فان العشرة والعشرین قد یعتمدون کلهم علی مقالة ضعیفة فی المذهب فلا یجوز تقلیدهم فیها (عقودرسم المفتی س ۸) یعنې د داسې سړي لپاره د یو . دوکتابو څخه فتوی ورکول صحیح نه ده بلکه د امام نووي قول دئ چې د لسو شلو نه هم فتوی نه شي ورکولای ځکه چې کله کله دا ټول د مذهب په یو مسئله کې پر یو کمزوري او ضعیفه خبره باندې بروسه او باور وکړي لهذا د دوی تقلید صحیح نه دئ

د افتاء لپاره ضروری شرطونه

چاته چې په فقه کې بصیرت تامه (یعنې کامله پوهه) او د فتوی ورکولو صلاحیت (یعنې قابلیت) وي هغه فتوی ورکولائي شي د دې مذکوره شرطونو دی په ځېر مطاله او کتنه دې وکړل شي هغه مخته لیکي :بخلاف الماهر الذی اخذ العلم عن اهله وصارت له فیه ملکة نفسانیة فانه یمیز الصحیح من غیره ویعلم المسائل وما یتعلق بها علي الو جه المعتمد به فهذا هو الذی یفتی الناس ویصلح ان یکون واسطة بینهم وبین الله تعالی (ایضا) البته داسې ماهر او پوه سړئ فتوی ورکولای شي چاچه د پوهانو او قابله پر مخ تللو علماؤ نه اخذ د علم کړی وي او هغه ته پخپله په دې فن کې مهارت او کامله پوهه او تینګه ملکه داسې ورپه برخه وي چې هغه د صحیح او د غلط په مینځ کې تمیز وکولای شي او د مسئلو او د هغه د متعلقاتو نه په ښه ډول خبر وي نو دغه کس داسې دي چې و خلکو ته فتوی ورکولای شي او دغه کس د دې وړ دئ چې د خدای جلّ جلاله او خلکو په مینځ کې واسطه جوړشي .

له پوه استاذځخه تربیت اخیستل

بیا نو دا هم ضروري ده چې د یو ماهر او پوه استاذ نه تربیت شوی وي او د شریعت د قواعدو سم درک ورته معلوم وي فان المتقدمین شرطوا فی المفتی الاجتهاد وهذا مفقود فی زماننا فلا اقل من ان یشترط فیه معرفة المسائل بشروطها و قیودها التی کثیرا مایسقطونها ولا یصرحون بها اعتمادا علی فهم المتفقة (عقود رسم المفتی ص ۴۰) یعنې : متقدمینو د مفتی لپاره اجتهاد شرط کړی ؤو کوم چې زمونږ په دې اوسني وخت مفقود (نیستي) دئ لهذا اوس دي دومره شرط ضرور لګول شی چی هغه مفتی به ددغوشرطونواوقیوداتوسره علم لری کوم چی په عامه توګه مصنیفینوپدی وجه پریښي وواوصراحت یي ورباندی نه وی کړی چی فقیه پدی پوهیږي .

د زمانې له عرف او عادت څخه خبرتیا

د زمانې د عرف اودخلګود حالاتو نه خبرتیا هم ضروري ده (کذالابد من معرفته عرف زمانه و احوال اهله (ایضاً او همدغه رنګه د مفتی لپاره د زمانې د عرف پیژندل او د خپل وخت د خلکو د حالاتو نه ځان خبرول ضروري دي.

د ماهر (پوه) فقیه شاګرد دي

بل دا ضروري دي چې دیو ماهر (یعنې پوه) او دبروسي وړ مفتی سره ورسیږي او هغه ورته د فتوی لکلو طریقه په منظمه توګه ورښوولې وي . (والتخرج فی ذلک علي استاذ ماهر ولذا قال في آخر منیة المفتی لو ان الرجل حفظ جمیع کتب اصحابنا لابد ان یتلمذ للفتوی حتې یهتدی الیه) (ایضا) یعنې . هغه به د یو ماهر (پوه) استاذ نه تربیت اخستی وي نو په دغه وجه د منیة المفتی په آخر کې دا صراحت دي چې کویا که یو چا د احنافو د امامانو ټول کتابونه یاد کړي وي لکن بیا هم د داسې شخص لپاره ضروري ده چې د فتوی لپاره به ئې تلمذ یعنې شاګردي کړې وي او د فتوی لارې ئې معلومې کړې وي .

او د دې وجه لیکي (لان کثیرا من المسائل یجاب عنه علی عادات اهل الزمان فیما لایخالف الشریعة (ایضا) نو ځکه دا چې زیات مسائل د زمانې د خلکو د عاداتو په سبب ورکول کیږي په کومو کې چې د شریعت نه د مخالف کېدلو و هم نه وي .

د زمانې د عرف او رواج رعایت کول

د زمانې د عرف (رواج) رعایت کول او هغه په نظر کې لرل د مفتی او قاضی لپاره ضروري بللي شوی دي و فی القنیة لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکما علی ظاهر المذهب ویترکا العرف) یعنې په قنیه کې دي چې د مفتی او قاضی لپاره دا ښه نه ده چې د زمانې د عرف نه مخ واړوي فقط پر ظاهر ده مذهب باندې فیصله وکړي (وهذا صریح فیما قلنا او المفتی لیفتی بخلاف عرف زمانه (عقور رسم المفتی ص ۴۰) د دې نه صراحتا دا هم ثابته شوه چې مفتی به د خپلې زمانې په خلاف فتوی نه ورکوي لکه چې مخکې موږ ویلي ؤو او د عرف د بدلېدلو نه د مفتی لپاره خبرېدل پکار دي . فللمفتی اتباع عرفه الحادث فی الالفاظ العرفیة (ایضا) یعنې مفتي ته پکار دي چې هغه دې د زمانې د رسم او رواج او د هغه خیال ساتنه په خپلو الفاظو کې کوي .

د زمانې له حالاتو څخه د خبرېدو قید او ددې وجه

د مفتی لپاره دزمانې د عرف او رواج نه د خبرتیا قید ولې لګول شوی دئ هغه لیکي (ظهر لک ان جمود المفتی او القاضی علی ظاهر المنقول مع ترک العرف والقرائن الواضحة .

والجهل باحوال الناس یلزم منه تضییع حقوق کثیرة وظلم خلق کثیرین (ایضاص ۴۱) . کوم څه چې موږ درته وړاندې کړو د هغه نه پر تاسو باندې دا خبره واضحه او ښکاره شوه چې که چېرې مفتی او قاضی په عام عرف او رواج ولاړؤ نو بیا دا یقین کول پکار دي چې داسې به ډېر حقوق ضائع او بې ځایه کول او پر ډېرو خلکو باندې ظلم کول کیږي . چنانچه په همدې وجه ئې لیکلي دي . مالابُدّ للمفتی من معرفة احوال الناس و قد قالوا من جهل باهل زمانه فهو جاهل (ایضا) لهذا د مفتی لپاره د خلکو په حالات خبرېدل اوپیژندل ضروری دی اودعلم دخاوندانوداپریکړه ده چې کوم چاچې دزماني دخلګوحالات نه وپیژندل هغه جاهله دي !! په مناقب کردري کې مذکور دي چې امام محمد رحمة الله علیه به رنګریز (د جامو رنګوونکو) خواته به ورتللو او د هغوي د کار بار په باره کې به ئې معلومات تر لاسه کول او په هغوی کې چې به څنګه رواج ؤو هغه به ئې ځان ته معلومولو .

له غلطیو څخه ځان ساتل

د مفتی لپاره دا هم ضروري کړل شوي ده چې د هغه نه به غلطي ډېرې کمې کیږي او که داسې نه وي نو بیا دغه کس د فتوی ورکولو وړ نه دئ (ولایصیر اهلا للفتوی مالم یصر صوابه اکثر من خطأه لان الصواب متی کثر فقد غلب ولاعبرة فی المغلوب بمقابلة الغالب فان امورالشرع مبنیة علی الاعم الاغلب کذا فی الولوالجیة (عقود رسم المفتی ص ۲۲) یعنې تر هغه وخته پورې د فتوی پر منصب باندې هېڅ مفتی د کښیناستو وړ نه دي تر څو چې د هغو صحیح مسئلې تر غلطیو زیاتې نشي ځکه چې د اکثره جوابونو صحیح کېدل دا پرغلبه باندې بناء دي او د غالب په مقابله کې د مغلوب هېڅ اعتبار نه کول کیږي ! ځکه چې د شرعي امورو دار ومدار (میزان) په عموم او اغلب باندې دي ، څومره څه چې موږ عرض کړو د هغه نه دا خبره را ښکاره او مخته به راغلی وي چې د علم په خاوندانو کې دې فقط هغه کسان پر دغه منصب باندې وټاکل شي چې په چا کې علمي صلاحیت او د پوهنې واک او استعداد دومره وي چې دغه اهم کار په ښه توګه تر سره کړي.

(۱) دمفتی لپاره فقط دبلوغ شرط دی ،لکه چې مخته به راشی ځکه چې دخاص عمر کیدوشرط نشته چې مثلاً ددومره عمر کیدل ضروری دی یابوډاتوب ضروری دی ،اویاهغه ته به ترجیح ورکول کیږي ،(ولایعتبرالسن ولاکثرة العددلان الاصغر الواحدقدیوفق للصواب في حادثة مالایوفق الاکبروالجماعة الخ (معین الاحکام صـ ۳۰) بیایې دعبدالله بن عباس واقعه نقل کړیده – ۱۲ظفیر

تراوسه پورې د مفتي د علمي پوهنې او استعداد څېړنه کېدله نور صفتونه به ئې وروسته راشي.

د نااهل مفتي تعزير (ړتل)

لکن که څوک د مفتی کېدلو وړ نه وي مګر هغه جوړ شو نو د هغو تعزير (يعنې سزا) ضروري ده په دې باره کې هېڅ رعايت نه دي کول پکار ،ځکه چې مفتی په ظاهره د خدای جلّ جلاله او مخلوق په مينځ کې واسطه وي نو که چېرې داسې خلک منع نه کړل شي نو د مفاسدو د روازې به خلاصې شي او خلک به په ګمراهي «بې لارې» کې اخته شي «واماغيره فيلزمه اذتسورهذالمنصب الشريف التعزيرالبليغ والزجر الشديدالزاجر ذلک لامثاله عن هذا الأمر الامر القبيح الي المفاسد لا تحصى (عقود رسم المفتی ص۸) يعنې کوم څوک چې د فتوی ورکولو وړ نه وي هغه پر دې عظيم منصب باندې منګولې ټينګې کړي نو هغه ته تعزير شديد (يعنې ټينګه سزا) ورکول پکار ده او د داسې خلک سره سختي کول پکار ده چې بيا داسې زړورتيا ونه کړي ځکه چې که چېرې داسې ونه کړل شي نود ډېرو مفاسيدو او ناوړه کارونو دروازې به خلاصې شي.

دابن خلدون صراحت

ابن خلدون هم دا ليکلي دي چې د اسلامي حکومت په ذمه واريو کې يو دا هم ده چې د فتوی پر منصب باندې د هغه وړ او د هغه لپاره موزون کس ولټوي پر دغه منصب دې وټاکي ! او کوم څوک چې د دې وړ نه وي او هغه دغه تر سره کول غواړي يا ئې کوي هغه دې په سختي سره منع کړي (اماالفتيا فللخليفة تفحص اهل العلم و التدريس وردّ الفتيا الى من هو اهل لها و اعانة على ذلک و منع من ليس اهل لها و زجره لانها من مصالح المسلمين فی اديانهم فتجب عليه مراعاتها لئلايعترض لذلک من ليس له باهل فيضل الناس (مقدمه ا بن خلدون ۱۶۵) يعنې د فتوی لپاره د وخت د خليفه ذمه واري ده چې د صاحب د درس او تدريس او د علم خاوندمفتی ولټوي او د فتوی کار و داسې کس ته وروسپاري څوک چې د دې خدمت وړ وي او بيا د هغه سره کومک هم کول پکار دي. او کوم څوک چې د دې اهل او وړ نه وي هغه په ټينګه سره منع کول او ليرې کول پکار دي. ! ځکه چې دا يو مهمه ديني ذمه واري ده چې که چېرې د دې منصب رعايت او فکر ونه کړل شي پر دې ځائي به نااهله خلک راشي او خلک به په ګمراهي (بې لارې) کې واچوي !

د فتوی وړ مفتي ټول

واقعه هم دغه ده چې د داسې نا اهل (ناوړه) خلکو منع کول ضروري دي څوک چې د ګمراهي (بې لارې) سبب وي. حافظ ابن قيم رحمة الله عليه په دې سلسله کې د خپل شيخ علامه ابن تيميه رحمة الله عليه واقعه نقل کړېده چې هغو به د نااهل سړي د فتوی پر مسند کښيناستلو باندې سخت نکير (ناخوښي) به ښکاره کوله او دابه ئې ويل چې هېڅ چا ته هېڅکله د دې اجازه نشته دا څنګه خبره ده چې پر يو کم او معمولي کار باندې دي احتساب او پلټنه وي. او پر دومره مهم کار باندې دې د هېڅ احتساب او تحقيق هېڅ ضرورت نه بلل کيږي. طحطاوي رحمة لله عليه د عالمګيري په حواله ليکلي دي : و على ولى الامر ان يبحث عمن يصلح للفتوى ويمنع من لايصلح طحطاوي على الدر ص ۱۷۵ ج ۳) - يعنې د ګورنر (والی) دا ذمه واري ده چې هغه دې د فتوی وړ او مناسب خلک ولټوي او څوک چې د دې منصب وړ نه وي هغه دې منع کړي د پېښېدونکو مسئلو او واقعاتو د حکم بيانولو نوم په اصطلاح کې د فتوی ايښوول کيږي که چېرې خدای دې نکړي يو څوک چې په ديني علومو او په خاصه توګه د فروع او اصولو په احکامو کې مهارت (پوهی) نه لري نو تاسې پخپله فکر وکړئ چې دغه کس به د کوم مرض دارو وګرځي .؟ د علمي پوهنې او مهارت سره سره يو څه نور صفات داسې دي چې د هغه په مفتی کې موجود کېدل ډېر زيات ضروري دي. ځکه چې هغه به دا خپل ذمه واري په ښه طريقه سره تر سره کړي.

په مفتي کې پنځه ښه صفتونه

امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرمايلي دي. چې تر څو پورې چې په چا کې پنځه صفتونه نه وي هغه دې د فتوی پر مسند د راتلو کوښښ او زړه ورتيا نه کوي (۱) نيت صالحه (۲) حلم بردباري او وقار (۳) په مسائلو کې و بصيرت (پوهې) او پر هغه باندې د ټينګښت شان (۴) په قدر د ضرورت د معاش اساب او ذرائع لرل (۵) د خلکو د حالاتو پيژندنه.

نيک نيت

دنيت صحيح کېدل خو ځکه ضروري دي چې د هر کار روح او اصل په حقيقت کې همدغه صحيح او پاک نيت دي ترڅو چې په نيت کې پاکوالی او اخلاص نه وي په کار کې به برکت نه وي او نه هغه د الله تعالى جلّ جلاله په دربار کې قبوله او نه د ثواب وړ کېدلائي شي بيا به داسې جواب د الهی نور څخه خالي وي او د هغه د خاص برکت نه به محروم (بې برخې) وي د نبی صلى الله عليه وسلم حديث دی انما الاعمال بالنيات)

حلم او وقار

حلم (بردباری) او وقار عزت او ادب د هر علم خاوند لپاره زیات ضروري دي ځکه چې په دې سره پخپله د ده ځان هم ښائسته دي او د ده علم او عمل هم او د مفتی لپاره خو بیا په خاصه توګه ضروري دي ځکه چې هغه پر خپل منصب د یو دیني شعبې (څانګې) ذمه واري . او دعوا مو او خواصو لپاره د یو مشر او رهبر حیثیت لري!

بصیرت او مهارت

په علم کې چې ځوک بصیرت (پوهنه) او پر خپله پوهنه باندې ئې که چېرې باور نه وي نو بیا به دا کس د نورو خلکو څه رهبري وکړای شي ؟ او نور خلک به د ده پر دغه تجویز او تحقیق کړي او ورښوولي مسئله باندې به یقین سره څنګه عمل وکړی شي؟.

د معاش اسباب

د ضرورت په اندازه د معاش د اسبابو قید ئي غالبا ځکه ولګولو چې هغه بیا دعوامو په نظر کې سپک نشي او چې څوک دا زړه ورتوب ونکړي چې مفتی په حرص او طمع کې د اچولو فکر هم ونکړائي شي

دوخت دخلکو له احوالو څخه خبرتیا

دغه رنګه د خلکو د حالاتو نه خبرتیا هم ضروري ده چې مخکې هم دې ته اشاره وشوه چې ددې حالاتو د خبرتیا په وجه به هغه د خلکو سوالونه او پوښتنې په صحیح ډول معلوموي او بیا به سم جواب ورکولای شي .

د مفتي ښه کردار او پاکدامني

د مفتی لوړ کردار د پاکدامني خاوند ، د کامل عقل او پر هېزګاري او تقوی خاوند کېدل هم ضروري دي ، صاحب د درمختار چې چېرته د قاضی صفتونه شمیرلي دي هلته ئې د مفتي لپاره هم دغه صفات په ګوته کړي دي چې په مفتی کې هم ددغو صفات راتلل ضروري دي (وینبغي ان یکون موثوقا به فی عفافه وعقله ، وصلاحه ، وفهمه و علمه بالسنة والاثار ووجود الفقه والاجتهاد شرط الاولویة لتعذره علی انه خلو الزمن عنه عندالاکثر ومثله فیما ذکر المفتی (الدرالمختار علی ردالمحتار باب القضاء (ص ۱۷۵ج۴) یعنې : ضروري ده چې هغه (قاضی) په خپله پاکدامني او عقل او فهم ، پرهېزګاری او تقوی او د سنت او آثارو اودفقهی په علم کې د اعتماد او باور وړ وي ، پاته شو اجتهاد . نو دا فقط د اولیت شرط دی ځکه چې د اکثرو عالمانو په نېز په هره زمانه د دې موجود کېدل ګران دي . او همدغه رنګه ددې ټولو صفتونو په مفتي کې راتلل هم ضروري دي .

بردباري او نرم خوئي

او ددې سره هغوی دا هم لیکلي دي (ویجب ان یکون المفتي حلیما رزینا لیّن القول منبسط الوجه (ایضا) . یعنې واجبه ده چې مفتي به بردباره ، ځیرک هوښیار او شرین کلامه او خنده رویه به وي .

دینداري

دمفتی دینداره او خداترسه کېدل هم ضرور ي دي ،ځکه چې فاسق سړئ د افتاء د منصب وړ او لائق نه دي او نه وهعه ته دا حق حاصل دي ، فقهاؤ د دې صراحت کړی دئ چې فاسق نه مفتی کېدلائي شي او نه د داسې کس نه پوښتنه استفتاء د مسئلې صحیح ده ، (ولافاسق لایصلح مفتیا لان الفتوی من امورالدین والفاسق لایقبل قوله فی الدیانات (الی قوله) وظاهر ما فی التحریر انه لایحل استفتاءه اتفاقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۴۱۸ج ۴) یعنې فاسق سړئ مفتی نشي کېدلای ، وجه دا ده چې فتوی ورکول دا د دیني کارونو څخه ده او به دیاناتو کې د فاسق خبره او قول د منلو وړ نه دئ په کتاب التحریر کې چې څه دي د هغه ماحصل او خلاصه دا ده چې د فاسق نه مسئله پوښتل بالاتفاق ښه نه ده حقیقت هم دا دئ چې په شرعي مسئلو کې خشیت الهی او طاعت خداوندي د فیضان الهی سبب کیږي (۱) کوم خلک چې په ګناهونو کې اخته وي که چېرې هغه ددې امید لري چې په دې حال کې د فقهی د دقائقو او (باریکیو) نه او د مسئلې د روح نه ځان خبر کړي دا د دوی محض یو خیال او وهم دئ د حقیقت سره ئې د لیرې نه هم څه اړه اوتعلق نشته .

اسلام ، عقل او پوهه

د دې سره د مفتی لپاره داهم ضروري شرط دئ چې هغه به مسلمان خاوند د عقل او پوهې وي وینې اوحاضر دماغه به وي او پر هغه باندې به غفلت (بې خبري) سهوه او هېره به ورباندې غالبه نه وي (ولا خلاف فی اشتراط اسلامه وعقله وشرط بعضهم تیقظه (ایضا) د مفتی لپاره د اسلام او عقل په شرط کېدو کې د هیچا اختلاف نشته . بلکه بعضوعالمانو دهغه لپاره وینې او (حاضر دماغه) کېدل هم شرط کړیدي.

دوربیني او حاضر دماغي

علامه شامی رحمة الله علیه لیکي چې په نن صبا وخت کې (تیقظ (یعنې حاضر دماغي د مفتی لپاره شرط او لازمه ده قلت وهذا الشرط لازم فی زماننا ولاحاصل ان من غفلة المفتی یلزم ضرر عظیم فی هذا الزمان (ردالمحتار ص۴۱۸ ج ۴) یعنې . زه وایم چې بیدار مغزي او ځیرکتوب د مفتی لپاره شرط کېدل زمونږ په دې زمانه کې لازمي دي ځکه چې د مفتی د غفلت او بې پرواهي نه په دې وخت کې ډېر لوي نقصان پیښیږي.

---

(۱) دنبی کریم صلي الله علیه وسلم ارشادی دی :مازهدعبدٌ فی الدنیاالاانبت الله الحکمة فی قلبه وانطق بهالسانه وبصربها عیب الدنیاودواءهاودوائها واخرجه سالماً الی دارالسلام (رواه البیهقی فی شعب الایمان (مشکوة کتاب الرقاق ص۴۴۳)

بالغ او عادل کېدل

مفتی به بالغ هم وي او عادله به هم (قال فی البحر فشرط المفتی اسلامه و عدالته ولزم منهما بلوغه و عقله فیرد فتوی الفاسق ولاکافر و غیر المکلف) (طحطاوی علی درالمختار ص ۱۷۵ج ۳) په بحرالرائق کې دي چې د مفتی لپاره چې کوم شرطونه دي په هغو کې یو د هغه مسلمان او عادل کېدل هم دي او د دې دواړو شرطونه داضروري کیږي چې هغه به بالغ او عاقل هم وي لهذا د فاسق ، کافر او د غیر مکلف (یعنې نابالغه) فتوی به هم رد کیږي

خوښ او ضروري صفتونه

علامه طحطاوي رحمة الله علیه د عالمګیري نه نقل کړي دئ چې په مفتی کې دغه لاندې صفتونه موجود کېدل پکار دي داستفتاء (یعنې سوال) کاغذونه دې په احتیاط او احترام سره اخلي او هغه ړومبی واخلی او ښه په ځیر سره ئي ولولي چې د سوال (پوښتنې) صحیح صورت ښکاره او معلوم مخته راشي د استفتاء (یعنې تحریري پوښتنې) د کاغذونو بې احترامي او بې ادبي دې نه کوي ځکه چې دا د فتوی د ادابو خلاف دي ، او که چېرې کله په جواب کې غلطي وئ نوسمدستی دی دهغه څخه رجوع وکړي اود صحیح ثابتولو او په خلکو د منلو فکر دې نه کوي ، او به رجوع کولو کې دې څه شرم او پیغور نه محسوسه وي اوپه فتوي او تحقیق کولو کې دي تساهل (چشم پوشی) دې نه کوي ، ځکه چې داسي دمفتی لپاره حرام دی اوخراب مقصدلپاره دی حیلی پکارنه راولی،اوکله چې یې په طبیعت کي اعتدال نه وي فتوی دي نه لیکي بلکه فقط د اعتدال په وخت کې د ې جواب نوشته کوي د جواب نوشته کولو په وخت کې د یووطرف رعایت او خیال دې هېڅکله نه کوي او کوم ترتیب چې مفتی ته استفتاوي (یعنې سوالونه) راغلي وي په هغه ترتیب دې جوابونه ورکوي په دې باره کې د ې دمالداره امیرانو ، او خپلوانو او دوستانو او قریبانو دې داسې رعایت او طرفداري نه کوي چې د هغه په وجه د نورو حق تلفي وشي . او په دې باره کې پکار دي چې هغه نظر کې امیر او غریب .باچا او ګدا یو شان وي ، او د هېڅ یو مستفتی نه اجرت او مزدوري نه ده قبلول پکار ځکه چې دا ددغه منصب سره مناسبه نه دي

پر مسائلو باندې عبور او د قواعدو علم

د دې ټولونه زیات مهمه دا ده چې مفتي به د خپل امام پر مسائلو باندې پوره عبور او قدرت لري او د هغه د قواعدو او انداز څخه به په پور توګه خبروي (ویشترط ان یحفظ مسائل امامه ویعرف قواعده واسالیبه (طحطاوی علی الدرالمختار ص ۱۷۵ ج۳) یعنې د مفتی لپاره دا هم شرط دي چې هغه ته به د خپل امام مسائل پخې یادې وي او دغه مفتي د هغه په قواعدو او

اسالیب (یعنې طریقو) کې پوره مهارت به لري .خبره وارپه وار وړدیږي ویل مې فقط دومره ژو چې د مفتی د ذات (ځان) او صفاتو لپاره یو څه شرطونه ، او یو څه ئې ذمه واري ، او یو څه ئې حقوق او آداب دي چې د هغه خیال ساتل تر زیاته حده پورې د مفتی وظیفه او ذمه واري ده ، او همداسې زموږ په طرف دا مسئله واضحه او ښکاره ده چې که چېرې د یومفتی نه په جواب کې لږ څه غلطي وشي نو هغه به یو دم د افتاء د کارڅخه نه معزوله کیږی (وذکر فی الملتقط اذا کان صوابه اکثر من خطأه حل له ان یفتی وان لم یکن من اهل الاجتهاد (ایضا ص۱۷۶ج۳) په ملتقط کې ذکر شوي دي چې که چېرې د مفتي صحیح او سمې مسئلې د غلطو مسئلو نه زیاتې وي او پر غلطو باندې غالبه وي نو د هغه لپاره فتوی ورکول صحیح ده ګویا که څه هم هغه له مجتهدینو څخه نه وي .

دماغي توازن

ګویا همداغه پکار دي چې کوم چاته چې د مسائلو استحضار نه وي یاد هغه دماغي جوړ داسې کوږ او بې ډوله وي یا هغه د خپل څه مرض او ناروغي په وجه دغه وظیفه نشي تر سره کولای نو هغه دې دارنګه ذمه واري هېڅکله نه قبلوي ، ځکه لکه څنګه چې د جواب لپاره ظاهر هیئت ښه او بهتره کېدل ضروري دي همدا رنګه دماغي توازن هم برابربدل ډېر زیات ضروري دي . تر دې حده پورې فقهاؤلیلکی دی چې د زیاتې خوشحالي او د بشري حاجاتو د غلبې په وت کي دې هم فتوی نه ورکوي ، ځکه چې دغه شیان د زړه اطمینان او دماغي توازن ختمونکي دي (۱)

ظاهری هیئت اوډول

د ظاهري هیئت او ډول په باره کې د امام ابویوسف رح د غه قصه په کتابو کې لیکلي شوې ده (عن ابی یوسف رحمة الله علیه انه اذا استفتی فی مسئلة استوی وارتدی و تعمم ثم افتی تعظیما لأمر الافتاء (الطحطاوي ص ۱۷۵ ج۳) د امام ابویوسف رحمة الله علیه په باره کې دا روایت دي چې کله به د هغه نه د یو مسئلې پوښتنه کېدله نو هغه به متوجه شو او نیغ به کنښیناستو ، جامې به ئې واغوستي ، او لنګوټه (پګړی) به ئې وترله ، بیا به ئې جواب ورکولو او امام ابو یوسف رحمة الله علیه به دغه ټوله اهتمام د فتوی د عظمت او رتبې په وجه کولو

خوش مزاجي

د مفتی لپاره متواضع عاجزه نرم خویه او خوش مزاجه کېدل پکار دي ، تندخوئي او سخت مزاجي د هغه لپاره ډېر زیات عیب دي . وینبغی للمفتی ان یکون متوضعا لینا ولایکون جبارا عنیدا ولافظا غلیظ القلب لان الله تعالی قال فبما رحمة من الله لنت لهم الخ (بستان الفقیه ابی اللیث باب من یصلح له الفتوی ص ۱۴)

(۱) وګوره طحطاوي علی الدرالمختار ص ۱۷۵ ج۳) ۱۲ ظفیر

یعني دمفتی لپاره متواضع او نرم خویه کېدل پکاردي ډېر کینه ګر او سخت خویه او سنګدله نه دي کېدل په کار ، ځکه چې الله تعالی جلّ جلاله د نبی صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې د نرم خوئي ذکر کړی دئ او د هغه ستاینه ئې کړېده . کوم ضرورتمند چې خپل ضرورت د مفتی په مخکې وړاندې کړي نو که چېرې یو معقوله عذر نه وي نو دې د هغه ضرورت پوره کړي . او د هغه حاجت پوره کول دې وکړي ځان دې د ثواب حقداره جوړ کړي او خپله وظیفه او ذمه واري دې پوره کړي (فان الفقیه ینبغی لمن جعل نفسه مفتیا او تولی شیئا من امور المسلمین وجعل وجه الناس الیه ان لایردهم قبل او یقضی حوائجهم الامن عذر ویستعمل فیه الرفق والحلم (ایضاً) کوم څوک چې مفتی وی یادمسلمانانودیواداری زمه وار وی اودخلګو دهغه وخواته عامه رجوع وي نو هغه ته پکار ده چې که څه عذر نه وي نو دې د هغه حاجت ورپوره کوي ببرته دې ئې نه ستنوي او په دې باره کې دې د عذر په وخت کې د نرمي او ملاطفت (یعنې خوش مزاجی) معامله دې ورسره کوي ،

یقین او اعتماد

مفتی چې کله جواب ورکولواراده وکړي نو ودې ګوري چې هغه چې کوم جواب ورکوي هغه ته پخپله پر دې باندې یقین شته او کنه؟ که چېرې یقین ئې وي او همدغه راجح بولي نو بیا خو دې جواب تحریر کړي یا دې وروښائي ، که نه نو په اتکل او اندازه سره دې د جواب ورکول هېڅکله زړه ورتوب نه کوي ، یا همدغه رنګه چې پر جواب د ده پخپله باور نه وي نو بیا دې و نورو ته هغه جواب نه ورکوي (فالمفروض علی المفتی والقاضی التشبت فی الجواب و عدم المجازفة فیهما خوفا من الافتراء علی الله تعالی بتحریم حلال وضده (عقود رسم المفتی ص۵) پس د مفتی او قاضي دا وظیفه ده چې دکومې پوښتنې جواب ورکوي پر هغه باندې ددوی پوره یقین وي د اتکل او اندازې نه به خبره نه کوي ځکه چې ددی افتراء خطره نشي پاته چې هېڅ حرام حلال یا حلال حرام ونه بلل شي . د عدم تثبت یعنې د عدم یقین په وخت کې داسې نه وي چې یو حلال حرام نوشته کړي او یا حرام حلال نوشته کړي نو ځکه په داسې صورت کې د فتوی نه پرهېز کول ضروري دي ،

پر راجح قول باندي فتوی

بیا دې په جواب کې هغه قول اختیار کړي کوم چې د مذهب د علماؤ په نېز راجح وي . مرجوح قول دې هېڅکه نه اختیاره وي ، مګر هغه وخت چې څه خاص وجه وي او دلائلو په رونا کې همدغه راجح معلومیږي (ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسه او یفتی غیره ان یتبع القول الذی رجحه علماء مذهبه فلایجوز له العمل اوالافتاء بالمرجوح الا فی بعض المواضع وقد نقلوا الاجماع علی ذلک (ایضا ص۳)

یعني کوم څوک چې پخپله عمل کولو اراده وکړي ، یا وبل چاته ئې وروښایي په دې واړو صورتو نو کې پرهغه باندې واجب ده چې د هغه قول اتباع او پیروي وکړي کوم چې د مذهب علماؤ راجح بللي دي ،لهذا پر مرجوح باندې عمل یا فتوی ورکول صحیح نه ده ماسوا د یو څو خاصو ځایونو فقهاؤ پر دغه اصل باندې اجماع نقل کړېده

ابن عابدین شامی لیکلي دي (وکلام القرافی دال علی ان المجتهد والمقلد لایحل لهما الحکم والافتاء بغیر الراجح لانه اتباع للهوی وهو حرام اجماعا (ایضا) یعنې د قرافی د کلام نه معلومیږي چې پر غیر راجح باندې فتوی ورکول یا پریکړه باندې کول د هیچالپاره جائزه نه ده که هغه مجتهدوی اوکه مقلدچې په دغه وخت کې بیادخپل نفس خواهش او د هغه پیروي ګرځي کوم چې بالاتفاق ناجائز حرام دي لنډه دا چې که چېرې د فکر او نظر او پوهې خاوندان وي نو دې د دلائلواودهغه دقوت پراساس دی نظروکړی اوعمل دی وربانډی وکړی اوکه ورته ددلائلوپراساس معلومات او بصیرت تامه حاصله نه وي نو دې د خپل مذهب د عالمانو په قول عمل وکړي اماالحکم والفتیا بما هو مرجوح فخلاف الاجماع (عقود رسم المفتی ص۳)

د قول د صاحب په باره کې معلومات لرل

بیا چې د کوم مجتهد پر قول باندې فتوی ورکوي د هغو په باره کې دا معلومول پکار وي چې په روایت او درایت کې د دې مجتهد څه درجه او کوم مقام دئ لابد للمفتی المقلد ان یعلم حال من یفتی بقوله ... بل معرفته فی الروایة و درجته فی الدرایة وطبقته (ایضا) یعنې مقلد مفتی چې کله د چا پر قول باندې فتوی ورکوي د هغه په باره کې و مفتی ته دومره علم کېدل ضروري دي چې په روایت او درایت کې د دې څه درجه ده او دغه مجتهد په کومه طبقه کې د فقهاؤ داخله دئ

له خواهشاتو پرهېز کول

په هر حال کې د نفس د خواهشاتو طمع او دا رنګه د نورو رذائلو (بدوکارو) څخه د فتوي ورکولوپه وخت کې ځان ساتل پکار ده ځکه چې د دغو جزباتو پیروي کول حرام دي :

ویحرم اتباع الهوی والتشهی والمیل الی المال الذی هو الداهیة الکبری ولامعصیة العظمي فان ذلک امر عظیم لایتجاسر علیه الاکل جاهل شقيّ (ایضاص۵) یعنې د خواهشات نفساني پیروي (تابعداري) دنفس طرفته میلان ، او دمال او دنیا لتولو رجحان حرام دي کوم چې دتولو نه لوي او د تولونه زیاته بربادي ده دا یو داسې خطرناکه عمل دی چې پر دې باندې زړه ورتوب دیو جاهله او بدبخت نه ماسوا بل څوک نشي کولای .

ناروا حیلې

کومې حیلې چې حرامې او مکروه دي د مفتی لپاره هغه اختیارول ښه نه دي او همدا رنګه په هغو رخصتیو پسې ګرځېدل چې د هغه نه خلک په ناوړه ډول ناجائز فائده اخستونکي وي، حافظ ابن القیم رح لیکلی دي لایجوز للمفتی تتبع الحیل المحرمة والمکروهة ولاتتبع الرخص لمن اراد نفعه فان تتبع ذلک فسق وحرام استفتاءه (اعلام الموقعین ص ۲۵۸ ج ۲) یعنې د حرامو او ناروا حیلو لټونه د مفتی لپاره جائزه نه ده ، او همدارنګه دداسې سړي لپاره هم د رخصتیو په طلب او لټون کې اخته کېدل جائز نه دي ، کوم څوک چې د هغه نه دغلطي فایدې اخستلو اراده لري ، ځکه چې دا فسق دي ، او دارنګه استفتاء حرامه ده ، په طحطاوي کې دي (ویحرم التساهل فی الفتوی واتباع الحیل ان فسدت الاغراض (طحطاوي علی الدرالمختار ص۱۷۵ ج۳) یعنې .په فتاوا ؤ کې د تساهل (یعنې اساني) او د حیلو پیروي او تابعداري کول که چېرې د غلط مقصد پر بناء باندې وي حرام دي.

روا حیلې

البته هغه شرعي حیلې پر کومو باندې عمل کول چې فقهاء د امت جائز بللي دي او په هغه کې څه شرعي مفسد هم نه وي نو بیا هغه سره فتوی ورکول صحیح ده حافظ ابن القیم رحمة الله علیه لیکلي دي : فان حسن قصده فی حیلة جائزة لاشبهة فیها ولامفسدة لتخلیص المستفتی بها من حرج جاز ذلک بل استحب وقدارشد الله تعالی نبیه ایوب علیه السلام الی التخلص من الحنث بان یاخذ بیده ضغثا فیضرب به المرأة ضربة واحدة و ارشد النبي صلی الله علیه وسلم بلالاً الی بیع التمر بدراهم ثم یشتری بالدراهم تمراً آخر (اعلام الموقعین ص ۲۵۸ ج۲). یعنې .که چېرې یو څوک جائزه حیله په ښه اراده سره اختیار کړي ، چې په هغه کې نه څه شک وي او نه څه فساد بلکه مستفتی د تنګی او سختي نه ژغورل ئې مطلوب وي نو داسې حیله جایزده بلکه مستحبه ، پخپله الله تعالی جلّ جلاله حضرت ایوب علیه السلام ته د قسم د حانث کېدو (یعنې قسم ماتولو) نه د ژغورلو لپاره ئې دهغه رهنمائي کړې وه او ورته ئې ویلي ؤو چې ته په خپل لاس کې یو غنچه د تانګو واخله . او په هغه خپله ښځه یو واړې ووهه ، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحضرت بلال رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته خورماوې (کجوری) د دراهمو په بدله کې خرڅي کړه او بیا په دغه درهمو باندې نورې خورماوې واخله، تر اوسه پورې چې څه بیان کړل شوپه دې کې د افتاء د آدابو ذکر هم راغلي اوس په سرسري ډول د یو څو داسې شیانو ذکر هم ضروري دي چې دهغه تعلق د فتوی د باب سره او دهغه د متعلقه مسائلو سره دي.

اسانه جهت اوپر رخصت باندې فتوی ورکول

کوم شیان چې بغیر د کراهت نه جائز دي او په شریعت کې د هغه لپاره رخصت وي نو مفتی ته پکار دي چې د عوامو لپاره داسې اسانه جهت اختیار کړي او پر هغه باندې فتوی ورکړي ،حضرت شاه ولی الله رحمة الله علیه لیکلي دي (وفی عمدة الاحکام من کشف البزدوي یستحب للمفتی الاخذ بالرخص تیسیرا علی العوام مثل التوضی بماء الحمام ، والصلوة فی اماکن الطاهرة بدون المصلی الخ (عقدالجید ص۷۳) یعنې د کشف البزدوی په حواله سره په عمدة الاحکام کی دا بیان کړل شوی دی چې د مفتی لپاره مستحب دي چې د خلکو د اسان یلپاره دې پر رخصت باندې فتوی ورکړي لکه چې د حمام په اوبوباندې اودس کول او بر پاکو ځایونو باندې بې له مصلی (جانماز) لمونځ کول وغیره داسې نور هم لیکن کوم خلک چې محتاط دي او خواص دي د هغوی لپاره په غزیمت باندې عمل کول پکار او ښه دي ، ولایلیق ذلک باهل العزیمة بل الاخذ بالاحتیاط والعمل بالعزیمة اولی بهم (ایضا) یعنې دغه رخصت د بزرګانو او خاصوخلکو لپاره مناسب نه دي ، بلکه د دوی لپاره د احتیاط جهت اختیارول او پر عزیمت باندې عمل کول پکار دي او د مفتی لپاره دا هم پکار ده چې د داسې خبرې فتوی خلکو ته ورکړي کوم چې د دوی په حق کې ډېر اسانه وي او خصوصا کوم چې کمزوري خلک وي ، حضرت شاه ولی الله محدث دهلوي رحمة الله علیه لیکي ینبغی للمفتی ان یاخذ بالایسر فی حق غیره خصوصا فی حق الضعفاء لقوله علیه السلام لابی موسی الاشعری ومعاذ حین بعثهما الی الیمن یسرا ولاتعسرا (عقدالجیدص ۷۴) یعنې : مناسبه دا ده چې مفتی داسې قول اختیار کړي کوم چې د نورو په حق کې خصوصا د کمزورانو په حق کې ښه اسانه وي په دې وجه خو نبی صلی الله علیه وسلم کله چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه او معاذ بن جبل رضی الله عنه ئې یمن ته و استول نو ئې ارشاد ورته وفرمایلو تاسو دواړه به آساني کوئ او تنګي به نه کوئ .

د مفتي اختیار او ذمه داري

که مفتی مناسبه وبولي نو د هغه لپاره دا رخصت او اجازه شته چې څومره خبره مستفتی (پوښتونکي) پوښتلې وي د هغه نه زیات جواب ورکړي ،ابن القیم رحمة الله علیه لیکلي دي (یجوز للمفتی ان یجب السائل باکثر مما سأله عنه ... .. وقدترجم البخاری علی ذالک فی صحیحه فقال باب من اجاب السائل باکثر مماسأل عنه ثم ذکر حدیث ابن عمر رضی الله عنهما (اعلام الموقعین ص ۲۳۳ج ۲) یعنې دا جائز ده چې مفتی د سائل د پوښتنې نه زیات مسائل

وروښي امام بخاري رحمة الله عليه د دې عنوان يو باب جوړ کړی دئ باب په دې خبره باندې چې د پوښتونکي د پوښتنې نه زيات جواب ورکول په دې هکله يي د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه حديث ذکر کړی دئ ، که چېرې يو جواب داسې وي چې په هغه کې دا فکر او دا وېره چې د مستفتی (پوښتونکي) ذهن بلې خوا ته ځي . نو پر دې باندې دې هغه متنبه او اګاه کړل شي . افتی المفتی للسائل بشئ ينبغی له ان ينبّه علی وجه الاحتراز مما قد يذهب اليه الوهم منه من خلاف الصواب (ايضاص ۲۳۳ ج۲) يعنې د يو مسئلې جواب مفتی او ليکلو (نوشته ئي کړو) او په هغه جواب کې دا وېره وه چې د مستفتی (سوال پوښتونکي) ذهن د سمې لارې نه غلط اړخ ته ځي نو مفتی ته پکار دي چې د دغه غلطي نه هغه ته د ځان ساتلو په باره کې متنبه کړي ، او حتی الامکان چې کوم حکم بيانوي نو د هغه دليل که هم بيان کړي نودا به ډېره بهتره او ښه وي د دې لپاره چې مستفتی ته اطمينان ورپه برخه شي (ينبغی للمفتی ان يذکر دليل والحکم و ماخذه ما امکنه من ذلک (ايضا) يعنې حتی الامکان مفتی ته پکار دي چې د حکم دليل او د هغه ماخذ بيان کړي ، جواب دې کافي او شافي وي په شک او تذبذب کې اچونکی نه وي ، چنانچه علماؤ ليکلي دي (لايجوز للمفتی تخيير السائل والقاءه فی الاشکال والحيرة بل عليه ان يبيّن بيانا مزيلا للاشکال ... کافيا فی حصول المقصود (اعلام الموقعين ص ۲۴۱ ج۲) يعنې : دا ښه نه ده چې مفتی سائل (پوښتونکي) ته اختيار ورکړي او همداسې هغه په اشکال او شک کې واچوي ، بلکه د هغو دا وظيفه ده چې دارنګه مسئله دې خلاصه کړي او بيان دې ئې کړي چې هېڅ اشکال او شک پکې پاتې نشي ، او هغه جواب دمقصد لپاره کافي او شافي شي ، او که چېرې يو مسئله تفصيل غوښتونکي وي نو په داسې صورت کې بيا هغه مجمله نه ده بيانول پکار په اعلام الموقعين کې دي .ليس للمفتی ان يطلق الجواب فی مسئله فيها التفصيل (ايضا۲۴۵ج ۲) يعنې په تفصيل غښتونکي مسئلې کې دا جائزه نه ده چې مفتی اجمالي جواب ورکړ که چېرې د هغه سره يو قابل اعتباره باعمله عالم وي او مسئله هم مهمه وي نو دې د هغه سره مشوره وکړي (ولو کان عنده من يثق بعلمه و دينه فينبغی له ان يشاوره (ايضاص ۲۷۱ ج ۲) او د مفتی لپاره پکار ده چې خپل زړه دې د خدای جلّ جلاله وطرفته وګرځوي د جواب ليکلو په وخت کې او فقط محتاجه دې جوړشي د خدای جلّ جلاله ومخته دې خپل ځان حاضر کړي او په کثرت سره دې دعاوې کوي (وحقيق بالمفتی ان يکثر الدعاء بالحديث الصحيح (ايضا) يعنې مفتی دې په کثرت سره ماثوره (يعنې منقوله مسنونه) دعاګانې دې وائي او فقهاؤ ليکلي دي چې مفتی کله د سوال جواب وليکي نو د

هغه په اخر کې دې وليکي (والله اعلم) (يعنې الله تعالی بهتر او ښه پوهيږي) او که د عقائدو مسئله وي نو دې وليکل شي والله الموفق (يعنې الله توفيق ورکولو والا دئ) . علامه طحطاوی ليکلي دي .ينبغی ان يکتب عقب جوابه والله اعلم وقيل يکتب فی العقائد والله الموفق (طحطاوی علی الدر ص ۴۹ج ۱) يعنې د خپل جواب پر ختمېدو باندې والله اعلم ليکل مناسب دي او که د عقائدو متعلق کومه مسئله وي نو ويل شوي دي چې والله الموفق دې وليکي

استدلال

استدلال ذکر کول د فتوی په نقل کولو کې د هغه حسن (ښائست) او جمال دئ نو ددې په نقل کولو کې دې کوتاهي نه کوي علامه ابن القيم ليکلي دي (عاب بعض الناس ذکر الاستدلال فی الفتوی وهذا العيب اولی بالمعيب بل جمال الفتوی (ايضا) يعنې بعضو خلکو په فتوی کې استدلال کول عيب بللي دي حالانکه داسې ويل پخپله د عيب بللو والا خلکو لپاره معيوب دي ځکه چې د دليل اظهار کول د فتوی ښائست او جمال دئ .

حوالي ليکل

نن صبا د حوالو ليکلو طريقه دا ده چې د کوم معتبره کتاب څخه مسئله را اخستلی شوي وي نو د هغه عبارت (تورې) رانقل کړي او دهغه د صفحې (ورقې) نمبر او د باب حواله دي هم ورکړي .

د معتبرو کتابونو حواله

په دې باره کې طحطاوی رحمة الله عليه او نورو علماؤ د دې صراحت (وضاحت) کړيدئ چې دسند دنه مندلو په صورت کې دې د مشهوره او معتبره کتاب څخه دې مسئلې اخذ کړي ، وطريق نقله احد من الامرين . اما ان يکون له سند فيه . او يأخذه من کباب معروف تداولته الايدی من کتب الامام محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة لانه بمنزلة الخبر المتواتر او المشهور (طحطاوی علی الدرالمختار ص ۴۹ ج ۱) يعنې . د نقل دوې طريقې دي په دې دواړو کې دې يوه وي يا دې په دغه مسئله کې پر له پسې د هغه سره سند وي ، يادې د داسې مشهوره او معروفه کتاب څخه اخستل شوې وي کوم چې په علماؤ کې مقبوله او رواج شوي وي لکه چې د امام محمد رحمة الله عليه مشهوره تصنيفات دي يا د دې په شان نورکتابونه ځکه چې دا هم د خبر متواتر او خبر مشهور په درجه کې دي ، او هېڅ شک په دې کې نشته چې دا دوهم صورت نن صبا ډېر مناسب او محکم دئ او پر همدغه باندې د اوسنيو

منتیانو عمل هم دئ چې هغه د حکم کولو وروسته دیو معتبر کتاب (۱) عبارت رانقل کوي او کوښښ کوي چې تر کومه حده پورې صریح جزئیه ومندل شي نو دا ډېر ښه ده .

شامي د متأخرینو په کتابو کې

زمونږ په دې اوسني وخت کې د معتبرو کتابو دفقهي ټوله ذخیره په ډېره ښه طریقه سره راغونډه کړل شوې ده او همدغه وجه ده چې د حضرت مفتی عزیزالرحمن صاحب رحمة الله علیه ومخته به اکثره همدغه کتاب پروت ؤو .

صراحت دې نقل کړل شي

بلکه بعضو عالمانو خو لیکلي دي چې کومه مسئله بیانوي نو دې د هغه داسې حواله نقل کړل شي چې په هغه کې هېڅ قسم کوږوالی نه وي ، او مفتی ته پکار دي چې هغه د قواعدو او ضوابطو پر ځائي د مسئلې اخذ کول باید د صریح عبارت نقل کړي او دهم هغه نه باید فتوی ورکړي .

(۱) د امام محمد رحمة الله علیه د کتابو څخه نقل درنقل کېدلو وروسته چې کوم د باو وړ کتابونه په علماؤ کې مقبول او منل شوي وي د هغه حواله هم صحیحه ده اما الاعتماد علی کتب الفصیحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء فی هذه العصر علی جواز الاعتماد علیها لان الثقة قد حصلت بها کما تحصل بالروایة (معین الاحکام ص ۳۱) البته د غیر مشهوره کتابو څخه فتوی ورکول صحیح نه ده و علی هذا تحرم الفتیا من الکتب الغریبة التی لم تشتهر حتی تتظافر علیها الخواطر و یعلم صحة مافیها (ایضاص ۳۲) او دغه رنګه د هغه کتابو څخه هم فتوی ورکول نه ده صحیح کوم چې نوي تصنیفات ګڼل کیږي او په کومو کتابو کې چې د معتبر کتابو څخه مسئله نه وي اخستل شوې (وکذلک الکتب الحدیثة التضیف اذا لم یشتهر عزوما فیها من المنقول الی الکتب المشهورة الخ (ایضا) ظفیر

په شرح حموی کې دي (لماذکر فی الفوائد الزینیة انه لایحل الافتاء من القواعد والضوابط وانما علی المفتی حکایة النقل الصریح کما صرحوا به (شرح حموی علی الاشباه والنظائر ص ۱۲۱) یعنې په فواید زینیه کې مذکور دي چې د قواعدو او ضوابطو نه فتوی ورکول ښه نه ده ، بلکه د مفتی فریضه او وظیفه ده چې هغه د صریح (یعنې واضح) عبارت حکایت باید وکړي ، لکه چې فقهاؤ د دې صراحت او وضاحت کړی دئ .

مفتي ، قیاس او اجتهاد

لکن دا منل شوې خبره ده چې د هرې زمانې د مفتی په وړاندې یو څه مسائل داسې ضرور راځي کوم چې په کتابونو کې صراحتا ذکر شوي نه وي ، نو بیا په داسې ځائي او حالاتو کې پر مفتی باندې د دې مسئلې اخذ د اصولو او قواعدو او ضوابطو نه کول دي ، ځکه چې ددې نه بغیر هېڅ کار نه کیږي نو ځکه د مفتي لپاره په داسې ځایونو کې ددی اجازه په هره زمانه کې ورکول پکارده او په همدغه وجه سره چې کوم ځائي د مفتی لپاره د نورو ډېرو صفتونو بیان شوي دي دا هم بیان شوي چې هغه مفتی به د خپل مذهب او امام د اصولو او طریقوپوره نسبت او کامله پوهه وربانديې لري (لکه چې مخکې تېرشول) ځکه چې د ضرورت په وخت کې د هغه نوو مسئلو جواب تیار کړائي شي ، دکوم صراحت (وضاحت) چې د امام صاحب اودهغه د اصحابو و غیرهم نه منقول نه وي ، او همدغه وجه ده چې د مفتی لپاره فقیه النفس او صاحب د ښه تصرف ، او سالم الذهن کېدل هم شرط ګرځل شویدي په طحطاوی علی الدرالمختار کې دي (وینبغی ان یکون متنزها عن خوارم المروة فقیه النفس سلیم الذهن حسن التصرف طحطاوی ص ۱۷۵ ج ۳) یعنې لائق اومناسبه دا ده چې مفتی به د عادت او مروة خلاف کارونو څخه پاک وي ، او د دې سره به په فقیه النفس ، او سالم الذهنه ، او د ښه تصرف په اوصافو به متصف وي ، او په دې اوصافو سره چې کوم څوک متصف وي نو هغه به دمقلد کېدو سره د اصولو او قواعدو په رڼا کې د نوو مسائلو جواب په آسانې سره ورکولای شي ، او تاریخ په دې ګواه دئ چې تر اوسه پورې همدغسې سلسله را روانه ده .

مصلحت ته ترجیح ورکول

او همدغه رنګه که چېرې په یو مسئله کې دوه صحیح قولونه وي نومفتی به د خپلې رایې او فکر سره او د خلکو د ښېګړې او د وخت د مصلحت په وجه پر هر یو قول باندې چې د ده په فکر ښه وي پر هغه باندې فتوی ورکولائي شي ، صاحب د الاشباه والنظائر لیکلي دي (المفتی انما یفتی بمایقع عنده من المصلحة کما فی مهر البزازیة (الاشباه والنظائر ص۳۱۸)

یعنې مفتی بې شکه په هغه مصلحت باندې فتوی ورکولای شي کوم چې هغه مناسب ګڼي لکه چې د فتاوی بزازیه به باب المهر کې دي.

پر دې باندې حموی لیکي: لعل المراد بالمفتی هناالمجتهد اما المقلد فلا یفتی الا بالصحیح سواء کان فیه المصلحة للمستفتی اولا ویجوز او یراد به المقلد ان کان فی المسئلة قولان مصححان فانه مخیر فی الفتوی بکل واحد منهما فیختار مافیه المصلحة منهما هکذا ظهر لی (شرح حموی ص۳۱۸) یعنې کیدلای شی چې دلته د مفتی نه مراد مجتهد وي ځکه چې کوم مقلد وي هغه خو فقط پر صحیح نقل د مسئلې باندې فتوی ورکوي. که هغه د مستفتی (پوښتونکي) د مصلحت (فائده) وړوي او کنه؟ او داهم کېدلائ چې دلته د مفتی نه مقلد مراد وي، او ددې صورت به داسې وي چې که چېرې په یومسئله کې دوه صحیح قوله وي. نو هغه ته اختیاردی چې په دې دواړو کې چې کوم یو د مصلحت او فائدې وړ وي پر هغه دې فتوی ورکړي چې همدغسې زماپه ذهن کې راغلی دی.

د قاضي او مفتي فرق

خبرې د لیکلو خو ډېرې دي مګر د طوالت (اوږدوالی) د خوف په سبب سره هغه صرف نظر کول کیږي او همدغه وجه ده چې فقط پر اشاراتو باندې اکتفاء شوې ده، انشاء الله چې څه مو ولیکل هغه به بس وي. او دا اندازه به شوې وي چې د افتاء کار څومره اهم دی او څومره د ذمه داري وړ دئ په اصولو د قضاء کې داسی وضاحت دي (ولافرق بین المفتی والقاضی الا ان المفتی مخبر والقاضی ملزم به (عقود رسم المفتی ص۳ و درمختار) یعنې د مفتی او قاضی ماسوا ددې نور هېڅ فرق نشته چې مفتی مسئله ورښوودونکی اوي او قاضی هغه په منلو والا وي.

د مفتي مقام او رتبه

ددې څخه ده معلومه شوه چې مفتی په خپله ذمه داري کې تر قاضی زیات دي کم نه دی، ځکه چې چېرته فقهاؤ د قاضی عالم او جاهل کېدلو څېړلي ده هلته ئې ددې خبرې هم وضاحت کړی دئ چې قاضی د مفتی پر فتوی باندې فیصله (پریکړه) کولای شي که چېرې هغو دقضاء پر بنیاد پریکړه کړې وي ځکه چې د مفتی منصب په حقیقت کې د دیانتداري پر بنیاد باندې فتوی ورکول وي (فی ایمان البزازیة المفتی یفتی بالدیانه والقاضی یقضی بالظاهر (الدرالمختار صلی الله علیه وسلم ۴۲۴ ج ۴) یعنې په فتاوی بزازیه کتاب الایمان کې دي چې مفتی پر دیانت باندې فتوی ورکوي او قاضی پر ظاهر حال باندې پریکړه کوي، البته د مفتی

او قاضی دا فرق ضرور دی چې مفتی فقط حکم ورښوولو ذمه وار دی اوس پر مستفتی باندې موقوفه ده چې په هغه باندې عمل کوي او کنه؟ مفتی هغه نشي مجبوره کولای، بیا سوال کونکی چې څنګه سوال کړی وي مفتی به هغه سوال مخته ایږدي جوابه لیکی یابه یي په ژبه ورښیي، البته داخبره ضروری ده چې مفتی به څالاکه هوښیار اودوراندیشه وي. داسې نه وي چې د مستفتی (پوښتونکي) ومخته د وخت د مخته صورت د مسئلې ورته بیان کړی او د هغه مطابق هغه سوال راوړی، لکن بهر حال بحث او مباحثه او تفتیش (پلټنه) او تجسس فقط د قاضی کار دی دا د مفتی ذمه داري نه ده.

ښځه د فتوی پر منصب باندې ګښیناستلای شي؟

په همدغه وجه فقهاؤ صراحت او وضاحت کړی دئ چې افتاء د اخرس (ګونګي) لپاره هم صحیح ده، لکه څنګه چې د مفتی لپاره دا ضروري نه ده چې هغه به نارینه وي ښځه به نه وي. یادې مفتی آزاد (حر) وي غلام دې نه وي نو دغه رنګه دا هم ضروري نه ده چې هغه دې خبر ې کونکي وي (ګونګي) دې نه وي، په ردالمحتارکې دي لاحریة ولاذکورة ولانطق فیصح افتاء الاخرس (الدرالمختار علی هامش ردالمحتاص۴۱۹ ج ۴) یعنې د مفتی لپاره نه آزاد کېدل شرط دي اونه نارینه کېدل شرط دي او نه خبرې کونکي کېدل شرط دي، لهذا د ګونګي فتوی ورکول هم صحیح ده، د دې خلاصه دا شوه چې د افتاء وظیفه ښځې، مریان (غلامان) اوګونګیان هم ترسره کولای شي. که په هغوی کې دغه ټول صفات او محاسن جمع او موجود وي کوم چې د یو مفتی لپاره ضروري دي او د کومو صفاتو چې اجمالي تذکره پورته ذکر شویده

په هندوستان کې د فتوی کار

په هندوستان کې ډېر وخت تېر شوي دي چې د مسلمانانو حکومتونه ختم شوي دي او دهم هغه سره چې کوم څه لږ مانده او پاته اسلامي نظام مروج ؤو هغه هم مخ په ختمېدو ؤو انګریزانو چې په کومه بې دردي سره په خپل حکومت کې دیني مدرسې او مرکزونه بر باد کړل هغه یو زړه سوځوونکي او اوږد تاریخ دی الله تعالی دي د خیر بدله ورکړي وهغوعالمانو ته کومو چې په پرائیوټ (یعنې شخصی) ټوګه ئې د اسلامی نظام یادګار په څه نه څه ډول کې خوندي وساتلو، که هغه د فتاواؤ او کتابو په شکل کې ولي نه وي.

شاه عبدالعزیز رحمة الله علیه او مولاعبدالحي فرنګي رحمة الله علیه

د انګریزانو په زمانه د حکومت کې چې کومو علماؤ د افتاء وظائف او ذمه واري په ځاني او شخصي ډول تر سره کړېده په هغوی کې تر ټولو زیات مشهوره (نومورې) حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمة الله علیه (المتوفی سنه ۱۲۳۹ هج) د ده نوم خاص دي چې د هغه د فتاواؤ مجموعه د فتاوي عزیزي په نامه سره چاپ شوې ده . او به هم دغه نومورو علماؤ کې حضرت مولانا عبدالحی فرنګي محلی لکهنوی المتوفی سنه ۱۲ هج) د ده شخصیت هم دي چې د هغه د فتواؤ یوه بهترینه مجموعه چاپ شوه تر ډېره وخته پورې خلکو ته دهغه فائد(ښیګړې) رسېدلې ، او په دې کې هېڅ شک نشته چې د ده مجموعه فتاوی دګټورو او بیش قیمته مسائلو یو خزانه وه .

دارالعلوم دیوبند

د انګریزانو د حکومت په زمانه کې چې کله کال (۱۸۵۷) وروسته انګریزانو په خپل پوره زور سره خپلې منګولې دلته تینګې کړي وې نو حجة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمة الله علیه (المتوفی ۱۲۹۷) د خپل خو ملګرو او خو مینه والو سره یو ځائي شو پر (۱۵) د محرم میاشتې په کال (۱۲۸۳) هج نې د یو دیني اداري بنیادکښېښودي په نامه د مدرسه اسلامي عربی سره کوم چې په لږ موده کې دارالعلوم دیواسلامي نونیو ستې (پوهنتون) حیثیت اختیار کړو او په دغه اسلامي دیني پوهنتون کې چېرې چې نورې شعبې (اوښاخونه) جوړ کړل شو نو د دارالافتاء جوړېدل هم به وجود کې راغله .

د فتوی کاراو دارالعلوم

مخکې به استفتاء (سوال) بانی (ستر مشر) ددرالعلوم حضرت قاسم العلوم نانوتوی رحمة الله علیه به خدمت اقدس کې به راتلل او بیابه د عالم ربانی حضرت مولانارشیداحمد ګنګوهی رحمة الله علیه(المتوفی سنه ۱۳۲۳په مبارک خدمت کي به راتللی خوپرحجة الاسلام حضرت نانوتوی رحمة الله علیه باندې چونکه ولایت (بزرګي) غالبه وه . ځکه هغه به دا تاکید کولو چې سوالونه (پوښتنې) دې د عارف بالله حضرت ګنګوهی رحمة الله علیه په خدمت کې وړاندې کړل شي ، ځکه چې هغه فقیه النفس باعمله عالم ؤو ، یو څه وخت امام رباني حضرت نانوتوی رحمة الله علیه دغه خدمت د فتوی دخپل استاذ د زوی حضرت مولانا محمد یعقوب حاحب نانوتوی المتوفی سنه ۱۳۰۲) هج) نه هم واخسیتو .پخپله امام ربانی د خدمت افتاء څخه عموما ځان ساتلو . تر څه ډېر وخته پورې په دارالعلوم دیوبند کې په منظمه توګه

دارالافتاء جوړه نه شوه د کال ۱۲۸۳هج) نه واخله تر کال ۱۳۰۹ هج پورې دغه کار ددارالعلوم دیوبند استاذانو تر سره کولو په کال ۱۳۰۱هج کې مجلس شوری دغه خدخت دی تجویز په صورت کې د دغه کار لپاره ځې حضرت مولانامحمد یعقوب صاحب صدر مدرس رحمة الله علیه ځې تر ډېره حده پورې د اسباقو څخه فارغه کړو فقط یوځو سبقونه د ده په زمه پاته شو لکه چې د دغه کال کارګزاري ځې ده صفحه نمبر (۱۰۴) څخه ظاهره ده نو ګویا چې مولانا محمد یعقوب صاحب رحمة الله علیه د صدر مدرس کېدلو سره سره مفتی هم وو په کال سنه ۱۳۰۲ هج کې د ده وفات وشو ، د دې وروسته دغه کار د بیلابیلو خلکونه اخستل کېدو مګر دغه ټول خلک مدرسین هم ؤو په کال ۱۳۰۴ هج د دارالافتاء دجوړولو ضرورت اشتهار (نومول) شوی دي او د دې ځانګې د اهمیت ځې ښوونه او تعریف جوړولو اشتهار (نومول) شوي دي او ددې ځانګې داهمیت ښوونه او تعریف کړي ؤو . او همدغه رنګه په دې باره کی ویل شوي ؤو چې که چېرې په منظمه توګه د دې نظم او ترتیب انتظام وشو نو یوه ورځ نوي عالمګیري را څرګنده کېدلای شي ، لکن تر کال ۱۳۰۹ هج پورې په منظم ډول ددې د قیام (جوړېدو) هېڅ صورت پیدا نه شو .

د دارالافتاء قیام

په (۲۷) ربیع الاول کال ۱۳۰۹هج کې قدوة السالکین حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمة الله علیه ځې د یوبند ته د میرټهـ د مدرسې نه راوغوښتو دنائب (یعنې معاون) مهتمم پر عهده باندې ځې وټاکلو ، دیو نیم کال نه زیات هغه پردغه عهده باندې مقرره ؤو ، مګر په دوهم کال دشوری غړوپه (۷) ذیقعده سنه ۱۳۱۰ هج کې ددیوبند دمدرسی دسرپرست حضرت ګنګوهی په خدمت کې یو خط ولیکلو چې د مدرسې و مهتمم ته د معاون ضرورت نشته ، نو تاسې راته ولیکې چې د مولانا عزیز الرحمن صاحب رح نه څه کار واخستل شي ؟ بیا ځې د خط په اخیر کې د ختمېدو وروسته ولیکل چې دمفتی دنه مقرر والي په وجه د مستفتیانو (سوال پوښتونکو) ته ده جواب په رسېدوکې ځنډ کیږي، چې ددې په وجه هغه ته تکلیف (۱) کیږي . په دیقعده (۱۳۱۰ هج) کې د حضرت ګنګوهی رحمة الله علیه دغه جواب راورسېدو چې دبنده یعنې زماپه نېز باید مولوي عزیز الرحمن صاحب د اهتمام نه بیل کړل شي د مدرسې د افتاء او د طالبانو سبقونه په ذمه ورکړل شي ،او د مدریسینو اعانت او کومک دې کوي ، بې شکه جواب د فتوی په تاخیر سره ورکېدل دا مدرسینو د ناخلاصتیا وجه ده چې دا دمدرسې بدنامي ده او د افتاء کار داسی نه دی چې د درس د مشغولتیا سره

وکول شي ، (دا دحضرت ګنګوهی د خط نقل ؤو دکوم چې د شوری د تجویزو درجستر نه نقل شوی دی ص ۱۰۲) څنګه چې د دغه خط رسېدل ؤو نو سمدستي ددارالافتاء قیام په عمل کې راغلو او همدغه ډول حضرت مفتی صاحب د افتاء پر مسند باندې وټاکل شو، د سنه (۱۳۱۰)هج حال پر صفح نمبر ۲ باندې ددې صراحت (وضاحت) موجود دي چې مفتی صاحب ئې د اهتمام دنیابت نه بیل کړو د افتاء خدمت اوتر شرح ملاجامی نه لاندې پر یو دوو سبقونو باندې ئې مقرره کړو

مفتي عزیزالرحمن صاحب او افتاء

له کال (۱۳۱۰) هج نه پرله پسې تر رجب کال (۱۳۴۶) هج پورې پر دغه منصب د فتوی باندې عاف بالله حضرت مولانا مفتی عزیزالرحمن صاحب رحمة الله علیه مقرر ؤو ، مګر دا رنګه چې تر کال (۱۳۳۲) هج پورې وده ته هېڅوک نقل کولو والا نه ورکړل شو ګویا ده په طالبانو باندې د کال (۱۳۲۹) هج څخه د نقل فتاوی کار کول شروع کړو نو په دې وجه د کال (۱۳۲۹ هج څخه واخله تر کال (۱۳۳۲) هج پورې د نقل فتاوی کې مختلف خطونه مندل کیږي او تر ډېره حده پورې صفانه دي په کال ۱۳۳۳) هج کې د مفتی د کار د ملګري یامعاون په حیث مولانا قاضی مسعود احمد صاحب مدظله تقرر ټاکنه په عمل کې راغله چې د هغو ذمه واری د سوالاتو او جوابونو رانقل کول ؤو چنانچه د هغه وخت څخه رجستران صفا لیکلي په نظر راځي ، قاضی صاحب موصوف د کال (۱۳۴۶) هج نه د معاون مفتی په حیث وټاکل شو ، لنډه دا چې حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب د رجب (۱۳۴۶) هج پورې یواځې د مفتی په حیثیت سره ؤو ، مګر په دې شپږدیرش کاله د افتاء په زمانه کی نقول (نقل شوي مسائل) فقط د (۲۹) هج کاله څخه مندل کیږي ، نو ځکه د مخکې اتلسو کالو فتاواو نقل شوي مسائل موجود نه دي ،

له دارالعلوم سره مربوط نورې فتاواوی

نو دا رنګه دا خبره درسته ده چې د دارالعلوم د فتاواو ابتداء د فتاوی رشیدیه څخه کیږي ،او حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمة الله علیه هم چونکه د حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تر بربیت لاندې د کال (۱۳۰۱) هج نه مخکې په دارالعلوم کې د افتاء کار شروع کړی ؤو بیا د دغه دارالعلوم فرزند هم ؤو او بیا ئې سرپرست (مشر) هم شو، نو ځکه امدادالفتاوی په حقیقت کې د همدغه سلسلې یوه کړي ده او دا هم ددی عظیم الشانی اداری فیضان اوبرکت دی .

(۱) رجستر نقل تجاویز شوری ۱۲

او همدغه رنګه فقیه الامت حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب رحمة الله علیه هم د دارالعلوم تلمیذ یعنې ښاغلی شاګرد ؤو او پر له پسې د مجلس شوری خاص غړی هم پاته شوی ؤو ، نو ځکه دده دفتوی خدمت هم ددارالعلوم یو ښاخ بلل کیږي د ده فتاواوې ګویا چې لاتر اوسه چاپ شوې (۱) نه دي لکن د دارالعلوم په احاطه (غولي کې) چې کښیناست ددې ځای د دارالافتاء دخانګې نه چې مهر شوي فتاواوې د ننه ملک او د باندې ملکونو (دولتونو) ته استولي شوي دي دداسی فتاوؤ پیل او شروع د حضرت رئیس المفتیین مولانا مفتی عزیزالرحمن صاحب نه وشوه او همدغه فتاوا وې د فتاوی دارالعلوم دیوبند په نامه مشهوره شوي او په دې وخت کې همدغه فتاوی ستاسو ومخته وړاندې کول کیږي.

د فتاواو ترتیب

په (۲۳) ربیع الثانی کال (۱۳۴۷) د مجلس انتظامیه (دکارکونکومشرانو) په مخکې حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مد ظله د خپل یو درخواست او عرض په ډول یو تجویز د فتوی د ترتیب او غونډولو په حقله وړاندې کړو دمجلس (کارکونکو مشرانو) حاضر دماغه غړو دغه تجویز په خوشحالي ړومبی په عارضي ډول ددې منظوري ورکړه ،او بیا دغه رنګه دا کار ئې په (۸) د جمادی الاول کال (۱۳۷۴) هج نه پیل کړو . وروسته بیاد شوری غړو ټولو په مستقل اورسمی ډول منظوري ورکړه او دغه پیل شوي کار ئې جاري وساتلو لکن د دې سره پر ده خبره باندې هم پریکړه وشوه چې فتاوی دې مدلله اومکمله وي او بل دا چې دا فتاوی دې د دارالعلوم د شان اورتبې سره سمه او مناسبه وي ، بیا په ۴ ذی القعده (۱۳۷۶) هج کې مجلس عامله (د کارکونکو مشرانو) د یوتجویز په واسطه دا کار د خاکسار (۲) په حواله کړی شو . او دارنګه د ذی القعده میاشتې په منځ کې د کال ۱۳۷۶) هج نه دا مهمه ذمه واري دا خاکسار ئې وقبلولو ته اړکړي شو ، په کال (۱۳۷۸) هج کې راغلم د دې کار سرسري لږ څه نه څه د ترتیب کارمې تر کال ۱۳۸۶) پورې مې مکمل کړو ، کوم چې د عارف بالله حضرت مفتی عزیزالرحمن صاحب رحمة الله علیه قدس سره د فتوی د زمانې آخیرني کال ؤو د مستفتیانو (پوښتنې کونکو) د نمونو په اعتبار چې کوم نمبرونه وربانديې

نوشته کړل شوي دي د خاکسار د ترتیب ورکولو زمانه کې د هغه شمېر دوه دیرش زره شپږسوه اته ویش ۳۲۶۲۸) مسائل ؤو ، او د خاکسار نه دوه دري کاله مخکې پورې چې کومو نورو حضراتو تر سره کړي ؤو د هغه شمیر کم وزیات پنځه زره ؤو ، د دې دواړو د یوځای کولو وروسته د ټولو شمیر تقریبا کم وزیات اته دیرش زره ته رسیږي ، د دې خلاصه دا شوه چې د کال (۱۳۲۹) هج نه واخله بیا تر کال (۱۳۴۶) هج رجب پورې د خوندي کړې شوو رجسټرانو په اندازه اته دیرش زروکسانو دالافتاء ته سوالونه رالیږلي او جوابونه ئې ترلاسه کړي دي او دا فقط په رجسټرانو کې لیکلي شوي مسائل دي د هغه شمیر دي ددی نه سوا داسې کسان به هم شاید ؤو چې د تلوار په وجه د هغوی مسائل په رجسټر کې نه وو لیکل شوي ، په دې مینځ کې یو څه رجسټرونه ورک شوي هم دي . او دا خو به تاسو ته هم معلومه وي چې یو مستفتی پر یو کاغذ باندې څوځو سوالونه لیکلي وي که چېرې د هر مستفتي دري دري سوالونه ومنل شي نو دا رنګه د ټولو مسائلو شمیر به دري چنده شي نوسوایولک ته به ورسیږي ، او دغه شمیر فقط د پنځلسو یاشپاړسو کالو دی ، حضرت مفتی صاحب ددې نه مخکې هم یویشت دوه ویشت کاله د فتوی خدمت تر سره کړی د ي، او د کومې زمانې نقلونه چې موجود نه دي که چېرې د هغه شمیر هم دومره فرض کړل شي نو یقیناهغه به هم دوومره شمیر جوړ شي

(۱) وروسته بیا د مفتی کفایت الله صاحب رح دغه فتای د کفایت المفتی په نامه په لسو ټوکو کې چاپ شوی ده . بیا ئې د تخریج او دحوالو کار د جامعه فاروقیه کراچی د دارالافتاء له خواه نورهم دغه فتاوی ته ښه ترتیب ورکړی شو ، (۲) وګوره رجستر د نقلونو د دارالإفتاء مسائل د احکاماتو د کال (۱۳۷۴) هج (۳) په دوی کې زمونږ معاون د مفتی مولانا جمیل الرحمن صاحب سیوهاری هم وو هغه یوکال دغه خدمت تر سره کړو ۱۲ مرتب – دخاکسار نه مراد پخپله حضرت مولانا مفتی ظفیرالدین صاحب مفتی د دارالعلوم دیوبند دی ۱۲ د مترجم لخوا۱۲

نو دارنګه به د حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه د فتاواو شمیر په دونیم درې لکه ته ورسیږی ،

په ترتیب کې دغه ضروري خبرو خیال ساتل

په رجسټرانو کې د لیکل شوو مسایلو یوه لویه پیمانه هغه مسائل دي د کومو چې مکمل نقلونه موجود نه د ي، فقط دومره ئې لیکلي دي چې د فلاني شي په باره کې مسائل راغلي دي چې د هغه جوابونه وراستول شوي دي ، بیا دترتیب ورکولو په وخت کې د شوری د هداياتو سره سم هغه مسائل حذف او ختم کړی شوي دي کوم چې مکرر ؤو . دارنګې په دغه مجموعي کې دفتاوی لویه برخه نه را وړل شوه ، او د مکرراتو څه خاصه ګټه هم نه وه چې راوړل شي ، البته که چېرې د یومسئلې په نوعیت کې څه ښکاره فرخ لبده لای شو نو هغه به ئې بیا دوهم وار هم راوړه ، د فتاواؤ نقلونه پر تاریخ باندې لیکل شوي دي په رجستر کې په هغه کې هېڅ ترتیب نشته ، مرتب باب او فصل جوړکړل ، ړومبی ئې هر کتاب جلاجلا جوړ کړو د مثال په ډول کتاب الطهارات ، کتاب الصلوة ، کتاب الزکوة ، کتاب الصوم ، کتاب الحج ، کتاب النکاح ، و غیره وغیره بیائې په هر کتاب کې جلاجل بابونه جوړ کړل لکه په کتاب الطهارة کی باب الوضوء ، باب الغسل ، باب المیاه ، باب التیمم ، و غیره وغیره . بیاپه هر باب کې ئې فصلونه جوړ کړي دي مثلا به باب الوضوء کې دغه لاندې فصلونه جوړ کړل شو فصل اول د فرائضو د اودس کې ، دوهم فصل د اوداسه سنن دریم فصل د اوداسه مستحبات ، څلورم فصل د اوداسه مکروهات ، پنځم فصل د اوداسه ماتونکي او اکثره مسائل داسې ؤو چې دهغو حوالې نه وې لیکلي شوی مرتب د هغو ټولو مسائلو حوالې پر حاشیه باندې ولیکلې ، او هره حواله ئې د کتاب نوم او باب او صفحه (یعنې مخ) ئې نقل کړو ، ځکه چې د مراجعې په وخت کې څه تکلیف رامینځ ته نشي ، څه مسائل داسې هم ؤو چې پکښې د کتاب حواله خو موجوده و مګر د کتاب نوم باب او صفحه نمبر ئې نه ؤو مرتب خواري وکښه چې دغه حوالې ئې د کتابونه راویستلې ، او سره د باب او صفحه نمبر ئې پر حاشیه باندې ولیکلی ، او همدغه طریقه ئې د قرآني آیاتو نو په سلسله کی اختیار کړه ، د ناقل نه که څه په غلطي سره که د حوالې په عبارت کې بې ځایه او غلط شوي وي نو به ئې د اصل سره وکتل او د هغه حواله لیکلې ده ، د ایمان او عقائدوه په باره کې یاد تفسیر او حدیث په باره کې چې کوم مسائل دي دهغو لپاره ئې جلاجلا عنوانات جوړکړي دي . او دا رنګه د بدعاتو او محدثاتو لپاره ئې یو جدا باب جوړ کړیدي اوپکې ئې د راغونډولو کوښښ کړی دي ، په سوالونو کې چې کوم

آدرسونه تاریخونه او نمبرونه ؤو هغه ټول د حضرت مهتمم صاحب دامت برکاتهم په مشوره سره د اصل کتاب نه حذف کړي شوځکه چې هغه ته اوس هېڅ اړتیانه وه ، په مسوده کې البته دا ټول شیان ایښوول شوي دي ، ځکه چې کله ددواړوسره د کتلو وخت راشي نو به په اساني سره دا کار تر سره شي البته اوس چې کوم مسائل د مکرراتو (۱) دحذف کولوروسته په کتاب کې پاته دي پر هغه باندې مو پرله پسې نمبرونه واچول ، ځکه چې په کتاب کې څومره مسائل راشي نو د هغوي ټولو شمیر به معلوم شي.

دا ړومبی ټوک دکتاب الطهارة دي ، په دې کې د مسائلو شمیر نسبتا دنورونه ډېر کم دي ، او اولا خوخلک د طهارة مسائل هم ډېر کم پوښتي ، او دوهم دا چې په دغه مسائلو کې بحث مباحثه او څیړنه هم دومرهنه وي. او بیا د مکرراتو شمیر هم زیات ؤو ، اوپه هغه کې یو د بل نه خاص فرق هم نه ؤ ، نو ځکه هغه حذف کړي شو، لکن که ټول مسائل مِنْ وعَنْ داسې نقل کړي شي نو به خوداسې جلدونه ترې جوړ شي ، البته په کتاب الصلوة کې د مکرراتو دحذف کولو سره سره بیا هم د مسائلو شمیر ډېر زیات دی او انشاء الله هغه به ډېر ژر تر کتاب الطهارة څو واړې څو چنده د ضخامت او پلن والي خاوندوګرځي ،

د حضرت مفتي صاحب د فتوی طریقه

دلته دا وینا هم ضروري ده ، چې حضرت مفتی علام قدس سره یو خواه ته عارف بالله پاک باطنه ؤو ، او بل خوا ته په علوم دینیه او فقهیه کې ورته رسوخ او مکمل ، دښې پوهی خاوندوو. د ده د افتاء په زمانه کې تقریبا سوایو لک مسائل دي د کومو جوابونه چې د حضرت مفتی صاحب د قلم نه وتلي دي او هغه مسائل خاکسار په څوځو ځلې لوستلي ،په بیلابیلو ډولوکتلوسره ئې دا اعتراف اومنل وکړو چې د حضرت مفتی صاحب فکر ډېر صفا او بیداره او پوخ ؤو ، چېرې ئې هم په یو مسئله کې د تذبذب (شک) لاره نه ده خپله کړې ، بلکه د مسئلې بیخ او انتهاء ته به رسېدو او کوم ځوابونه چې به ئې لیکل هغه به له هر اړخ نه ټینګ او کامل ؤو ، کمال خو دا دی چې د هغه حافظې (دماغ) به کله هم خیانت نه کولو ، ذهن چې به ئې کله یو خواته تللو نو به بعینه د صحت خواته تللو ، همدغه وجه ده چې دده ځوابونه بې ځایه اوږده نه دي او نه داسې تکلیف جن مختصر دي د دې نه پاک دي ، او د بیان انداز او ډول ئې داسې روان او جامع دی چې معمولی خواننده سړي هم په اساني سره د ده په جواب ځان پوهه کولای شي چاته پکښې څه تکلیف او کړاونه ورپیښیږي ، د حضرت مفتی صاحب قدس سره کمال دا دی چې د زمانې د عرف (رواج) نه ئې کله هم مخ نه دی اړولی ، بلکه پر هغه

باندې ئې همېشه ژور نظر لرلو ، او که چېرې د یومسئلې دوه بیل بیل مفتی به اړخونه ؤو نو مفتی صاحب به په داسې وخت کې آسانه اړخ اختیارولو او پر هغه باندې به ئې فتوی ورکوله ، داسې صورت به ئې هېڅ کله هم نه اختیارولو کوم چې به دعوامو لپاره مشکلات رامینځ ته کولو ، لکه تاسې به ئې وګوري چې د څاه پاکي په باره کې د دریو سوو سلواغو اوبو راکښلو والا صورت باندې فتوی ورکړې ده ،، او همدغه رنګه د بیرون ملکونو سره د تجارت په سلسله کې د بنک سود کوم چې مجبورا ورکول کیږي او چې دهغه نه پرته تجارت ممکن نه دي دائې په اصل قیمت کې داخله کړې او د تجارت اجازه ئې ورکړې ده ، حرام ئې بلل او مسلمانان ئې د داسې تجارت نه محرومه کړي نه دي ، او همدارنګه په هغه کارخانو (پابریکو) کې چې هغه ته دعامو خلکو ورتللو اجازه نه وي هلته ئې هم د جمعی د لمانځه د جواز فتوی ورکړې ده د نورو خلکو په شان د اذن عام په وجه ئې د عدم جواز فتوی نه ده ورکړې ، بلکه هغه دا ثابته کړې ده چې د ننه دراتللونه منع کېدلو وجه بله ده ، او بیا چې کله پر تعدد جمعه باندې عمل شته نو د اذن عام د شرط کېدو څه خاص اهمیت پاته نشو او د شامی یو اوږد عبارت ئې په حواله کې رانقل کړی دئ.

تاسې به داهم وګورئ چې هغه به سوال وویلو او د سائل (پوښتونکي) حیثیت به ئې په ذهن کې درلود اوجواب به ئې د هغه مطابق تحریر کړو ، په یوشان سوالونو پوښتونو کې به تاسو وګورې چې د بعضو جواب بیخي لنډ وي چې په هغه کې ئې فقط حکم بیان کړی وي ، او بعضې بیا مفصل جوابونه وي چې پکې پوره یو علمي بحث وي او دحدیثو او فقهې په کې څوځو حوالې وي ، دغه فرق فقط په دې وجه دی چې د سائلینو درجې او رتبې جلاجلا دي عوامو ته فقط حکم ورښول کفایت کوي، مګر دعلماؤ لپاره دلائل راوړل ضروري وي همدارنګه هغوبه فتوی همیشه پرمفتی به قول باندی ورکوله که هرڅومره لوی عالم هم ددې فتوی نه خلاف خپل رجحان ښکاره کولو نو په هغه به ئې هېڅ پرواا و باک نه کولو ، لکه په تشهد کې چې د اشاره بالسبابة مسئله ده چې په دې کې حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه په خپل مکتوبات کې عدم جواز لیکلی دي مګر مفتي صاحب هغه نه منلو او د مجدد الف ثاني رحمة الله علیه د قول توجیه او

تاویل به ئې کولو ، یا چې به په بعضو پوښتنو کې کوم مستفتی د حضرت شاه ولی الله نوم لیکلو چې هغه داسې لیکلی دي ، نو مفتی صاحب به په جواب کې ورته لیکل چې مونږ دامام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب یواودهغه دقول تابع یو ،اوهمدانګه دتراویحو په باره کی دابن همام رحمۃ اللہ علیہ ورجحان ته هیڅ اهمیت نه ورکولو ، او که چېرې یو چا د یو حکم علت پوښتولو او هغه کس به د عوامو نه ؤو نو هغه ته به ئې فقط دومره لیکل چې دا د الله او د هغه د رسول حکم (۱)دی هغه به ئې په داسې جواب غلی کړو لکن که چېرې ی‌و عالم دا پوښتنه کوله نو هغه به ئې په علمي انداز باندې د حکم د اصل روح او حیقیقت ورښوولو کوښښ به ئې کولو ، او همدغه حال ئې د حوالې ؤو چې که چېرې به عامه او مشهوره مسئله وه یا به یو عام سړي پوښتله نو به ئې حواله نه لیکله که نه نو ځای پر ځای به ئې حواله لیکله ، د ده په وړاندې او په نظر کې به اکثره درمختاراو شامی وه ، نو مرتب هم په همدغه وجه د دغو کتابو حوالې اکثر ورکړی دي ځکه چې په زیاتره جوابو کې حضرت مفتی صاحب لیکلي دي چې په درمختار او شامی کې دا رنګه دي.

د مرتب د خپلې کم علمي اقرار

په اخیر کې دومره عرض کول نور هم ضروري دی چې مرتب خاکسار تر خپله کوښښ پورې د هیڅ کوتاهې راتللو ته موقع نه ده ورکړې هسې د هغه خپل کموالي ښکاره دي ، په حوالو کې موتر خپله وسه پورې د صریح (واضح) جزئیې لیکلو کوښښ کړیدی دی الاماشاء الله ، مرتب ډېر کوشش وکړو چې دده پر حواله جاتو باندې یو بل فقیه هم نظر وکړي ځکه چې که چېرې یو ځای په کې کمي پاتې شوې وي هغه به پوره شي ، مګر ارمان چې اوس دا کار نه شو تر سره هسې خو د دارالعلوم بعضې عالمانو په سرسري ډول څه څه نظر ورباندې واچولو ، بهر حال کوم خلک چې ددې نه فائده اخلي هغوي ته که چېرې ی‌و ځائې کې غلطي په نظر راشي نو دې مرتب د فتاوی ضرور په دې باندې آګاه کړي د دې لپاره چې په راتلونکي ایډیشن (چاپ) کې ئې اصلاح وکړل شي ، ځکه چې مرتب خو بیا هم انسان دی چې د غلطیدو امکان ئې شته .

(۱) همدارنګه مرتب هم دځینی جوابونوپه علت کې اضافه کړي ده ځکه چې کتونکوته فائده اوګټه ورسیږي – ۱۲مرتب ظفیر–

اله العلمینه ته خو ډېر ښه پوهیږې ، چې ستادغه بنده دهغې ټولې سلا نه خالی دی دکوم چې په دې نن صبادنیاکې قدر او قیمت دي او صحیح رښتیاخره خود دا ده چې ستا پرذات باندې د توکل اوبروسې نه پرته زماسره هیڅ هم نشته . فقط پر دغه توکل او بروسه باندې مې دومره عظیمه ذمه واري قبوله کړه ، که ستا امداد او اعانت (کومک) نه وائي نوبه زماپه دې خدمت کې دکمي او کوتاهي نه سوا نور هیڅ هم نه وائي زما دغوښتنې نه پرته ربّ العلمینه تا فقط په خپل فضل او کرم سره پر دومره لویه عظیم الشانه علمي کار باندې زه وګمارلم . نو ددومره لویه عظیم المرتبه فتاوی زمادغوښتنې نه پرته خدمت چې ددې خاکسار سره متعلق دی هغه هم د دارالعلوم غوندې مدرسې سره شایاني شان (یعنې دهغه مناسب) جوړ کړې .

که څه هم دا خبره صحیح ده چې مفتی صاحب رحمة الله علیه ی‌و بزرګ عارف بالله دي . او مرتب سرتر نوکه ګنهګاره انسان دی ، مګر پر وردګار عالم ،، زما دغه حقیر (مانده) خدمت قبول کړی ، او دا زمونږ لپاره د آخرت توښه او د فلاح دارینو ذریعه ئې جوړه کړې ، آمین یا ربّ العلمین ،، ربّنا تقبل منّا انّک انت السّمیع العلیم

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلی آله و اصحابه اجمعین ، آمین ،،

طالب دعاء

محمد ظفیر الدین غفرله . پوره نوډیهاوي دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

(۲۵ رجب سنه ۱۳۸۱ هج

مطابق ۳ جنوري سنه ۱۹۶۲)

اول باب داوداسه بیان

لومړی فصل داوداسه فرضونه

د سرپه مسح کې فرض مقدار څومره دي؟

سوال: (۱) د سرپه مسحه کې فرض مقدار څومره دي ؟ مقدار د ربع رأس دي ؟ او که مقدار د دریو ګوتو دی ؟

جواب: علامه شامی رحمة الله علیه لیکلي (۱) دي چې معتبر د ربع رأس د فرضیت والا روایت دی ، کما قال فی شرح قوله ومسح ربع (الرأس) واعلم ان فی مقدار فرض المسح روایات : اشهرها مافی المتن ، الثانیه مقدار الناصیة و اختارها القدوری . وفی الهدایة وهي الربع والتحقیق انها اقل منه . الثالثة مقدار ثلثة اصابع رواها هشام عن الامام الی ان قال والحاصل ان المعتمد روایة الربع ، و علیها مشی المتأخرون کابن الهمام و تلمیذه ابن امیر حاج وصاحب النهر والبحر المقدسی والمصنف والشرنبلالی و غیرهم (۲)

(۱) ددوی نوم محمد امین دي . مګر مشهور ه په ابن عابدین سره دی . دده د حاشې نوم (ردالمحتار علی الدرالمختار شرح د تنویر الابصار ده) مګر په عوامو کې د شامی په نامه سره مشهور ده . حضرت مفتی صاحب چې چیری لیکلی وی چې په شامی کی داسی دی ددی نه مرادهمدغه ردالمحتاردی ظفیر الدین غفرله (۲) ردالمحتار کتاب الطهارة فرایض الوضوء ص۷۳ ۱ ج طبع رشیدیه کوټه) (یادونه) کتاب ردالمحتار د بیلابیلو چاپ خانو نه چاپ شوی دي . او د هر یو صفحات (مخه) جلاجلا دي نو په دغه وجه د باب او فصل حواله موهم ورکړېده (دا ستاسو مخته فتاوی کې چې د کوم مطبع (چاپ خانې) د ردالمحتار حوالې ورکول شوي دي هغه د دارالخلافة العثمایة یعنې د مطبع عثمانیه نه چاپ شوي کتاب حوالې دي . که چېرې تاسو صفحات ګورئ نو ددغه مذکوره چاپ خانې چاپ شوي شامی ومخته کښیږ دی حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه بعضې ځایونو کې د حوالو صفحات ئې لیکلي دي مګر هغه د مطبع مجتبائي دهلي د چاپ نسخي دي . نو ځکه هلته هم پر حاشیه باندې د مطبع عثمانیه صفحات نقل کړي شوي دي ځکه چې سطح ئې سره برابره وي . هو الموفق والمعین . طالب دعاء محمدظفیر الدین غفرله .

یادونه .اوس د مفتیانو عالمانو او عامو استفاده کونکو لپاره د شامی (ردالمحتار د مکتبه رشیدیه کوټې د چاپ شوي نسخې حوالې لیکل شوي دي چې په آساني سره کتونکي تراصل مأخذه پورې ورسیږي .د مترجم له خوا -

د ګنې ږیرې او څنګه ږیرې د دواړو حکم یو دی او که جلاجلا ؟ او د ږیرې لپاره به نورې اوبه کله را اخلي

سوال: (۲) په اوداسه کې د ږیرې لپاره جلا نورې اوبه درې واره کله را اخستل پکار دي ؟ او کله نه ؟ او ایا د ګنې ږیرې او څنګه ږیرې یو حکم دئ ؟

جواب: په درمختار کې دا مضمون دی چې د جمیع لحیه (ږیرې) منځل فرض دي . لکن د راځړېدونکې ویښانو مینځل او مسحه کول فرض نه دي . بلکه سنت دي . او لحیه خفیفه یعنې څنګه او سپکه ږیره چې پکې پوست ښکاره کیږي نو دهغه لاندې خوا منځل او اوبه ور رسول ضروري (۱) دي او د کوم چې مینځل ضروري وي په هغه کې تثلیث هم (۲) سنت دي . ږیره چونکه په مخ کې داخله ده نو ځکه هغه دې په هم هغه اوبوباندې وینځې کومې اوبه چې د مخ د مینځلو لپاره را اخستل شوي وي .مثلا رومبی دوې لپې اوبه چې راواخلي نو په هغه دې ټول مخ او ږیره ومینځي بیا دې یوه لپه اوبه را واخلي په هغه دې مخ سره د ږیرې ومینځي او دغه رنګه دریم ځل دې د ږیرې لپاره هغه وخت اوبه را واخلي کله چې د ږیرې خلال کوي او هغه هم یو ځل (۳) ظفیر .

آیا په اوداسه کې د ګنې ږیرې ویښتان مینځل فرض دي ؟

سوال: (۳) په اوداسه کې د ګنې ږیرې ویښتان مینځل فرض دي ؟ او که مستحب ؟ او بیخوته ئې اوبه ور رسول ضروري دي او که فقط د ویښتانو مسحه وکړل شي ؟

جواب :- په درمختار کې دي (وغسل جمیع اللحیة فرض یعني علمیا ایضا علي المذهب المفتی به المرجوع الیه وما عدا هذه الروایة مرجوح عنه کما فی البدائع الخ (درمختار)

(۱) وغسل جمیع اللحیة فرض یعنی عملیا ایضا الخ ثم لاخلاف ان المسترسل لایجب غسله ولامسحه بل یسن وان الخفیفة التی تری بشرتها یجب غسل ماتحتها الخ (درالمختار علی هامش ردالمحتار باب فرائض الوضوء ص۷۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) (۲) وتکرار الغسل الی الثلث سنة ایضا لمواظبة علیه الصلوة والسلام علیه الخ (غنیة المستملی باب سنن الوضوء ص ۲۵ ج ۱) ظفیر . غنیة المستملی دغه په کبیری او شرح منیه سره مشهوره ده . دا دشیخ ابراهیم صلبی تصنیف دی دا هم په مختلف چاپ خانو کې چاپ شوې ده په دې ستاسو په مخکې فتاوی کې د دې د صفحاتو حواله د فخر المطابع لکهنو دنسنی حواله دی . ۱۲ ظفیر (۳) وتخلیل اللحیة الغیر المحرم بعد التثلیث (درمختار) ای تثلیث غسل الوجه امداد الخ روی ابوداود عن انس رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء تحت حنکه فخلل به لحیته وقال هذا امرنی ربّی (ردالمحتار کتاب الطهارة باب سنن الوضوء ص۸۷-۸۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته)

قوله وما عدا هذه الرواية اى من رواية مسح الكل او الربع ، او الثلث ، او مايلاقى البشرة ، او غسل الربع ،او الثلث الخ شامى (۱) ددې څخه دا معلومه شوه چې د ټولې ږيرې مينځل فرض دي مسحه كفايت نه كوي . او كه ګنه ږيره وي نو تر لاندې پوسته پورې د اوبو رسول ضروري نه دي البته كه ږيره څنګه (يعنې سپكه) وه نو پوست ته اوبه رسول ضروري دي . په درمختار كې دي . ثم لاخلاف ان المسترسل لايجب غسله ومسحه بل يسن وان الخفيفة التى ترى بشرتها يجب غسل ماتحتها كذا فى النهر ، وفى البرهان يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب ،وشارب (۲) الخ او په قاضى خان كې دي . ولايجب ايصال الماء الى منابت الشعر الاّ ان يكون الشعر قليلا يبدو المنبة الخ ظفير)

د پښو مينځل فرض دي د شيعه ګانو خبره درسته نه ده .

سوال: (۴) شيعه ګان وائي چې په اوداسه كې د پښو مينځل نشته . بلكه مسحه ئې راغلى ده . نو د دې څه جواب دى ؟

جواب: اودس او تيمم دواړه منصوصه (يعنې په آيت ثابت) حكمونه دي د هر يو تشريح په قران شرف كې مذكوره ده په دې كې وعقلي قياساتو ته هېڅ اړه نشته (۳) (لهذا په اودس كې د پښو مينځل فرض دي .ا ومسحه ئې كوم چې د شيه ګان قول دى وهغه ته هېڅ اعتبار نشته . ظفير .

د پښو مينځل په اوداسه كې فرض دي

سوال: (۵) آيا په اوداسه كې د پښو مسحه فرض ده او مينځل ئې سنت دي ؟ دا خبره په ازاله الخفاء ص ۴۵۹ كې ده . دا صحيح ده او كنه ؟

جواب: په اوداسه كې د پښو مينځل فرض دي اوپه نص قطعى وارجلكم سره ثابت دي او مسحه په هغه صورت كې ده چې

(۱) ردالمحتار كتاب الطهارة بحث وضوء ص۷۴ ج ۱طبع رشيديه كويته، (۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب فرائض الوضوء ص۷۴ - ۷۵ ج ۱طبع رشيديه كويته، (۳) اذا فمتم الى الصلوة فا غسلوا وجوهكم الاية ففرض الطهارة غسل الاعضاء الثلثة ومسح الرأس (هدايه كتاب الطهارة ص ۲۹ ج ۱) وقد ثبت فى الصحيحين من رواية عبدالله بن عمر رضى الله عنه وابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضاؤا و اعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال ويل للاعقاب من النار الخ وعن عطاء ما علمت ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين فهذا اجماع من الصحابة على وجوب الغسل وهو يؤيده الاحاديث الصحيحة فلا عبرة بمن جوز المسح على القدمين من الشيعة و من شذّ (غنية المستملى ص ۱۵ ، ۱۶) ظفير .

په پښوئې موزې وې بشرائطه المذكورة فى كتب الفقه (۱) او ازالة الخفاء خومورې وكتله په هغه كې په دغه مضمون هېڅ يو ځآئ په نظر رانه غلى . تاسو چې د كتاب د كومې صفحې او مخ نمبر حواله ليكلې ده هغې صفحې پورې د دې كتاب دواړه مقصدونه رسيږي . ځكه چې د مقصد اول ټول صفحات (۳۳۶) دي . او د مقصد ثاني ټول صفحات (۲۸۴) .دى كېدى شي چې تاسو ئې ترجمه (ژباړه) ليدلې وي . اصل كتاب به مو نه وي ليدلى كوم چې په فارسې كې دي

دوهم فصل د اوداسه سنت .

په اوداسه كې دې دواړه لاسونه درې ځلې پر مينځل شي

سوال: (۶ ۱۱) په اوداسه كې رومبى لاسونه يو ځل وينځل كيږي . بيا درې ځلې ورباندې اوبه بيول كيږي دا صحيح ده . اوكنه ردې ځلې اوبه ورباندې بيول دې وينځل ئې نه دي پكار .؟ يعنې دا ځلورم ځل هم وشو ځكه چې تر دريو ځلونه زيات منع دي ؟

پر لاسوباندې دې اوبه دګوتو لخوا وبهول شي او كه د څنګو له خوا؟

سوال: (۷ ۱۲) بعضې خلك پر كين لاس باندې د څنګلې د خواځخه اوبه پيوي (تويوي) نو دغه درسته ده اوكه مكروه او كه بدعت ؟

د ګوتو خلال څه وخت كول پكار دي ؟

سوال: (۸۱۳) د ګوتو خلال داوداسه په وخت كيږي . نو د اد وينځلو په وخت كې پكار ده او كه د ويځلو وروسته ؟

جواب: (۱) :- درې ځلې منځل پكاردي او همدغه سنت طريقه ده . بيا يوځل لوند لاس پر راتېرول چې لاسونه لانده شي په دې كې هېڅ باك نشته .بلكه نبه دي د دى لپاره چې اوبه نبه ورباني وبيږي (۲)

(۱) اركان الوضوء اربعة الخ . غسل الوجه ، الخ . وغسل اليدين الخ . والرجلين البادیتین السلیمتین فان المجروحتین المستورتین بالخف وظیفتهما المسح الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار فرائض الوضوء ص۷۳-۶۹ ج ۱طبع رشيديه كويته، (۲) وتثليث الغسل المستوعب ولاعبرة للغرفات ولو بمرة ان اعتاد اثم والا لا . ولو زاد لطمانينة القلب لقصد الوضوء على الوضوء لابأس به و حديث فقد تعدى محمول على الاعتقاد . (درمختار) قوله ولو زاد الخ اشار الى ان الزيادة مثل النقصان فى المنع عنها بلا عذر (ردالمحتار كتاب الطهارة سنن الوضوء ۸۷ - ۸۸ ج ۱طبع رشيديه كويته، ددې څخه دا معلومه شوه چې بلاعذره تر درې ځلې زيات لاس پر يمينځل منع دي . داسې نه دي كول وپكار . ۱۲ ظفير .

(۲) :- دا صحیح (۱) دي . مګر مسنونه طریقه دا ده چې د ګوتو د طرفه ئې مینځل شروع کړي . ظفیر

(۳) :- د پریمنځلو په وخت کې به خلال وکړي او که ئې وروسته وکړي دواړه ډوله کول صحیح دي (۲) فقط .

په پوزه کې د اوبو اچولو نه پرته اودس صحیح خو دی مګر د سنت خلاف دی

سوال: (۹) په اوداسه کی که چېرې د یو چانه په خوله کې یاپه پوزه کې اوبه اچول هېر شي نو اودس ئې وشو او کنه ؟

جواب: اودس خوئې وشو مګر ترک د سنت وشو (۳) فقط

په اوداسه او غسل کې د اوبو مقدار څومره دی

سوال: (۱۰) د اوداسه او غسل په باره کې چې کوم د اوبو مقدار دي دهغه لپاره چې کوم مُد او صاع وغیره راغلی دي . د هغه څخه کمې او زیاتوب جائز دي او کنه ؟

جواب: د مُد او صاع چې کوم مقدار د اوبو د اوداسه او غسل په باره کې راغلی دي هغه تحدید نه دی نو ځکه پکې کمي او زیاتوب کول جائز دي (۴) . فقط

د ژړو . اوګیلتو په لوتوسره اودس کول جائز دي

سوال: (۱۱) د ژړو او یاګیلتو په لوتو (بدنیو) سره اودس کول څنګه دي ؟

(۱) ومن السنن البداية عن رؤس الاصابع فی اليدين والرجلين . كذا فی فتح القدير (عالمگيري كشوري فصل ثالث مستحبات وضوء ص ۷ ج ۱) ظفير (۲) و تخليل اصابع اليدين بالتشبيک والرجلين بخنصر يده اليسرى (درمختار) وفيه عن الظهيرية ان التخليل انما يكون بعد التثليث لانه سنة التثليث (ردالمحتار) كتاب الطهارة سنن الوضوء ص۸۷ ج ۱طبع رشيديه كويته) د دې څخه دا معلومه شوه چې خلال د دريو ځلو منځلو وروسته کول پکار دي ۱۲ ظفير (۳) وغسل الفم اى استيعابه ولذا عبر الغسل او للاختصار .بمياه ثلثة والانف يبلوغ الماء المارن .بمياه وهما سنتان مؤكدتان الخ والمبالغة فيهما بالغرغرة ومجاوزة المارن تغير الصائم (درمختار) قوله وهما سنتان مؤكدتان فلو تركهما اثم على الصحيح الخ (ردالمحتار كتاب الطهارة سنن الوضوء ص۸۵ - ۸۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) (۴) ثم يفيض الماء على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود فی الشرع للوضوء والغسل وهو ثمانية ارطال وقيل المقصود عدم الاسراف وفی الجواهر لا اسراف فی الماء الجارى لانه غير مضيع (درمختار) وقيل المقصود الاصوب جذب قيل لما فی الحلية انه نقل غير واحد اجماع المسلمين على ان مايجرى فی الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار ومافی ظاهر الرواية من ان ادنى مايكفی فی الغسل صاع وفی الوضوء مدّ للحديث المتفق عليه الخ ليس بتقدير لازم بل هو بيان ادنى القدر المسنون آه . قال فی البحر حتى من اسبغ بدون ذلک اجزأه وان لم يكفيه زاد عليه لان طباع الناس و احوالهم مختلفة كذا فی البدائع (ردالمحتار كتاب الطهارة سنن الغسل ص۱۱۷ ج۱ طبع رشيديه كويته)ظفير .

جواب: صحیح دي (۱) فقط والله تعالی اعلم بالصواب

دڅه مجبوري په وجه په اوداسه کې په خوله اوبه نه ګرځول صحیح دي

سوال: (۱۲) یوسړئ که په خوله کې اوبه واچوي نو یکدم ئې د خولې څخه وینه راځي څه وخت وروسته بیا بندیږي نو بیا هغه اودس ختموي . چونکه په خوله کې اوبه اچولو سره د اودس ماتېدو خطره وي نوکه چېرې هغه په خوله کې اوبه نه واچوي او لمونځ وکړي نو لمونځ ئې صحیح دي اوکنه ؟

جواب: په داسې حالت کې په خوله اوبه نه ګرځول درست دي او بغیر د خولې منځلو ئې لمونځ صحیح دي (۲) فقط

په روژه کې مسواک څه وخت وهل پکاردي

سوال: (۱۳) مسواک څه وخت وهل پکاردي ؟ د غرمی نه مخکې او که وروسته ؟ چونکه په مسواک سره د خولې هغه بدبوئي لیرې کیږي کومه چې الله تعالی ته ناخوښه ده .

جواب: د رمضان المبارک په میاشته کې هم د احنافو په نز په هر اوداسه کې مسواک وهل مستحب دي (۳) . په روژه کې د زواله وروسته د ماپښین او مازیګر په وخت کې هم مستحب دي . ځکه چې هغه خلوف (د خولې بد بوئي) کومه چې والله تعالی ته خوښه ده هغه د مسواک وروسته هم پاته وي (۴)

(۱) ويكره الاكل فی نحاس او صفر والافضل الخزف (درمختار) وفی الجوهره واماالآنية من غير الفضة والذهب فلابأس بالاكل والشرب فيها والانتفاع فيها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين آه فتنبه (ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة ص ج طبع رشيديه كويته ظفير ۱۲ (۲) وغسل الفم الخ .بمياه ثلثة والانف .بمياه وهما سنتان مؤكدتان (درمختار) فلوتركها اثم على الصحيح سراج قال فی الحلية لعله محمول على ما اذا جعل الترک عادة له من غيرعذر (ردالمحتار سنن الوضوء ص۸۶ ج ۱مطبع رشيديه كويته ۱۲ ظفير (۳) والسواک سنة مؤكدةعند المضمضة وقيل قبلها وهو للوضوء عندنا (درمختار) اى سنة للوضوء (ردالمحتار قبيل مطلب فی منافع السواک ص ج ۱طبع رشيديه كويته، ۱۲ ظفير (۴) ولابأس بالسواک الرطب بالغداة والعشى للصائم لقوله صلى الله عليه وسلم خير خلال الصائم السواک من غير فصل وقال الشافعی ، يكره بالعشى لمافيه من ازالة الاثر المحمود وهو الخلوف فشابه دم الشهد . قلنا هو اثر العبادة والا ليق به الاخفاء بخلاف دم الشّهيد لانه اثر الظلم (هدايم باب مايوحب القضا ص ۲۰۳ ج ۱) ظفير

د سر د مسحې طریقه

سوال: (۱۴) په یو لاس باندې مسحه کول څنګه ده ؟

جواب: په مسحه کې سنت طریقه دا ده چې په دواړو لاسو (۱) ئې وکړي لاکن که چېرې په یو لاس سره ئې وکړي نو مسحه خو ادا کیږي مګر د سنت طریقې موافق (۲) به نه وي . فقط

د مسواک مقدار څومره دي ؟

سوال: (۱۵) د مسواک مقدار څومره دي ؟

جواب: په درمختار کې دي چې مسواک یوه لویشت قدرې کېدل مستحب دي . لکن دا ظاهره ده چې په دې کې هېڅ تحدید او اندازه نشته . څومره قدرې چې په کار راوړل کېدلای شي هغومره کافی دي . البته علما ابتداء یوه لویشت قدرې کېدل خوښ کړي دي (۳) فقط

کله چې جماعت ولاړی وی نو دې کامل اودس و کړل شي او که ئې سنت پریښول شي؟

سوال: (۱۶) د جماعت لمونځ وختمدوته نږدې دی نو داوداسه فقط فرضونه اداکړل شي په جماعت کې شریک کېدل پکار دي ؟ او که نه ټول سنتونه د اوداسه دی پر ځای کړل شي یواځې لمونځ وکړي ؟

جواب: د اوداسه سنتونه پوره کول ضروري دي که څه هم جماعت فوت شي (۴) فقط

په اوداسه کې د تقاطر (څاڅکو) شرط کیدل

سوال: (۱۷) د اوداسه د صحت لپاره تقاطر شرط دی . او دا مسئله ده چې ه چېرې لمعه (یعنې وچ ځای) پاتې شي نو فقط

(۱) ومنها مسح کل الرأس مرة والاظهر انه یضع کفیه واصابعه علی مقدم رأسه ویمدهما الی قفاه علی وجه یستوعب جمیع الرأس (عالمگیري الفصل الثانی فی الوضوء ص ۷ ج ۱) (۲) ومسح کل رأسه مرة مستوعبة فلوترکه وداوم علیه اثم (درمختار) والاظهر ان یضع کفیه واصابعه علی مقدم رأسه ویمد هما الی القفا علی وجه یستوعب جمیع الرأس (ردالمحتار کتاب الطهارة سنن الوضوء ص۸۹ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ولوکان فی کفه بلل فمسح به اجزاه (عالمگیري کشوری ص ۴ ج ۱) ظفیر (۳) ثم المستحب ان یکون السواک من شجرة الخ وان یکون طول شبر فی غلظ الخنصر (غنیة المستملي ص ۳۲) والسواک الخ وکونه لینا مستویا بلا عقد فی غلظ الخنصر وطول شبر الخ ولایزاد علی شبر الخ (درمختار) قوله طول شبر الظاهر انه فی ابتداء استعماله فلایضر نقصه بعد ذلک بالقطع منه لتسویته تأمل وهل المراد شبر المستعمل او المعتاد الظاهر الثانی لانه محل الاطلاق غالبا (ردالمحتار کتاب الطهارة سنن الوضوء ص۸۴ - ۸۵ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ددې څخه دا معلومه شوه چې که د لویشتې څخه کم ژو نو وي دي البته د لویشتې څخه زیات اوږد ښه نه دی . والله اعلم ۱۲ ظفیر (۴) قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسبغوا الوضوء رواه مسلم (مشکوة باب سنن الوضوء فصل اول) ای اتموه باتیان جمیع فرائضه وسننه واکملوا واجباته (مرقاة ص ۳۱۰ ج ۱) ظفیر .

لوندوالی ئې کافی دي پس په دومره اندازه پراندام باندې تقاطر نه وشو نو اودس پردې بناء نه دی صحیح کېدل پکار او همدغسې غسل دي .

جواب: په یو اندام کې ئې نقل بله (لوندوالی) به په اوداسه کې درست لیکلي دي اوپه غسر کې په ټول بدن نقل بله (لوندوالی) صحیح ده او تقاطر ئې په دې کې شرط کړی دي . وصح نقل بلة عضو الی عضو آخر فیه بشرط التقاطر صرح به فی فتح القدیر قوله الی عضواخر الخ مفاده انه لو اتحد العضو صح فی الوضوء (۱) ایضااو د شرط تقاطر نه دا معلومه شوه چې په دې کې هم شرط د تقاطر شته فقط

دریم فصل مستحبات او اداب داوداسه

له اوداسه وروسته لاسونه او مخ په دسمال وچول جائز دي کنه ؟

سوال: (۱۸) اودس چې وکړي په رومال سره بدن وچول ښه دي او کنه ؟ بعضې خلک وائي چې کله د وینښتانو اوبه پر ځمکه باندې ولوېږي نو ملائکوته ددې په پورته کولو کې تکلیف وي دا خبره تر کومه حده پورې صحیح ده؟ .

جواب: د اوداسه اندامونه په دسمال سره وچول مستحب او د ادابو څخه دي به درمختار کې دي ومن الاداب تعاهد موقیه وکعبیه الخ ولاتمسح بمندیل (۲) الخ اوشامی په دې کې نور تفصیل هم کړي دي خلاصه ئې دا ده چې په دسمال (رومال) سره وچول ئې مکروه نه دي بلکه جائز دي او د مخ وچول هم صحیح دي او د وینښتانو اوږیږي دا هم صحیح دی . البته که چېرې ئې وچ نه کړي نوهم څه باک نشته (۳) او دا خبره چې د وینښتانو یا ږیږي اوبه پر ځمکه لویدلو سره وملائکو ته دهغه په پورته کولو کې تکلیف کیږي دا بې اصله او بې حقیقته خبره ده ،

(۱) ردالمحتار کتاب الطهارة ابحاث الغسل ص۱۱۷ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الطهارة مطلب فی التمسح بمندیل ص۹۶ - ۹۷ ج طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وانما وقع الخلاف فی الکراهة ففی الخانیة ولابأس للمتوضی والمغتسل وری عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان یفعله ومنهم من کره ذلک . ومنهم من کرهه للمتوضی دون الغتسل والصحیح ماقلنا الا انه لایبالغ ولا یستقصی فیبقی اثر الوضوء علی اعضائه (ردالمحتارکتاب الطهارة مطلب فی التمسح بمندیل ص۹۷ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په یوه لاس اودس کول صحیح دي کنه ؟

سوال: (۱۹) په یو لاس باندې اودس کول وصحیح دي او کنه ؟

جواب: صحیح دي مګر د سنت خلاف دي بې ضرورته داسې کول نه دي پکار (۱) فقط .

دغاړې مسح

سوال: (۲۰) د غاړې دمسحې په وخت کې چې ګوتې راکشوي دا فعل څنګه دي ؟

جواب: دغاړې مسحه د ګوتو شاه (څټ) پر غاړه چې راکشوي لکه چې مشهوره ده دا درسته ده (۲) فقط .

د مخ مینځل په یوه لاس دی اوکه په دواړو ؟

سوال: (۲۱) شستن وجه د روضو بدو دست باید یا بیک دست ؟

جواب: شستن وجه در وضوبدو دست باید اگر عذري نباشد کمایظهر من قوله مستحب الخ التیامن فی الیدین والرجلین لا الا ذنین والخدین الخ (درمختار)قوله لا الا ذنین فیمسحهما معا ان امکنه الخ شامی قوله التیامن ای البدء بالیمین الخ شامی (۳) فقط

دلاس مینځل دې له کومې خوا پیل شي؟

سوال: (۲۲) په اوداسه کې د ګوتو دطرفه اوبه تر څنګلوپورې ورډل پکار دي اوکه ده څنګلو د خوانه د ګتو و خواته اوبه توئې کړي .

جواب: د احادیثو څخه زیات راجح دا معلومیږي چې د څنګلو نه دې د ګوتو وخوا ته اوبه راتویه وي . هسې جائزه خو دواړه ډوله دي (۴) فقط

(۱) قال ابن عباس رضی الله عنه دخل علی رضی الله عنه وقد اهرق الماء فدعا بوضوء نحوه وفیه ثم تمضمض و استنثر ثم ادخل یدیه فی الاناء جمیعا فاخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها علی وجهه الحدیث (جمع الفوائد صفة الوضوء ص ۳۵ ج۱) ظفیر (۲۰ ومستحبه التیامن الخ ومسح الرقبة بظهر یدیه (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار مستحبات الوضوء ص۹۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) درالمختارکتاب الطهارة ص ج طبع رشیدیه کویته) قال ابن عباس ائتمنون ان اریکم کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضاء فدعا باناء فیه فاغترف غرفة بیده الیمنی فتمضمض واستنضق ثم اخذ اخری فجعع بها یدیه ثم غسل وجهه الخ (جمع الفوائد صفة الوضوء ص ۳۶ ج ۱) ظفیر (۴) هیڅ یو حدیث داسې پیدا نه شو . مګر فقهاؤ دا وضاحت کړي دي چې سنت دا دي چې وینځل دې د ګوتو د سرو څخه شروع کړي ومن السنن البدایه من رؤی الاصابع فی الیدین والرجلین کذا فی فتح القدیر وهکذا فی المحیط (عالمګیری کشوری الفصل الثالث فی المستحبات ص ۷ ج ۱) والبدء باعلی الوجه واطراف الاصابع ومقدم الرأس وقدمنا ان الاخیرین سنة (ردالمحتار کتاب الطهارة مطلب فی تیمم مندوبات الوضوء ص۹۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته، ظفیر .

د لاسوپه منیځلو کې به پیل له کوم طرفه کوي؟

سوال: (۲۳) زید وائي چې په اوداسه کې به د لاسو د وینځلو ابتداء د ګوتو نه کوي چې د څنګلو وخواته او به وبهیږي لکه چې ته قرآن کې الی المرافق راغلی دي . او عمر بیا وائي چې په حدیث کې ادرار الماء علی المرفق راغلي دي نو لهذا پر مرفق (یعنې څنګل) دې اوبه واچوي چې د ګوتو طرفته اوبه راشي ایابیدء من الاصابع راغلي دي په کتابو کې او که من المرافق راغلي دي ؟

جواب: دواړه ډوله درست دي . لکن ده احادیثو نه د مرفق (څنګلې) نه د ګوتو خواته د اوبو رابیول معلومیږي (۱) .

د اوداسه د اوبو مقدار

سوال: (۲۴) د اوداسه لپاره څومره اوبه اخستل پکار دي ؟ پنځه سیره اوبه اخستل جائز دي او کنه ؟

جواب: اودس په یو مداوبوسره کیدلای شي . په حدیث شریف کی همدغسې راغلي دي انتهایه یې داده چې یو نیم مد یعنې سوایو سیر او یو نیم سیر اوپه وي (۲) . اوبه اوداسه کې اسراف کول مکروه دي (۳) فقط

څلورم فصل د اوداسه ماتونکي

د انفلات ریح(بادونه یې جاری وی) مریض خوب اودس ماتوي کنه ؟

سوال: (۲۵) که چېرې د چا د باد وتلو (خروج ریاح) ناروغي وي نو دهغه خوب اودس ماتوونکی دي اوکنه ؟

(۱) ومن السنة البداية من رؤس الاصابع فی الدین والرجلین کذا فی فتح القدیر وهکذا فی المحیط (عالمګیري کشوری مستحبات وضوء ص ۷ ج۱) داسې حدیث چې پکې صراحت وي چې د څنګلې نه د ګوتو خواته دې اوبه وبیول شي نه ومندل شوه د قرآن د تورو الی المرافق او الی الکعبین نه د فقهاؤ تائید معلومیږي والله اعلم ۱۲ ظفیر (۲) عن انس رضی الله عنه قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی خمسة امداد متفق علیه (مشکوة باب الغسل ص ۴۸) (۳) ومکروهه لطم الوجه او غیره بالماء تنزیها والتقتیر والاسراف ومنه الزیادة علی الثلث فیه تحریما ولو بماء النهر والمملوک له (الدرالمختار) قوله والاسرف ای بان یستعمل منه فوق الحاجة الشرعیة الخ وقال فی البدائع انه الصحیح حتی لو زاد او نقص و اعتقد ان الثلاث سنة لایلحقه الوعید وقدمنا انه صریح فی عدم کراهة ذلک یعنی کراهة تحریم (ردالمحتار کتاب الطهارة مطلب فی تعریف المکروه ص۹۷ ج ۱طبع رشیدیه کوئته، ظفیر

جواب: د انفلات ریح (یعنې بادوتلو) ناروغي والا سړي خوب اودس ماتوي اوکنه ؟ په دې باره کې دوه قوله دي شامی رحمة الله علیه ویلي دي چې صحیح دا دي چې اودس ماتوونکي نه دي (۱) فقط

د سترګو اوبه بهېدل اودس ماتونکي دي کنه ؟

سوال: (۲۶) د فقهی په عامو کتابو کې لیکلی دي چې سترګه چې اوپرسیږي یا د ضرب (یعنې وهلو) په وجه ، یا دخاورو پکې لویدو په وجه ، یا په سترګه کې درد پیدا کېدو په وجه یعنې په ټولو صورتو کې چې کله درد پیدا شي د هغه په وجه کومی اوبه چې ځینې راوزي هغه اودس ماتونکي دي . او د حضرت مولانا رشید احمد ګنګوهی رحمة الله علهی فتوی کومه چې په فتاوی رشیدیه دوهمه برخه صفحه نمبر ۲۷ کې چې اودس نه ماتوي دا ئې لیکلي دي او د سترکې د غورځیدو په وخت کې چې کومې اوبه وزي هغه پاکې دي . که څه هم بعضو ورته ناپاکې ویلي دي لکن هغه د تحقیق نه خلاف دي .

جواب: دسترګې دغورځېدو په باره کې تحقیقي قول هم هغه دی کوم چې حضرت مولانا رشیداحمد صاحب لیکلي دي د دې مسئلې تحت په درمختار او شامی ص ۱۳۷ ج۱) کې ئې په داسی طریقه کړې دي چې صاحب د درمختار وائي چې دغه اوبه نجسې (ناپاکې) او اودس ماتونکې دي د هغه عبارت داد ي (فدمع من بعینیه رمدا وعمش ناقض (۲) الخ) پر دي باندې علامه شامی رحمة الله علیه د ابن الهمام رح دا تحقیق رانقل کړی دي چې په داسې صورت (حال) کې د اوداسه حکم استحبابا دي نه وجوبا . لکه چې د امام محمد رح د کلام نه دا ظاهره ده پس معلومه شوه دغه اوبه اودس ماتونکي نه دي . د شامی عبارت دا دی قوله ناقض الخ قال فی المنیة وعن محمد رحمة الله علیه اذا کان فی عینیه رمد وتسیل الدموع منها امره بالوضوء لوقت کل صلوة لانی اخاف ان یکون مایسیل منها صدیدا فیکون صاحب العذر (۳) آه د دې عبارت څخه دا معلومه شوه چې د امام ابن الهمام رحمة الله علیه تحقیق دا دي چې دغه ناقض د اوداسه نه دي

(۱) وینقضه نوم (درمختار) اقول ینبغی ان یکون عینیه ناقضا اتفاقا فیمن فیه انفلات ریح اذمالایخلو عنه النائم لو تحقق وجوده لم ینقض فالمتوهم اولی لم قلت فیه نظر والاحسن مافی فتاوی ابن الشبلی حیث قال سئلت عن شخص به انفلات ریح هل ینقض وضوءه بالنوم و اجبت بعدم النقض بناء علی ماهو الصحیح من ان النوم نفسه لیس بناقض وانما الناقض مایخرج وما ذهب الی ان النوم نفسه ناقض لزم النقض (ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۴ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر صدیقی (۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الطهارة نواقض الوضوء ص۱۰۹ ج ۱مطبع رشیدیه کویته ظفیر (۳) ردالمحتار کتاب الطهارة نواقض الوضوء ص۱۰۹ ج ۱طبع رشیدیه کویته، ظفیر ۱۲

او دا د شریعت د قواعدو موافق هم دي او راجحه هم (۱) دغه دي فقط

د بولو څاڅکي د باندې نه وي راوتلي . د ننه ولیدل شي نو اودس مات شو کنه ؟

سوال: (۲۷) کوم چاته چې قطرې (څاڅکي) د بولو راشي . که چېرې په هغه کې د ننه څاڅکي ښکاربدو نو اودس ئې شته اوکه مات شو ؟

جواب: اودس ئې شته تر څو پورې چې دباندې خواته یعنې د هغه سورې په خوله کې څاڅکي رانښکاره شوي نه وي اودس تر هغو پورې نه ماتیږي (۲) فقط

د ځنګانه او نور ستر په ښکاره کېدو اودس نه ماتیږي

سوال: (۲۸ ۱۱) دا خبره مشهوره ده چې د ځنګانه په ښکاره کېدو سره اودس ماتیږي . اوبل په کوم کوم اندام ښکاره کېدو سره اودس ماتیږي ؟

سوال: (۲۹ ۱۲) ستر ته په کتلو یا لاس ورورلو سره اوس ماتیږي او کنه ؟

جواب: (۱) :- دا خبره غلطه مشهوره شوې ده . په هېڅ یو عورت (ستر) ښکاره کېدو سره اودس نه ماتیږي (۳)

(۲):- په دې سره هم اودس نه ماتیږي (۴) فقط

کوم خوب اودس ماتونکي دی . ؟

سوال: (۳۰) هر خوب اودس ماتوي اوکه په یو خاص حالت کې . ؟

جواب: هغه خوب چې په پروته وي اودس ماتونکی دئ . په ناسته یا د سجدې په حالت کې که څوک ویده شي نو اودس ئې نه ماتیږي (۵) فقط

(۱) قال فی الفتح وهذا التعلیل یقتضی انه امر استحباب فان الشک والاحتمال لایوجب الحکم بالنقض اذا الیقین لایزول بالشک نعم اذا علم باخبار الاطباء او بعلامات تغلب ظن المتبلی یجب آه الخ وقد استدرک فی البحر علی مافی الفتح بقوله لکن صرح فی السراج بانه صاحب عذر فکان للایجاب ویشهد له قول المجتبی ینتقض وضوءه (ردالمحتار نواقض الوضوء ص ۱۰۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) د دې تفصیل څخه دا معلومه شوه چې د اختلاف بنیاد اوبه دی چې هغه د مرض په وجه راځي اوکه هغه زوی وی او که هسې اوبه راځي ۱۲ والله اعلم محمد ظفیر الدین غفرله) (۲) کما ینقض لوحشا احلیله بقطنة وابتل الطرف الظاهر هذا لو القطنة عالیة او محاذیة وان متسفلة عنه لاینقض الخ و ابتل الطرف الداخل لاینقض (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الطهارة نواقض الوضوء ص۱۱۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) (۳) ستر ښکاره کېدل داوداسه د ماتونکو څخه نه دي ځکه چې هیڅا د دې تذکره نه ده کړې ۱۲ ظفیر (۴) لاینقضه مس ذکر لکن یغسل یده ندبا و امرأة وامرداخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الطهارة نواقض الوضوء ص۱۱۰ ج۱ مطبع رشیدیه کویته) ظفیر (۵) ینقضه حکما نوم یزیل مسکته ای قوة المامسکة بحیث تزول مقعدته من الارض وهو نوم علی احد جنبیه او ورکیه او قفاه او وجهه (درمختار) ان النوم فی الصلوة قائما او قاعدا او ساجدا لایکون حدثا سواء غلبه النوم او تعمده الخ (ردالمحتار تحت مطلب نوم من به انفلات ریح ص۱۰۴ ج۱ مطبع رشیدیه کویته) ظفیر ۱۲

وینه که پر لاړو غالبه وي نو اودس ماتونکې ده ؟

سوال: (۳۱) یو سړئ چې کله اودس کوي که چېرې مسواک ووهي نو د خولې مینځلو نه وروسته بیا هم دهغه دغابنو څخه وینه راځي . نو ایا هغه اودس بیا وکړي او کنه ؟

جواب: په داسې حالت کې اودس بیا کول پکار دي (۱)

درنجو د تریخوالي یا دسلائي د لګېدو په وجه چې کومې اوبه راووزي هغه اودس ماتوي کنه ؟

سوال: (۳۲) د رنجو دتریخوالي یا د رنجو د لرګي (سلائي) د سترګې سره د لګېدو په وجه چې د سترګې څخه چې کومې اوبه یا اوښکې را ووزي هغه اودس ماتونکي دي او کنه ؟

جواب: دغه اوبه اودس ماتونکي نه دي (۳) فقط

د ښځې د تیو څخه د شیدو وتل اودس نه ماتوي

سوال: (۳۳) د ښځې دتیو څخه د شیدو راوتل اودس ماتوي اوکنه ؟

جواب: دا اودس ماتونکي نه دي (وینقضه خروج کل خارج نجس منه (۳) پس کوم شئ چې نجس (ناپاکه) نه وي د هغه په وتلو سره اودس نه ماتیږي .

کوم رطوبت چې د باندې نه راووزي هغه اودس ماتونکي دي کنه ؟

سوال: (۳۴) د بواسیر دانې د موادو د وتلو وروسته د داد یعنې تپ اوسپونې په شان شي او په هغه کې رطوبت وي مګر سائل (یعنې بهیدونکي) نه دي البته دناستي او ولاړې په وخت پر جامو باندې دغه نودوالی لګیږي نو په دې صورت کې اودس ماتیږي او جامې ناپاکې کیږي او کنه .

جواب: کوم رطوبت چې د زخم څخه د باندې نه راوبهیږي او سائل نه وي نو په دې سره اودس نه ماتیږي .

(۱) وینقضه دم مائع من جوف او فم غلب علي بزاق حکما للغالب او ساواه احتیاطا الخ (الدرالمحتار علی هامش ردالمحتار باب الوضوء ص۱۰۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) کما لاینقض لو خرج من اذنه وغوها کعینه وثدیه قیح ونحوه کصدید وماء سرة و عین لابو جع وان خرج به ای بو جع نقص لانه دلیل الجرح فدمع من بعینه رمد او عمش ناقض فان استمرصار ذا عذر (درمختار) قوله لابوجع تقیید لعدم النقض بخروج ذلک الخ (ردالمحتار کتاب الطهارة نواقض وضوء ص۱۰۹ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) الدرالمختار علی ردالمحتار مطلب نواقض الوضوء ص۹۹ ج۱ مطبع رشیدیه کویته) ظفیر

کذا فی کتب الفقه او جامی هم په دې سره نه ناپاکه کیږي ځکه چې فقهاؤ یو قاعده کلیه لیکلې ده (مالیس بحدث لیس بنجس (۲) پس کوم صورت چې تاسو لیکلی دئ په دې سره نه اودس ماتیږي اونه جامې ناپاکه کیږي فقط

د زخم په چیتېدو سره چې کوم مواد راووزي هغه اودس ماتونکي دي کنه ؟

سوال: (۳۵) زخم پر داسې ځای دئ چې د ناستې او ولاړې په وجه هغه چیت کیږي نو کوم رطبت (نودوالی) چې د چیتیدو په وجه راووزي هغه اودس ماتونکي دي اوکنه ؟ او قصد چیتول (یعنې کښیکښل) یا پخپله په چیتیدو کې څه فرق شته او کنه ؟

جواب: په چیتولو (یعنې کښیکښلو) یا پخپله چیتیدو سره چې کوم رطوبت د زخم نه د باندې را ووزي داسې وي چې بهیدونکی وي اود زخم نه راوبهیږي نو اودس ماتیږي او که چېرې را ووزي خو په زخم کې د ننه وي نواودس نه دي مات شوی . مطلب دا چې قصدا چیتول کښیکښیل یا پخپله چیتېدل دواړه برابر دي . که چېرې پخپله چیت شو بهیدونکی رطوبت د باندې راووتو او کوم چې قصد ئې چیت کړی او د زخم نه راوبهیږي د باندې نو په دواړو صورتو کې اودس ماتیږي (۳) فقط

د جنازې په اوداسه فرض لمونځ کول

سوال: (۳۶) د جنازې لمونځ چې په کوم اوداسه سره ادا کړي په دغه اوداسه سره نور فرض لمنځونه کولای شي درست دي اوکنه .؟

جواب: به کوم اوداسه سره چې د جنازې لمونځ ادا کړل شي په هغه اوداسه سره بل لمونځ هم کولای شي (۴) . —

(۱) وینقضه خروج کل خارج نجس منه الخ الی مایظهر الخ ثم المراد بالخروج من السبیلین بمجرد الظهور وفي غیرهما عین السیلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم کلما خرج ولو ترکه لسال نقض والا لا کما لوسال فی باطن عین او جرح الخ (درمختار) وفی السراج عن الینابیع الدم السائل علی الجراحة اذا لم یتجاوز وقال بعضهم هو طاهر حتی لو صلی رجل بجنبه واصابه منه اکثر من قدر الدرهم جازت صلوته وبها اخذ الکرخی وهوالاظهر الخ (ردالمحتار مطلب نواقض الوضوء ص۱۰۰ - ۱۰۱ ج ۱طبع رشیدیه کویته ظفیر (۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار مطلب نواقض الوضوء ص۱۰۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وینقضه خروج نجس منه الی مایظهر الخ ثم المراد بالخروج من السبیلین بمجرد الظهور او فی غیره هما عین السیلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم کلما خرج ولوترکه سال نقض والا لا (درمختار) عین السیلان اختلف فی تفسیره ففی المحیط عن ابی یوسف رحمة الله علیه ان یعلو او ینحدرو عن محمد اذا انتفخ علی رأس الجرح وصار اکثر من رأسه نقض والصحیح لاینقض آه قال فی الفتح بعد نقله ذلک وفی الدرایة جعل قول محمد اصح ومختار السرخسی الاول وهو اولی ، اقول وکذا صححه قاضی خان وغیره (ردالمحتار مطلب نواقض الوضوء ص ۱۰۰ - ۱۰۱ ج طبع رشیدیه کویته ظفیر (۴) ځکه چې کله اودس باقي دی نو په دې سره چې څومره غواړي هغومره لمنځونه په کولای شي اودس شرط دي . ظفیر ۱۲

څنګونه او ورنونه چې په اوداسه کې ښکاره شي نو اودس کیږي کنه ؟

سوال: (۳۷) که چېرې بلاعذره په اوداسه کې څنګونه ښکاره کړی او تر ورنو پورې جامې راپورته کړي نو اودس کیږي او کنه ؟

جواب: فی الشامی فالرکبة من العورة الخ پس معلومه شوه چې رکبه (یعنې څنګون) عورت دی د دې په لمانځه کې پټول ضروري دي او په اوداسه کې د دې ښکاره کېدل اودس نه ماتوي کما ظاهرفقط

که د مالوچوپمبه په وجه د بولو څاڅکي دباندې نه راووتل نو اودس نه ماتیږي

سوال: (۳۸) متوضی (اودس کونکی) د څاڅکو د وېرې په وجه په احلیل کې پنبه کښیښوول د هغه وروسته په لمانځه کې یاد لمانځه وروسته د مثانې څخه څاڅکی راولویدو مګر د پنبه په وجه باندې نه راووتو نو په دې صورت کې اودس مات شو او کنه ؟

جواب: که چېرې د مثانې څخه څاڅکی راولویدو او د باندې نه راووتو دپنبوو پر د باندې حصه (برخه) ئې د لوندوالي څه اثر نه ؤو نو اودس نه دی مات . او که چېرې د پنبو بردباندې حصې (برخې) باندې دلوندوالي اثر ښکاره ؤو نو اودس ماتیږي . کذا فی الدرالمختار (۲) فقط

وینه چې راووزي او بهیږي نو اودس ماتیږي

سوال: (۳۹) وائي چې د وینې په وتو او بهېدو سره اودس نه ماتیږي . دا په حدیث سره ثابته ده . او د امام اعظم رحمة الله علیه په مذهب کې اودس ماتیږي د دې استدلال د کومه ځایه ثابت دی ؟

جواب: د دې استدلال د دې آیت څخه او دما مسفوحا نه ثابت دي (۳) فقط

ښځه مسحه کول اودس ماتوي کنه ؟

سوال: (۴۰) که میړه او ښځه داوداسه په حالت کې د یوبل بدن مسحه کړي نو اودس ئې سلامت ماتیږي او کنه ؟ په داسې حال کې چې جامه هم په منځ کې حائله نه وي ؟

(۱) ردالمحتار باب شروط الصلوة مطلب فی ستر العورة ص ج طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) کمایتقض لوحشا احلیله بقطنه وابتل الطرف اظاهر الخ وان ابتل الطرف الداخل لاینقض (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۲۹۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) معلومه شوه چې دمتیازو فقط د مثانې څخه په راوتلو سره اودس نه ماتیږي بلکه د اندام نه د باندې راوتل ئې شرط دي ظفیر (۳) المعانی الناقضة للوضوء کله مایخرج من السبیلین الخ والدم والقیح اذا خرجا الخ ولنا قوله علیه السلام انما الماء من الماء ولاخلاف فی وجوب الغسل بسبب خروج المنی فکان معناه توضوؤا من کل دم سال من البدن وانما عبر عنه بلفظ الخبر لکونه آکدً فی الدلالة علی الوجوب کانه امر فامتثل امره فاخبر عن ذالک وهو آیة کونه واجباً فان الامر اذا کان ممن لایکذب کلامه یعبر فان قیل سلمنا الخبر تاکیدا للطلب لان فی ترکه تکذیبا له وهو ممن لایکذب علی ماعرف فی موضعه فان قیل سلمنا لکن یجوز ان یکون المراد الوضوء اللغوي قلنا ذاک بمجاز شرعی لاتترک الحقیقة الشرعیة فی کلام الشارع بلا دلیل (عنایة علی هامش فتح القدیر ص ۳۵ ج ۱) ظفیر د هدایه شروح اربعه مصری هم د بیلابیلو مطابعونه چاپ شوي دي خاکسار که د عنایه کفایه . او فتح القدیر حواله کې چېرې ورکړي

جواب: داسې مباشرت فاحشه چې پکې د دواړو فرجینو یعنې خاص اندامونه سره ومښلول شي چې بلاحائله (یعنې بې له پردې وي) دا د اودس ماتونکي دي (۱) فقط البته په لاس سره بدن مسحه کول اودس ماتونکي نه دي (۲) .ظفیر

که څاڅکي د باندې راووتل نو اودس ماتیږي او کنه ؟

سوال: (۴۱) خطیب ته د خطبې ویلو په وخت کې شک شو چې زما څاڅکي د بولو راولویدل نو د خطبې وروسته هغو خپل آله تناسل (ذکر) ئې په لاس سره وکتلو نو هېڅ لوندوالی ورته معلوم نشونو هغو اودس اونه کړو . او د دې شک په حال کې یې د جمعې لمونځ ورکړو د جمعې د لمانځه وروسته هغو خپل اله تناسل (ذکر) ئې کښیکښو او دغولانځې د تیوپه شان ئې ولویشلونو بیالږ شانې لوندوالی معلوم شو نواوسی د خلکو د جمعې لمونځ صحیح شو اوکنه ؟

جواب: په دې صورت کې د امام اومقتدیانو ټولو لمونځ وشو . ځکه چې په شک سره لمونځ نه فاسیدیږي . او دلته خو دڅاڅکي د دباندې راوتولو شک هم نشته ځکه چې دلته خو هغه به لاس باندې وکتلو چې لوندوالی هم نه ؤ، او وروسته چې کله ئې په لاس سره ونښتیځلو او کیښکښو ئې نوبیا لوندوالی د باندې راووتو نو ددې نه دغه معلومه سوه چې دغه څاڅکي بالا ولاړ ؤو . او دا قاعده ده چې څاڅکی چې ترڅوپورې د باندې راوتلی نه وي تر هغو پورې اودس نه ماتیږي (کما جاء فی الدرمختار .ثم المراد بالخروج من السبیلین مجرد الظهور (۳) الخ . وفیه ایضا وان ابتل الظرف الداخل لاینقض الخ (۴) فقط

د څاڅکي اثر د احلیل (دذکر سوری) په پنبه باندې

سوال: (۴۲) یو سړي احتیاطا په احلیل (یعنې ذکر په سوری) کې څو باری پمنبه ایږدي . او هغه پنبه په بولو سره لانده دي -

(۱) وینقضه خروجه نجس الخ ومباشرة فاحشة بتماس الفرجین ولو بین المرأتین والرجلین مع الانتشار للجانبین المباشِر والمباشَر ولوبلا بلل علی المعتمد (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۸ ج۱ طبع رشیدیه) ظفیر (۲) لاینقضه مس ذکر الخ وامرأة وامرد ایضا (ص۱۰۸ ج۱ طبع رشیدیه (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۹۹ ج۱ طبع رشیدیه کویته) (۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحتا رکتاب الطهارة نوقض الوضوء ص۱۱۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر

که چېرې د باندې طرف لوندوالی معلوم شي نو اودس ماتيږي اوکنه ؟ او په دې پمبوو کې د درهم مقدار معتبر دی او کنه په اعتبار د وړدوالي او پراخ والي سره ؟

جواب: که چېرې لوندوالی بهر راوتلی وي نو اودس ماتيږي .اوکه چېرې ترې يعنې لوندوالی د باندې خواته نه وي رغلي نو اودس نه دی مات شوی او لمونځ صحيح دي . او په دې کې د درهم دمقدار لحاظ اعتبار هم نشته (۱) فقط

دلمانځه په حالت کې ماشوم شودې رودل

سوال: (۴۳) زن نماز خواند وپسرش آمده در تشهد شیر نوشید . ضرورت تجدید نماز وتجدید وضو واجب گردد یانه ؟

سوال: (۴۴) زنې وضوء نبود فرزندش راشیر نوشانید تجدید وضو واجب گردد یانه ؟

جواب: (۱) :- درین صورت وضومنقوض نه شود لعدم خروج النجس ونماز فاسد شود لحصول الارضاع كذا فى الدرالمختار فى مفسدات الصلوة او مص ثديها ثلاثا الخ قال فى ردالمحتار وفى المحيط او خرج اللبن فسدت لانه يكون ارضاعا والا فلا ولم يقيده بعدد وصححه فى المعراج حلية و بحر (۲)

وجواب سوال دوهم هم ازين ظاهر شدكه وضوآن زن منقوض نه شود لعدم خروج نجس كذا فى كتب الفقه (۳)

د اوداسه په حالت کې بښې ته په شهوت سره کتل اودس نه ماتوي .؟

سوال: (۴۵) کوم څوک چې په اوداسه سره وي او په شهوت سره يي پر يوښځه نظر ولګيږي نو ايا د دی سړي اودس ماتيږي اوکنه ؟

جواب: په شهوت سره کتلو کې که چېرې د مذی وغيره خروج نه وي شوی نو اودس نه ماتيږی (۴) فقط

(۱) لو حشااحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر هذ الوالقطنة عالية او محاذية لرأس الاحليل وان متسفلة عنه لاينقض وكذا الحكم فى الدبر والفرج الداخل وان ابتل الطرف الداخل لاينقض ولو سقطت فان رطبة انتقض و الا لا (الدرالمختار على هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص ۱۰۹ - ۱۱۰ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۳) وينقضه خروج كل خارج نجس منه الخ لاينقض لو خرج من اذنه ونحوها كعينيه ثديه قيح ونحوه كصديد وماء وسرة وعين (الدرالمختار على هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۹۹ - ۱۰۹ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير يعنې شودې ناپاکي نه دي لهذا وتل ني اودس ماتونکي نه دي . والله اعلم .۱۲۰ ظفير (۴) لايقض مس ذكر الخ وامرة وامرد الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۸ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير

که د اوداسه په مینځ کې اودس مات شي نو دې له سره اودس وکړي

سوال: (۴۶) ماقولكم رحمكم الله في انه رجل يتوضأ وقد احدث في اثناء الوضوء مثلا احدث بعد غسل اليدين وقبل المسح وغسل الرجلين فهل يجب عليه استيناف الوضوء ام لا؟.

جواب: يجب عليه استيناف الوضوء لان الحدث مناف للطهارة وخروج الريح ناقض للطهارة الحاصلة فان النواقض كما تنقض الطهارة الكاملة تنقض الطهارة الناقصة ايضا او نقول ان المتوضى لماغسل اليدين فقد حصل طهارة اليدين وهكذا الى آخره فلما عرض الناقض ابطل ما سبقه من الطهارة فلذا يجب عليه الاستيناف (۱) فقط

د مرض په وجه د زخم پر دوا باندې اوبه بهول کافي دي

سوال: (۴۷) د يوسړي پښې چاؤدلې وي هغه موګواښکې) وازګې ويلې کړي پر پښوئې ومښوولې . بيا ئې اودس وکړو او لمونځ ئې وکړو ، نو ددغه سړئ اودس او لمونځ وشواو کنه ؟

جواب: د دې کس اودس او لمونځ وشو (۲) فقط

ددرد په وجه چې د سترګو نه اوبه راځي هغه اودس ماتوونکي دی

سوال: (۴۸) د سترګونه چې کومې اوښکې د درد په وجه راوزي هغه اودس ماتونکي دي اوکنه ؟

جواب: په درمختار کې دي . وان خرج به ای بوجع نقض (۳) الخ يعنې د درده سره چې کومې اوښکې يا اوبه د سترګونه وزي هغه اودس ماتونکې دي . فقط

(۱) وسببها الحدث فى الحكمية وهو وصف شرعي يحل فى الاعضاء يزيل الطهارة (الدرالمختار على هامش ردالمحتار كتاب الطهارة ص ۶۳ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) فى اعضائه شقاق غسله ان قدر والا مسحه والا تركه ولو بيده ولا يقدر على الماء تيمم (درمختار) ولو كان فى رجله شقاق فجعل فيه الدواء يكفيه امرار الماء فوقه ولايكفيه المسح (ردالمحتار كتاب الطهارة فروع فرائض الوضوء ص۷۵ ج۱ طبع رشيديه كويته) په کبيری کې دا صراحت او وضاحت دی چې که چېرې اوبه رسول ورته نقصان نه کوي نوبيا دارنګه اوبه ورباندې بهول کافي نه دي . اونه دا رنګه اودس جائز کيږي البته که چېرې په دا دول ورته نقصان رسيږي نو بيا جائز دي . و اذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم والمرهم ان كان لايضره ايصال الماء لايجوز غسله ووضوء ه وان كان يضره يجوز اذا امرار الماء على ظاهر ذلک (غنية المستملى ص ۴۸ ظفير) (۳) الدرالمختار على هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۹ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير

له اوداسه وروسته استنجاء کولو سره اودس بیاراګرځول پکاردي

سوال: (۴۹) که د اوداسه وروسته ورپه یاد شو چې وړه یا لویه استنجاء پاک کول دي نو دپاکولو وروسته هغه مخکني اودس باقي پاته دي اوکنه نوی اودس کول پکار دي.

جواب: بهتره دا ده چې بیادې د نوي سره اودس وکړي چې بیخي د اختلاف نه ووزي (۱) فقط

د بلغمو په وتلو سره اودس نه ماتیږي

سوال: (۵۰) شخصي از مدت چارسال بعارضه سرفه مبتلااست پس بخروج بلغم که هیچ خون دران نیست وضو شکسته میشود یانه ؟

جواب: از خروج بلغم مذکور وضو نمي شکند کما هومصرح به في کتب الفقه (۲) فقط

د جنابت دغسل په اوداسه لمونځ جائز دي.

سوال: (۵۱) د جنابت د غسل لپاره چې کوم اودس کیږي. په دغه اودس سره لمونځ کول جائز دي اوکنه ؟

جواب :- جائز دي (۳) فقط

که د اوداسه کولو په منځ کې اودس مات شو نو بیادي له سره اودس وکړي

سوال: (۵۲) دکوم چا اودس چې ترنیمائي یاتر دریمې برخې پورې شوي وي یا فقط پښې منیځل ئې پاته وي اودس ئې مات شو. نو ایاد نوي سره اودس کول ضروري دي او که باقي دا پاته اندامونه منځل کافي دي ؟

جواب: په دې صورت کې اودس د نوي سره کول ضروري دي (لان الطهارة فرض بعدالحدث اذا قام الی الصلوة کما قال الله تعالی یَاَیُّهَاالَّذِیْنَ آمَنُوا اِذَاقُمْتُمْ اِلَی الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا الایة ای وانتم محدثون (۴) فقط

(۱) لاینقضه مس ذکر لکن یغسل یده ندبا وامرأة وامرد لکن یندب للخروج من الخلاف لاسیّما للامام الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء مطلب فی ندب مراعاة الخلاف ص۱۰۹ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) لاینقضه قئ من بلغم علی المعتمد اصلا (درالمختارعلی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) عن عائشه رضی الله عنها قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم لایتوضأ بعد الغسل رواه الترمذی (مشکوة باب الغسل ص ۴۸ وفی المرقاة : الیتوضأ بعد الغسل ای اکتفی بوضوئه الاول فی الغسل وهو سنة (مرقاة ج ۱ ص ۳۳۸) ظفیر (۴) اذا قمتم الی الصلوة الخ وتقدیره وانتم محدثون کذا عن ابن عباس رضی الله عنه الخ (غنیة المستملی ص ۱۴)ظفیر

په شک سره اودس نه ماتیږي

سوال: (۵۳) ی وسړي ته د اوداسه وروسته شک وي چې باد به وتلی وي اوکنه خو کله هم ورته د باد وتلو احساس نه کیږي. نو هغه لپاره څه کول پکار دي ؟ او ایا په دې سره اودس ماتیږي اوکنه ؟

جواب: په شک سره اودس نه ماتیږي (۱) فقط

په چارزانو ناسته خوب سره اودس نه ماتیږي

سوال: (۵۴) په چارزانو ناسته کې وبدبدلو سره اودس ماتیږي اوکنه ؟

جواب: اودس نه ماتیږي (۲) فقط

په چلم څکولوسره اودس نه ماتیږي

سوال: (۵۵) په چلم څکولو سره اودس ماتیږي او کنه ؟

جواب: په چلم څکولو سره اودس نه ماتیږي (۳) فقط

د ستر (عورت) په ښکاره کیدوسره اودس نه ماتیږي

سوال: (۵۶) د ستر (یعني عورت)په ښکاره کیدو سره اودس ماتیږي اوکنه ؟

جواب: اودس نه ماتیږي (۳) فقط

د سترګو د اوبو حکم

سوال: (۵۷) د بهشتی زیور ړومبی برخه د اودس په نواقضوکې لیکلي دي چې که چېرې سترګې پرسېدلې وي اوغورځي نو د اوبو او اوښکو راوتلو سره اودس ماتیږي او که چېرې سترګې نه وي پرسېدلې اونه وی راپورته شوي خو څه دک او غورځېدل پکې وي نو د اوښکو به راوتلو سره اودس نه ماتیږي. څه مخته ئې د قاعدې کلي په ډول لیکلي دي چې په کوم شي سره اودس ماتیږي هغه شئ نجس او ناپاکه وي. نو په داسې صورت کې چې کله د ماشومانو سترګې غورځي او د هغوی د سترګو نه چې کومې -

(۱) وشک بالحدث او بالعکس اخذ بالیقین (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۱۱ ج طبع۱ رشیدیه کویته) ومن شک فی الحدث فهو علی وضوءه (عالمگیری کشوری نواقض الوضوء ص۱۲ج۱)ظفیر وان نام متربعاً لاینقض کذا لو نام متورکا بان یبسط قدمیه من جانب ویلصق الیتیه بالارض کذا فی الخلاصة (عالمگیري کشوری نواقض الوضوء ص ۱۲ ج ۱) ظفیر (۳) دستر خلاصېدل په نواقض د اوداسه کې داخل نه دی. ځکه چې د ستر پتول د اوداسه لپاره شرط نه دي) ظفیر .

او به وزی هغه زیاتره د مور یا د بل چا کالي (جامې) ورلندې کړی نو ایا په دغو کالیو (جامو) کې بې له مینځلو لمونځ کول جائز دي او کنه ؟

جواب: په دې مسئله کې یو خو دا دي کوم چې په بهشتی زیور کې لیکلي . او دا مذکوره قاعده هم صحیح ده . او دوهم قول دادي چې د سترګو د غورځېدلو والا د سترګونه چې کومې اوبه راوزي هغه اودس ماتونکي نه دي او په دې صورت کې هغه ناپاکې هم نه دي . د دې قاعدې مذکورې سره سم په شامی کې د منیه نه منقول دي (وعن محمد رحمة الله علیه اذا کان فی عینیه رمد وتسیل الدموع منها امره بالوضوء لوقت کل صلوة لانی اخاف ان یکون مایسیل منها صدیدا فیکون صاحب العذر آه قال فی الفتح وهذا التعلیل یقتضی انه امر استحباب فان الشک والاحتمال لایوجب الحکم بالنقض اذا الیقین لایزول بالشک الخ شامی (۱) پس د دې تحقیق په رنا کې هغه اوبه کومې چې د غورځېدونکې سترګې نه ووزي تر څو چې متغیری شوي نه وي مثلا په هغه کې سوروالی وغیره هم نه وي بلکه پاکې صفا اوبه وي نو دغه اودس ماتوونکي نه دي . او ناپاکې هم نه دي فقط

ستوني ستخ ځملاستلو سره اودس ماتیږی او کنه ؟

سوال: (۵۸) ایاپه ستونی ستخ (یعنې پر لنډه) باندې پر یوتلو (ځملاستلو) سره اودس ماتیږي اوکنه ؟

جواب: نه به دې سره اودس نه ماتیږي (۲) فقط

لځ لغړ غسل کولو سره اودس نه ماتیږي

سوال: (۵۹) بعضې خلګ وایي چې په پټه غسل خانه کې لغړل غسل کولو سره د غسل اودس باقي پاته کیږي . او په بښکاره بغیر د غسل خانې نه د غسل کولوسره اودس باقي نه پاته کیږي . دا صحیح ده کنه ؟

جواب: اودس په دې دواړو حالتونو کې پر خپل ځای باقي پاته دي نه ماتیږي فقط

که د نابالغ سره لواطت وکړي او انزال نه شي نو اودس ماتیږي کنه ؟

سوال: (۶۰) په علم الفقه رومبی ټوک ص ۸۸ مصنفه مولانا عبدالشکور لکهنوی کتاب کې لیکلي دي: اګر کسی یاانابالغ

(۱) ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۹ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وان لایزیل مسکته لاینقض وان تعمده فی الصلوة او غیرها الخ او متورکا الخ بان یبسط قدمیه من جانب ویلصق الیتیه بالارض (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) وفی الهندیة : وان نام متربعا لاینقض الوضوء وکذا لو نام متورکا بان یبسط قدمیه من جانب ویلصق الیته بالارض کذا فی الخلاصة (عالمګیري کشوري نواقض الوضوء ص ۱۱ ج ۱ ظفیر .

فعل ناجائز یعنې لواطت کرد ومنی ازو خارج نه شد ازان وضونه شکند ، بشرطیکه آن نا بالغ باین قدر صغیر نباشد که وقت دخول مشترک صحه وخاص حصه ان بصورت واحد گردد این مسئله صحیح است یانه ؟

جواب: مسئله مذکوره همین است که از علم الفقه نقل کرده شده کما فی الدرالمختار ولاعند وطی بهیمة او میتتة او صغیرة غیر مشتهاة بان تصیر مفضاة بالوطی وان غابت الحشفة ولاینقض الوضوء فلا یلزم الاغسل الذکر (۱) الخ فقط

د نبي پاک ﷺ فضلات او د اوداسه ماتونکي

سوال: (۶۱) زید وائي چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم بول او براز ویني او زوې پاکې وي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې ناقض دغسل نه ؤو . او د نبی صلی الله علیه وسلم اودس او غسل تعلیما للامت ؤو . او عمر دده نه مخالف دي ؟

جواب: په شامی کې منقول دي صَحّحَ بعض ائمة الشافعیة طهارة بوله صلی الله علیه وسلم وسائر فضلاته . وبه قال ابوحنیفه رح کما نقله فی مواهب اللدینة عن شرح البخاري للعیني (۲) الخ وایضا فیه من نواقض الوضوء عن القهستانی لانقض من الانبیاء علیهم الصلوة والسلام ومقتضاه التعمیم فی کل النواقض لکن نقل (ط) عن شرح الشفاء لملاعلی قاری الاجماع علی انه صلی الله علیه وسلم فی نواقض الوضوء کالامة الا ما صحّ من استثناء النوم (۳) الخ د دې روایاتو څخه دا معلومه شوه چې راجح قول د نبی صلی الله علیه وسلم د بولو براز او نورو فضلاتو په باره کې د طهارت او پاکې دي . او د اودس په خوپه نواقضو او موجبات دغسل کې نبی صلی الله علیه وسلم د نور امت په شان دي او پر دې باندې اجماع ده . مګر په خوب کې ئې فرق دی چې په خوب سره د نبی صلی الله علیه وسلم اودس نه ماتېدو او دا د ټولو انبیاء علیهم الصلوة والسلام لپاره دي چې د انبیاء کرامو خوب ناقض د اوداسه نه دی . کذا فی الدرالمختار (۴) فقط

د اوداسه کولو په وخت کې که باد ټینګ کړي نو اودس کیږي او کنه ؟

سوال: (۶۲) که چېرې یو سړئ اودس کولویا ئې لمونځ کولو او بادئې وتونکی وی نو هغه باد ټینګ کړو نو اودس ئې پاتې او لمونځ ئې صحیح دی اوکنه ؟

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار باب الانجاس مطلب فی طهارة بوله صلی الله علیه وسلم ص۲۳۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) ردالمحتار نواقض الوضوء مطلب نوم الانبیار علیهم الصلوة والسلام غیر ناقض ص۱۰۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر (۴) والعته لاینقض کنوم الانبیاء غیر ناقض ص۱۰۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

جواب: که چېرې ئې باد (یعنې هوا) تینګه کړو او وتلو ته ئې نه پریښودله نو اودس ئې پاته دي (یعنې سته) (۱) او لمونځ ئې صحیح دی (۲) درمختار فقط

د مراقبې په حالت کې چارزانو خوب اودس ماتونکي نه دی .

سوال: (۶۳) د مراقبې په حالت کې یا د ورد او اورادو په ذکر کې چې مستغرق شي او خوب وربانې غلبه وکړي او سترګې ئې پټې شي او هېڅ شئ ته څنګ هم نه وي وهلی په ناسته ویده شي نو په دې صورت کې د اوداسه تجدید ضروري دي اوکنه ؟

جواب: په دې صورت کې د اوداسه تجدید ضروري نه دی (۳) فقط

ستر غلیظه ته لاس ورورلو سره اودس نه ماتیږي .

سوال: (۶۴) عورت غلیظه مسه کولو (یعنې لاس ورورلو) سره د اوداسه تجدید ضروري ده اوکه په همدغه اوداسه باندې لمونځ صحیح دی ؟

جواب: په دې صورت کې د اواسه دتجدید ضرورت نشته . اوپه دغه اودس سره لمونځ صحیح دی (۴) فقط

د بادوتلوڅخه د استنجاء ضروري نه کېدلو وجه

سوال: (۶۵) د ریح (باد) وتلو په وجه سره اودس ماتیږي . نو بې له استنجاء بیا اودس جائز دي د دې وجه څه ده ؟

جواب: د استنجاء او طهارت ضرورت دباد وتلو په وخت په دې وجه نشته چې بده نجاست (ناپاکې سره نه ککړیږي او د باد وتل فقط حکمي نجاست دي . اوودې ته چاراندام اودس کفایت کوي (۵) فقط

---

(۱) څکه چې ریح یعنې باد وتل اودس ماتونکی دي وخروج ریح (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

(۲)وکذا یکره الخ وعندمدافعة الاخبثین او احدهما الریح (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الصلوة ص۴۷۴ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) ولونام قاعدا یتمایل فسقط فلانقض به یفتی کناعس یفهم اکثر ما قیل عنده والعة لاینقض کنوم الانبیاء (درمختار) قوله کناعس ای اذا کان غیر متمکن الخ وفی الخانیة النعاس لاینقض الوضوء (ردالمحتار نواقض الوضوء مطلب نوم الانبیاء غیر ناقض ص۱۰۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ولونام متربعا لا ینقض الوضوء (عالمگیري مصری نواقض وضوء ج ۱ ص ۱۲) ظفیر (۴) لاینقضه مس ذکر لکن یغسل یده ندبا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۵) وقیل سببها الحدث الحکمیة وهو وصف شرعی یحل فی الاعطاء یزیل الطهارة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الطهارة ص۶۳ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر) وینقضه خروج نجس الخ وخروج غیر نجس مثل ریح (درمختار) قوله مثل ریح فانها تنقض لانها منبعثة عن محل النجاسة لا لان عینها نجسة لان الصحیح ان عینها طاهرة حتی لو لبس سراویل مبتله او ابتل من الیته الموضع الذي مر به الریح فخرج الریح لاینجنس الخ (ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) نو د دې نه معلومه شوه چې پخپله باد نجس (ناپاکه) نه دی چې د هغه په وجه د طهارت او استنجاء ضرورت پیښ شي) ۱۲ ظفیر

د اودسه په مینځ کې اندامونه وچول څنګه دي ؟

سوال: (۶۶) کوم سړئ چې بلا عذره یاد فالج (ګوزن) ناروغي په وجه خپل هریواندام پوره په کامل ډول ومینځي داودس د ختمیدو مخکې منځل شوي اندام په یوجامه سره وچ کړي او د اوداسه د ختمیدونه مخکې مخکې ئې بعضې اندامونه وچ شي . نو آیا د داسې اودس کامل بلل کیږي او که ناقص ؟ او داسې کول جائز دي او که نه .؟ او په داسې اوداسه سره لمونځ کیږي او کنه ؟

د اوداسه بعضې اندامونه وچ پاته شي نو اودس وشو او کنه ؟

سوال: (۶۷) د اوداسه کولو په وخت کې که چېرې د یو اندام څه برخه وچه پاتې شوه او پر هغه باندې اوبه ونه بهېدلې نو اودس صحیح دي او کنه ؟ او که چېرې د مینځلویا لندولو وروسته پخپله هغه وچ شي . نو آیا هغه دوهم ځل مینځل ضروري دي اوکنه ؟

جوب (۱) :- د عذر په وجه داسې کول بې له کراهته جائز دي . او اودس ئې کامل دئ او لمونځ په دې اوداسه سره صحیح دئ . البته بې له عذره د اسې کول د سنت خلاف دي خو لمونځ په دې اوداسه سره صحیح دئ کذا فی الدرالمختار (۱)

(۲) :- په دی صورت کې اودس صحیح نه دئ دا ضروري ده چې کوم اندام ته په اوداسه کې اوبه نه وي رسېدلې او هغه وچ پاتې شوی وي نو پر هغه باندې د اوبو بهولو وروسته اودس صحیح کیږي (۲)اوکه چېرې یو اندام یا یو برخه د مینځلو او لندولو وروسته وچه شوه نو په دې سره په اوداسه کې هېڅ خلل او نقصان نه راځي اودس ئې صحیح دئ (۳) فقط

د هغه باد وتل چې آواز اوبد بوئ نه لري د اوداسه ناقض دئ او کنه ؟

سوال: (۶۸) په کوم باد کې چې نه بد بوئي وي اونه ورسره آواز وي هغه اودس ماتوي او کنه ؟ که چېرې داسې صورت په هر رکعت کې

---

(۱) والولاء غسل المتأخر او مسحه قبل جفاف الاول بلاعذر حتی لوفنی ماءه فمضی لطلبه لابأس به (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار سنن الوضوء ص۱۰۹ ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر (۲) ان بقی من موضع الوضوء قدر رأس ابرة او لزق باصل ظفره طین یابس او رطب لم یجز (عالمگیري مصری ج۱) (۳) ومنها الموالاة وهی التتابع وحده ان لایجف الماء علی العضو قبل ان یغسل ما بعده فی زمان معتدل والاعتبار بشدة الحر والریاح ولاشدة البرد ویعتبر ایضا استواء حالة المتوضی کذا فی الجوهرة النیرة) عالمگیري فصل ثانی سنن الوضوء ص ۸ ج۱) ظفیر

پیښیږي نو بیا څه کول پکار دي ؟ او د داسې عذر خاوند لپاره د خلکو امامت کول څنګه دي جائز دي اوکنه ؟

جواب: که چېرې د باد وتلو یقین ئې وي که آواز ورسره وي اوکنه . او دغه سړي معذوره نه وي ،نو اودس بیا کول پکار دی . او که چېرې هسې اختلاج غوندې وي نو اودس نه ماتیږي لمونځ په صحیح دئ (۱) فقط

په خندا قهقهه سره د جنازې لمونځ ماتېدل او اودس نه ماتیدلو څه وجه ده

سوال: (۶۹) که چېرې یو څوک د لمانځه نه د باندې په قهقهه سره وخاندي نو اودس ئې نه ماتیږي او که چېرې په لمانځ وخاندي نو اودس ئې ماتیږي . او که د جنازې په لمانځه کې په قهقهه سره وخاندي نو لمونځ ماتیږي مګر اودس نه ماتیږي د دې څه وجه ده او په دې کې څه حکمت دئ ؟

جواب: عقلي قیاس خو دا دئ چې په قهقهه سره دې پیځي اودس مات نه شي لکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته شوي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ته د خندا قهقهه کولو په وجه د لمانځه او اوداسه د دواړو راګرځولو حکم وفرمائلو . نو ځکه دغه حکم پر هر مسلمان باندې منل ضروري دي که څه هم د هغه په دناقصه او کم دماغ کې د هغه حکمت نه راځي . لکن چونکه دغه حکم د ظاهري قیاس او عقل نه خلاف دئ نو ځکه چې پر کومه موقع او پر کوم ځائ باندې واردشوي دي پر هغه موقع باندې دئ متعین کړل شي او پر نورو مواقعو او ځایونو باندې د اودس ماتېدو حکم دې ونه کړل شي که څه هم په هغه ځایو کې قهقهه کول د دې په نسبت زیاته قبیح او بد دي مثلا د جنازې په لمانځه کې قهقهه کول د اصولو همدغه قاعده ده چې کوم حکم قیاسي نه وي هغه دې تر خپلې موقعې او خپل ځاي نه تجاوز نه کوي (۲) فقط

(۱) وینقضه خروج نجس الخ وخروج غیر نجس مثل ریح الخ من دبر الخ ولو خرج ریح من الدبر وهو یعلم انه لم یکن من الاعلی فهو اختلاج فلاینقض (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) والمعانی الناقضة للوضوء الخ القهقهة فی صلوة ذات رکوع وسجود والقیاس انها لاتنقض الخ وبمثله یترک القیاس والاثر ورد فی صلوة مطلقة فیقتصر علیها (هدایه فصل فی نواقض الوضوء ص ۳۵ ،۳۶ ج۱) فلایتعدی الی صلوة الجنازة وسجدة التلاوة وصلوة الصبی الخ) حاشیه هدایة ص ۳۶ ج ۱) (یادونه) هدایه هم په هندوستان کې بیلابیلو چاپ خانو چاپ کړیده دې خاکساره حوالې د مطبعه یوسفی نه ورکړي دي ۱۲ ظفیر .

وینه چې بهیدونکې نه وي اودس نه ماتوي

سوال: (۷۰) سپونې وي او که ناسور ، وي تناکه وي که بل زخم وي چې څه وینه وغیره ځینې راوزي د دې دوه صورته دي یا په زوره راوایستل شي او یا پخپله راووزي په دې دوړو حالتو کې که چېرې په وینه کې قوت د سیلان (یعنې د بهیدو) قوت پکې نه وي ، نو دا اودس ماتوونکي ده او که نه ؟ او خاص د پوښتنې وړخبره دا ده چې په وینه کې قوت د سیلان نه وي او دخپل ځاي نه هم نه وي لیرسوی، او د سپونې په بعضې اقسامو کې رطوبت (یعنې لوندوالی) د پاسه پورته شوي وي یا کله کله راووزي هلته وي ، نو دغه رطوربت چې پخپله راوتلی وي اودس ماتونکی دئ او که نه ؟ او که چېرې پر لاس یا پر جامه باندې ولګیږي نو اودس باقي وي اوکنه ؟ او هغه جامه او لاس ناپاکه دي اوکنه ؟

جواب: د اودس د ماتېدو دار ومدار پر سیلان باندې دی . که څه هم بالقوه وي کما قالوا لومسح الدم کلما خرج ولو ترکه لسال نقض والا لا . الخ (۱) درمختار . او خارج او مجرج یعنې پخپله وتونکي او ایستل شوي برابر دي (والمخرج الخارج سیان الخ (۲) درمختار پس کله چې سیلان نه وي موجود موجوده شوي نه بالفعل او نه بالقوه نواودس نه ماتیږي . او هغه رطوبت چې غیر سائل یعنې بهیدونکی نه وي د زخم پر خوله باني وي هغه نجس (ناپاک۰ هم نه دي لانه مالیس بحدث لیس بنجس (۳) کما صرح به الفقهاء یعنې په کوم رطوبت سره چې اودس نه ماتیږي هغه ناپاکه هم نه دي . پس پر زخم باندې چې جامې وغیره ولګیږي او کوم رطوبت چې پر زخم باندې وي به هغه سره جامې هم نه ناپاکه کیږي فقط .

که د اوداسه یقین ئې وي نو د شک په وجه بیااودس ضروري نه دئ

سوال: (۷۱) د یو سړي اودس شته او هغه د لوبو او بازي لپاره ولاړو او هغو ته ښه معلومه نه ده . او خیال ئې نشته چې زما اودس شته نو ایا د ده لپاره دا ضروري ده چې بل اودس وکړي .؟

جواب: که چېرې هغه ته دا ښه یاد وي چې زما اودس شته نو دې لمونځ وکړي د نوي اودس هیڅ ضرورت نشته ، او که ئې وکړي نو ښه دي . او ثواب ئې زیات دي (۴)

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) الدرالمختار علی هامش درالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار نواقض الوضوء ص۱۰۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) ولو ایقن بالطهارة وشک بالحدث اوبالعکس اخذ بالیقین ولو تیقنهما وشک فی السابق فهو متطهر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار قبیل ابحاث للغسل ص۱۱۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

د پڑې نه د خنډې وينې توټه راوتل ناقض د اوداسه نه ده

سوال: (۷۲) زياتره په زکام کې په بلغمو (يعنې ګرولبو) کې ياد پوزې په ګړنګو ګې د خنډې وينې توټې راځي . نو ايادغه دخنډو وينو توټې اودس ماتوي اوکنه .؟

جواب: خنډه وينه په داسې ډول چې د پوزې نه راووزي هغه اودس ماتونکي نه ده (۱)فقط

د جنازې په اوداسه بل فرض لمونځ کولای شي او کنه ؟

سوال: (۷۳) يو حنفي سړي د جنازې د لمانځه لپاره اودس وکړي نوپه دغه اودس باندې فرض لمونځ او قضا لمونځ کولای شي او کنه ؟

جواب: د جنازې د لمانځه لپاره چې کوم اودس وکړي په هغه سره فرض او قضاء لمونځ کول صحيح دي (۱)

له لخ غسل کولو وروسته اودس سره لمونځ کولای شي ؟

سوال: (۷۴) که چېرې چا اودس وکړو لخ لغړ غسل وکړي په غسل خانه ياپه اويلي(انګړ) کې نو په دغه اودس سره لمونځ کولائې شي اوکنه ؟

جواب: که چېرې ئې لخ غسل وکړو نو په دې سره لمونځ کولائ شي (۳) ستر پټول جدا فرض دي کله چې يواځې نه وي او غسل کوي فقط

شرمګاه ته کتل اودس ماتوونکي نه دئ .

سوال: (۷۵) په اوداسه کې يوسړي د يو لخ سړئ و شرمګاه ته وکتل . د ليدلو سره سم ئې سترګې کښته کړې نو د ده اودس مات شواوکنه دغه رنګه يو اوداسه والا سړئ وخپلې شرمګاه ته وکتل نو د هغه اودس مات شو او کنه ؟

جواب: په دې دواړو صورتو کې ئې په کتلو سره اودس نه ماتيږي (۴) فقط

(۱) واما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (الدرالمختار على هامش ردالمحتار مطلب نواقض الوضوء ص۱۰۱ ج۱ طبع رشيديه كويته) الرجل اذا استنثر فخرج من انفه علق قدر العدسة لاينقض الوضوء كذا فى الخلاصة (عالمگيري مصرى نواقض الوضوء ص ۱۱ ج ۱) ظفير (۲) **ځکه چې اودس خو ئې شته او په يو اوداسه سره څو لمانځونه کول صحيح دي (۳) لځيدل اودس ماتونکي نه دي . ظفير**

(۴) لاينقض مس ذكر لكن يغسل يده ندبا (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص۱۰۸ ج۱ طبع رشيديه كويته) مس ذكر او ذكر غيره ليس بحدث عندنا كذا فى الذاد (**عالمگيري** كشورى نواقض الوضوء س ۱۱ ج۱) ظفير

الباب الثانی فی الغسل

ړومبي فصل د غسل فرائض

په غسل کې غرغړه فرض ده او که فقط په خوله اوبه ګرځول

سوال: (۷۶) په غسل کې په خوله کې اوبه اچول فرض دي اوکه غرغړه ؟ زيد وائي چې په غسل کې غرغړه فرض ده . او عمر وائي چې فقط په خوله اوبه ګرځول فرض دي .

جواب: په غسل کې په خوله اوبه ګرځول فرض دي داسې چې په ټوله خوله کې اوبه ورسول شي . او غرغړه کول سنت ده د هغه چا لپاره څوک چې زوزه دار نه وي .لکه چې په درمختار کې دي (وغسل الفم اى استيعابه الخ والمبالغة فيهما بالغرغرة ومجاوز المارن لغير الصائم لاحتمال الفساد الخ (۱) فقط

د خولې د باندې اودننه حدود کوم دي ؟

سوال: (۷۷) کومه هلکې ژبه (د ژبې په بيخ د ستوني نه وړاندې کوچني ژبه) چې دژبې نه شاته ده هغه په غسل کې د ظاهر حکم لري او که د دننه ؟ او د خولې د ظاهر حکم تر کومه پورې دي چې دهغه مينځل فرض دي ؟

جواب: به غسل کې د خولې ظاهر تر دې حده پورې مينځل فرض دي کوم چې په اوداسه کې سنت د ي او کوم ته چې مضمضه ويل کيږ ى او کوم چې خوله پورته کړي او غرغړه کوي دا سنت ده فرض نه ده کما فى الدرالمختار وسننه كسننه (۲) پس هلکی (يعنې کوچنی) ژبه کوم چې د ژبې وروسته ده په غسل کې ددې مينځل فرض نه دي فرض فقط دومره دي پر کوم چې د مضمضې اطلاق کيږي يعنې کله چې د مضمضې لپاره اوبه واخلی نو تر کومه پورې چې ئې سرکښته وي د اوبې له غزغړې ئې اوبه وروسيږي هغومره فرض دي مطلب داچه مضمضه کول او په پزه کې اوبه اچول کوم چې په اوداسه کې سنت دي په غسل کې فرض دي (۳) فقط

(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار سنن الوضوء ص۸۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) د غسل د فرضو نو په باره د درمختار دغه الفاظ دي . وفرض الغسل الخ غسل كل فمه ويكفى الشرب عبالان المج ليس بشرط فى الاصح (درمختار) عبر عن الضمضة والاستنشاق بالغسل لافادة الاستيعاب او للاختصار كما قدمه فى الوضوء (درالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۲ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۵ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۳) فرض الغسل الخ غسل كل فمه الخ وانفه حتى ماتحت الدرن وباقى بدنه (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۲ ج۱ طبع رشيديه كويته) وحدالمضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الاستنشاق ان يصل الماء الى المارن كذا فى الخلاصة (**عالمگيري** كشورى باب نواقض الوضوء فصل ثانى ص۱۱ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير

د غسل کولو نه لږ مخکې غرغړه کافي ده او کنه ؟

سوال: (۷۸) د یو سړئ احتلام وشو نو بیاهغو غزغړه وکړه بیا ئې ډوډی وخوړله نو د هغه اول ځل کې غرغړه کافی ده او فرض ورباندې پوره ادا شول او کنه ؟

جواب: کومه غرغړه چې ئې د ډوډی څخه مخکې کړې وي هغه کافی ده که چېرې په بل وخت کې ئې غسل کولو او غرغړه ئې ونه کړه نو هېڅ پروانه لري . او غرغړه په غسل کې سنت ده فرض نه ده که چېرې غرغړه بیا ونه کړي اوپه ډکه خوله سره مضمضه وکړي نو دومره هم کافی دي (۱) فقط

په پوزه کې اوبه اچول او مضمضه کول څو ځلې فرض دي ؟

سوال: (۷۹) په غسل کې غرغړه کول او په پزه کې اوبه اچول څو ځلې فرض دي ؟

جواب: یو یو واړې مضمضه او استنشاق فرض دی او باقي نور بیا سنت دي (۲) فقط

په غسل کې ټول بدن مینځل فرض دي د دې بغیر غسل نه کیږي

سوال: (۸۰) زوجات کشمیر رواج مقررنموده اند که در غسل جنابت اندام زیر ناف بشویند وبالائې ناف نشویند این غسل جائز است یانه .

جواب: در غسل جنابت شستن تمام بدن و رسانیدن آب بجمیه اعضاء وتمام اندام ضرور است بدون آن غسل جائز نباشد (۳) فقط

په غسل کې د بنځې لپاره دویښتانو بیخوته اوبه رسول ضروري دي

سوال: (۸۱) د جنابت په حالت کې په کوم وخت کې بنځه د غاړې څخه غسل کولائي شي مور اوریدلي دي چې د سنګار د خرابیدو په وجه د غاړې څخه لاندی لمبیدلائي شي ؟

(۱) الجنب اذا شرب الماء ولم یمجه لم یضره ویجزیه عن المضمضة اذا اصاب جمیع فمه (عالمگیري کشوری فرائض الوضوء فصل ثانی ص۵ ج۱ طبع رشیدیه) ظفیر (۲) وفرض الغسل الخ غسل کل فمه ویکفی الشرب عبالان المج لیس بشرط فی الاصح . (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) وسننه کسنن الوضوء سوی الترتیب الخ (ایضا ص۱۱۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن (هدایه فصل فی الغسل ص۳۶ج ۱ظفیر .

جواب: مسئله داسې نه ده بلکه ضروري ده چې پر سر باندې اوبه واچوي او پر ټول بدن باندې اوبه اوبهوي . فقط دښځې لپاره دغه حکم دی چې که د هغې د سر ویښتان پوښتی (یعنې کوڅی) اوبد لی وي نو د هغه خلاصول ضروري نه دي .بلکه د هغو ویښتانو بیخوته اوبه رسول داکافی دي یعنې دارنګه دی وکړي چې پر سر باندې اوبه واچوي او ویښتان دې په لاس سره ومړي چې اوبه ئې بیخو ته ورسیږي (۱) فقط

په تالاوکې غسل

سوال: (۸۲) مور په داسې تالاؤ کې لمبیږو چېرې چې ډېر هندوان هم پکې لمبیږي او د هغوی د جامو (کالیو) او بدنونو څاڅکې پر مور مونبلی نو په دې صورت کې څه حکم دئ ؟

جواب: به دې صورت کې غسل جائز دئ د ناپاکي وهم دې نه کوي (۲) فقط

په جنابت کې د غسل کولو حکمت

سوال: (۸۳) یو هندوپر مور باندې داعتراض په ډو ل ماته وویل مسلمانان پر له پسې عبادت کوي او د تحقیق څخه هېڅ خبر نه دي مثلا د منی د وتلو نه دا لازمیږي چې ټول بدن دې ومینځل شي بلکه فقط د عضو تناسل (خاص اندام) په مینځلو او پاکولو سره انسان پاک کیږي که چېرې ټول بدن ناپاکه کیږي نو هغه څنګه ؟

جواب: دا د الله تعالی حکمتونه دي (۳) او دا هر مسلمان هم نه پیژني چې جائیکه کافر هندو پس په دې بحث کې نه دي اخته کېدل پکار په ژبه څه ورته وویل شي هم خو په تحریري یعنې لیکلو کې د دې تفصیل د راوړلو فرصت او وخت نشته .)په حاشیه کې ورته اشاره شوی ده ظفیر) فقط

(۱) ولیس علی المرأة ان تنقض ضفائرها فی الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر (هدایه فصل فی الغسل ص۳۷ ج ۱ — ظفیر (۲) الیقین لایزول بالشک (الاشباه والظائر) مطبوعه نول کشور لکهنوالقاعده الثالثة) ظفیر (۳) المسئلة الاولی وهی ایجاب الشارع صلی الله علیه وسلم الغسل من المنی دون البول فهذا من اعظم محاسن الشریعة وما اشتملت علیه الرحمة والحکمة والمصلحة فان المنی یخرج من جمیع البدن ولهذا سماه الله سبحانه وتعالی سلالة لانه یسیل من جمیع البدن الخ وایضا فان الاغتسال من خروج المنی انفع شي للبدن والقلب والروح بل جمیع الارواح القائمة بالبدن فانها تقوی بالاغتسال والغسل علیه ماتحلل منه بخروجح المنیوهذالامریعرف الحس وایضاً فان الجنابة توجب ثقلاً کسلاً والغسل یحدث له نشاطا وخفة ولهذا اقال الوذر الخ لما اغتسل من الجنابة کانما القیت عنی جبلا الخ وقد صرح الافاضل والاطباء بان الاغتسال بعد الجماع یعید الی البدن قوته ویخلف علیه ماتحلل عنه وانه من انفع شئ للبدن والورح وترکه مضر (اعلام الموقعین مطبوعه اشرف المطابع دهلی ص ۱۷۰ ج ۱) د دې نه دا معلومیږي چې منی چونکه د بدن د تمامو اندامو سره لګیږي بیا راوزي دا چې په غسل سره د بدن نه وتلی قوت تلافی کیږي یعنې کمي ئې پوره کیږي نو ځکه چې اسلام د ټول بدن اندامونه مینځل یعې غسل کول ضروري بللي دي ۱۲ ظفیر

په غسل کې که مضمضه او استنشاق پرمبې وکړی نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۸۴) د جنابت په غسل کې چې کوم دري فرضونه دی مضمضه کول ، په پزه کې اوبه اچول او پر ټول بدن باندې اوبه بیول دا دوه پرمبني فرضونه د اوداسه کول کافی دي او که دوهم ځل کول هم پکار دي ؟

جواب: د غسل څخه مخکې چې کوم اودس کول کیږي په هغه کې غرغړه او په پزه اوبه ګرځول کافی دي فرض وربانديې اداکیږي دوهم ځل بیا د مضمضې او استنشاق کولو ضرورت نشته (۱) فقط

د غاښو په مابین کې چې د سپارو ذره بنده شي نو غسل کیږی اوکنه ؟

سوال: (۸۵) د زامې د غاښو په مینځ کې که سپارو وغیره بندشي نو بې له راایستلو د جنابت غسل صحیح دئ اوکنه ؟

جواب :- غسل صحیح دئ او که په اساني سره وتلائي شي نو ایستل ئې پکار دي (۲) فقط

په غسل کې د غاښو د میخو حکم .

سوال: (۸۶ ۱۱) کوم څوک چې پر خپلو غاښو باندې د سپینو زرو یا د سروزرو میخو نه وهي او لګوي ئې ایا د غسل په وخت کې ده اوبو نه رسېدلو په وجه دهغه غسل صحیح کیږي او که ئې جنابت باقي پاته وي ؟

د سپینو زرو تارونه چې په غاښو کې وي د هغه په غسل کې حکم

سوال: (۸۷ ۱۲) په بعضو فتاوی کې ئې لیکلي دي چې غاښونه د ښورېدو په وجه د سپینو زرو په تارو سره وټړل شي نو دا جائز دي . خو په دې صورت کې که چېرې د دغه تار لاندې ځائ ته اوبته ونه رسیږي نو غسل صحیح دئ او کنه ؟

(۱) الجنب اذا شرب الماء و لم یمجه لم یضره ویجزیه عن المضمضة اذا اصاب جمیع فمه (عالمگیري کشوری باب فی الغسل ص۱۲ ج ۱) ظفیر (۲) ولوکان سنه مجوفا فبقی فیه او بین اسنانه طعام او درن رطب فی انفه تم غسله علی الاصح کذا فی الزاهدی والاحتیاط ان یخرج الطعام عن تجویفه ویجری الماء علیه هکذا فی فتح القدیر (عالمگیري مصری الباب الثانی فی الغسل ص ۱۳ج۱) ظفیر :

په غسل کې د لګول شو یو غاښوراایستل ضروري دي کنه ؟

سوال: (۸۸۱۳ کوم خلک چې عارضي غاښونه ولګوي نو د غسل په وخت کې د هغه راکښل ضرور دي او که بې له را کښلو ئې غسل صحیح کیږي ؟

جواب: (۱) :- که چېرې اوبه د ننه ورورسیږي نو غسل صحیح دئ او که چېرې اوبه د ننه نه ورورسیږي نو د شارح منیه تحقیق داسې دی چې غسل ئې نه صحیح کیږي لهذا بې له ضرورته میخونه پکې لګول نه دي پکار (وقیل ان صلبا منع وهو الاصح الخ درمختار (۱)

(۲) :- که چېرې د غاښو د ښورېدو په وجه د سپینو زرو یا دسروزرو په تار باندې ئې وټړل نو په دې کې غسل صحیح دئ ځکه چې دا د ضرورت په وجه دي (۲)

(۳) :- د دې د راکښلو هېڅ ضرورت نشته غسل صحیح کیږي او که چېرې ئې راجلا کړي او غسل وکړي نو دا احوط دي .

په روژه کې د جنابت په غسل کې مضمضه کول ده اوکه غرغړه

سوال: (۸۹) په روژه کې چېرې غسل کولو نو غرغړه به کوي اوکنه ؟

جواب: غرغړه دې نه کوي فقط مضمضه یعنې به خوله دې ښه اوبه وګرځوي (۳) فقط

ټول بدن ناپاکه شي نو غسل شرعي ضروري دی او که فقط ناپاکي لیرې کول

سوال: (۹۰) په درمختار کې دي چې په ټول بدن ناپاکه کېدو سره غسل واجب کیږي نو هغه غسل د جنابت د غسل په شان دئ او کنه ؟ یعنې دلک (یعنې منبوول) شرط دي اوکه فقط اوبه ورته رسول فرض دي ؟

جواب: هغه غسل داسې دئ لکه چې یو ناپاکه اندام یاناپاکه جامه مینځل کیږي یعنې درې ځله

(۱) الدرالمختار علی هامش رالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

(۲) والصرام والصباغ ما فی ظفرهما یمنع تمام الاغتسال وقیل کل ذلک یجزیهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع کذا فی الظهریه (عالمگیري الباب الثانی فی الغسل ص ۱۳ ج ۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وغسل الفم ای استیعابه الخ والمبالغة بالغرغرة ومجاوزة المارن لغیر الصائم لاحتمال الفساد (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باب سنن الوضوء ص۸۵ - ۸۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

اوبه وربانديې بيول پکار دي (۱) فقط

کوم غابښ چې راولويږي او بيرته ئې په تار سره وترې نو د جنابت په غسل کې څه حکم لري؟

سوال: (۹۱) د يو سړي غابښ ولوېدو نو هغودغه غابښ بيرته راپورته کړو په يو تاريايو سپنسي سره ئې په هغه ځاي کې و ترلو نو په دې صورت کې د جنابت د غسل څه حکم دئ .؟

جواب: مات شوي غابښ که په تار سره وترې او که په سپنسي سره په غسل کې هېڅ پروانه لري بس په غسل کې مضمضه کول کافي ده د غابښو بيخوته اوبه رسول ضروري او مقصودي نه دي اوپه کوم کار کې چې حرج او تکليف وي هغه په شريعت کې معاف وي (۲) فقط

آيا د جماع وروسته تر څو چې ئې بولې نه وي کړې نه پاکيږي ؟

سوال: (۹۲) مور اوربدلي دي چې د صحبت (کوروالي) وروسته چې ترڅو ئې بولې نه وي کړې تر هغه وخته پورې نه پاکيږي ؟

جواب : - دا خبره غلطه مشهوره شوې ده (۳) فقط

د جنابت په غسل کې د ښځې لپاره چوتيګان (کوخی) خلاصول ضروري دي کنه ؟

سوال: (۹۳) چې د نارينه لپاره د وطی (کوروالي) وروسته ټول بدن او دسر د ويښتانو تر بيخو پورې لندول ضروري دي نو د ښځې لپاره څه کول پکار دي ځکه چې د هغې د سر ويښتان خو ډېر اوږده او وودلي وي ؟

جواب: د ښځې د سر ويښتان که چېرې وودلي وي او کوخئ ئې هم وولي وي نو خلاصول او ډتولو ويښتانو لندول په غسل کې ضروري نه دي بلکه د ويښتانو وبيخو ته اوبه رسول کافی دي د دې طريقه دا ده چې پر سر باندې اوبه واچوي او ويښتان ومنبي چې بيخوته ئې اوبه ورسيږي.

(۱) والنجاسة ضربتان مرئية و غير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينها الخ ومالیس بمرئی فطهارته ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر الخ و انما قدر بالثلث (هداية باب الانجاس ص ۷۴ ج ۱) ظفير (۲) والصرام والصباغ مافی ظفر هما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلک يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا فی الظهيرية (عالمگيری كشور ی الباب الثانی فی الغسل ص ۱۲ ج ۱) ظفير (۳) دصحبت (کوروالی) کولو وروسته غسل خو فرض دئ پر بولو کولو باندې د پاکي دارومدار نه دئ . وفرض الغسل عند خروج المنی من العضو الخ وعند ايلاج الحشفة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۸ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

اوکه چېرې ويښتان ئې خلاص ؤو نو بيا دټولوويښتانو لندول ضروري دي (۱) فقط

داوداسه ياغسل په حالت کې که په خوله کې يو ريزه وه او نه ئې راوباسي نو اودس او غسل صحيح دی کنه ؟

سوال: (۹۴) که چېرې د چاپه خوله کې د پان يوټکره (زره) وه او يادسيپارو يوزره وه او د اوداسه او غسل په وخت کې ئې روانه باسي نو اودس او غسل صحيح کيږي اوکنه ؟

جواب: لمونځ کيږي او دغه غسل او اودس هم صحيح دئ . ظفير

د غابنو ميخ د غسل لپاره مانع نه دئ

سوال: (۹۵) که چېرې د غابنو ميخونه د بالا څخه ومړي نو په کوموغابنو کې چې د ميخو سرونه وی په هغه کې د ننه شوي دي هغه نشي راکښل کېدای آيا نو درانګه غسل صحيح کيږي او کنه ؟

جواب: کومه برخه د ميخ چې په غابښ کې د ننه ده اوهغه نشي راکښل کېدای نو هغه د غسل څخه نه مانعه کيږي او غسل د مجبوري په وجه صحيح کيږي (۳) فقط

د غسل خانې پر ديوالو چې کوم څاڅکي مښلي په هغه سره خوبه په غسل کې څه نقصان نه راځي ؟

سوال: (۹۶) د غسل کولو په وخت کې چې کوم څاڅکي د غسل خاني پر ديوالو باندې مښلي د هغه په وجه په غسل کې څه نقصان راځي او کنه ؟

(۱) ولو كفى بل اصل ضفيرتما اى شعر المرأة المظفور للحرج امام المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ولو لم يبتل اصلها يجب نقضها مطلقا وهو الصحيح ولو ضرها غسل راسها تركته (درمختار) قوله اتفاقا كذا فی شرح المنية وفيه نظر لان فی المسئلة ثلاثة اقوال كمافی البحر والحلية الاول الاكتفاء بالوصول الى الاصول ولو منقوضا وظاهر الذخيرة انه ظاهر المذهب ويدل عليه ظاهر الاحاديث الواردة فی هذا الباب الثانی التفصيل المذكور ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع ، والكافی . الثالث . وجوب بل الذوائب مع العصر وصحصحه وتمام تحقيق هذه الاقوال فی ا لحلية ومال فيها آخر الى الترجيح القول فيها آخر الى ترجيح القول الثانی وهو ظاهر المتون (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۳ ج ۱طبع رشيديه (۲) ولو كان سنه مجوفا فبقی فيه اوبين اسنانه طعام او درن رطب فی انفه تم غسله على الاصح كذا فی الزاهدی والاحتياط ان يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه هكذا فی فتح القديد (**عالمگيري** كشورى فرائض الوضوء ص ۱۲ ج ۱) ظفير (۳) والصرام والصباغ ما فی ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلک يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا فی الظهيرية (**عالمگيری** الباب الثانی فی الغسل ص۱۳ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

جواب: غسل وشو هېڅ تاوان نه دي پېښ شوی (۱) وهم نه دي کول پکار فقط

دوهم فصل د غسل سنت

د غسل طریقه څنګه ده ؟

سوال: (۹۷\۱۱) د غسل طریقه چې د شریعت موافقه وي په خبر موکړئ مشکوراو ممنون موکړئ؟.

د جنابت په وجه ولې غسل ضروري دئ ؟

سوال: (۹۸\۱۲) انسان حلال دئ او که حرام ؟ که چېرې حلال وي نوبیا هغه ته د پاکې هېڅ ضرورت نشته ځکه چې پخپله پاک دي . اوکه حرام دئ نو د حرام سړئ لمونځ څنګه او ولې جائز دي ؟

جواب: د جنابت د غسل طریقه دا ده چې رومبی دې لاسونه ومینځي او پر بدن باندې که چېرې څه نجاست وي هغه دې لیرې کړي بیا دې پوره اودس وکړي بیا دې پرتول بدن باندې اوبه واچوي دري واره او بیا دې دري واره پر سر باندې اوبه واچوي او شارع فرمایلي دي چې رومبی دې پر سر باندې دري ځلې اوبه واچوي بیا دې پر نور بدن باندې دري واره اوبه وبیوي مطلب دا چې دري واره دې پر ټول بدن باندې اوبه واچوي چې غسل پر سنت طریقه باندې ادا کړل شي (۲)

---

(۱) فتهاؤ لیکلي دي المشقة تجلب التیسیر بیا ئې لیکلي دي واعلم ان اسباب التخفیف فی العبادات وغیرها سبعة په هغه کې ئې شپږم سبب عسر او عموم بلوی شمیرلې ده او په داسې قسم جزئیاتو کې چې کوم کار د معافی وړ وي په هغو کې ئې ده غسل خانې دیوال هم لیکلي دئ وکذا الحمام اذا اهریق فیه النجاسات فعرق حیطانها وکوتها وتقاطر منه (الاشباه والنظائر ص ۹۸) ظفیر مفتاحی (۲) وسنة الغسل ان یقدم الوضوء علیه کوضوء الصلوة الخ وان یزیل النجاسة الحقیقیة کالمنی ونحوه عن بدنه ان کانت الخ ثم یصب الماء علی رأسه وسائر جسده ثلاثا کمافی الصحیحین عن حدیث ابن عباس رضی الله عنه قال قالت میمونة رضی الله عنها وضعت للنبی صلی الله علیه وسلم غسلا فسترته بثوب فصب علی یدیه فغسلهما ثم ادخل یمینه فی الاناء فافرغ بها علی فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلکها دلکا شدیداً ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعیه ثم افرغ علی راسه ثلاث حثیات ملأ کفیه ثم غسل سائر جسده ثم تنحی فغسل قدمیه فناولته ثوبا فلم یاخذه فانطلق وهو ینفض یدیه ثم کیفیة الصب قال شمس الائمة الحلوانی یفیض علی منکبه الایمن ثلاثا ثم الایسر الخ قیل یبدأ بالرأس ثم بالایمن ثم بالایسر وهو ظاهر المتن والهدایة و غیرها او ظاهر الحدیث . غنیة المستملی بحث غسل ص ۴۵ ص ۴۸ ۴۹) ظفیر

(۲) :- سړي د جنابت و غیره په وجه ناپاکه کیږي او په غسل کولو سره پاکیږي پس غسل دې وکړي چې پاک شي اوچې لمونځ ئې صحیح شي (۱) فقط والله تعالی اعلم.

د جنابت په غسل کې بسم الله ویل ښه دي او کنه؟

سوال: (۹۹) د جنابت په غسل یا د احتلام په وخت د غسل د شروع کولو په وخت کې بسم الله ویل ښه دي او کنه ؟

جواب: د هر غسل لپاره په شروع کې بسم الله ویل سنت دي او بسم الله ویل پکارد (۲)

که په غسل کې نیت هیر شي نو غسل کیږي او کنه ؟

سوال: (۱۰۰) عمر ته د غسل حاجت دي هغو د غسل ټول شرطونه پوره کړل لکن د غسل نیت ئې هېر شو . د کالیو (جامو) اغوستول وپه وخت چې ورپیا د سونو وائي چې زماغسل صحیح شو ایا د عمر خبره صحیح ده او کنه ؟

جواب: د عمر خبره صحیح ده په دې صورت کې غسل وشو ځکه چې په ادسه او غسل کې زمور په نیز نیت فرض نه دي بلکه سنت دي او په ترک سنت سره په صحت کې ئې څه خرابي نه راځي کذا فی کتب الفقه په

غسل او اوداسه کې د اوبو مقدار څومره دئ ؟

سوال: (۱۰۱) د غسل او اوداسه لپاره د اوبو مقدار څه دئ ؟

جواب: به حدیث شریف کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د یوې صاع اوبو نه واخله تر سوایوې صاع سره به ئې غسل کولو او په یومُد سره به ئې اودس کولو یعني هغه ادنی (کم) مقدار د کفایت ئې دا دي (۴) او شامی رحمة الله علیه د حلیه نه نقل کړی دئ

---

(۱) والمعانی الموجبة للغسل انزال المنی علی وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم ولایقضة الخ والتقاء الختانین من غیر انزال الخ ولاحیض وکذا فی النفاس الخ (هدایة فصل فی الغسل ص ۳۷ج ۱) ظفیر (۲) وسننه کسنن الوضوء سوی الترتیب وادابه کادابه (درمختار) قوله کسنن الوضوء ای من البدایة بالنیة والتسمیة والسواک والتخلیل والدلک والولاء (ردالمحتار مطلب سنن الغسل ص۱۱۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته)ظفیر (۳) وسننه (ای الغسل) کسنن الوضوء سوی الترتیب الخ (درمختار) کسنن الوضوء ای من البداءة بالنیة والتسمیة (ردالمحتار ابحاث الغسل مطلب سنن الغسل ص۱۱۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر (۴) عن انس رضی الله عنه کان النبی صلی الله علیه وسلم یتوضاء بالمد ویغتسل بالصاع الی خمسة امداد متفق علیه (مشکوة باب الغسل ص ۴۸ ج ۱) ظفیر .

چې په دې کې هېڅ تحدید (اندازه) شرعیه نشته په څومره قدری اوبو سره چې غسل او اودس وشي هغومره صحیح دي لکن اسراف به پکې نه وي (۱) فقط

درېیم فصل د غسل آداب او مستحبات

په چارد یوالي کې د ننه غسل کول څنګه دي ؟

سوال: (۱۰۲) کله چې د غسل خانې دیوالونه لوی لوی اوچت (بام) ئې سوری نه وي نو په دې کې لځ غسل وکړی او کنه ؟

جواب: کله چې د غسل خانې دیوالونه لوی لوی وي چې له یو طرفه هم بې پردګې نه راځي نو په دې لځ غسل کول صحیح دي که څه هم چت (بام) ئې سوری نه وي مګر اولی (بهتر) دا ده چې لځ غسل ونه کړي (۲) الا بضرورة

د غسل خاخکي که په منګې کې ولویږي نو د دې اوبو څه حکم وي ؟

سوال: (۱۰۳) دنا پاکه اندام د پاکولو او اودس کولو وروسته د غسل کولو په وخت کې چې کوم څاڅکي د غسل په منګې کې ولویږي نو په دې سره اوبه ناپاکه کیږي او کنه ؟

جواب: په دې کې احتیاط کول پکاردی په لږ څه څاڅکو سره هغه نه ناپاکه کیږي (۳)

---

(۱) ثم یفیض الماء علی کل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود فی الشرع للوضوء والغسل وهو ثمانیة ارطال وقیل المقصود عدم الاسراف و فی الجوهر لا اسراف فی الماء الجاری لانه غیر ضیع (درمختار) قوله وقیل الخ الاصوب حذف قیل لما فی الحلیة انه نقل غیر واحد اجماع المسلمین علی ان مایجزئ فی الوضوء والغسل غیر مقدر بمقدار ومافی ظاهر الروایة ان من ادنی مایکفی فی الغسل صاع وفی الوضوء مدّلیس للحدیث المتفق علیه کان النبی صلی الله علیه وسلم یتوضاء بالمد ویغتسل بالصاع الی خمسة امداد لیس بتقدیر لازم بل هو بیان ادنی القدر المسنون آه قال فی البحر حتی ان من اسبغ بدون ذلک اجزاه وان لم یکفه زاد علیه لان طباع الناس و احوالهم مختلفة کذا فی البدائع (ردالمحتار مطلب سنن الغسل ص۱۱۷ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲۰ وان یغتسل فی المواضع لایراه احد لاحتمال بدوالعورة حال الاغتسال الخ ان النبی صلی الله علیه وسلم قال : الله حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فالیستتر رواه ابوداود الخ بل ذکر فی جواز الکشف فی الخلوة فی القنیة اختلافا فقال تجرد فی بیت الحمام الصغیر لعصر ازاره اوالحلق العانة یأثم وقیل یجوز فی مدة یسیرة وقیل لابأس به وقیل لایجوز ان یتجرد للغسل الخ (غنیة المستملی ص ۴۹، ۵۰) ظفیر (۳) وعفی دم السمک الخ و انتضاح عسالة لاتظهر مواقع قطرها فی الاناء عفو (درمختار) وفی الفتح وماتر شش علی الغاسل من غسالة المیت لایمکنه الامتناع عنه مادام فی علاجه لاینجسه لعموم البلوی الخ (ردالمحتار باب الانجاس ص ۲۳۶ - ۲۳۸ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په دریاب یا میدان او تالاب کې لځ لمبیدل صحیح دي اوکنه ؟

سوال (۱۰۴) په میدان کې یا په ویاله او تالاو کې لځ غسل کول صحیح دي او که لنګ وتړي او لنګ به د ځنګنو څخه پورته وي او که کښته او ورون لیدلوسره په غسل کې څه خلل راځي او کنه ؟ او د غسل په اوداسه سره لمونځ صحیح دی او کنه ؟

جواب: په یواځې مکان کې لځ هم غسل کولائي شي (۱) او چېرې چې خلګ وي هلته دې د ځنګنو څخه لاندې لنګ وتړي او غسل دې وکړي (۲) او د ورانه په لیدلو سره په غسل کې هېڅ خلل او تاوان نه راځي (۳) او د غسل په اوداسه سره لمونځ صحیح دئ .

په بندځای کې لځ لمبیدل صحیح دي

سوال: (۱۰۵) په بند ځای کې بې له لنګه غسل کول صحیح دي او کنه ؟

جواب: په داسې ځای کې لځ غسل کول صحیح دي (۴) فقط

څلورم فصل د غسل موجبات

که له کپړی (جامې) سره د خول وکړی نو غسل شته او کنه ؟

سوال: (۱۰۶) د نارینه حشفه (د ذکرسر) د ښځې په خاص اندام کې په داخلېدو سره غسل فرض کیږي که منی ووزي او کنه ووزي . او که چېرې دواړو کالی (جامې) اغوستې وي او دغه بالاصورت پیښ شو نو پر دواړو باندې غسل فرض دی او کنه ؟

---

(۱) وقیل یجوز ان یتجرد للغسل وتجرد زوجته للجماع ایضا اذا کان البیت صغیرا (غنیة المستملی ص ۵۰) ظفیر (۲)فلایجوز کشف العورة عند من لایجوز نظره الیه (غنیة المستملی ص ۴۹) وهی ای العورة للرجل تحت سرته الی ماتحت رکبته (درمختار) فالرکبة من العورة لحدیث علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الرکبة من العورة (ردالمحتار باب شروط الصلوة مطلب فی سترالعورة ص۲۹۷ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وان یغتسل فی موضع لایراه احد لاحتمال بدء العورة حال الاغتسال اواللبس (غنیة المستملی ص ۴۹)ظفیر (۴) وقیل یجوز ان یتجرد للغسل (غنیة المستملی ص ۵۰) وحکی فی القنیة اقوالا فی تجرده للاغتسال منفردا منها انه یکره ومنها انه یعذر ان شاء الله ومنها لابأس به ومنها یجوز فی المدة الیسیرة ومنها یجوز فی بیت الحمام الصغیر (ردالمحتار باب شروط الصلوة مطلب فی ستر العورة ص۲۹۷ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر.

جواب: په دې صورت کې هم احوط دا دي چې دواړه دي غسل وکړي په درمختار کې دي الاحوط الوجوب الخ (۱) فقط

په ویښه که مني ووزي نو هم غسل شته .

سوال: (۱۰۷) که په ویښه مني ووزي نو غسل کول پکاردي او کنه ؟

جواب: که په ویښه مني ووزي نو هم غسل کول واجب دي (۲) فقط

له جماع وروسته سمدستي غسل ضروري نه دئ

سوال: (۱۰۸) بعضې حضرات د جماع (کور والي) کولو وروسته سمدستي د غسل کولو حکم کوي چې د هغه څخه د ناروغی خطره وي آیا شرعي حکم همداسې دئ ؟

جواب: دا بهتره ده لکن که چېرې یو څه تاخیر (ځنډ) وکړي نوهم هېڅ باک او ګناه نشته (۳) فقط

که دذکر د سر یو څه برخه داخله شي نو پر بڼځه باندې غسل شته او کنه ؟

سوال: (۱۰) که چېرې د نارینه د ذکر (خاص اندام) د سر یو څه حصه (برخه) د بڼځې په فرج کې داخله شي او په جوش سره منی ووزي د بڼځې په فرج کې داخل او د ننه شي نو په دې صورت کې پر بڼځه باندې غسل واجب کیږي او کنه ؟

جواب: پر بڼځه باندې غسل نه واجبیږي (۴)

که مني دوتلونه ونیول شي نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۱۰) ماته د یو څو ورځو څخه بدخوابي زیاته کیږي او د دې سره دغه عادت مو هم دئ چې داحتلام په وخت منی بند وم

(۱) اوالخ حشفته او قدرها ملفوفة بخرقة ان وجد لذة الجماع وجب الغسل والا لا على الاصح والاحوط الوجوب (درمختار) ای وجوب الغسل فی الوجهین بغیر وسراج الخ (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۹ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وفرض الغسل عند خروج منی من العضو ایضا ص۱۱۸ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) عن ابن عمر رضی الله عنه قال ذکر عمر بن الخطاب رضی الله عنه لرسول الله صلی الله علیه وسلم انه تصیبه الجنابة من اللیل فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ واغسل ذکر ک ثم نم متفق علیه (مشکوة باب مخالطة الجنب ومایباح له ص ۴۹) ظفیر (۴) و فرض الغسل الخ عند ایلاج حشفة هی ما فوق الختان الخ او ایلاج قدرها من مقطوعها ولو لم یبق منه قدرها قال فی الاشباه لم یتعلق ولم اره (درمختار) قوله هی مافوق الختان کذا فی القاموس وزاد الزیلعی من رأس الذکر فی حاشیة نوح آفندی هی رأس الذکر الی الختان الخ (درمختار ابحاث الغسل ص۱۱۸ ۱۱۹- ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

کله کله بیخی هېڅ څاڅکی نه وزي اوکله بیا یو یا نیم څاڅکی راووزي . او ماته کله کله دا شک شي چې قطرې (څاڅکي) په غورځېدو سره ووزي او کله بیا په غورځېدو اوپه شهوت سره دنه کېدو راته یقین وي .او څاڅکي کله د دال د دانې برابر وي اوکله د دې نه لږ لوی وي او کله کوچنی وي . او کله داسې هم کیږي چې احتلام بندکړم د هغه وروسته بې له شهوته یو یا دوه څاڅکي راشي نو په داسې حالت کې غسل فرض کیږي او کنه ؟

جواب: په کوم صورت کې چې د یو دووه څاڅکي د وتلو یقین وي نو په هغه صورت کې غسل واجب کیږي .او په کوم صورت کې چې څاڅکي بیخي وتلې نه وي نه په دي صورت کې غسل نه واجبیږي . او د احتلام د بندولو وروسته که چېرې بې له شهوته څاڅکی را ووزي نو په دې کې امام ابویوسف رحمة الله علیه غسل واجب نه بولي .او امام اعظم رحمة الله علیه او امام محمد رحمة الله علیه دواړه غسل واجب بولي او همدغه احوط ده (۱) (احتیاط په دې کې دی) فقط

پر خاص اندام د کپړې پیچلو په صورت کې د جماع نه پس د غسل کولو علت

سوال: (۱۱۱) پر خاص اندام د نارینه باندې د کپړې د پیچلو په صورت کې په جماع کولو سره غسل ولې نه واجبیږي او دغه بې کاره کار جائز دی او کنه ؟

جواب: اصل دا دي چې څه مسائل فقهاؤ د دې باب دا لیکي د کومو چې د دې باب سره تعلق وی او نور احکام ئې نه دي لیکلي دغه خبرې باید د یو عالم نه پّ خوله وپوښتل شي پس په مسئله د وجوب د غسل کې د دې څخه بحث نه دي چې دغه فعل جائز دي او که نه لکه چې د غسل په احکامو کې داهم لیکي چې په احد السبیلینو کې د حشفه (د خاص اندام)سر د ننو تلو په وجه غسل واجبیږي او پر دې موقع باندې ئې دا تصریح کړیده چې دغه فعل یعنې د ایلاج فی احد السبیلین جائز دي او کنه ؟ او دغه حکم ئې په بل باب کې لیکلي دئ چې ایلاج (یعنې دخول) فی الدبر حرام دي . او دغه رنګه د خرقه (یعنې کپړې) سره د جماع کولو په باره کې په پدې باب کې فقط د وجوب غسل او عدم وجوب غسل حکم لیکل ئې مقصود دي او د دې د جواز حکم لیکل مقصود نه دي د دې حکم په بل ځای کې دي . کوم چې د دې باب سره متعلق نه دی او د عدم وجوب غسل خاص په هغه صورت کې د ي چې

(۱) وفرض الغسل عند خروج منی الخ منفصل عن مقره الخ بشهوة الخ لانه لیس بشرط عندنا خلافا للثانی ولذا قال وان لم یخرج من رأس الذکر بماوشرطه ابویوسف وبقوله یفتی الخ (درمختار) ولاسیماً قدذکروا ان وقوله قیاس استحسان وانه الاحوط (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۸ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

خرقه ملفوفه غليظه (يعنې هغه پنډه کپړه پرپېچول شوی) وي چې حرارت ګرمائي او خوند ئې نه محسوسيږي نو دلته فقط په دخول سره غسل واجبيږي او د انزال سره خو بالاتفاق غسل واجبيږي . او د خرقه غليظه په صورت کې هم احتياط دا دئ چې غسل دې وکړي د درمختار عبارت داسې دي ولې حشفة ملفوفة بخرقة او وجد لذة الجماع بان كان الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارةالفرج واللذة وجب الغسل والا لا على الاصح والاحوط الوجوب الخ درمختار (۱) قوله والالاای مالم ينزل او دالاحوط الوجوب په تشريح کې شامی ليکلي دي . وبه قالت الائمة الثلاثة الخ وهو ظاهر حديث اذا التقى الختانان و غابت الحشفة وجب الغسل الخ شامی (۲) فقط

که د ښځې مني په شهوت سره ووتله نو غسل وربانديې فرض دئ او کنه ؟

سوال: (۱۱ ۱۱۲) د ښځو که په شهوت سره د نارينه وو په شان منی ووته نو غسل وربانديې فرض دئ او کنه ؟

په احتلام سره غسل

سوال: (۱۲ که د ښځو احتلام وشو نو غسل شته او کنه ؟

جواب: (۱):- غسل وربانديې فرض دئ (۳)
(۲) غسل فرض دئ (۴) فقط

و شرمګاه ته ګوته ورد ننه کولو سره غسل نشته ؟

سوال: (۱۳ ۱۱۴) نارينه قصدا د ښځې شرمګاه ته ګوته ورداخله کړه نو په دې حال کې پر ښځه غسل واجب دئ او کنه ؟

په فرج کې په دوا اچولوسره غسل نشته .

سوال: (۱۴ ۱۱۵) که يو ښځه د بلې ښځې په اندام کې د دوا اچولو په خاطر يا د هغه څه ناروغي معلومولو لپاره ګوته ورداخله کړي يا ئې هسې ورداخله کړي نو غسل وروبانديې واجبيږي او کنه ؟

(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۱ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۱ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير (۳) المعانى الموجبة للغسل انزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقضة هدية فصل فى الغسل ص ۳۷ ج ۱) ظفير غفرله (۴) ايضا حواله بالا) ظفير .

جوب (۱، ۲) په دې کې غسل نه دئ واجب (۱) فقط

که نابالغ هلک دنابالغې سره جماع وکړي نو غسل پر چا باندې دئ ؟

سوال: (۱۱۶ الف) که چېرې نابالغه هلک د بالغې انجلی سره يا بالغ سړئ د نابالغی سره جماع وکړي نو غسل پر چا باندې واجبيږي ؟

جواب: پر ښځه بالغه باندې غسل واجبيږي که چېرې هلک د دې وړ وي چې جماع کور والی کولای شي قريب البلوغ وي او هغه ته شهوت راځي نو پر هغه باندې هم غسل واجب دئ على هذا القياس که چېرې بالغه سړئ د نابالغی سره جماع وکړي نو پر سړي باندې غسل واجب دئ .او که چېرې انجلی مراهقه قريب البلوغ وي او هغې ته شهوت راځي نو پر هغې باندې هم غسل واجب دئ . دغه مسئلې په منية المصلی او قدوری وغيره کې هم موجوده دي (۲)فقط

که د غسل وروسته مني ووزي نو بيا دوباره غسل واجب دي ؟

سوال: (۱۱۷ ب) که چېرې د چامنې نرمه وي او هغه د بولو کولو وروسته غسل وکړي او بيا هغه باقي مانده مني ووزي نو بيا غسل واجب کيږي اوکنه .

جواب: په دې باره کې په شامی کې داسې تفصيل دئ چې که د بولو وروسته هم انتشار باقي ؤو او د دې انتشار په حالت کې نوره مني ووزي نو غسل بيا دوهم وار لازم دئ او که انتشار نه ؤو نو غسل نه دئ واجب او د وجوب غسل لپاره انفصال بشهوة شرط دئ که څه هم خروج بشهوة نه وي مګر د ضرووت په ځايونو کی باندې په خروج بشهوة باندې فتوی ده کوم چې ده امام ابويوسف رحمة الله عليه قول دئ پس د ضرورت څخه ماسوا

(۱) ولايجب الغسل عند ادخال اصبع ونحوه كذكر غير آدمي و ذكر خنثى وميت وصبى لايشتهى ومايصنع من نحو خشب فى الدبر الوالقبل على المختار (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۲ ج ۱طبع رشيديه كويته) البته که چېرې د زيات شهوت په وجه يوښځه په خپله شرمګاه (قبل) کې ګوته وردننه کړي د مني دا راايستلو لپاره نو بيا غسل وربانديې واجبيږي . و فى وجوب الغسل بادخال الاصبع فى القبل او الدبر خلاف والاولى ان يجب فى القبل اذا قصد الاستمناء لغلبة الشهوة لان الشهوة فيهن غالبة فيقام مقام المسبب وهو الانزال دون الدبر لعدمها (غنية المستملى معروف به كبيرى ص ۴۴) ظفير (۲) صبى ابن عشر جامع امرأته البالغة عليها الغسل لوجود مرارة الحشفة بعد توجه الخطاب ولاغسل على الغلام لانعدام الخطاب الا انه يؤمر به تحلقا كما يؤمر بالوضوء والصلوة ولو كان الزوج بالغا والزوجة صغيرة تشتهى فالجواب بالعكس غنية المستملى ص ۴۴ بحث الغسل) — ظفير .

پر انفصال بشهوة باندې فتوی ده کذا فی الدرالمختار والشامی (۱) و غیرهما فقط

په نرمه ماده وتلوسره غسل شته او کنه؟

سوال: (۱۱۸) که چېرې د یو چا نرمه ماده (مذی) ووزي نو پرهغه باندې غسل واجب دئ او کنه ؟

جواب: په داسې نرمه ماده (یعنې مذی او ودي) په وتلو سره غسل نه واجبیږي (۲) فقط

پر نابالغه باندې په جماع سره غسل نشته مګر کول ئې مستحب دي .

سوال: (۱۱۹) د نابالغې انجلی سره په زوره زنا وکړل شوه نو پر هغه باندې غسل فرض دئ او کنه ؟

جواب: پر نابالغه باندې غسل فرض نه دئ مګر کول ئې ښه دي (۳) فقط

د جنابت نه سمدستي وروسته حائضه شوه نو غسل دې د حیض د ختمېدو وروسته وکړي

سوال: (۱۲۰) یو سړي د خپلې ښځې سره جماع (پروته) وکړه نو سهار ته د هغه ښځه حائضه شو نو د هغه پر ښځه باندې د جنابت غسل شته اوکنه ؟

جواب: د جنابت غسل پر دې باندې فرض نه دئ چې د حیضه څخه پاکه شوه بیا دې غسل وکړي (۴) فقط

---

(۱) وفی الخانیة خرج منی بعد البول و ذکره منتشر لزمه الغسل قال فی البحر ومحمله ان وجد الشهوة (درمختار) قوله ومحمله ای ما فی الخانیة قال فی البحر ویدل علیه تعلیله فی التحنیس بان فی حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال جمیعا علی وجه الدفق والشهوة آه . وعبارة المحیط کما فی الحلیة رجل بال فخرج من ذکره منی ان کان منتشرا فعلیه الغسل لان ذلک دلالة خروجه عن شهوة (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۹ ج ۱طبع رشیدیه کویته) لانه ای الدفق لیس بشرط عندهما خلاف للثانی ولذا قال وان لم یخرج من رأس الذکر هما (ای بشهوة) وشرطه ابویوسف وبقوله یفتی فی ضیف ربیة واستحی الخ وبقول ابویوسف نأخذ لانه ایسر علی المسلمین قلت ولا سیما فی الشتاء والسفر (درمختار) فینبغی الافتاء بقوله فی مواضع الضرورة فقط (ردالمحتار ایضا ص۱۱۸ ج ۱طبع رشیدیه) ظفیر (۲) لا (ای لایفرض الغسل) عند مذی او ودی بل الوضوء منه ومن البول جمیعا علی الظاهر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۲ ج ۱طبع رشیدیه ظفیر) (۳) وعند ایلاج حشفة ادمی الخ فی سبیلی ادمی حتی یجامع مثله علیهما عی الفاعل والمفعول لو کان مکلفین ولو احدهما مکلفا فعلیه فقط دون المراهق لکن یمنع من الصلوة حتی یغتسل ویؤمر به ابن عشر تادیبا (درمختار) وفی القنیة قال محمد وطی صبیة یجامع مثلها یستحب لها ان تغتسل کانه لم یر حبرها وتأدیبها علی ذلک (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۹ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) وفرض الغسل (الی قوله) عندالقطاع حیض ونفاس الخ ای یجب هذه (درالمختار)ای عند تحقق الانقطاع ونحوه ولامراد بعده (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۸ ۱۲۱- ج ۱طبع رشیدیه الاجماع علی انه لایجب الوضوء علی المحدث ولاغسل علی الجنب والحائض ولانفساء قبل وجوب الصلوة او ارادّ مالایحل الابه کذا فی البحر الرائق) عالمګیری کشوری موجبات الغسل ص ۱۵ ج ۱) ظفیر

په زنا او لواطت کولو سره هم غسل واجبیږي

سوال: (۱۲۱)لواطت او زنا کاري کولو سره غسل واجب کیږي او که مستحب دئ ؟

جواب: په داسې حال کې غسل واجب دئ (۱) او کومه ګناه کبیره چې د دې فعل شنیع بدکار په وجه شوې دي د دې نه دې توبه وباسي . او جنابت که د حلال فعل په وجه وي او که د حرام فعل په وجه وي د غسل طریقه ئې هم دغه یوه ده .

په شرمګاه کې ددواء اچولو لپاره په ګوته داخلولو غسل نه واجبیږي .

سوال: (۱۲۲) که دائي د دوا اچولو په غرض یو ګوته یا دوې ګوتې دوه درې ځله وردا خلې کړې نو پر مدخوله باندې غسل شته او کنه ؟

جواب: په دې سره غسل نه واجبیږي (۲) فقط

که بې له شهوته په خپل شرمګاه کې ګوته داخله کړي نو نه غسل واجبیږي او نه روژه ماتیږي .

سوال: (۱۲۳) ښځه که چېرې بې له شهوته په خپل فرج کې ګوته داخله کړي نو پر هغه باندې غسل واجب دئ او کنه ؟ او که د روژې په حالت کې داسې وکړي نو په روژه کې ئې څه فرق راځي او کنه

جواب: نه هېڅ فرق نه راځي (۳) فقط

د خوب نه راپورته شو پر ذکر ئې لوندوالي ولیدي خو یقین ئې ؤو چې مني نه ده نو غسل پر واجبیږي او کنه؟

سوال: (۱۲۴) یو سړي د خوب نه راپورته شو او ذکر په احلیل (یعنې سوري) کې ئې تړې (لوندولي) ولیدو او هغه ته دایقین وي چې دا احتلام نه دئ یا

---

(۱) وفرض الغسل عند خروجه المني الخ وعند ایلاج حشفة هی مافوق الختان الخ او ایلاج قدرها من مقطوعها الخ فی احد سبیلی ادمی حي یجامع مثله علیهما ای للفاعل والمفعول لو کانا مکلفین (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۸ ج ۱طبع رشیدیه) ظفیر (۲) ولا (یفرض الغسل)عندادخال اصبع ونحوه الخ فی الدبر او القبل علی المختار (الدرالمختار علی هغمش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) او ادخل اصبعه الیابسة فیه ای فی دبره او فرجها الخ لم یفطر الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الصوم باب مایفسد الصوم ومالایفسد ص۱۰۷ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

هغه ته احتلام یادنه ؤو او دغه لوندوالی د مذی لوندوالی دي او د منی اثر پر کالیو کپړو باندې بیخي هیڅ نه ؤو نو په دې صورت کې غسل واجب دي اوکنه .

جواب: په دې صورت کې غسل واجب نه دئ او په منیه کې ئې هم مطلقا په دې صورت کې غسل واجب نه دئ ښوولې لکه چې د هغه عبارت داسې دئ ان کان ذکره منتشرا قبل النوم (۱) په دې سره ئې د غه تفصیل کړی دئ . اوپه کوم صورت کې چې ئې وجوب غسل ښودلی دئ په هغه کې ئې احتیاطا وجوب ښودلی دئ لکه چې د کبیري عبارت پر جلارقعه باندې منقول دي په هغه کې دا صفا لیکلې دي چې د وجوب غسل په دې کې هیڅ دلیل نشته او بیا د عدم وجوب د غسل دلائل بیا نوي (۲) فقط

په خوب کې ئې د ښځې سره جماع وکړه م انزال شوي نه ؤو چې راویښ شو او د بولو په وخت کې ئې سپین څاڅکي ئې ولیدل نو څه حکم ئې دئ ؟

سوال: (۱۲۵) زیدپه خوب کې د یو ښځې سره جماع (کوروالي) وکړو مګر انزال شوی لانه ؤو چې زید د خوبه راویښ شو . او کله چې ئې بولې کولې نو د بولو څخه مخکې یو څو نرم څاځکي سپین د ذکر د سرنه وتل نو آیا پر زید باندې غسل واجب دئ او کنه ؟

(۲) عمر ته د سرعت انزال (یعني د منی نرموالی ناروغي) ورپیښه ده که چېرې هغه د یو څه ډول خیال او یاتصور وکړي په خوب کې او یا په ویښه کې نو د هغه ذکر سخت او لک شي نو د ذکر څخه یو څو سپین څاځکي راوزي او کله دارنګه شي چې بغیر دځه تصور او فکر او انتشار نه د بولو څخه مخکې یو څوسپین څاځکي خارج شي نو په دې ټولو حالتونو کې غسل واجبیږي او کنه ؟

جواب: ظاهره دا دي چې په دې ټولو صورتونو کې چې کوم څاځکي وزي هغه مذي ده . لکه د مذي تعریف (ماء رقیق ابیض یخرج عندالشهوة شامی (۳) پر دې باندې صادقه راځي . لهذا پر دې باندې غسل نشته . او که ئې احتیاطا وکړي نو ښه دئ (۴) فقط

(۱) غنیة المستملی ص ۴۱ فصل فی الطهارة الکبری) ظفیر (۲) وان استیقظ فوجد فی احلیله بللا لایدری أمنی هو ام مذی ولم یتذکر حلما ینظر ان کان ذکره منتشرا قبل النوم فلا غسل علیه لان الانتشار سبب لخروج المذی فیحمل علیه وان کان ذکره قبل النوم ساکنا فعلیه الغسل للاحتیاط المذکور فی الخلاصة الخ (غنیة المستملی ص۴۱) ظفیر (۳) ردالمحتار ابحاث الغسل تحت قوله لا عند مذی ص۱۲۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) (۴) ولا (ای لایفرض الغسل عند مذي او ودی بل الوضوء منه ومن البول جمیعا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

د غسل د فرض کېدو په حال کې د خلګو په مخکې غسل کول جائز دي او کنه ؟

سوال: (۱۲۶)په بهشتی زیور کې لیکلي دي چې که پر یو چاباندې غسل فرض وي او د پړدې ځائي نه وي نو په داسې حالت کې نارینه د نارینه مخته او ښځه د ښځې په مخ کې غسل کول واجب دي زید وائي چې داد واجب توري به په اصل عربی عبارت کې نه وي . بکر وائي چې دغه ترجمه په اصل کې صحیحه ده نو تاسې فیصله (پریکړه) وکړئ

جواب: دغه مسئله صحیح ده په درمختار کې هم دغه رنګه ده د عربي عبارت په دې ډول دئ . علیه غسل وثمه رجال لایدعه وان رأوه والمرأة بین رجال اورجال ونساء تؤخره لابین نسآء فقط (۱) د دې ترجمه بعینه هماغه ده کومه چې مولانا لیکلې ده . زید ته چې کله د عربی عبارت معنې او مفهوم نه ورمعلومیږي او دااستعداد پکې نشته نو دې اعتراض کول پریږدي دلایدعه مطلب او لفظي ترجمه دا ده چې هغه نارینه دې غسل نه پریږدي . مګر مطلب د دې دا نه دئ چې غسل واجب دئ . فقط

د څو وارې جماع کولوورسته یو غسل کافي دئ

سوال: (۱۲۷ی۰ کوم څوک چې په شپه کې څو ځله جماع یعنې کوروالی وکړي هغه که سهار فقط یو غسل وکړي نو کافي دئ او کنه ؟

جواب: یو غسل کافي دئ (۲) فقط

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) علامه شامی رحمة الله علیه چې پر دغه ځائ باندې کومه یادونه کړې او نقل کړیده هغه هر رنګه د تحقیق محتاجه ده هغه لیکي . قوله ولایدعه وان رأوه عزاه فی القنیة الی الویری قال فی شرح المنیة وهو غیر مسلم لان ترک المنع مقدم علی فعل المامور وللغسل خلف وهو التیمم فلا یجوز کشف العورة لاجله عند من لایجوز نظره الیها بخلاف الختان وتمامه فیه (ردالمحتار ابحاث الغسل ص ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر دا ټول بحث د لغ لمبیدلو به باره کې دئ لاکن که چېرې لنګ وتړي نو د نارینه ؤو په مخکې نارینه ولامبي نو هیڅ پروانه لري . فان ارید بقوله وان رأوه وبقوله الاخر ومالمه سترة رؤیته وما سوی العورة فلاکلام وان اریدالعورة کما قال البزازی کشف ازاره فی الحمام لغسله و عصره لایأثم لعدم امکان تطهیره بدونه والاثم علی الناظر غیر مسلم لان ترک المنهی اقدم الخ غنیة المستملی ص ۴۹) دلته د مجیب علیه الرحمة منشأ داسې معلومیږي چې د ستر نه ماسوا اندامونه که خلګ ویني (ګوري) هم نودې لنګ وتړي او بیا لمبیدل واجب دي دا مطلب یې هیڅکله نه دئ چې د خلګو په وړاندې لغ لمبیدل واجب دي ؟ والله اعلم . ظفیر (۲) عن انس رضی الله عنه قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یطوف علی نسائه بغسل واحد (رواه مسلم (مشکوة باب مخالطة الجنب ومایباح له ص ۴۹) . ظفیر

دجنابت په حالت کې قرآن مجیددپوښه سره مسح کول جائزدی کنه ؟

سوال: (۱۲۸) د جنابت په حالت کې قرآن شریف د پوښه سره مسحه کولای شي او کنه ؟ او بې اودسه قرآن شریف اودرود شریف ویلای شي او کنه ؟

جواب: د پوښه او بستی سره جنب سړي قرآن شریف مسحه کولای شي (۱) اوبې اودسه د قرآن شریف او درود شریف ویل صحیح دي (۲) فقط

ذکرپه هر حالت کې جائز دئ

سوال: (۱۲۹) یو سړي مړ وخت بې احتیاطه د پاکې اوناپاکې څخه په ناسته او ولاړه کې یاالله ، یارحمن . یارحیم ، یا کریم ،وائي نو دا جائز دي او که ناجائز او ثواب ورته رسیږي او کنه ؟

جواب: یا الله ،یارحمن ، یا رحیم ، یاکریم په ناسته او ولاړه هر وخت کې ویل او ددې د ویلو عادت جوړول جائز بلکهښه او بهترین کار دئ او د ویونکي لپاره اجر او ثواب دئ ان شاء الله ، او که په اوداسه سره وي نو بیاخو نور هم ښه دي او زیات ثواب پکې دئ او بې اودسه هم صحیح دي ثواب یي شته (۳) فقط

الباب الثالث في المياه

فصل اول پاکې اوناپاکې اوبه

کوم تالاب د اوبو چې لس په لسه کې څخه کم وي د نجاست په لوېدلو سره ناپاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۱۳۰) مثلا په کودره ښار کوټي کې د سخت وچ کالي په وجه تالابونه وچ شو دوبیانو ته د کپرو (کالیو) مینځلو سخت تکلیف وي نو په داسې حالت کې ئې د یو ویالې سره نژدې هغو پنځه په پنځه ګزه کډي ئې جوړکړل او په هغه کې ئې کپړې مینځل شروع کړو او کوم وخت چې کپړې صفا او سپینې شي نو هغه اوبه ځینې راوباسي او نورې اوبه ورکې واچوي بیا هغه کپړې په دغه اوبو کې پاکې کړي او په دې اوبو کې هر قسم کپړې صفاکیږي

(۱) ولایجوز لهم ای الجنب والحائض والنفساء مس المصحف الا بغلافه وکذا کل مافیه آیة تامة من لوح او درهم ونحو ذلک لقوله تعالی لایمسه الا المطهرون (غنیة المستملی ص ۵۶) ظفیر (۲) ولاتکره قرأة القرآن للمحدث ظاهراً ای علی ظاهر لسانه حفظا بالاجماع (غنیة المستملی ص ۵۷) والوضوء لمطلق الذکر مندوب وترکه خلاف الاولی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۸ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) والا فالوضوء لمطلق الذکر مندوب وترکه خلاف الاولی . (الدرالمختار هلي هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۲۸ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

اوس دپوښتنې وړ خبره دا ده چې دغه اوبه پاکې دي اوکنه ؟ او دارنګه دغه کپړې صفا دي اوکنه ؟ا وپه دغه اوبو مینځل شویوکالیو کې چې کوم لمانځونه شوي دي د هغو اعاده (یعنې راګرځول) ضروري دي او کنه ؟

جواب: ولاړې لږ اوبه کوم چې لس په لسه کې نه وي د نجاست په لوېدو سره پلیتې کیږي . او ناپاکه کالي (کپړه) نه پکې صفا کیږي او که چېرې ناپاکه کپړه پکې واچول شي نو دغه اوبه ناپاکه کیږي (۱) نورې ناپاکې کپړې او پخپله هغه ناپاکه کپړه په دې سره نه صفا کیږي (۲) مخکې چې یې کوم لمنځونه کړي کوم چې په دغه کالي (کپړو) کې چې هغه په دغه ناپاکه اوبو کې مینځل شوي دي د هغه په باره کې چې تر څو دا یقین نه وي ثابت شوي چې په دې اوبو کې ناپاکه کپړه اچول شوې ده او بیا د دې لمونځ کونکو کالي پکې اچول شوي دي تر هغه وخته پورې د دې مخکني لمنځونو د راګرځول ضروري نه دي الغرض چونکه د دې تحقیق او یقیني کېدل معلول ګران دي نو ځکه مخکې تیر شوو لمانځونو اعاده کول ضروري نه ده (۳) البته بیا احتیاط کول پکار دي فقط والله اعلم .

په خوشیانو اوپچو سره ډوډي پخول او اوبه تودول څنګه دي ؟

سوال: (۱۳۱) که چېرې د اوداسه لپاره دحیواناتو مثلا د وزو ، غواؤ ، ګامیښو ، آسانو ،اوښانو او د انسانانو به ګوبرو (خوشیانو) پچو او ګندګي سوځول اوپه دې باندې اوبه تودول او ډوډي په پخول څنګه دی او په دې اوبو سره اودس اوغسل جائز دی او کنه ، او دغه ډوډی خوړل جائز ده اوکنه ؟

جواب: دغه اوبه پاکې دي او په دې سره اودس او غسل جائز دي ، او په دې سره چې کومه ډوډی پخه شي هغه هم پاکه ده او دهغه خوړل صحیح دي (۴) فقط

(۱) وکل ماء قلیل وقعت النجاسة فیه لم یجز الوضوء به قلیلا کانت النجاسة او کثیرا (هدایة باب الماء ص ۴۱ ج ۱) ظفیر (۲) وبول انتضح کرؤس ابر الخ لکن لو وقع فی ماء قلیل نجسه فی الاصح (درمختار) قال فی الحلیة لووقع هذا الثوب المنتضح علیه البول مثل رؤس الابر فی الماء القلیل هل ینجس ففي الخلاصة الخ ینجس الخ المختار انه ینجس ان کان اکثر من قدر الدرهم (ردالمحتار باب الانجاس ص۱۳۶ ج ۱طبع رشیدیه) ظفیر (۳) الیقین لایزول بالشک (الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة ص ۷۵) ظفیر (۴) لایکون نجسا ماء قذر والا لزم نجاسة الخبز في سائر الامصار (درمختار) المراد به العذرة والروث (ردالمحتار باب الانجاس ص۲۳۹ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په تالاؤ کې د جنابت غسل جائز دي او کنه ؟ که چېرې سپي يا خنزير (سرکوزي) پکې مړشي نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۳۲) به تالاؤ کې د جنابت يا د حيض او نفاس غسل کول صحيح دي اوکنه ؟ که چېرې په تالاؤ کې سپی يا خنزير (سرکوزی) ولويږي او پکې مردار شي نو ددې اوبه پاکې دي اوکه ناپاکې دي ؟

د جنب د غسل کولو په وخت کې چې کومې اوبه اوخاڅکې په لوښي کې لويږي نو د هغه څه حکم دئ

سوال: (۱۳۳) که چېرې يو سړي د جنابت غسل کوي او يا ښځه د حيض او نفاس غسل کوي او څاڅکي د اوبو په لوښی کې ولويږي نو ددې اوبو څه حکم دئ ؟

جواب: (۱) :- لس په لسه تالاؤ کې دا ټول کارونه صحيح دي (۱) فقط

(۲) :- په دې کې هېڅ باک نشته اوبه پاکې دي (۲) او لږ مستعملې اوبه ډېرې غير مستعملی اوبه مستعملی نه جوړوي (۳) فقط

ده اوبو خوند وغيره چې بدل شي نو ناپاکه دي

سوال: (۱۳۴) د اوبو که چېرې رنګ يا خوند بدل شي نو هغه پاکی دي او که ناپاکې ؟

(۱) وكذا يجوز براكد كثير كذلک اى وقع فيه نجس لم ير أثره الخ وانت خبير بان الاعتبار العشر اضبط ولاسيمافى حق من لارأى له من العوام فلذا افتى به المتأخرون الاعلام (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المياه ص۱۴۰ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) جنب اغتسل فانتضح من غسله شي فى انائه لم يفسد عليه الماء (عالمگيرى مصرى باب المياه ص ۲۲ ج ۱) ظفير قوله وهو طاهر ولو من جنب الخ رواه محمد عن الامام هذه الرواية هى المشهورة عنه و اختارها المحققون قالوا عليها الفتوى لافرق فى ذلک بين الجنب والمحدث واستثنى الجنب فى التجنيس الا ان الاطلاق اولى وعنه التخفيف والتغليظ ومشائخ العراق نفو الخلاف وقالوا انه طاهرعندالكل وقدقال فى المجتبى صحت الرواية عن الكل انه طاهر غيرطهورالخ قوله وهوظاهر كذا فى الذخيرة اى ظاهر الرواية وممن صرح بان رواية الطهارة ظاهر الرواية و عليها الفتوى (ردالمحتار باب المياه ص۱۴۷ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير مگر شرط دا دي چې پر کاليو يا پر بدن باندې به څه قسم نجاست نه وي لګېدلی ۱۲ ظفير (۳) او مماثلا كمستعمل فبالاجزاء فان كان المطلق اكثر من النصف جاز التطهير بالكل والا لا. وهذا يعم الملقى والملاقى ففى الفساقى يجوز التوضى مالم يعلم تساوى المستعمل (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المياه مطلب فى مسئلة الوضوء من الف ساقى ص۱۳۴ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير .

لس په لسه کې څخه کمې اوبه چې پکې ښکاره نجاست نه وي داپاکې دي

سوال: (۱۳۵) په ابو کې که چېرې ښکاره ناپاکي نه وي او هغه اوبه لس په لسه کې هم نه وي اوژوروالی ئې هم ډېر نه وي لکه په صحراؤ کې چې ناورونه وي نو د دې اوبه پاکې دي اوکه ناپاکې ؟

د لس په لسه کې ژوروالي به څومره وي ؟

سوال: (۱۳۶) د لس په لسه کې اوبو ژوروالی څومره کېدل پکار دي ؟

جواب: (۱) :- په نجاست سره که چېرې د اوبو خوند يا رنګ ،او يا بوئي يا ددغونه دوه يادرې وصف بدل شي نو هغه اوبه ناپاکې دي (۱)

(۲) :- پاک دي (۲)

(۳) د عمق او ژوروالی هېڅ تحديد اوندازه او مقدار متعين نه دی په هدايه کې دي چې دومره قدرې به ژورې وي چې کله اوبه ځينې رااخلی نو د لپې د راپورته کولو سره به ځمکه نه ښکاره کيږي (۳) فقط

په کوم تالاؤ کې چې ګنده اوبه يو ځای کيږي هغه تالاؤ پاک دی او که ناپاک ؟

سوال: (۱۳۷) به يو ناوره کې د باران او دنهر (کاريز) اوبه راځي . او د ټوله ښار ناپاکې اوبه هم په دې کې راجمع کيږي نو به دغه اوبوکې کالي (جامې) وينځل او د دې اوبو نه اودس کول صحيح دي اوکنه ؟

جواب: دغه اوبه پاکې دي په دې کې اودس کول او په دې سره کپړې (جامې) وينځل صحيح دي (۴) فقط

د اودس په باقي مانده اوبو سره استنجاء کول

سوال: (۱۳۸) د اوداسه په باقي مانده اوبوسره استنجاء کول او د استنجاء به باقي مانده اوبو سره اودس کول څنګه دي ؟

جواب: صحيح دي فقط

(۱) ان الغدير العظيم كالجارى لايتنجس الا بالتغير من غير فصل هكذا فى فتح القدير (عالمگيرى كشورى باب المياه ص ۱۶ ج ۱) وبتغير احد اوصافه من لون او طعم او ريح ينجس الكثير واما القليل ينجس وان لم يتغير (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المياه ص۱۳۶ ج ۱طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) لا لو تغير اطول مكث فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز ولو شک فالاصل الطهارة (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المياه ص۱۳۶ ج ۱طبع رشيديه كويته ظفير (۳) ولامعتبر فى العمق ان يكون بحال لايتحسر الاغتراف هو الصحيح (هدايه باب الماء ص ۴۲ ج ۱) اذا لمعتمد عدم اعتبار العمق وحده (درمختار) ظفير (۴) ان الغدير العظيم كالجارى لايتنجس الا بالتغير) عالمگيرى كشورى ص ۱۶ج ۱) ظفير .

په تالاؤ کې که سپي مړشو او وړسبدو نو اوبه پاکې دي او که ناپاکې ؟

سوال: (۱۳۹) یو خام (کچه) تالاؤ چې پکې اوبه دوه کناله (جیربه) په یو جیرب کې د اوبو ژوروالي دوه فټه دی اوپه هغه بل کنال (جیرب) کې درې فټه او به ژورې دي بلکه د دې نه هم څه زیاتې دي د دې زیاتو اوبو خواته یو لیوني سپئ راغلي ورولویدو او پکې مردار شو یو څو ګانټې (ساعته) پکې پورت ژو بیا ئې راوکښلو مګر پرسبدلی ژو اوس خلک اوبه نه استعمالوي نو دغه اوبه پاکې دي اوکه ناپاکې دي ؟

جواب: که چېرې دغه تالاؤ د کوم مقدار چې دوه یادرې فټه ښودل شوی دی په ناف کی لس لاسه قدری پراخ وی اولس لاسه قدری مربع وی یعنې لس لاسه قدرې چارکونجه وي نوسپي په دې کې مردارېدل او پرسبدلو سره دغه تالاؤ تر هغه وخت پورې نه پلیتیږي تر څو چې په دغه اوبوکې ددې مردارشوي سپي بدبوئي راغلې نه وي یا ئې په خوند اورنګ کې بدلون راغلي نه وي کما فی الدرالمختار وکذا یجوز براکد کثیر کذلک ای وقع فیه نجس لم یر اثره بحر (الی قوله) وفی النهر وانت خبیر بان اعتبار العشر اضبط لاسیمافی حق من لارأی له (۱) فقط

د بې لمانځه په راوړل شوو اوبو سره اودس جائز دئ

سوال: (۱۴۰) کوم مؤذن چې لمونځ نه کوي د هغه په راوړل شوؤ اوبو سره اودس کول صحیح دي اوکنه ؟

جواب: دهغه په راوړل شوو اوپو سره اودس صحیح دي او اودس کونکو به لمانځونو کې هیڅ نقصان نه راځي (۲) فقط

که چېرې یو برعتي اوبه ورکړي نو به هغه سره اودس صحیح دئ .

سوال: (۱۴۱) په لسم د محرم د تعزیه لپاره په ژي (ګوډي) د اوبو پاشي کوي که چېرې یو سړي دغه ګوډی د مسجد د سقاوه (یعنې تالاو) څخه ئې ډکوي نو په دغو اوبو سره اودس صحیح دی او کنه ؟

جواب: په غه اوبو سره اودس صحیح دی (۳) او د تعزیه لپاره د دې پاشی ګول صحیح نه دي (۴) فقط

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) د اوبو راوړلو او ډکولو والا اعتبار نه دئ که هر څوک وي اوبه پاکې کېدل پکار دي . وتجوز الطهارة الحکمیة بماء مطلق الخ ظاهر (غنیةالمستملی ص ۸۴ ج ۱ باب المیاه ، ظفیر (۳) خکه چې اوبه پاکې دي » برفع الحدث بماء مطلق هو مایتبادر عند الاطلاق کماء سماء و اودیة و العیون وآبار وبحار وثلج مذاب الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) قال النبی صلی الله علیه وسلم مااحدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد رواه مسلم (مشکوة باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۲۷) ظفیر .

د کلي لوئي کډې (کنده) چې پکې مرداري اوبه راجمع کیږي پاک دي او که ناپاک ؟

سوال: (۱۴۲) په زیاتره کلیوکې نږدې کډې او کندې کندل شوي وي په هغه کی دبارانو په موسم کې د ټوله کلی ناپاکې اوبه راجمع کیږي او دومره اوبه نه وي چې وبهیږي آخو دیخو ووزي لاکن هغه وي لوئي ناور نو آیا دغه د جاري اوبو په حکم کي دي اوکنه اوپه هغه اودس او غسل جائز دی اوکنه ؟

جواب: - هغه اوبه پاکې دي او اودس او غسل په کې صحیح دی (۱) فقط

په ناپاکه اوبو سره غسل جایز نه دئ

سوال: (۱۴۳) په ناپاکه اوبو سره غسل جائز نه دي . که چېرې جائز وي نوخه وخت دې ؟ او په ناپاکه اوبو سره که څوک غسل وکړي نو مسجد ته ورننوتلی شي او کنه ؟ او قرآن شریف ویلائي شي او کنه ؟

جواب: په ناپاکه پلیتو اوبو سره غسل واجب نه دئ . او هغه غسل معتبر هم نه دئ یعنې په دغه اوبو سره د جنابت څخه نه صفا کیږي . پس دغه سړئ نه مسجد ته تللای شي او نه ئې د قرآن ویل صحیح دي . په درمختار کې دي .یرفع الحدث مطلقا بماء مطلق قال فی الشامی فخرج المقید والماء لامتنجس والماء المستعمل الخ شامی (۲)

د سرکاري نهر څخه اودس کول جائز دي

سوال: (۱۴۴) نن صبا چې کوم سرکاري نهرونه د اوبو رسولو لپاره جاري شوي دي که چېرې په دغه کې بې له اجازته د سرکار او یا دسرکاري نوکر د اجازې بغیر اودس او غسل وکړي نو داجائز دي اوکنه ؟

جواب: د اوداسه او غسل لپاره د دغه نهر څخه اوبه اخستل جائز دي او صحیح دي .

د هغه نهر اوبه په کوم کي چې د ګندګي نالي بهیږي .

سوال: (۱۴۵) د هلدواني په ښار ګوټې کې یو نهر روان او جاري دي ټول خلک د دی به اوبه چښي لکن په دغه نهر کې د ښارګوټي د یو څو کورونو څخه د ګندګي اوبه او ګندګي پکې تویږي نو اوس د دغه نهر اوبه چښل پکار دي او کنه ؟

(۱) وکذا یجوز براکد کثیر کذالک ای وقع فیه نجس لم یر اثره (الدرالمختار عی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

جواب: د دې نهر اوبه پاکې دي او د دې څخه اودس کول اواوبه څښل ځينې صحيح دي (۱) فقط

د باران بهيدونکي اوبه د باران اوريدو په وخت کې پاکې دي

سوال: (۱۴۶) د باران اوبه د باران ورېدو په وخت کې د سړک به نالیو کې یو ګز پراخي او نیم ګز ژورې وي څو ګانټې (ساعته) پر له پسې بهيږي حالانکه باران دوې درې ګانټې (ساعته) مسلسل ووري نو په دې اوبو کې اودس او غسل کول جائز دي او کنه ؟

جواب :- په دغه حالت کې په دغو اوبو سره اودس او غسل کول جائز دي (۲) فقط

دپاک چلم په اوبو سره اودس صحيح دي

سوال: (۱۴۷) په داسې حالت کې چې نورې اوبه نه وي نو د چلم په اوبوسره اودس کول جائز دي اوکنه ؟

جواب: که چېرې چلم پاک وي نو اودس په صحيح د ئ (۳) فقط

په لږو اوبو کې چې لاس اچول او اودس کولوسره اوبه نه پليتيږي

سوال: (۱۴۸) زید میګوید آبې که بقدر نصف صاع یا زیاده یاکم بود وضو کردن ازان بادخال اعضاء جائز است بسیار کسې را درحالت واحده ناوانسته نه شو تساوی مستعمل بدلیل قول درمختار ففی الفساقی یجوز التوضی مالم یعلم بساوی المستعمل وبدلیل تائید شامی همین را و ابوبکر میګوید جائز نیست ازان آب مذکور وضوکردن بدلیل قول شامی نزد قول مختار فرع اختلف فی محدث انغمس فی بئر الخ لانه لو کان للاغتسال صار مستعملا اتفاق الخ وبدلیل قول شرح منیه درباب انجاس (لو اخذالجنب الماء بفمه لایبقی طهورا قال قاضی خان هوالصحیح بازمې ارد درحق صبی فان توضأ به ناویا المختار انه یصیر مستعملا درین همه اقوال قید تساوی نیست و این مفتی به است برسم فتوی که لفظ اتفاق وصحیح ومختار است درین چه توان دانست ؟

(۱) ویجوز بحار وقعت فیه نجاسة والجاری هو مایعد جاریا عرفا الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۷ ج ۱طبع رشیدیه کویته)ظفیر (۲) المطر مادام یمطر فله حکم الجریان حتی لو اصاب العذرات علی السطح ثم اصاب ثوبا لایتنجس (عالمګیری کشوری باب المیاه ص ۱۵ ج ۱) ظفیر (۳) ینجس لو تغیر بطول مکث فلو علم نتنه بنجاسة لم یجز (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه قبیل مطلب فی ان المتوضی من الحوض افضل الخ ص۱۳۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

جواب: درآنجا که قید تساوی نوشته است آن قول دیگر است وحکم باستعمال کل ماء قول دیگر است پس مبنی قولین مختلف است وصحیح همین است که اگر ماء مستعمل کم از نصف باشد وضو ازان جائز است (۱) فقط

د ماهي په ګندګي سره تالاؤ نه ناپاکه کيږي

سوال: (۱۴۹) اذا وقع فی حوض الکبیر خرء السمک علی کثرة فیجوز التوضی به ام لا ؟ وهل یتمجس منه الثیاب والماء ام لا.

جواب: :- لایتنجس منه الماء والثوب ویجوز التوضی بالماء الذی وقع فیه (۲) فقط

په کوم تالاؤ کې چې ګندګي وه نو هغه ډک شي اوبه ئې وبهيږي نو بيا پاک دئ

سوال: (۱۵) زمونږ د کلي تالاؤ د باران په اوبو سره ډک شو مګر د هغه د ډک کېدو کيفيت څه داسې دي چې هغه تالاؤ لوی دئ او پکې ګندګي هم وي د انسانان او ځناورانو بولې او ګندګي پکې وي بيا د ډېر باران په وجه سره د کيتيو پاکې اوبه هم پکې راځي مګر تالاؤ چې ډک هم شي خو اوبه د باندې نه راوزي اواوس په دتالاؤ کې څه د ناپاکې صفت نه موندل کيږي بلکه اوبه صفا دي . ایادغه اوبه پاکې دي اوکه نه اوپه دې سره اودس او غسل صحيح دئ او که نه ؟

جواب: مسئله دا ده کومه چې د فقهې په ټولو کتابوکې ليکل شوې ده چې زياتې اوبه لکه چې تالاؤ لس ګزه په لس کې يا د دغسې مقدار تالاؤ کې د نجاست لوبدو سره نه ناپاکه کيږي ترڅو چې د نجاست د صفاتو نه پکې يو صفت بدل شوی نه وي . پس کله چې د دې تالاؤ اوبه پاکې او صفا دي او دنجاست (ګندګي) پکې هېڅ اثر نه معلوميږي نو دغه اوبه پاکې دي او اودس او غسل په دې سره کول صحيح دي . کمافی الدرالمختار وکذا یجوز براکد کثیر کذلک ای وقع فیه نجس لم یر اثره الخ ای من طعم او لون او ریح شامی (۳) فقط

(۱) کمستعمل فبالاجزاء فان المطلق اکثر من النصف جاز التطهیر بالکل والا لا (درمختار) ای وان لم یکن المطلق اکثر فان کان اقل او مساویا لایجوز (ردالمحتار باب المیاه قبیل مطلب فی مسئلة الوضوء عن الفساقی ص ج طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ویجوز رفع الحدث بماذکروان مات فیه ای فی الماء ولو قلیلا غیر دموی الخ ومائي مولد الخ کسمک (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) ردالمحتار باب المیاه ص۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

ناپاکې اوبه په نورو اوبو کې ګډې شي مګر د ناپاکې څه اثر پکې نه وي نو څه حکم ئې دي ؟

سوال: (۱۵۱) ماچې د اوبو د مسئلې په باره کې کوم تحقیق وکړو دهغه ماته صفا خلاصه معلومه نشوه تاسو لیکلي دي چې لس په لسه اوبو کې که ناپاکې ولوېده نو هم نه پلیتیږي تر څو چې ئې یو صفت بدل نشي . لاکن مادغه جواب نه ؤو غوښتي . بلکه مادرته دالیکي ؤو چې وختي څخه لاپکې مرداړي وي او په دې کې ناپاکې اوبه هم ولاړې شي او پاکې هم ددې نه د اوبو اخستلو وروسته هم څه صفت نه ؤو پاته نو دغه اوبه څنګه دي . مثلا لس په لسه کې تالاؤ وو چې پکې لږ اوبه وي چې په لپه کې په را اخستلوسره ځمکه ښکاره کېږه دومره اوبه پکې وي چې پکې ناپاکې ولوېده اوس د اوبو د لږ کېدو په وجه د ناپاکې د لوېدو سره ناپاکې شوي بیا په دې کې اوبه راغلی اوس لس په لس کې مقدار بلکه د دې نه هم زیاتې شوې او په دې کې دناپاکې هېڅ صفت هم نشته بلکه د وختي څخه لاپکې هېڅ صفت نه ؤو اوس په ناپاکواوبو کې پاکې اوبه راغلې او هغه لس په لسه کې شوي نو دغه پاکې دي اوکنه ناپاکې ؟

دناپاکه څاه څخه ئې اوبه را وایستلې او هغه اوبهدلې بیا جمع شوې

سوال: (۱۵۲) یو څاه ناپاکه شو نود هغه څخه ئې اوبه راوایسلې هغه اوبه لس ګزه وبهېدلې بیاهلته راجمع (غونډې) شوې نو دغه اوبه پاکې دي اوکنه ؟

جواب: (۱، ۲) په درمختار کې دي . ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جریانه وکذا البیر والحوض والحمام الخ باب المیاه (۱) وفی ردالمحتار للشامی ص ۱۲۶ ج ۱ وکذا اَیّدَهُ سیدی عبدالغنی بما فی عمدة المفتی من الماء الجاري یطهر بعضه بعضا وبمافی الفتح وعیره من ان الماء النجس اذا دخل علی ماء الحوض الکبیر لاینجسه ولو کان غالبا علی ماء الحوض (۲) الخ د دې دوهم روایت نه د اولې (رومبې) مسئلې جواب ښکاره شو چې نجسې (ناپاکې) اوبه لوی تالاؤنه پلیتوي او د وختي څخه د تالاؤ بې له تغیره (بدلونه) نجاست د منلو وړ نه دي. او درومبي روایت نه د دوهمې مسئلې جواب معلوم اوښکاره شو (چې هغه اوبه پاکې دي (ظفیر) او فقهاؤ د اوبو په باره کې آساني خوښه کړې ده او د عموم بلوی خاطر ئې کړی دي قال الله تعالی وماجعل علیکم فی الدین من حرج (۳) او د فقهې دا قاعده چې المشقه تجلب

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه مطلب یطهر الحوض بمجرد الجریان ص ۱۴۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار باب المیاه مطلب الاصح انه لایشترط فی الجریان المدد ص۱۳۸ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) سورت الحج پاره (۱۷) آیت (۷۷) رکوع (۱۷)

التیسیر (۱) او الیقین لایزول بالشک (۲) مطلب دا چې د اوبو په باره کې وهم او شک کولو ته ادامه او اهمیت ورکول نه دي پکار . کله چې په یو تالاؤ کې اوبه صفا وي او متغیر بالنجاست نه وي نو دغه پاک بلل کیږي وهم او شک کول نه دي پکارفقط

داسې تالاؤ چې پکې په ګرمي کي خلک بولې او ګندګي کوي او په باران کې ډک شي نو د دې اوبه پاکې دي او کنه

سوال: (۱۵۳) د یو ډېر لوي مقدار برابر یو پراخ تالاؤ دي چې د بارانو په موسم کې ډک شي او دګرمې په موسم کې وچ شي نو خلک پکې وړې او غټې بولې کوي او دځناورو خوشایه و غیره هم پکې غورځوي چې په هغه سره ټول تالاؤ ناپاک کیږي او دغه تالاؤ د کلی سره نږدې دئ .او کله چې باران وشی نو ټولې اوبه په تالاؤ کې راجمع کیږي او دکیتیو اوبه هم ورځي لکن په تالاؤ کې د ګندګې هېڅ اثر نه معلومیږي او یو صفت ئې هم بدل شوی نه معلومیږي نو د دې تالاؤ اوبه پاکې دي اوکنه ؟ او په دې اوبو سره اودس صحیح دی او کنه ؟

جواب: په درمختار کې دي (وکذا یجوز براکد کثیر کذلک ای وقع فیه نجس لم یر اثره ولو فی موضع وقوع المرئیة الخ او په درمختارکې دي قوله وقع فیه نجس شمل مالوکان النجس غالبا ولذا قال فی الخلاصة الماء النجس اذا دخل الحوض الکبیر لاینجس الحوض وان کان الماء النجس غالبا علی ماء الحوض (۳) الخ او پر همدغه موقع باندې علامه شامی په اخر کې دغه حدیث نقل کړی دئ (ویشهد له مافی سنن ابن ماجة عن جابر رضی الله عنه انتهیت الی غدیر فاذا فیه حمار میت فکففنا عنه حتی انتهی الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان الماء لاینجسه شي فاستقینا واروینا وحملنا الخ شامی ص ۱۲۸ طبع رشیدیه (۴) د دې روایاتو څخه معلومه شوه چې د دې مذکوره تالاؤ اوبه پاکي بلل پکار دي او اودس وغیره په صحیح دي .

(۱) الاشباه والنظائر مع شرحه حموی القاعدة الرابعة ص ۹۵ ظفیر(۲) الاشباه والنظائر مع شرحه الحموی القاعدة الثالثة ص ۷۵) ظفیر (۳) ردالمحتار باب المیاه ص۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته ظفیر (۴) ردالمحتار باب المیاه ص ۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

او د اوبو په باره کې لکه چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم آساني ښوولې دي او فقهاؤ په دې کې د عموم بلوی خاطر کړی دي او په دې کې یه وسعت (پراخي) راوستلي ده او همدارنګه کول په کار دي پرخلکو باندې تنګي نه ده کول پکار پخپله د ځان اختیار منددي احتیاط دې کوي لکن عموماد دنجاست حکم نه ورکوي .که نه نوټوله تالاو نه د ډکېدو وروسته ناپاکه کېدل پکاردی نو په دې کې چې کوم تکلیفونه او سختي دي هغه خو ښکاره دي حالانکه الله تعالی فرمائي لیسَ علیکم فی الدین من حرج (۱) فقط

حدیث د قلتینو او د هغه جواب

سوال: (۱۵۴) وائي چې اوبه ټولې پاکې دي که څه نجس شئ پکې ولویږي ،لکن خوند او رنګ چې ئې نه شي بدل. د قلتینو حدیث وړاندې کوي. د جاری او غیر جاري او بوقید نه لګوي ؟

جواب: د ابوبحث او دقلتین تحقیق په کتاب ایضاح الادله (۲) کې تفصیلي لیکلي دي دهغه په کتلو دې خپل شکوک او شبهات لیری کړي او حل به شي (۳) فقط

په منګي کې کربک ولوید مړشو نو څه حکم ئې دي ؟

سوال: (۱۵۵) د مسجد په خوم (منګی) کې کربک ولوېدو مړشو په دې اوبو سره لمنځیانو اودسونه او غسل کول کله چې په اوبو کې بدبوئي پیدا شوه نو داقصه ښکاره شوه نو اوس هغه خوم ناپاک دي اوکه نه .؟ او لمنځیانو چې په دې میان کې په دې سره کوم لمانځونه کړي دي هغه صحیح دي او که ئې رګرځول ضروري دي .؟

جواب: کربک که چېرې کوچنی وي بهیدونکي وینه پکې نه وي لکه چې اکثره په کورونو کې اوسیږي نون دې په اوبو کې په مړه کېدو سره اوبه نه ناپاکه کیږي . لهذا د واوداسه او لمانځه قضاء راوړل په دې صورت کې ضروري نه ده (۴) فقط

په خوشایو باندې لړلي ژي (ګوډي) اوبه پاکې دي اوکه ناپاکې ؟

سوال: (۱۵۶ که چېرې حمام ته اوبه راوړنکی اوبه راوړي نو پر ژي (ګوډو) باندې څه خوشائې او ختې مښتي وي بیا هغه حمام ته راوړي دا موږ په خپله لیدلي دي نو دااوبه ناپاک دي او کنه . ؟ا و په دې اوبو سره غسل او اودس صحیح دی او کنه ؟

(۱)سورة الحج ب (۱۷) رکوع(۱۷) آیت (۷۸) (۲) ایضاح الادلة مصنف شیخ الهند مولانا محمد حسن صاحب رحمة الله علیه ۱۲ ظفر (۳) وفی البدائع عن ابن المدینی لاثبت حدیث القلتین فبطل الاستدلال به علیه المراد (غنیة المستملی ص ۹۴) ظفر (۴) و موت ما لیس له دم سائل لاینجس الماء ولاغیره اذا وقع فیه مات او مات ثم وقع فیه (غنیة المستملی ص ۱۶۲) وکالحیة البریة والوزغة لوکبیرة لها دم سائل (ردالمحتار باب المیاه ص ۱۳۵ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفر .

جواب: : -که چېرې یو وخت وکتلاشي چې نجاست (ناپاکي) د حمام په اوبو کې ده نو بیا په دغه اوبو سره اودس او غسل نه دي کول پکار او همیشه داسې وهم نه دي کول پکار (۱) فقې

پر عموم بلوی باندې فتوی او د دې حد او اندازه

سوال: (۱۵۷) د عموم بلوی په وجه سره پر الماء طهور لاینجسه شي باندې فتوی ورکول جائز ده او کنه د عموم بلوی حد او اندازه څه ده ؟

جواب: عموم بلوی وابتلاء عامه ته ویل کیږي چې د هغه نه ځان ساتل ګران وي اوبه هغه کې و عامو خلګوته تنګي او تکلیف پیښیږي او داهم د فقهی یوه قاعده ده الیقین لایزول بالشک (۲) نو ځکه فقط دوهم احتمال او شک په وجه پر اوبو باندې د ناپاکې حکم نه دی لګول پکار او د عموم بلوی په وجه سره الماء طهور لاینجسه شیئ خپل معمول جوړل جائز دي فقط

لوی تالاؤ چې اوبه ئې به ګرمي کې ناپاکې شي او د باران په موسم کې ډک شي د دې څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۵۸) یوه لویه ډنډه دښارګوټي سره نږدې ده چې په کې د ښارګوټي د دریو اطرافو باراني اوبه راجمع کیږی د دې وړوالی او پراخوالی ۱۰۰، ۶۰ ګزه دی ژوروالی ئې درې ګزه دي په رنګ او بوئي کې ئې هېڅ فرق نه دی راغلی البته په وچ موسم کې چې کله اوبه لږ شي نو د اوبو رنګ بدل شي او بدپویه هم شي نو دغه اوبه پاکې دي او کنه ؟

جواب: ترکومه وخته چې ددغه تالاؤ په اوبو کې د نجاست په وجه بدبویې وغیره نه وي راغلی اوصفا وي نو تر هغه وخته پورې هغه پاکې دي (۴) فقط

(۱) لو ادخل الصبی یده فی الاناء ان علم انها طاهرة بان کان معه من یراقبه جاز التوضی بذلک الماء وان علم ان فیها نجاسة لم یجزوان حصل الشک لایتوضأ به استحسانا الخ ولو توضأ به جاز لانه لایتنجس بالشک (غنیة المستملی ص ۱۰۱) ظفر (۲) الاشباه والنظائر مع شرح حموی ص ۷۵) ظفر (۳) مشکوة باب المیاه ص ۵۱)ظفر (۴) وکذا یجوز براکد کثیر کذلک ای وقع فیه نجس لم یر اثره ولو فی موضع وقوع الا علیه به یفتی (درالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص ۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) قوله لم یر اثره ای من طعم او لو ن او ریح ایضا) ظفر .

دهیکلې په اوبو سره اودس جائز دئ .

سوال: (۱۵۹) د هیکلې په اوبو سره اودس جائز دي اوکنه ؟

جواب: جائز دي فقط

په کومو اوبو کې چې چرس افیم او بنګ ګډشوي وي نو ئې څه حکم دی

سوال: (۱۶۰) افیم ، بنګ ،چرس ،تمباکو ،پاک دي او که ناپاک په کومو اوبوکې چې ولویږي په هغه ابو سره اودس او غسل کول صحیح دي اوکنه ؟

جواب: افیم ،بنګ وغیره ناپاک نه دي بلکه د دې خوړل او څښل حرام دي او مږ غوندې دپاره د علاج اوناروغي خوړل جائزدي چې د سکر (نشيې) تر حالته پورې ونه رسیږي کما فی الشامی ولم یقل احد بنجاسة البنج ونحوه الخ ص ۱۶۶ ج ۳ فقط

په کومه لوټه کې چې مسواک کښیښول شوی وي په هغه اوبو سره بې له کراهته اودس صحیح دی

سوال: (۱۶۱) که چېرې مسواک د اوداسه په لوټه کې کښیښوول شي او غرض ئې دا ؤو چې مسواک لوند شي نو په دغه اوبو سره اودس کولو کې څه باک او کراهت خو به نه وي ؟

جواب: په دې اوبو کې هیڅ کراهت نشته لکن بهتره دا دي چې مسواک په اوبو سره نرم کړي په لوټه(بدنی) کې د اچولو ضرورت نشته (۱) فقط

که په اوبو کې پاک شئ ولویدو او اوبه مغلوبه شي نو په دې اوبو سره اودس جائز دی اوکنه ؟

سوال: (۱۶۲) که په مطلق (پاکو) اوبوکې پاک شئ ولویږي اوپر هغه اوبو باندې غالبه شي یعنې رنګ او خوند ئې بدل شي نو په دغه اوبو سره اودس جائز دی او کنه ؟

جواب: په اوبو کې که چېرې پاک شي ولویږي او مغلوبه شي د اوبو نوم هم پاته نه شي او یائې رنګ او خوند باقي پاتې نشي نو په دغو اوبو سره اودس جائز نه دئ ؟

(۱) والسواک سنة مؤکدة الخ بمیاه ثلثة (درمختار) بان یبله فی کل مرة (درالمحتار سنن الوضوء ص۸۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

او د دې تفصیل د در مختار په دې عبارت کې دئ . ولو بماء مغلوب بشئ ظاهر . الغلبة اما بکمال الامتزاج بتشرب نبات اوبطبخ لمالایقصدبه التنظیف الخ (درمختار)قوله بمالایقصدبه التنظیف کالمرق وماء الباقلاء ای القول فانه یصیر مقیداً الخ و احترز عما اذا طبخ فیه مایقصد به المبالغة فی النظافة کالاشنان ونحوه فانه لایضر مالم یغلب علیه فیصیر کالسویق المخلوط (۱) او بیا په درمختار کې دي . مالم یزل الاسم ای فاذازال الاسم لایجوز به الوضوء والغسل) وان بقی علی رقته (۲) بیا ئې مخته لیکلي دي . ومثله الزعفران اذا خالط الماء وصار بحیث یصیغ به فلیس بماء مطلق (۳) فقط

د ډنډو او ناورانو وغیره اوبو استعمال څنګه دئ ؟

سوال: (۱۶۳) چېرې چې څاهان و غیره نه وي او اوبه د ډنډو او ناورانو د نهر یا دبارانو بدبویه اوبه وي ، نو د هه څیښل او اودس په کول څنګه دي ؟ جائز دي او کنه ؟

جواب: دا مذکوره اوبه چې لس په لسه کې زیاتې و ي او ظاهرا د دې بد بوئي د نجاست په وجه نه وي ، نو په دغه اوبو سره غسل اودس کول او د دې څیښل هم جائز دي (۴) فقط

د تازه اوبوپه موجودګي کې د څم په اوبو سره اودس کول جائز دي ؟

سوال: (۱۶۴) کله چې هر وخت تازه او پاکې اوبه مندل کیږي نو د څم (متکي) به بدبوداره اوبو سره اودس کول او څیښل وغیره د دښه جائز دي او کنه ؟

جواب: کله چې اوبه د دې پاکې او صفا دي . او بد بوئی ئې د نجاست د لوبدو په وجه نه ده نو په دبسره اودس کول او ددې څیښل صحیح دي (۵) فقط

د استنجاپه باقي مانده اوبو سره اودس جائز دئ ؟

سوال: (۱۶۵) د استنجاء وروسته چې کومې اوبه پاتې شي په هغه سره اودس جائز دي اوکنه ؟

(۱) ردالمحتار باب المیاه ص ۱۳۳ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ایضا حواله سابقه) ظفیر (۳) لالو تغیر بطول مکث فلو علم نتنه بنجاسة لم یجز ولو شک فالاصل الطهارة (درمختار) قوله لالو تغیر ای لایتنجس لو تغیر (ردالمحتار باب المیاه ص ۱۳۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) آماالقلیل فینجس وان لم یتغیر خلافا للمالک لا لو تغیر بطول مکث (درمختار) ای لاینجس لو تغیر (ردالمحتارباب المیاه ص ۱۳۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

جواب: صحیح دي (۱)

ناپاکه تالاؤ که په باران سره پک شو نوپاک شو

سوال: (۱۶۶\۱) په تالاؤ کې ناپاکې اوبه موجوده وي نو باران وشو د بالاڅخه پاکې اوبه راغلې هغه ناپاکې اوبه چې د تالاؤ په طرف کې وي هغه ئې وایستلې تر هغه بلې کنارې پورې ئې ورسولې بیا ډېرې اوبه پکې راغلې او تالاؤ پک شو ، مګر هېڅ برخه د وبو د تالاؤ نه د باندې ونه وتلې نو اوس دغه اوبه پاکې دي او کنه ؟

د شامي دیو عبارت مطلب

سوال: (۱۶۷\۲) د شامی د دې لاندې عبارت څه مطلب دئ (بان یدخل من جانب ویخرج من آخر حال د خوله وان قل الخارج قال ابن الشحنة : لانه صار جاریا حیقیقة وبخروج بعضه وقع الشک فی بقاء النجاسة الخ ؟

جواب: (۱) :- دغه اوبه پاکې شوې .

(۲) :- دغه عبارت د شامی د درمختار د دې قول تشریح ده (ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جریانه قوله بمجرد جریانه ای بان یدخل من جانب ویخرج من آخر (۲) د دې مطلب دا دئ چې که د یو طرف نه اوبه داخلې شي او د بل طرف نه په دغه وخت کې اوبه ووزي که څه هم وتونکي اوبه لږ وي . ابن شحنه وائي چې د دې دپاکېدو وجه داده چې دغه اوبه اوس جاري اوبه شوې حقیقتا ، او د بعضې ناپاکو اوبو دوتلو سره د نور نجاست په پاتې کېدو کې شک شو پس د شک په صورت کی د نجاست د باقی پاته کېدو حکم نه کیږي فقط

دوهم فصل . د تالاؤ (حوض) متعلق مسائل

کوم حوض (تالاؤ) چې ترلس په لس کې کم وي په هغه سره اودس جائز دئ

سوال: (۱۶۸) دلته ټول خلګ شافعی مذهبه دي په دغه وجه دلته په زیاتره مسجدو کې تالاؤنه لس په لسه کې نه وي نو د حنفی مذهبه لپاره په دغه تالاؤ کې اودس کول صحیح دي او کنه ؟ کنه وي صحیح نو بیا د حنفی مذهبه لپاره په دغه تالاؤکې اودس کول صحیح دي او کنه ؟ کنه وي صحیح نو بیا د حنفی لپاره په دې شافعی مذهبه پسې لمونځ کول صحیح دي اوکنه

(۱) وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ دل بعبارته علی کون ماء المطر مطهرا اوبدلالة علی کون سائر المیاه المطلقة مثله مطهرة مالم یعرض لها عارض یزیل ذالک الحکم عنها (کبیر ص ۸۶) ظفیر (۲) ردالمحتار مع هامشه ص ۱۴۳ ج ۱طبع مطلب یطهر الحوض بمجردالجریان طبع رشیدیه) ظفیر .

جواب: په دغوتالاؤ کې اودس کول صحیح دي ، اوپه شافعی مذهبه پسې لمونځ کول جائز دي (۲) فقط

د مسجد دتالاؤ (حوض) اوږدواله اوپراخوالي په څومره وي ؟ اوپه دې باره کې څه اختلاف دی ؟

سوال: (۱۶۹\۱) په مسجدکی د اودسو لپاره (حوض) تالاؤ څومره اوږد او څومره پراخ او څومره ژور کېدل پکار دي ؟

(۲) په دې مسئله د حوض کې یو حدیث راغلی دی او کنه ؟

جواب: دامام شافعی رحمة الله علیه او امام مالک رحمة الله علیه و غیره په نیز په دې باره کې ډېر وسعت (اسانې) ده دوی د کوچني حوض (تالاؤ) اوبه هم پاکې بولي او ددې نه اودس او غسل جائز وائي ، البته امام اعظم رحمة الله علیه په دې باره کې زیات احتیاط کړی دئ هغه وائي چې هغه حوض (تالاؤ) به ترلس په لسه کې کم نه وي یعنې لس ګزه په اوږدو او لس ګیری ګزه به پراخ وي ، او دګز څخه شرعي ګر مراد دی کوم چې د نن صبا (اوسني) ګز نه لس ته قریب دی پس که چېرې شپږ نیم ګزه . یا اوه ګزه اوږد او پراخ وي نو هغه لس په لسه کې دي نو د دې څخه اودس اوغسل هر څه جائز دي (۳) او دغه صدر الشریعه د حدیث (من حفر بیرا فله حوله اربعون ذراعا (۴) څخه ثابته کړي دي بهر حال دا خبره متفق علیه دی چې دومره قدر لوئي حوض (تالاؤ) د ټولو امامانو په نیز پاک دي بلکه نور امامان خو ددې نه کم تالاؤ ته هم پاک وائي فقط

(۱) کمستعمل فبالاجزاء فان المطلق اکثر من النصف جاز التطهیر بالکل و الا لا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص ۱۳۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) پس معلومه شوه چې مستعملي اوبه کوم چې په لږ مقدار ورسره ګډیږي په هغه سره حوض (تالاؤ) نه ناپاکه کیږي ۱۲ ظفیر (۲) وکذا تکره خلف امرد الخ ومن ام باجرة وزاد ابن ملک و مخالف کشافعی لکن فی وتر البحر ان تیقن المراعاة لم یکره او عدمها لم یصح و ان شک کره (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الامامة ص ۴۱۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) ولابماء راکد وقع فیه نجس الا اذا کان عشرة اذرع فی عشرة اذرع ولاینحسر ارضه بالغرف فحکمه حکم الماء الجاری الخ وانما قدر به بناء علی قوله علیه السلام من حفر بیرا فله حولها اربعون ذراعا (شرح وقایه کتاب الطهارة ص ۸۶ ، ۸۷ ج ۱) هذا حدیث اخرجه احمد من حدیث ابی هریرة وابن ماجة و الطبرانی من حدیث عبدالله بن المغفل الخ (عمدة الرعایة حاشیة شرح الوقایة ص ۸۷ ج ۱) ظفیر (۴) شرح وقایه کتاب الطهارة ص ۸۷ ج ۱) ۱۲ ظفیر

د مدوّر (ګول) تالاؤ قطر پیمانه به څومره کول پکار ده ؟

سوال: (۱۷۰\۱۱) د اوداسه کولو لپاره چې د دائرې په ډول حوض (تالاؤ) وي پیمانه اومساحت ئې کم نه کم څو فټه کېدل پکار دي ؟

پنځلس فټه مدور حوض کافي دی اوکنه ؟

سوال: (۱۷۱\۱۲) ایا پر پنځلس فټه د ننه مساحت پیمانه حوض (تالاؤ) باندې جواز د تالاؤ چې لس په لسه کې وي اطلاق نه کیږي ؟

د حوض (تالاؤ) ژوروالي دی څومره جوړ ګړل شي ؟

سوال: (۱۷۲\۱۳) د حوض (تالاؤ) عمق (ژوروالی) څومره قدرې کول پکار دي ؟

جواب: (۱ نه تر ۳) په درمختار کې دي چې مدور تالاؤ کې ۳۶ زراع (ګز) مساحت قطر او یوولس ۱ \ ۵۱ ذراع (ګزه) کافي دي یعنې سوا یولس ګزه ته قریب قطر تالاؤ لس به لسه کې کیږي . او ذراع اوه قبضې (مټه) قدرې دی کوم چې د نن صبا د رګزه څخه لس ګیرې کیږي . پس د نن صبا د ګر په اعتبار قطر او پیمانه د مدور (ګول) تالاؤ تقریبا اوه نیم ګزه کېدل پکار دي کوم چې تقریبا ۲۱ فټه کیږي (۱) او د ژوروالي ئې هیڅ تحدید او اندازه نشته . اذا المعتمد عدم اعتبار العمق درمختار (۲) .

په کوم نل ګې چې اوبه راځي که چېرې په هغه سره دتالاؤ اوبه اوباسي نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۷۳) که چېرې د یو اوداسه تالاؤ د ډکولو لپاره یو د اوسپنې نل د رهټ څخه واخلي تر تالاؤ پورې یې په ځمکه کې پټ کړي او کله چې د دې تالاؤ اوبه راکاږي نو ئې د دغه نل په واسطه راکاږي کوم چې په تالاؤ کې د اوداسه پاتې شوي اوبه وي نوپه دې کې خو به شرعا څه عیب نه وي یعنې کراهت خو به پکې نه راځي ؟

(۱) ای فی المربع باربعین وفی المدور بستة وثلاثین وفی المثلث من کل جانب خمسة عشر ربعا وخمسا بذراع الکرباس ولو له طول لا عرض لکنه یبلغ عشر فی عشر جاز تیسیراً الخ والمختار ذراع الکرباس وهو سبع قبضات فقط الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص ۱۴۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص ۱۴۵ ج ۱طبع رشیدیه کویته) صاحب د هدایه لیکلي دي چې دومره به ژوري وي چې په لپه کې اوبه را پورته کړی نو ځمکه نه ښکاره کیږي والمعتبر فی العمق ان یکون بحال لاینحسر بالاغتراف وهو الصحیح (هدایه باب المیاه ص ۴۲ ج ۱) او د درمختار د عبارت ماحصل دا دي چی فقط د عمق اعتبار نه دی د هغه الفاظ (توري) داسې دي (اذ المعتمد عدم اعتبار العمق وحده (وګوري ردالمحتار باب المیاه ص ۱۴۵ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر

جواب: دغه اوبه پاکې دی (۱) فقط

د کوم تالاؤ کندلو په وخت چې د زړو هډونو شک وي نو څه کول پکار دي ؟

سوال: (۱۷۴) درین دیار چاټګام مسجدې است قریب از مدت دوصدوشصت وپنج سال بنام جامع مسجد جاري است و در اطراف صحن آن مسجد و یواړې سنګین پخته است ګاه ګاه چون معلیان در مسجد ګذنجند دصحن هم صف کنند چند سال شد مسلمانان نصف صحن را از فرش سنګین وسقف پخته شامل مسجد ساخته اند ومعلیان بآساني نماز مې ګذارند و درجانب جنوب آن صحن حوضي کلان ساخته اند بوقت کندیدن درته آن قدرې خاک میز از جنس خاک یافته شد بعضې ګفتند استخوان رمیمه است بالاخر ان خاک بجلغې دیګر در زیر خاک نهاده شد آیا درین حوض وضو کردن درست است یانه و بر کسې که چنین کار عظیم برائي تائید دین کرده است طعن و تشنیع کردن بحقارت نظر کردن شرعا چه حکم دارد ؟

جواب: وضو کردن ازان حوض جائز است و اګر ثابت شود که آن خاک خاک عظام رمیمه است تاهم بناء حوض در آن جا صحیح است و قبرستان موقوفه بودن آن ازین قدر ثابت نمې شود و بد ظني کردن بر مسلم باني حوض حرام و ناجائز است و فعل بر وخیر مسلمي را محمول برریاء وسمعه کردن از سوء ظن به مسلم است که از نصوص قطعیه حرام است قال الله تعالی : یٰاَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیْرًا مِنَ الظَّنِ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِ اِثْمٌ (۲) وقال علیه الصلوة والسلام انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ مانوی الخ (۳) قال فی الدرالمختار کما جاز زرعه والبناء علیه اذا بلی وصار ترابا . زیلعی (۴) فقط

په لس په لس تالاؤ کې چې ناپاکې اوبه ولویږي نو په دې اودس جائز دئ او کنه ؟

سوال: (۱۷۵\۱۱) په لس په لس تالاؤ اوبو کې چې یو لاس قدر یا د دې څخه زیات وي که چېرې په داسې حالت د ناپاکه ځاه څخه اوبه راوباسي دغه تالاؤ په ډک کړي نو دغه تالاؤ پاک دئ که ناپاک ؟

(۱) د تالاؤ پاته شوي اوبه پاکې دي که چېرې هغه تالاؤ لس په لسه کې نه وي هم د مستعملو لږ څه اوبو په لویدو سره هغه نه ناپاکه کیږي کماء مستعمل فبالاجزاء فان المطلق اکثر من النصف جاز التطهیر الکل (درالمختار علی هامش ردالمختار باب المیاه ص ۱۳۴ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) سورة الحجرات ع ۲ آیت) ۱۲ ظفیر (۳) مشکوة المصابیح قبیل کتاب الایمان ۱۲ ظفیر) (۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب صلوة الجنائز ص ۶۶۲ ج ۱طبع رشیدیه کویته .

لس په لس کې تالاؤ

سوال: (۱۷۶) که چېرې به دې قیاس سره چې لس په لسه کې تالاؤ د دریاب په حکم کې دي نو د ناپاک شی په لویدو سره نه پلیتیږي دا عمل ئې وکړو نو اوس څه کول پکار دي .؟

جواب: (۱، ۲) په دواړو سورتو کې تالاؤ پاک دی (۱) فقط

که تالاؤ تر لس په لس کې کم وي اوپکې ماشوم متیازې وکړي ؟

سوال: (۱۷۷) کوم تالاؤ چې تر عشر فی العشر نه کم وي او ژوروالی ئې څلور پنځه لویشتې وی اوکه په دغه تالوکي ،ماشوم متیازي وکړي یایوبل نجاست پکی ولویدی نوداحنافو په مذهب کې دغه پاک دئ اوکنه ؟

جواب: د عشر فی عشر روایت سره سم کوم چې په اصحاب متون کې مرجح عنداهل الترجیح دي لکه صاحب د هدیه او قاضی خان وغیره دي ، په دې مذکوره تالاؤ کې کوم چې لس په لسه د دې نه کم وي د نجاست په لوېدو سره پلیتیږي او د ژوروالي اعتبار نشته (یعنې فقط د ژوروالي اعتبار نه کیږي .ظفیر) کما في الدرالمختار : اذا المعتمد عدم اعتبار العمق (۲) وفي ردالمحتار ولایخفي ان المتأخرین الذین افتوا بالعشر کصاحب الهدایة وقاضي خان و غیرهما من اهل الترجیح هم اعلم بالمذهب منافعلینا اتباعهم (۳) فقط

سر پوښه لس په لسه تالاؤ کې که نجاست ولویدو نو څه حکم ئې دئ ؟

سوال: (۱۷۸) که چېرې تالاؤ لس په لسه کی اوږد وي او د پاسه د څلورو طرفونه ئې سر پوښلي وي او په مینځ کې لږ غوندې خلاص وي نو دداسې تالاؤ په اوبو باندې اودس صحیح دئ که چېرې په داسې تالاؤ کې نجاست ولویدو نو اودس کول ځینې صحیح دي که نه ؟

جواب: د داسې تالاؤ نه اودس کول صحیح دي او که چېرې د دې تالاؤ د چت (سر) سره اوبه لګېدلې نه وي نو بیا د نجاست په لوېدو سره دغه اوبه نه ناپاکې کیږي او په دې سره اودس جائز دئ (۴) فقط

(۱) ولاتماء راکد وقع فیه نجس الا اذا کان عشرة اذرع في عشرة اذرع ولاینحسر ارضه بالغرف فحکمه حکم الماء الجاري (شرح وقایه کتاب الطهارة ص ۸۶ ج۱) ظفیر (۲) درالمختار علي هامش ردالمحتار باب المیاه قبیل مبحث الماء المستعمل ص ۱۴۵ ج ۱طبع رشیدیه کویته) او د العمق وروسته د وحده لفظ هم شته ۱۲ ظفیر (۳) ردالمحتار باب المیاه تحت قوله لکن في النهر الخ ص ج طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) و کذا یجوز براکد کثیر کذالک اي وقع فیه نجس لم یر اثره (درمختار) اي من طعم او لون او ریح (ردالمحتار باب المیاه ص۱۴۰ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر

د جاري تالاؤ اوبه پاکې دي ؟

سوال: (۱۷۹) زمونږ په ښارګوټي یوه چینه ګرمه لکه څاه داسې دي چې ډېر ژور دي لکن اوبه ئې تر سره پورې وي او ددې به شاوخوا کې درې نور پاخه تالاؤونه جوړ شوي دي کوم چې تر لس په لسه کې کم دي او په دې دریو سره کې هم د اصلي چینې څخه په ذریعه د نالي روځ او شپه اوبه جاري او روانې وي او ددغو دریو تالاؤو څخه هم د نورو نالیو په ذریعه هر وخت اوبه د باندې راوزي او په دغو تالاؤو کې هر وخت تقریبا یو ګز ژورې اوبه وي او اوږدوالي او پراخوالی د هر یو تالاؤ جلادي مګر کوچني تالاؤ تقریبا څلور ګزه پراخ او پنځه ګزه اوږد دئ نو اوس د دغو دریو تالاؤنو اوبه د غسل کولو او اوبه ځینې څیښلو وړ دي او که نه .؟

جواب: د دغو تالاؤ و اوبه پاکې دي او د جاري اوبو په حکم کې دي ، او دغسل او څیښلو وړ دي (۱) فقط

د تالاؤ مقدار

سوال: (۱۸۰) د کوم تالاؤ مقدار چې اوږدوالی او پراخوالی یې عموما درې او څلور ګزه وي . او ژوروالي ئې تقریبا دوه ګزه وي ډېر وخت داسې کوچني کوچني تالاؤونه وي یو ځائي ځائي دوه تالاؤه هم یو نژدې وي په هغه اول کې جامې صفا کړي بیا ئې هغه بل ته د پاکولو لپاره وراچوي او نښتیځي ئې لاکن چونکه زیارتره جامې ناپاکې او پلیتې وی او د هغه څاڅکي پورته په هغه تالاؤ کې هم لویږي نو ځکه دا احتمال دئ چې ټولې اوبه به شرعا ناپاکې شوې وي . او په داسې تالاؤ کې د جامو وینځلو سره پاکیږي او کنه ؟

جواب: د احنافو د مذهب سره سم په کوچني تالاؤ کې کوم چې لس په لسه کې نه وي د نجاست په لویدو سره ناپاکه کیږي لهذا د احنافو د مذهب موافق په کوم کوچني تالاؤ کې چې ناپاکه جامه مینځل شوي وي په هغه سره هغه جامه نه پاکیږي (۲) لکن د عموم بلوی او د ځان ساتلو ناممکن او ګران کیدلو په صورت کې د امام مالک رحمة الله علیه مذهب په نظر کې د لرلو په وجه د طهارت (پاکي) فتوی ورکول کیږي .

(۱) والحقوا بالجاری حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارک کحوض صغیر یدخله الماء من جانب ویخرج من جانب آخر یجوز التوضوء من کل الجانب مطلقا به یفتی (درالمختار) ای سواء کان اربعا فی اربع او اکثر الخ (ردالمحتار باب المیاه ص ۱۳۹ ج۱) طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) سئل عن فسقیة صغیره الخ اما اذا وقعت فیها نجاسة تنجست لصغرها (ردالمحتار مطلب فی مسئلة الوضوء من الفساقی ص۱۳۴ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

لکه څنګه چې د اوبو په باره کې اکثره د امام مالک رحمة الله علیه پر مذهب باندې عمل کول کیږي (۱)فقط

د کوم تالاؤ اوږدوالە او پراخوالە چې اته ګزه وي نو دهغه نه اودس او غسل صحیح دئ اوکنه ؟ اود شرعي ګز مقدار څومره دئ ؟

سوال: (۱۸۱) په مالابده منه کې ئې د زیاتو اوبو مقدار دا لیکلی دئ چې کوم حوض (تالاؤ) چې لس ګزه اوږد او لس ګزه پراخ او یو ګز ژور وي د هغه اوبه د ماء کثیر حکم لري او په هغه کې اودس کول جائز دي او عندالمتأخیرین پر دغه باندې فتوی ده ، لهذا اوس د پوښتنې وړ خبره هم دغه ده چې که چېرې د یو تالاؤ اوږدوالە او پراخوالە فقط اته ګزه وي یا څه کم وزیات او په ژوروالي کې هم دومره قدري زیات وي چې دومره اوبه پکې ځائیږي چې لس په لسه کې کیږي نو ددې حکم د آب کثیر کیږي او که نه ؟ او په دې کې اودس او د جنابت غسل صحیح کیږي او کنه ؟ او بل دا چې د شرعي ګز مقدار د فټ او انچ په حساب څومره قدري دئ ؟

جواب: د دې طول و غرض د فقهاؤ قول سره سم لس په لسه کې دئ ژوروالی ئې زیات کېدل هیڅ فائده مندنه دي زوروالی ئې که هر څومره وي لږ وي که زیات د دې اعتبار نشته طول او غرض (اوږدوالە او پراخوالە) ئې لس ګزه کېدل ضرودي دي او د شرعي ګز مقدار دمروجه بزاز انو (د کپړو دوکاندارانو) د ګزه سره کتل شوي دي تقریبا لس یا لس نیم ګیرې کیږي کوم چې قریب دوه فټه یا ددې نه لږ کم دئ (۲) فقط

دریم فصل د خاه مسائل

د یو ځناور یو برخه په خاه کې ولویږي نو د اوبو څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۸۲) نیمه شارک مرده غیر مذکاة (غیر مذبوحه مینا) یا بعض آن از کل خود جدا شده

(۱) اما القلیل فینجس وان لم یتغیر خلاف لمالک (درمختار) فان ماهو قلیل عندنا لاینجس عنده مالم یتغیر والقلیل ما تغیر والکثیر بخلافه (ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وان التقدیر بعشر فی عشر لایرجع الی اصل یعتمد علیه ورد ماأجاب صدر الشریعة لکن فی النهر . و انت خبیر بان اعتبار العشر اضبط ولاسیما فی حق من لارأی له من العوام فلذا افتی المتاخرون الاعلام ای المربع باربعین الخ ولامختار ذراع الکرباس وهو سبع قبضات فقط الخ اذا المعتمد عدم اعتبار العمق وحده (درالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۴۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

ومنقطع گشته است درچاه افتاد ، ایا جمله آب آن کشیده شود یا مقدار شارک (مینا) مرده غیر منتفخه ؟ و نیز مردمان بفتوی بعضې ملایان بعد کشیدن سی (۳۰) (دلو) آب از ان چاه مې نوشند طعام ازان پخته مې خورند حلال است یا حرام ؟

جواب: در صورت مسئوله کشیدن مقدار جمله آب آن چاه لازم است و تاوقتیکه مقدار مذکوره کشیده نشود نوشیدن ازان آب وطعام بآن پخته خوردن ناجائز و حرام است قال مولانا السید ابوالسعود فی حاشیة المسکین معزیاالي الحموی وقطعة الحیوان في الحکم کالحیوان المتفسخ انتهي وقال في ردالمحتار لووقع ذنب فارة ینزح الماء کله بحر وبه ظهر انه لو جرح الحیوان بلاتفسخ ونحوه ینزح الجمیع کمافي الفتح وان قطعة منه کتفسخه ولهذا قال في الخانیة قطعة من لحم المیتة تفسده انتهی مالی الرد والمسئلة اظهر من الشمس (شامی جلد نمبر ۱ ص ۱۹۶) پس انچه بعش ملایان فتوی داده اند که بعد ازکشیدن سی (۳۰) دلو آبش طاهر است وباستعمال آورده شود محض ژاژخائیده اند و عبث بادپیمانده فقط وللہ اعلم بالصواب

د پاک څاه اوبه استعمالول د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه په نیز صحیح دي ،

سوال: (۱۸۳) امام ابوحنیفه رحمة الله علیه د څاهانو د اوبو استعمال جائز ګڼی دئ او کنه ؟

جواب: کوم څاه چې د شریعت په اصولو پاک وي دهغه اوبه ځیښل او اودس پرې کول د لمانځه لپاره د امام ابوحنیفة رحمة الله علیه په نیز جائز دي د فقهې په ټولو کتابو نوکي د اوبو مسائل بیان شوي دي (۱)فقط

جنب سړي که په څاه کې ولویږي یا د څاه پر څنډه ولمبیږی او د هغه څاڅکي په څاه کې ولویږي نو څه حکم ئې دئ

سوال: (۱۸۴) که و څاه ته یو جنب سړي ورولویدی یا ئې پر څنډه کښیناست ولمبیدو او څاڅکي ئې په څاه کې ولوید نو ددې اوبو څه حکم دئ ؟

جواب: پدی صورت کې د څاه اوبه طاهر غیر مطهر دي (یعني پاکې دي مګر پاکونکې نه دي) ځکه چې دغه مستعملې اوبه دي (قال الشامی : فعلم ان المذهب المختار هذه المسئله ان الرجل طاهر والماء طاهر غیر مطهور (۱)

(۱) یرفع الحدث مطلقه بماء مطلق وهو مایتبادر عند الاطلاق کماء سماء و اودیة وعیون آبار وبحار (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار باب المیاه تحت قوله والاصح انه طاهر ص۱۴۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

او په څاڅکو لویدو سره څاه نه ناپاکه کیږي (۱) فقط

که په څاه کې مرغي ولویده مړه شوه او وپرسیده نو ددغو اوبو څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۸۵) که په څاه کې مرغی ولویده مړ شوه او وپرسیده او وشوړیده نو دغه ناپاکه څاه به څنګه صفا کیږي ؟

جواب: درې سوه سلواغی راکښلو سره ناپاکه څاه پاکیږي (۲) فقط

د حرام مرغانو ګندګي چې په څاه کې ولویږي نو اوبه پاکې وي او که ناپاکې ؟

سوال: (۱۸۶) ګندګي د حرامو مرغانو لکه کارغه ، او بانبه ، او باز، که په څاه کې ولویږي نو اوبه ناپاکه کیږي او کنه ؟ که چېرې ناپاکي کیږي نو به څومره اوبه راواباسي ؟

جواب: د څاه په باره کې فقهاؤ لیکلي دي چې د حرامو مرغانو ګندګي سره څاه نه ناپاکه کیږي لتعذر صونها عنه (۳) (درمختار) فقط

دکربک څه حکم دی ؟

سوال: (۱۸۷) د کربک بهیدونکي نه وینه شته او که نه ؟ او د کربک په څاه کې په لویدو او مړکیدو او پرسیدو سره څه حکم وربانديې کول کیږي ؟

جوب :- په کربک کې وینه بهیدونکې بلل کیږي البته که چېرې رنګ یې بدل شوی ؤو لکه چې هغه لوئي کربونی چې پکې بهیدونکې وینه شته نو په هغه سره څاه ناپاکه کیږي (۴) او په کوچني کربک سره نه ناپاک کیږي (۵) فقط

---

(۱) جنب اغتسل فاتضح من غسله شئ فی انائه لم یفسد علیه الماء اذا کان یسیل منه سیلانا افسده وکذا حوض الحمام علی قول محمد رحمة الله علیه لایفسده مالم یغلب یعنی لایخرجه من الطهوریة کذا فی الخلاصة (عالمگیری مصری باب ثالث فی المیاه فصل ثانی ص ۲۲ ج ۱) ظفیر) (۲) اذا وقعت نجاسة الخ فی بئردون القدر الکثیر الخ او مات فیها الخ حیوان د موی غیر مایی و انتفخ او تمعط او تفسخ الخ ینزح کل مائها الخ و قیل یفتی بمأتین الی ثلث مائة هذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) ولانزح فی بول فارة فی الاصح ولابخرء حمام وعصفور وکذا سباع طیر فی الاصح لتعذر صونها عنه (درمختار) قوله فی الاصح راجع الی قوله وکذا سباع طیر ای ممالا یوکل لحمه من الطیور (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۶۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) اذا وقع فی البئر سام ابرص ومات ینزح منها عشرون دلوا فی ظاهر الروایة (عالمگیری کشوری ماء الابار ص ۱۸ ج ۱) ظفیر (۵) الوزغة لو کبیرة لهادم سائل (ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) د دې نه معلومه شوه چې په لوی کربونی کی وینه وي او په کوچني کربک کې نه وي ، ۱۲ ظفیر .

په کوم څاه کې چې بنګي خپله سلواغه واچوي نو هغه پاک دئ او که ناپاک ؟

سوال: (۱۸۸) خاکروب (یعنې بنګي چې خپله هغه سلواغه څاه ته وروا چوي کومه چې د هغه د خپل کور ده بیا د اوبو ډکولونه وروسته هغه سلواغه خپل کورته یوسي او دا رنګه هغه هر وخت کوي نو آیا دغه څاه پاک دي او که ناپاک ؟ مسلمانان به له دغه څاه نه اوبه وړي او کنه دې وړل پکار ؟

جواب: (د بل مفتی له خوا) بنګیان یو کښته رزیله قوم او نجس دئ دوی ته د پاکوالي هېڅ شرط معلوم نه وي او الله تعالی دوی ته نجس پخپله ناپاکه ویلی دي نو کوم څوک چې پخپله ناپاک دي هغه به څنګه پاک شئ معلوم کړي ځکه چې هغه پخپله ناپاکه دي او دهغه لوښی هم ناپاک دي او کوم شئ چې د اسلام په مذهب کې ناروا دي ددوی په نیز هغه داسې نه دي نو ځکه د هغه سلواغه ناپاکه ده خدائي خبر چې پر هغه باندې څه شیان لګیدلي وي که سپي وربانديې متیازې کړی وي او که نه نو ځکه د دغه څاه اوبه ګارول نه دي پکار ، همدغه مطلب دئ د دې آیت مبارک اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقَا کُمْ الآیة . ژباړه (بېشکه عزمتند په تاسو کی په نیز د الله تعالی جلّ جلاله ستاسو پرهیز ګاره دئ) کله چې قرآن شریف دپر هیز حکم کوي نو ئې معلومه کړه چې په کومو شیانو کې د پرهیز حکم دئ ، نو دغه څاه ناپاکه دئ مسلمانان د ددې نه اوبه نه اخلي تر څو چې د پاکېدو شرط ئې پوره شوی نه وي فقط (اِنَّمَا یَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ،

جواب: (له طرفه د مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی د دارالعلوم دیوبند) دغه مسئله صحیح نه ده تر څو چې پر دغه سلواغه باند ې ناپاکي نه وي لیدل شوې یا ورته د دې علم نه وي شوی نو تر هغه وخته پورې به وڅاه ته ناپاکه نه وائي (الیقین لایزول بالشک (۱) د فقهې دا منل شوي او ښکاره مسئله ده (فقط والله اعلم بالصواب

مشرک کافر چې د کوم څاه نه اوبه راوکاږي نو هغه پاک دئ که ناپاک ،

سوال: (۱۸۹۱) که چېرې مشرک کافر د مسلمانانو د څاه څخه پخپل لوښي کې اوبه راوکاږي نو دغه څاه پاک دئ او کنه ناپاک دی ؟

سوال: (۱۹۰۱۲) که چېرې څاه پاک دئ نو د آیت (اِنَّمَا الْمُشْرِکُوْنَ نَجَسٌ)څه معنا ده ؟

جواب: (۱) :- مشرک که پخپل لوښي سره د څاه څخه اوبه راوباسي او پرهغه لوښي باندې څه ښکاره نجاست نه وي نو د څاه اوبه پاکې دي هېڅ وهم نه دي کول پکار (الیقین لایزول بالشک) جمیل الرحمن) (۲) په (اِنَّمَا الْمُشْرِکُوْنَ نَجَسٌ) سره د عقیدې نجاست مراد دئ فقط عزیز الحمن (فی الخازن ص ۲۱۵ ج ۲ اراد .

---

(۱) الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة ص ۷۵ ، ۱۲ ظفیر

اراد بهذه النجاسة نجاسة الحكم لا نجاسة لعين سموا نجسا على الذم لان الفقهاء اتفقوا على طهارة ابدانهم الخ . جميل الرحمن)

په حرام مال سره چې کوم خاه جوړ شوی وي د هغه څه حکم دئ ؟

سوال: (۱۹۱) یوې ښځې په حرام مال یعنې سود سره پیسې جمع کړې وي او په هغه پیسو ئې یو خاه جوړ کړو او یو مسجد ئې ددې خاه سره نژدې جوړ کړو یو مولوی صاحب وائي چې ددغه خاه په اوبو سره اودس کول او د دې اوبه څیښل جائز نه دي او مسجد هم جائز نه دئ ؟

جواب: ددې خاه په ابو اودس کولو سره لمونځ صحیح دئ لمونځ اداکیږي فقط الماء طهورحدیث)

د هندو په اوبو راکښلو سره خاه نه ناپاکه کیږي ،

سوال: (۱۹۲) بعضې خلک وائي چې هندو مشرک دوکاندار چې کله د خاه څخه اوبه راوباسي نو خاه په دې سره نجس عین (یعنې ناپاکه) ګرځي بلکه د دې په ابو سره نه اودس او نه غسل صحیح دئ او بعضې بیاوائي چې که مشرک به خپل هغه لوښي سره اوبه راوکښلې کوم چې د دې لپاره خاص وي نو په دې سره خاه نه ناپاکه کیږي ،؟

جواب: هندو مشرک که چېرې به لوښي یا سلواغه سره د دې خاه نه اوبه راوباسي نو د خاه اوبه پاکې دي هیڅ وهم نه دي کول پکار قال الله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ و قال الله تعالى وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً طَهُورًا . وقال علیه السلام الماء طهور الحدیث د فقهې په کتابو کې لیکلي دي چې په شک سره یقین نه لیرې کیږي نه ختمیږی پس په اوبو کښې طهارت او پاکي اصل ده په وهم او شک سره نه ختمیږي فقط والله تعالى اعلم بنده عزیز الرحمن عفی عنه . و مع هذا لو اکل او شرب قبل الغسل ای قبل عسل او انی المشرکین جاز الخ (عالمګیرې ص ۲۲۶ ج ۴) جمیل الرحمن)

هغه څاپه کوم کې چې دوائي واچول شي پاک دئ که ناپاک ؟

سوال: (۱۹۳) په څاهانو کې نن صبا دوائي اچول کیږي نو په دې اوبو سره اودس کول څنګه دي ؟

جواب: په دې سره اودس کول صحیح دي ، تجوز الطهارة بالماء الي قوله والماء الذی یختلط به

الاشنان اوالصابون .اوالزعفران بشرط ان تكون الغلبة للماء من حيث الاجزاء بان تكون اجزاء الماء اكثر من اجزاء المخالط هذا اذا لم يزل عنه اسم الماء الخ كبيرى

د خاپه اوبو ئې ډوډۍ پخه کړه بیا د خانه مړ ځناور را وایستل شو نو څه کول پکار دي ؟

سوال: (۱۹۴) یو مړ چرګ د خاځخه را و ایستل شو د راایستلونه مخکې په دې ابو سره ډوډۍ پخه شوې وه نو دغه ډوډۍ اوس پاکه ده او که نه ؟

جواب: کومې اوبه چې د دې مړ چرګ د لیدلو او راایستلو نه مخکې راکښل شوي دی هغه پاکې دي او په دې سره چې کومه ډوډۍ پخه شوي ده هغه هم پاکه او حلاله ده ، د مړ چرګ د لیدو وروسته خاه ناپاک شو نو د هغه د راایستلو وروسته که چېرې پرسېدلی او شوړبدلی نه وؤ نو دې شپېته سلواغې اوبه را وباسي استحبابا او وجوبا څلویښت دی یعنې څلویښت سلواغې راکښل ضروري دي او تر شپیتو پورې راکښل مستحب دي (ویحکم بنجاستها الی قوله وقالا من وقت العلم فلایلزمهم شیئ قبله قیل وبه یفتی (درمختار) قال الشامی صاحب الجوهرة وقال العلامة قاسم فی تصحیم القدوری قال فی فتاوی العتابی قولهما هو المختار (شامی ص ۲۲۶ ج۱) ای اخرج الحیوان غیره منتفخ ومتفسخ ان کان کحمامة وهرة نزح اربعون من الدلاء وجوبا الی ستین ندبا جمیل الرحمن .)

مار چې په خاه کې ولویږي مړ شي څه یې حکم دئ

سوال: (۱۹۵) موږ اوربدلي دي چې که په خاه کې مار مړ شو نو څانه ناپاکه کیږي : دا صحیح د او کنه ؟

جواب: په دې کې دا تفصیل دئ چې که مار د اوبو مار وي چې پکې وینه نه وي نو د دې په مړینه څا نه مرداریږي ، او که چېرې مار څنګلي وي چې پکې وینه وي نو د هغه په مړینه په خاه کې څا ناپاکه کیږي ، لکه چې په درمختار کې دي (وضفدع الاّ بریّا له دم سائل فیفسد فی الاصح کحیة بیة ان لها دم و الا لا قوله کحیة بریة امامائیة فلا تفسد مطلقا (۱) الخ فقط

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

د ډوډۍ پخیدو وروسته د خاه څخه مړ چرګ را وایستل شو

سوال: (۱۹۶) د یو امیر مالداره سړي ډېر خلک میلمانه ؤو کله چې ډوډۍ تیاره شوله نو د خاه څخه ئې اوبه راوغوښتلې نو د هغه څاڅخه یو مړ چرګ راووتو او د دغه څا په اوبوسره ټوله د میلمنو ډوډۍ تیاره شوې وه لکن چرګ نه پرسېدلی ؤو او نه شورېدلی ؤو او نه ئې پر بدن باندې څه قسم زخم ؤو . یو مولوي صاحب دغه فتوی ورکړې وه چې دغه ډوډۍ پلیته او ناپاکه ده و حیوانانو (ځناورو) ته دې واچول شي ،
یوبل مولوی صاحب وویل چې که څه هم د دې موصوف مولوی صاحب فتوی د امام صاحب پر مذهب باندې صحیح ده لکن په دې کې ډېر مال ضائع کېدل دي اوپه دې کې زیات تکلیف هم دي نو په داسې ځائي کې فتوی د صاحبینو پر قول باندې ورکول پکار ده . نو په دې صورت کې فتوی د امام صاحب پر قول باندې ورکول پکار ده او که د صاحبینو پرقول باندې ؟ او هغه کوم صورت دي چې په هغه کې مقلد سړي د بل امام پرمذهب عمل کول صحیح دي ؟

جواب: په دې باره کې د دوهم امام خبره صحیح ده کوم چا چې د صاحبینو پر قول باندې فتوی ورکړېده ، ځکه چې ډېرو فقهاؤ او علماؤ په دې باره کې د صاحبینو پر قول باندې فتوي ورکړېده ، او د فقهی په کتابو کې د دې مفتی به کېدل واضحه په شامی کې د ي (وقال العلامة قاسم فی تصحیح القدوری قال فی فتاوی العتابی قولهما هو المختار (ص ۴۱۳ ج ۱) او به شرح منیه کې دي (وقال لیس علیهم اعادة شئ مما صلوه بالوضوء منها ولاغسل شي مما اصابه مائها حتی یتحققوا متی وقعت حملا علی انها وقعت تلک الساعة فماتت او کانت میتته فوقعت بریح او غیره وذالک لان الحوادث متیقنة وقع الشک فی زوالها قبل الاطلاع (۲) الخ په دې سره د صاحبینو د دلیل قوت معلوم شووقدقال فی الدر المختار : وصحح فی حاوی القدسی قوة المدرک الی الدلیل (۳) باقي پاته دا خبره چې د غیر پر مذهب باندې څه وخت فتوی ورکول کیږي یعنې د نورو ائمه ثلاثه لکه امام مالک رحمة الله علیه او امام شافعی رحمة الله علیه او امام احمد رحمة الله علیه پر مذاهبو باندې په کم صورت کې فتوی ورکول صحیح ده نو په دې کې مورِ مقلدینو لپاره په هغه ځایو کې فتوی ورکول جائز ده

(۱) ویحکم بنجاسة مغلظة من وقت الوقوع ان علم والا فمذ یوم ولیلة ان لم ینتفخ ولم یتفسخ (الی قوله) وقالا من وقت العلم فلا یلزمهم شئ قبله قیل و به یفتی (درالمختار ص۱۶۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وگوره غنیة المستملي في شرح منیة المصلي ص ۱۸۵) ۱۲ ظفیر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی طبقات المسائل ص۵۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

په کومو ځایونو کې چې فقهاؤ تصریح کړېده لکه چې د مفقود د ښځې په باره کې یا د عدت ممتده الطهر په باره کې ، یا په یو بله مسئله کې په کوم کې چې د فقهاؤ تصریح معلومه او موجوده وي فقط

په خاکې ناپاکه بنګي ولویدو مړ شو نو به خاخنګه پاکیږي ؟

سوال (۱۹۷) یو څا چې چینه داره دئ پکې دوه یا دونیم بانس اوبه دي ، یو بنګي چې د هغه بدن او کپړې (جامې هم ناپاکې وې پکې ولوېدو او مړشو دوهمه ورځ ئې راوایستلو اوس دځومره قدرې اوبو راکښلو وروسته دغه مذکوره څاپاک ګرځي ؟

جواب په دې صورت کې دوه سوه (۲۰۰) وجوبا او درې (۳۰۰) سوه سلواغې استحبابا راکښلو سره دغه څا صفا کیږي (جزم به فی الکنز والمتفی وهو مروی عن محمد و علیه الفتوی : خلاصة وتاتارخانیة عن النصاب وهو المختار والایسر کما فی الاختیار وافاد فی النهر ان المأتین واجبتان والمائة الثالثة مندوبة الخ شامی (۱) فقط

د اوبو چنګوښه چې په خاه کې مړه شي نو څه حکم دئ ؟

سوال (۱۹۸) څاه چې لس په لسه کې نه وي پکې چنګوښه کړه شي او وپرسیږي او پکې بدبوئي هم پیدا شي . لاکن ریزه ریزه لانه وي سوی ، په داسې حال کې چې دغه چنګښه د اوبو وي یعنې په اوبو کې پیدا شوې وي اوپه اوبو کې پالل کیږي او په اوبو کې اوسیږي نو ددې څا څه حکم دي بیّنوا توجروا

جواب په څاکې که چېرې د اوبو چنګوښه مړه شي او وپرسیږي نو ددې څا اوبه نه ناپاکې کیږي د دې نه اودس کول او ددې څیښل صحیح دي ، او که چېرې وشورېده او ریزه ریزه شوه نو هم په دې سره اودس صحیح دي البته په دې صورت کې ئې څیښل جائز نه دي (کمافي الدرالمختار و یجوز رفع الحدث بما ذکر و ان مات فیه غیر دموي و مائي المولد کسمک و سرطان وضفدع فلو تفتت فیه نحوه ضفدع جاز الوضوء به ولایشربه لحرمته (۲) الخ فقط

(۱) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته)ظفیر (۲) الدرالمختار باب المیاه ص۱۳۵ ۱۳۶- ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په کوم خاکې چې سپي ولويږي هر شي د هغه د پاکولو څه طريقه ده

سوال: (۱۹۹) څه فرمائي علماء ددين په دې مسئله کې چې يو سپی د مسجد په خا کې ولويدو به کوم خا کې چې اوبه تر شل لاسه زياتې وې او د سپی د ورلويدو يوه نيمه مياشته وشوه . په دې خاه کې ئې ارهټ لګولی دئ د سپی هډونه ريزه ريزه شوي راووتل . او دا احتمال هم شته چې ضرور به په دې خاه کې د سپي نور هډونه هم وي او اوبه هم دوه لاسه قدر کمې شوې وې بالکل تولې اوبه نشي را ايستل کېداي ، نو اوس د شريعت څه حکم دئ ؟ او څنګه دغه پاکول کيږي ؟ که ابوه تولې ځينې را وايستل شي او هډونه ئې باقي پاته شي نو ددې څه حکم دئ ؟

جواب: د داسې خاه د پاک کولو طريقه فقهاؤ داسې ليکلې ده چې دغه خا دې تر دومره وخته پورې پرې شوول شي چې پکې ددې سپي پوست او هډونه او غوښې بيخي وبهيږي او خاورې ختې ځينې جوړې شي . او بعضې فقهاء وائي چې تر شپږو مياشتو پورې دې پريښول شي د دې وروسته دې د هغه تولې اوبه راويستل شي ، او که چېرې تولې اوبه راکښل ګران وي په وجه د خاه د چينه داره کېدول نو بيا دې د دوسوو (۲۰۰) نه واخله تر درويو سوو (۳۰۰) پورې سلواغې دې راوکاږي چې په دې سره به دا خاه پاک شي (كما في الدرالمختار : ينزح كل مائها بعد اخراجها الا اذا تعذر كخشبة او خرقة متنجسة فينزح الماء الي حد لايملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعا (۱) الخ وفي الشامی واشار بقوله متنجسة الى انه لابد من اخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير الخ قلت فلو تعذر ايضا ففي القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن اخراجها فمادام فيها فنجسة فتترک مدة يعلم انه استحال وصار حمأة وقيل مدة ستة اشهر (۲) الخ شامی او لکه چې د طهارت علت استحاله ده يعنې بالکليه خاورې او ختې کېدل د دې حيوان خو ښکاره ده چې د هر حيوان لپاره د هغه د کوچني والي په مناسبت مدت او وخت ئې مختلف او جلا جلا دي او دغه صورت هم د خاه د اوبو د پاکوالي علت کېدلائي شو چې ارهټ دې ورته ولګوي او دهغه خا تولې ختې او خاورې و غيره دې راوکاږي نو په غالب ګمان د هغه مردارشوي حيوان هډونه به هم ورسره راووزي چې پوست او غوښې او هډونه ئې ختې شوي وي دا معلوم شي بيا دې اوبه هم تولې راوکښل شي د دې وروسته به اوبه پاکې شي ، فقط

(۱)الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فى البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) ردالمحتار فصل فى البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

آيا د خاه د صفاکولو لپاره مسلسل (پرله پسې) اوبه راکښل ضرور دي ؟

سوال: (۲۰۰) د خاه د ناپاکه کېدلو په وخت کې د اوبو سلواغې پرله پسې راکښل ضروري دي اوکه په تدريج (ځنډ) سره ؟

جواب: پرله پسې راکښل شرط نه دي (۱) فقط

د چينه داره ناپاکه خاه د صفاکولو طريقه ؟

سوال: (۲۰۱و۲) يو خا چينه داره دئ چې څومره اوبه ځينې راکاږي هغومره اوبه پکې راځي که په دې خاه کې نجاست ولوېدو نو به تولې اوبه را باسو او که څنګه ؟

جواب: اول خو دې دغه نجاست د اوبو څخه راوباسي بيادې دري سوه (۳۰۰) سلواغې اوبه راوايستل شي بيا هغه نورې پاکې کيږي فتوي پر دغه ده ، د تولو اوبو راکښلو ضرورت نشته (۲) او متفرق يعنې جلا جلا سلواغو را ايستل هم صحيح دي (۳) فقط

د ناپاکه خاه اوبه که په وقفه (يعنې وارې وراې سره ر وايستل شي نو خا پاک کيږي او کنه ؟

سوال: (۲۰۳) د نجس (ناپاکه) خاد اوبو را ايستلو کې که چېرې وقفه وشي (يعنې په واړې واړې سره لږ لږ اوبه څو ځلې راوايستل شي نو څاپاکيږي اوکنه ؟ او که نه په يو دم سره به اوبه راوباسي ، په بهشتی زيور کې دي چې څومره اوبه راکښل ضروري وي هغه که په يووار سره راوايستل شي او که لږ لږ په څو واره باندې دواړه ډوله صحيح دي او څاپاک کيږي

جواب: د صحيح او مختاره مذهب سره سم په يو واړې سره تولې اوبه چې څومره قدرې راکښل واجب وي به يو وار سره راکښل ضروري نه دي

(۲) اذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير الخ ينزح كل مائها بعد اخراجه الخ ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح قدر الباقی فی الصحيح (درمختار) ومثله فی الخانية وهو مبنی على انه لايشترط التوالی وهو المختار كمافی البحر والقهستانی (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ج۱ طبع رشيديه كويته ظفير) (۲) وان تعذر نزح كلها لكونها معينا فبقدر ما فيها وقت ابتداء النزح قاله الحلبي يوخذ ذلک بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء به يفتی وقيل يفتی بمأتين الى ثلث مائة وهذا ايسر وذلک احوط (الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۷ ج۱ طبع رشيديه) ظفير (۳) ولايشترط التوالی وهو المختار كما فی البحر والقهستانی (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

په توقف (کراره) سره څو واره هم صحیح دي لکه چې په بهشتی زیور کې لیکلی دی په شامی کې دي علی انه لایشترط التوالی وهو المختار الخ (۱) فقط

د مرغانو ګندګي وغیره چې په څاه کې ولویږي نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۲۰۴) یو څاچې د هغه سره په خواکې یوه د سپیدار لویه درخته ده پر دغه درخته باندې هر وخت مرغان لکه کارغان او بابښاوي وغیره ناست وي او غلاظت (ګندګي) او د حیوانانو هډونه وغیره نور مردار شیان لکه چیچېړي وغیره هلته غورځوي ، نو دغه څا پاک دي او که ناپاک دي او پدې سره اودس کول او لمونځ په کول څنګه دي ؟

جواب: تر څو پورې چې یو ناپاک نجاست په دغه څاکې نه وي لیدل شوي ترهغه وخته پورې د ناپاکې حکم پر دغه اوبو او څاباندې نه کیږي او اودس پدې سره صحیح دي او لمونځ په صحیح دي (۲) فقط

د ماشومانو د کپړې ګین چې په خاکې ولویږي نو څاناپاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۲۰۵) د کپړې (توکرانو) ګین چې ماشومان لوبې (بازي) په کوي دغه اکثره په ناپاکه څایونو کې لکه نالې وغیره کې لویږي چې ناپاکه کیږي هم که چیږې دغه په څاه کې ولوېدو او یکې ډوب شو او لاندې کښیناست نو دغه څا به څنګه پاک کیږي ؟

جواب: تر څو چې د دغه ګین د نجس (ناپاکه) کېدو یقین نه وي او پر دې باندې خاص نجاست ګندګي و غیره نه وي لیدل شوې تر هغه وخته پورې د څاه اوبو ته ناپاکې نشي ویلائي لکه چې د فقهي په کتابو کې دې تصریح ده (الیقین لایزول بالشک) پس د شک په وجه سره د نجاست حکم نه دي کول پکار (۳) فقط

(۱) ردالمحتار فصل في البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ولاتنزح في بول فارة في الاصح ولابخرء حمام و عصفور وکذا سباع طیر في الاصح لتعذر صونها عنه (الدرالمختار علي هامش ردالمحتار فصل في البیر ص۱۶۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) الیقین لایزول بالشک (الاشباه والنظائر ص ۷۵ قاعده ثالثه) ۱۲ ظفیر (۳) الیقین لایزول بالشک و دلیلها ما رواه مسلم عن ابی هریره مرفوعا اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیه اخرج منه شئ ام لافلا یخرجنّ من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا (الاشباه والنظائر) قیل هذا القاعدة تدخل فی جمیع الابواب الفقه و المسائل المخرجة علیها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه او اکثر (شرح حموی الفن الاول القاعدة الثالثة ص ۷۵) ظفیر .

د چنګوښې په مړینې سره څاه ناپاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۲۰۶) چنګوښه که چیرې په څاه کې مړه شوه او د هغې د ګوتو په مینځ کې پرده نه وي نو هغه څاناپاکه کیږي او که نه ؟ د کوچني چنګوښو اولوئي په منځ کې فرق شته او ماسوا ددې پردې نه نور څه پرځ ئې شته او کنه ؟

جواب: که په دغه چنګوښه کې بهبدونکې وینه وي نو ناپاکه دي اوکنه نو نه دي ناپاک فی الدرمختار وضفدع الا بریا له دم سائل وهو مالاستره له بین اصابعه (۱) الخ فقط

چیچې چې په څاه کې ولویږي مړشي نو څاه ناپاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۲۰۷) چیچې د چرګې یا دبلې مرغی چې د یوې یا دوو روځو وي یا مړپیداشوی وي نو په څاه کې په لویدو سره څاه ناپاکه کوي او کنه ؟

جواب: څاه په ناپاکه کیږي (۲) فقط

که په څاه کې مورک ولویدی اومړ شو نوداوبوځه حکم دی ؟

سوال: (۲۰۸) په کوم څاکې چې مورک ولویږي مړ شي او بیا هغه راوکښل شي ، لکن اوبه ئې بیخي هیڅ نه راوکښل شي نو دغه څاه تر همیشه پورې ناپاک دئ اوکه دځه وخت وروسته پاک کیږي ؟ د بعضو هندوانو په کلو کې دغه رنګه کیږي ،

جواب: بې له اوبو راکښلوڅا نه پاکیږي ، لکن که چیرې هندوانو د دې څاه څخه اوبه راکښلې نو چې اندازا دوسره سلواغې اوبه راوباسي چې څومره را ایستل ضروري وي نو بیا دغه پاک کیږي ځکه چې متفرق (یعنې جلاجلا) اوبه را ایستل هم موجب د طهارت دي بیا د دې وروسته دمسلمانانو لپاره هم ددې استعمال او اوبه وړل صحیح دي (۳) فقط

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وان کان کحمامة وهرة نزح اربعون من الدلاء وجوبا الی ستین الخ ندبا کما ان مابین دجاجة وشاة کدجاجة الخ ویحکم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع ان علم (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وان کان کعصفور وفارة فعشرون الی ثلثین کما مر الخ ویحکم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع (درمختار) لایشبرط التوالی وهو المختار (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

کافر چې په ناپاکه جامو کې وخاه ته ولویږي نو د خاه اوبه ناپاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۲۰۹) که چېرې یوکافر د خپلو ناپاکو جامو سره په خاه کې ولویږي نو ددغه اوبو څه حکم دي ؟

جواب: ـ د دې اوبه راکښل پکار دي اود اوبو راکښلو په وجه هغه خا صفا کیږي لکه چې د حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه فتوی ده (۱) فقط

مړه چنګښه د خاه څخه راوکښل شوه مګر دانه ده معلومه چې د ریابي ده او که دوچې نو څه کول پکار دي ؟

سوال: (۲۱۰) مړه چونګښه (چنڅه) د خاه څخه راو ایستل شوه نو دا معلومه نه ده چې په دې کې بهیدونکې وینه شته او کنه ؟ د بهیدونکې وینې څه نښاني ده ؟ چې معلومه شي چې په دې چونګوښه کې بهیدونکې وینه شته اوکنه ؟

جواب: د ب (بحری او بری) چونګښې د پیژندلو نښاني په درمختار کې داسې لیکلي دي چې د کومې چونګښې د پښو د ګوتو په مینځ کې پرده (ستر) پوست وي هغه بړې (یعنې دوچې ده) چې پکې بهیدونکې وینه وي د هغه په لږ اوبو کې په مړینه سره اوبه ناپاکې کیږي یعنې خاه هم ناپاکه کیږي ، او د دریابي چونګښې د مړینې په وجه سره نه ناپاکه کیږي او هغه کوم چې د پښو دګوتو په مینځ کی ئې پردې او پوست نه وي ګوتې ئې جلاجلا وي . او بهیدونکې وینه پکې کیدل اونه کیدل د هغه د لوئي والي او کوچنی والی څخه معلومیږي (وضفدع الا بریاله دم سائل وهو مالاسترة له بین اصابعه فیفسد فی الاصح (۲) فقط

کربک که په اوبو کې ولوېدو او مړشو یا وپرسېدو نو به خومره اوبه راکاږي ؟

سوال: (۲۱۱) څاه دکربک په لویدو سره ناپاکه کیږي او کنه ؟ او د پرسېدلو او شوړېدلو وروسته څو سلواغې اوبه راکښل پکار دي ؟

جواب: کربک که چېرې لوئي وي او بهیدونکې وینه پکې وي لکه ګرګټ (یعنې کربوړی) وغیره نو د دې مړینه په اوبو کې څاه ناپاکه کوي .

(۲) ان الکافر اذا وقع فی البئر وهو حي نزح الماء الخ لانه لایخلو من نجاسة حقیقة او حکمیة الخ (ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۷ ج۱ طبع کویته) ظفیر (۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

رومبی د ې هغه راوایستل شي بیا دي شل (۲۰) دیرش (۳۰) سلواغې اوبه راوکښل شي بیا څاپاک کیږي ، اوکه چېرې په هغه کې وینه نه وه نو اوبه نه ناپاکه کیږي ، لکن احتیاطا شل (۲۰) دیرش (۳۰) سلواغې را ایستل بهتره او ښه دي (۱) فقط (اوکه چېرې لوئي کربک پکې ولویدو و پرسېدو یاوشوړېدو نو ټولې اوبه راکښل ضروري دي (۲) فقط ظفیر

وزه یاپشي چې په خاکې ولویږي اوبولې پکې وکړي نو څه حکم دي ؟

سوال: (۲۱۲) به یو څاه کې وزه ولویده یا سپی یا پشو پکې ولویده او په خاکې ئې متیازې وکړې نو د دې څاه څومره ابه راوکښل شي ؟

جواب: ددې ټولې اوبه راکښل ضروري دي . لاکن فقهاؤ د ټولواوبو په ځائي درې سوه (۳۰۰) سلواغې راکښل هم جائز کړي دي . پس دومره قدرې یعنې درې سوه سلواغې راکښل هم کافي دي . بیا هغه پاتې اوبه پاک کیږي (۳) فقط

په څاه کې سپي ولویدو او ژوندې ئې راوکښلو نو څومره اوبه به راکاږي

سوال: (۲۱۳) که چېرې سپی د مسجد په څاه کې ژوندي ولویدو او سمدستي ئې ژوندی وکښلو نو ددې څاه اوبه څومره چې راوباسي نو څاه پاک کیږي ؟ په خا کې اوبه بیخي ډېرې . دي اود ټولو اوبو راکښل بیخي زیات تکلیف دئ ؟

جواب: درې سوه سلواغې راکښولو سره اوبه او څاه په دې صورت کي پاکیږي (۴) فقط

د باران په وخت کې د ګلي او کوڅې اوبه په څاه کې ولویږي نو څانا پاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۲۱۴) د مکانو (کورو) او ګلیو او کوڅو اوبه کومې چې په باران کې راتویږي او هغه وبهیږي که چېرې په یو څاه کې ولویږي نو څاه ناپاکه کیږي او کنه ؟

(۱) وضفدع الا بریا له دم سائل وهو مالا سترة له بین اصابعه فیفسد في الاصح کحیة بریة (درمختار) وکالحیة البریة الوزغة لو کبیرة لها دم سائل منیة (ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) اذا وقعت نجاسة الخ او مات فیها الخ حیوان دموي غیرمائي وانتفخ او تمعط او تفسخ الخ یترح کل مائها الذی کان فیها وقعت الوقوع بعد اخراجه (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) اذا وقعت نجاسة الخ فی بیر دون القدر الکثیر الخ یترح کل مائها الخ وان تعذر فیقدر ما فیهاالخ وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر وذاک احوط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) وان تعذر نزح کل مائها فبقدر مافیها الخ وقیل یفتي بمائتین الي ثلثمائة وهذا ایسر وذک احوط (الدرالمختار علي هامش ردالمحتار فصل في البیر ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په کتاب چشمه فیض کې ئې دګلی او کوڅې اوبه غلیظه ناپاکه نه دي بللي .

جواب د باران اوبه کوم چې په ګلی او کوڅې کې راوبهیږي او توله ناپاکې او ګندګي لیږی کړي او وڅې بهوي بې شکه دغه پاکې دي (کما بیّن فی کتب الفقه (۱) فقط

که کشف په خاکې ولویږي مړ شي نو څه حکم دئ ؟

سوال (۲۱۵) سنګ پشت که د رچاه دلتیا می ماند اګر در چاه بمیرد آب رانجس مې کند یانه اګر نجس میکند بکدام دلیل که دم مسفوح میدارد وآن دم سائل است . که در حقیقت دم است که بافتاب بعد خشک شدن سیاه میشود یا رطوبت مثل دم دارد مانند سمک که بعد خشک شدن سفیدمي شود وجواب این امرچه است لذا الدموي لا یسکن الماء لسناقاة بین طبع الماء و الدم و جواب این امر چه طور است کلب الماء باتفاق شروح و متون موت آن آب را نجس نمې کند بلوجودیکه توالد او بیرون از ماء درحجر برکناره آب مې باشد سنګ پشت اګر آب رانجس نمې کند مانند کلب الماء والسرطان و خنزیر الماء والضفدع البحري . پس دلیل آن تحریر فرمایند که بکدام دلیل که دم مسفوح نمې دارد و فرق در میان بری و بحری کدام است جنانچه در ضفدع فرق کرده اند و علامه شامی حیوان راسه قسم ذکر کرده بری ، وبحری ، وبري بحری پس سنګ پشت مانند طیر الماء است ؟

جواب قال فی الدرالمختار ومائی مولد ولو کلب الماء و خنزیره الخ قوله ومائي مولد عطف علی قوله غیره دموی ای مایکون توالده ومثواه فی الماء سواء کانت له نفس سائلة او لافی ظاهر الروایة بحر عن السراج ای لان ذلک لیس بدم حقیقة و عرف فی الخلاصة المائي بمالو استخرج من الماء یموت من ساعته وان کان یعیش فهو مائي وبری فجعل بین المائي والبری قسما آخرا وهو مایکون مائیا وبحریا لکن لم یذکر له حکم علیحدة والصحیح انه ملحق بالمائي لعدم الدموية . شرح المنیة اقول والمراد بهذا القسم الآخر مایکون توالده فی الماء ولایموت من ساعةلو اخرج منه کالسرطان والضفدع (۲) الخ شامی جلد ۱)

(۱) المطر مادام یمطر فله حکم الجریان حتی لو اصاب العذرات علی السطح ثم اصاب ثوبا لایتنجس الاان یتغیر (عالمګیری کشوری ص ۱۵ ج ۱) ظفیر (۲) ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج ۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

پس از عبارات مذکوره واضح است که حکم سلحفاة آبی همین است که موت او درآب آب راجنس نمې کند . فقط

د څاه د ناپاکي معلومبدو نه مخکې چې کومې اوبه استعمال شوي دي د هغه څه حکم دئ ؟

سوال (۲۱۶) د څاه د ناپاکی معلومبدو څخه مخکې چې په دغو اوبو سره کوم اودسونه او غسل وغیره شوي دی د هغه څه حکم دئ او دغه اوبه چې کومې جامې او کوم مصلی او کومو لوښوته لګېدلې دي هغه توله ناپاکه کیږي ؟ او که لکه څنګه چې د څاد پاکبدو سره رسی او سلواغه او د څاه دیوالونه تول صفا کیږي دغه رنګه پر بدن باندې چې جامه وغیره هم پاکیږي او کنه ؟

جواب د څاه د ناپاکه کبدو معلومولو نه مخکې چې کومې اوبه دهغه نه راوایستل شي هغه د مفتی به قول سره سم پاکې دي او په هغه سره اودس او لمونځ کول صحیح دي (۱) فقط

کربونې چې په څاه کې ولویږي او مړشي نو څا ناپاکه دئ او کنه ؟

سوال (۲۱۷۱) که چېرې کربک په څاه کې ولوېدو او مړ شو . نو د دې څه حکم دئ ؟ او دغه (دسام ابرص) یعنې لوئي کربونې په حکم کې داخل دئ او کنه ؟ اوپه دې دواړو کې څه فرق دئ ؟ فقط

جواب که چېرې هغه کربک لوئي وي . او په هغه کې بهبدونکې وینه وي نو د څاه اوبه ناپاکه کیږي او که نه وي نو نه ناپاکه کیږي . او د سام ابرص او د کربک یو حکم دئ (۲) فقط

د ناپاکه څاد پاکې په باره کې د امام محمد رحمة الله علیه پر قول باندې فتوي

سوال (۲۱۸۱۲) د څاه د پاکې په باره کې د امام محمد رحمة الله علیه فتوی چې د دریو سوو سلواغو ایستلو ده دا اختیارول پکار ده کنه ؟ او پر دې باند ې فتوی ورکول د احنافو لپاره صحیحه ده او کنه ؟

(۱) ویحکم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع ان علم والا فمذ یوم ولیلة ان لم ینتفخ ولم ینفسخ وهذا في حق الوضوء والغسل الخ اما في حق غیره کغسل ثوب فیحکم بنجاسة فی الحال الخ وقالا من وقت العلم فلا یلزمهم شئ قبله قیل وبه یفتی (درمختار) قوله قیل وبه یفتی قائله صاحب الجوهرّ وقال العلامة قاسم فی تصحیح القدوری قال في فتاوی العتابی قولهما هو المختار الخ وصرح فی البدائع لان قولهما قیاس وقوله استحسان ص۱۶۰ ج ۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وکذ الوزغة اذا کانت کبیرة ای بحیث یکون لها دم فانها تفسد الماء (غنیة المستملی ص ۱۶۴) ظفیر .

جواب: قال الله يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ پس كله چې دامام محمدرحمة الله عليه په قول كې يسر (اساني) وه نو فقهاؤ د هغه پر قول باندې فتوى وركړېده . نو به وجه د يُسر (آساني) دغه اختارول اوپر د ې باندې فتوى وركول جائز دي (۲) فقط

د سلحفاة (كشو تحقيق

سوال: (۲۱۹) جواب مسئله سلحفاة بحرى مستنبط از عبارت درمختار و شامى درباب المياه ص ۶۲ كه آب قليل را نجس نمې كند . رسيد اميد كه حق ازين بيرون نباشد رائې بنده نيز همين است چراكه در حيوان مائي كه دوام سكونت در ماء وارد دم مسفوح نمې باشد كما هو البقر كه در ميان طبيعت ماء ودم تخالف است مگر يک خدشه عسير الحل باقى است .

(خدشه) قال العلامة الدميرى فى حيوة الحيوان فى بيان السحفاة البرية وهذا الحيوان يبيض فى البر فما نزل منه فى البحر كان لجأة ومااستمر فى البر كان سلحفاة ثم قال بعد اسطر السلحفاة البحريه اللجاءة وستأتى فى باب الدم . ازين ظاهر است كه توالد برى و بحرى بيرون از ماء است پس مائي البولود نه شد و مائي المعاش شد مثل طير الماء وعبارت شامى بعد اقوال والمراد بهذا القسم الاخر مايكون توالده فى الماء ولايموت من ساعته الخ مثبت خلاف مدعى شد نه مثبت مدعا جناب . اوور ايباء ناقص بنده ، و اين هم مسطور است كه توالد كلب الماء و تمسلح نيز بيرون از آب است در تمسلح نوشته اند بيرون توالد ميكند هر چې در آب آمد تمسلح شود و هر چه در خشكى ماند سقنقود ګردد و عبارت درمختار ومائي المولد ولو كلب الماء وخنزيره چگونه صحيح باشد كه كلب الماء ماي المولد بموجب مشهور نيست . علت راګرديده ميشود كه هر كه دوام سكونت زير سطح آب روز وشب ميدارد .

(۱) المشقة تجلب التيسير والاصل فيها قوله تعالى يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وقوله تعالى وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . وفى الحديث : احب الدين الى الله تعالى الحنيفة السمحة قال العلماء يستخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع و تخفيفاته (الاشباه والنظائر ص ۹۵ ، ۹۶) ظفير (۲) وقيل يفتى بمأتين الى ثلثمائة وهذا ايسر (الدرالمختار) جزم به فى الكنز والملتقى وهو مروى عن محمد رحمة الله عليه عليه الفتوى خلاصة وتاتارخانية عن النصاب وهو المختار معراج عن العتابية وجعله فى العناية رواية عن الامام وهو المختار والايسر كمافى الاختيارو افاد فى النهر ان المأتين و اجبتان والمأة الثالثة مندوبة (ردالمحتار فصل فى البئر ص۱۵۸ ج ۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

مثل لجأة كه در چاه همېشه زير آب سكونت مې توان كرد پس لجاءة دم مسفوح ندارد وآب رانجس نه كند كه در ميان طبعيت آب و دم تخالف است بخلاف طير الماء اين چنين معيشت وسكونت در آب نمى دارند از سطح اعلى آب روى اوشان هميشه يا اكثر بيرون مي باشد دوام سكونت زير سطح آب نمي دارد (ثم الدليل على كون الدم معدوما فى الحيوانات التى يسكن فى الماء دوام سكونها فى الماء لان الدموى لايسكن فى الماء لمضادة بين الماء والدم مستخلص شرح كنز) اګر قاعده در المختار و شامى و غيرهما مائي و المولد راديده ميشود پس لجأة. آب قليل رانجس خواهد نمود ؟

جواب: مولوى صاحب مكر م دام فضلكم بعد از سلام آنكه آنجه علامه دميرى در حيات الحيوان در بيان سلحفاة برى نقل كرده است جواب ازان اين است كه ممكن است قسمي از سلحفاة بحرى چنان باشد كه توالد و سكونتش هميشه در آب باشد پس دوام سكونت در آب اګر درحيواني مشاهد خواهد شد حسب دليل مستخلص شرح كنز آن رادموى نه خواهدشمرد واز احتمال خلاف اين دليل منقوض نه خواهد شد و همين تقرير در كلب الماء وخنزير جارى خواهد شد فقط

كه سپي په خاه كې ولوبدو نو اوبه راكښل پكار دي اوكنه ؟

سوال: (۲۲۰) اګر سګ در چا افتد اګر چه عميق باشد و ثبوتي هر ګز نمې شود كه روي آن سګ در آب افتاده است يانه يک فردمې ګويد كه اين حالت شكي است حكم نجس آب ندهم احتياطا چند ولو ز آب بيرون بكنيد . دوم فرد مې ګويد كه همه آب بيرون بكنيد درين صورت امر چيست ؟

جواب: : درين صورت احتياط در اخراج آب چاه است (۱) وفتوى برين است كه بجائي جميع آب چاه سه صد (۳۰۰) ولو معروف خارج كردن چاه راپاک ميكند كما هو قول الصاحبين رحمهم الله (۲) فقط

په ناپاكه خاكې چې سلواغه واچول شي نو د سلواغې څه حكم دي ؟

سوال: ((۲۲۱) په يو خاه كې د معمول موافق د اوبو لپاره سلواغه وروا چوله ليكن وروسته معلومه سوه

(۱) ليس الكلب بنجس العين عند الامام و عليه الفتوى وان رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة الخ ولو اخرج حيا لم يصب فمه الماء لايفسد ماء البير ولاصلاة حامله الخ وشرط الحلواني شدفمه (درمختار) والاصح انه ان كان فمه مفتوحا لم يجز لان لعابه يسيل الخ (ردالمحتار باب المياه ص۱۵۲ ج ۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) وقيل يفتى بمأتين الى ثلثمائة وهذا ايسر (الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فى البئر ص۱۵۸ ج ۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

چې، څاړ یر څناور (حیوان) په لویدو سره ناپاکه شوي ژو ، نو دغه سلواغه ناپاکه شوه او کنه ؟ بیائې دغه سلواغه بل څاه ته ورواچوله نو هغه پاکه بلل کیږي او کنه ؟

جواب د سوال د دغه عبارت څخه چې لکن د راکښلو وروسته معلومه شوه الخ د دې نه واضحه شوه چې د څاه د ناپاکي علم د سلواغې راکښلو وروسته ورته وشو . لهذا د صاحبینو د قول سره سم کوم چې مفتی به هم دئ چې هغه سلواغه او اوبه هم د نجاست د معلومولو نه مخکې راکښل شوي هغه پاک دي . په درمختار کې دي و قالا من وقت العلم الخ فلا یلزمهم شئ قبله (۱) الخ . یعنې صاحبین رحمهم الله وائي چې د څاه د نجس کېدو حکم دي د هغه د معلومېدلو وروسته وکول شي . او کومې اوبه چې مخکې ایستل شوي دي هغه پاکې دي . لهذا سلواغه هم پاکه ده . فقط

د خاور په نوو لوټو (بدنیو) کې که د څاه ناپاکې اوبه ولویږي نو څنګه به ئې پاکوي؟

سوال (۲۲۲) په پنجاب کې چې کوم څاهان دي په هغه باندې یو سل (۱۰۰) ته قریب لوټې (بدني) په لرګي او پرې سره ئې وترې څرخ ځینې جوړ کړي او په غوایانو باندې ئې چلوي که د مرداري لویدو په وجه په دې نوو لوټو سره د پاکولو لپاره د څاه څخه اوبه راوکاږي نو ایا هغه پاکیږي او کنه ؟ بعضې خلک وائي چې چونکه هغه نوې لوټې متشرب الاجزاء (یعنې اوبه جزب کونکې) دي نو ځکه کله چې دغه لوټې له اوبو سره ولګیږي نو ناپاکې اوبه د دغو لوټو په مساماتو(کوچني سوریو) کې ننوزي نو تر څو چې بیا دغه لوټې په اور کې پخې نه کړل شی تر هغه وخته پورې نه پاکیږي . ایا دا خبره صحیح ده او کنه ؟

جواب د درمختار روایت دئ فینزح الماء الی حد لایملأ نصف الدلو یطهر الکل تبعا الخ په شرح کې علامه شامی رحمة الله علیه لیکي قوله یطهر الکل ای من الدلوو الرشاء والبکرة ویدالمستقی تبعا لان نجاسة هذه الاشیاء بنجاسة البیر فتطهر بطهارتها للحرج کدن الخمر یطهر تبعا اذا صار خلا الخ (۲) پس د دې څخه معلومیږي چې دغه لوټې دخرخ مذکوره د څاه د پاکېدو وروسته پاکیږي فقط

دخنزیر (سور) په څاه کې د لوېدو وروسته ئې پکې مردار کړی اویکي ډوب ئې کړی نو اوس د دې څاه څه حکم دئ

سوال (۲۲۳) په څاه کې خنزیر ولویدو بیا خلکو هغه په څاکې د ننه په برچه یایوبل شئ ووهلو اوپکې مردار ئې کړو چې په هغه سره د څاه اوبه سړې شوي

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البیر ص ۱۶۱ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار فصل فی البیر ص ۱۵۲ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

اودڅاه پر دیوالو باندې د هغه د وینو څاڅکي ومښتل نوددغه څا اوبه پاکې دي او که ناپاکې ؟ او د دغه څاه څخه چې کومې کیتي ته اوبه ورکول شوي دي د هغه سبزیانې او میوې وغیره پاکې او حلالې دي او کنه ؟ او د اوبو راکښلو آلات، اسباب پاک دي او کنه ؟

جواب دغه خنزیر د ي د څاه څخه راوکښل شي او د دې څاه ټولې اوبه دې راوکښل شي . بیا ددې اوبه پاکیږي ، او د مفتی به قول سره سم د دووسو(۲۰۰) نه واخله تر دریوسوو(۳۰۰) سلواغو اوبه راکښل د ټولو اوبو کښلو قائمقام کیږی (۱) اوبیا د څا څټې او دیوالونه او رسی وغیره ټول پاک بلل کیږي (کذا فی الدرمختار (۲) اوکومې کیتی ته چې د دې څاه اوبه ورکول شوي وي که څه هم د څا د پاکېدو او اوبو راکښلو نه مخکې ئې وکړي وي د دې سبزیانې او میوې وغیره شیان پاک او حلال دي (۳) فقط

د کوم څا څخه چې هندو او مسلمان دواړه لوښي ډکوي هغه څاه پاک دئ او کنه ؟

سوال (۲۲۴) د یو څاه څخه هندو او مسلمان دواړه د اوبو لوښي ډکوي یو مولوی د جواز حکم ورکړی دئ او یو مولوی د ناپاکي حکم ورکړی دئ . شرعا صحیح حکم څه دئ ؟

جواب د جواز او د اوبو د پاکی حکم صحیح دئ (۴) فقط

که بنګې وڅاه ته ورشیوه سونو څاه خوبه نه ناپاکه کیږي ؟

سوال (۲۲۵) د بنګي لاسونه او پښې ئې ورومنیځلې پر څاه باندې د څرخ نیولو لپاره ئې ودرولو نو اوس دغه اوبه او څرخ او څاه پاک دي او کنه ؟

جواب پاک دي (۵) فقط

(۱) اذا وقعت نجاسة الخ فی بئر دون القدر الکثیر الخ ینزح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع بعد اخراجه الخ یطهر الکل وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر (درمختار) قوله قیل الخ جزم به فی الکنز والملتقی وهو مرویّ عن محمد رحمة الله وعلیه الفتوی خلاصه وتاتارخانیة عن النصاب وهو المختار معراج عن العتابیة وجعله فی العنایة عن الامام وهو المختار والایسر کما فی الاختیار . افاد فی النهر ان المأتین واحیتان والمائة الثالثة مندوبة (ردالمحتار فصل فی البیر ص ۱۵۵ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ینزح کل مائهاالخ یطهر الکل تبعا (درمختار) قوله یطهر الکل من الدلو والرشاء والبکرة ویدالمستقی تبعا بنجاسة البیر فتطهر بطهارتها (ردالمحتار فصل فی البئر ص ۱۵۶ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) العبرة للطاهر من تراب او ماء اختلطا به یفتی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتارفصل فی الاستنجاء ص ۲۵۷ج۱ طبع رشیدیه کویته (۴) ان الیقین لایزول بالشک) ۱۲ ظفیر (۵) لانه علیه الصلوة والسلام انزل بعض المشرکین فی المسجد علی مافی الصحیحین فالمراد بقوله تعالی إِنَّمَاالْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ النجاسة فی اعتقاد هم بحر (ردالمحتار مطلب فی السؤر ص ۱۶۳ج۱ طبع رشیدیه کویته) ولو ادخل الکفار او الصبیان ایدیهم لایتنجس اذا لم یکن علی ایدیهم نجاسة حقیقة (غنیة المستملی ص ۱۰۱) ظفیر .

د کوم څاه څخه چې بنګي اوبه راکاږي هغه پاک دئ او که ناپاک ؟

سوال (۲۲۶۱۱) د کوم څاه نه چې بنګي و غیره اوبه راوکاږي نو ددغه څا اوبه حلالی (پاکې) دي او کنه ؟

جواب کله چې د هغه بنګي پر لاسو باندې هغه وخت څه ناپاکي نه وي نو اوبه حلالې او پاکې دي (۱) فقط

په لوښي کې ئې بولې وکړي اوپه څاه کې ئې واچولې

سوال (۲۲۷۱۲) یو ماشوم به لوښي کې بولې وکړي بیا ئې په څاه کې واچولې . نو اوس په څو سلواغو راکښلو سره څاه پاکیږي ؟

جواب اوس په درې سوه سلوغو باندې فتوی ده په درې سوه (۳۰۰) سلواغو اوبو راکښلو سره څاه او اوبه پاکیږي (۲) فقط

په څاه کې چې د مړي کندګي ولویږي نو څه حکم دئ ؟

سوال (۲۲۸) په یو څاه کې د مړی لاش (بدن) ومندل شو نو د هغه په پښه کې ئې رسی واچوله راکش ئې کړو نو د هغه د دبر (مقعد) څخه یوه ګوته قدرې وږده ګندګي راووته په څاه کې ولوېده نو په دې صورت کې د څاه څخه څومره اوبه راکښل پکار دي .؟

جواب په دې سورت کې چونکه په څاه کې عین نجاست یعنې ګندګي د مړي دا هم لوېدلې ده نو څکه یو څو ورځې دې دغه څاه همدغسې پرېښوول شي چې پکې هغه ګندګي وغیره د خاورو سره خاوریږي شي یا په اوبو کې حل او ختم شي . او که چېرې هغه نجاست را ایستل کېدای شي نو رومبی دې هغه راوکاږي بیا دې د دې وروسته د څاه ټولې اوبه را وکښل شي . او فتوی پر دې باندې ده چې د دوو سوونه واخلې تر دریو سوو سلواغو اوبه راکښلو سره دټول څاه د اوبو راکښلو په حکم کې کیږي .

(۱) ولو ادخل الکفار او الصبیان ایدیهم لایتنجس اذا لم یکن علی ایدیهم نجاسة حقیقة (غنیة المستملی فصل فی احکام الحیاض ص ۱۰۱) ظفیر

(۲) حضرت مفتی علام صاحب پر ایسر (یعنې اسانه) قول باندې عمل وکړو د دریو سوو سلواغو ایستلو فتوی ئې ورکړه لکن اصل دا دي چې چېرې څاه چینه دار نه وي نو ټولې اوبه راکښل ضروري دي او همدغه احتیاط دئ ، اویا په دوو داسې کسانو سره چې پوه وي په هغوی دي د دې اوبو اندازه ولګوي چاته چې په دې باره کې پوهه او بصیرت حاصل وي ددې په مقدار اوبه دی راوکښل شي (اذاوقعت نجاسة فی بئر دون القدر الکثیر الخ ینزح کل مائها الخ وان تعذر نزح کلها لکونها معینا فبقدر مافیها یوخذ ذلک بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به یفتی وقیل یفتی بثلثمائة وهذ ایسر وذلک احوط(درمختار) قوله ذاک احوط ای ما فی المتن احوط للخروج عن الخلاف ولموافقته للآثار (ردالمحتار فصل فی البئر ص ۱۵۶ - ۱۵۷ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر

د اساني په خاطر پس د دې نجاست د رایستلو وروسته که د هغه را ایستل ممکن ؤو یا ئې د پرېښوولو وروسته دومره وخت تیر شو چې پکې هغه ناپاکي بیخي خاوره وګرځي نو که درې سوه سلواغې اوبه د دې څاه څخه راوکښل شي نو په هغه سره دغه څا پاکیږي او د هغه اوبو استعمال جائز کیږي . په شامي کې دي (واشار بقوله متنجسة الی انه لابد من اخراج عین النجاسة کلحم میتة و خنزیر آه قلت فلو تعذر ایضا ففی القهستانی عن الجواهر او وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة (۱۰ الخ وفی الدرالمختار وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر وقال فی الشامی قوله وقیل جزم به فی الکنز والملتقی وهو مروري عن محمد و علیه الفتوی (۲) الخ فقط

د ناپاکه څاه د پاکولو څه طریقه ده ؟

سوال (۲۲۹) یو څاه د شپږو کالو راهیسې ناپاکه دئ چې پکې څو سپي او څو نور مردار اځناور لویدلې ؤو او په هغه کې اوبه زیاتې دي نو د هغه د پاکولو صورت به څه وي ؟

جواب د دې څاه د پاکولو طریقه د ده چې رومبی دې ددې څاه نه هغه پکې مردار شوي ځناور ټول راوکاږي بیا دې ددې څاه ټولې اوبه راوکاږي او ښه دا ده چې هغه لاندې ختې ئې هم راوکاږي څومره چې را ایستل کېدائي شي بیا نو چې کومې اوبه په دې څاه کې راځي هغه پاکې دي او د هغه ختې او چکړ را ایستل د طهارت لپاره ضروري نه دي . البته د صفائي (پاکی) په وجه سره ښه دي (۳) فقط .

په کوم څاه کې چې د چرګې ګندګي ولویږي د هغه د پاکولو څه طریقه ده ؟

سوال (۲۳۰) که چېرې په څاه کې د چرګې ګندګي ولویده نو څو سلواغې اوبه را ایستل پکار دي ؟

جواب دچرګې ګندګي چې په څاه کې ولویږي او درې سوه سلواغې اوبه راایستل پکار دي . او رومبی هغه

(۱) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر

(۲) ردالمحتار فصل فی بالبئر ص۱۵۸ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۳) اذا وقعت نجاسة الخ فی بئر دون القدر الکثیر الخ بعد اخراجه (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی بیئر ص۱۵۵ ج ۱طبع رشیدیه کوئته)ظفیر .

ګندګي را یستل پکار ده (۱) فقط که چېرې نه شوه راایستل کېدائي نو یو خو ورځې ئې پرېښوول پکاردي چې هغه ګندګي وشوړېږي او ختمې وګرځي. بیا دې ئې پاکه کړي. ظفیر

د ناپاکه خاه اوبه ئې کیتي ته ورکړي نو خاه پاک شو او کنه ؟

سوال (۱۳۱) یو خاه چې ډېره وخته خځه هسې پروت وو او په دغه خاه کې خوځناوران هم لویدلي او شوړېدلي او خوړېدلي دي اوس د خاه خاوند د خاسره ځمکه د کښت لپاره کښت کړو (او بزګرانو) ته ورکړېده او د دوو میاشتو نه دغه خا چلېږی اوبه ځینې راکښل کیږي نو اوس دغه خا پاک دئ او کنه ؟

جواب که چېرې دغه خا د دغو ځناورو خځه پاک کړي اوکوم چې پکې مردار شوي دي او بیا د دې نه د دریو سوو سلواغوپه قدر اوبه ځینې را ایستل شوي وي نو هغه نورې باقی مانده اوبه پاکي دي (۲) فقط

چرګه چې د خاه خځه ژوندی راووزي نو خو سلواغې اوبه را ایستل پکار دي

سوال (۲۳۲) که چرګه د خاه خځه ژوندی راووته نو د اوبو د راکښلو څه حکم دئ ؟

جواب د داسې چرګې حکم دا دئ چې دوچوالي په وجه احتیاطا شل (۲۰) سلواغې راکښل پکاري کما ورد فی ردالمحتار فینزح ادنی ماورد به الشرع وذلک عشرون احتیاطاً (۳) فقط.

د کوم ناپاک خاه خځه چې هندو ډېرې اوبه راکښلې وي نو هغه پاک دئ او کنه ؟

سوال (۲۳۳) په یو خاکښې تقریبا دیرش (۳۰) پنځه دیرش (۳۵) لاسه اوبه دي په دغه خاه کې یو سړي ولوېدو او مړ شو ، چونکه دغه خاه د هندوانو ؤو هغوی تقریبا څلویښت پنځوس سلواغې را وایستلې آوبیایي ددغه اوبو استعمال شروع کړواوتوله ورځ ئي اوبه ځینې ورلې تقریبا دوه سوه پوخ من او به هره ورځ

(۱) اذا وقعت نجاسة فی بئر دون القدر الکثیر الخ ینزح کل مائها بعد اخراجه الا اذا تعذر کخشبة او خرقة متنجسة فینزح للماء الی حد لایملأ نصف الدلو یطهر الکل تبعا الخ وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر (درمختار) و اشار بقوله متنجسة الی انه لابد من اخراج عین النجاسة کلحم میتة وخنزیر آه . فلو تعذر ایضا ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فیها فمجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ۱۵۶- ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۲) ینزح کل مائها بعداخراجه الخ وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۳) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

بې له ناغې خځه ئې راکاږي نو د دومره قدر اوبو راکښلو په وجه سره به دغه خاه تر څه وخته پورې پاک شي ؟

جواب دغه خاه د مقدار واجب اوبو ایستلوورسته پاکیږي (ولو نزح بعضه ثم زاد فی الغد نزح قدر الباقي فی الصحیح خلاصه الخ درمختار مثله فی الخانیة وهو مبنی علی انه لایشترط التوالی وهو المختار الخ شامی (۱) ص ۲۱۹ ج۱)

په وینو لړلي حیوان په اوبو کې ولویدو نو خاه ناپاکه شو او کنه ؟

سوال (۱۱ ۲۳۴) که چېرې یو حیوان په لښته سره یا په غشې یا یو بله تېره وسله سره ئې ووهلو یا یه آمخته سپی ورپسی پرېښوولو او هغه په وینو ککړ شواو خاه ته ورووتلوپدو نو خاه پاک دی او که ناپاک ؟ او څومره قدر اوبه به ځینې را ایستل کیږي ؟

سوال (۱۲ ۲۳۵) د څومره قدرې وینی لویدلو په وجه خاه ناپاکه کیږي ؟

سوال (۱) :- دغه خاه ناپاکه دئ درې سوه سلواغې اوبه دې راوکښل شي (۲)

(۲) :- بهبدونکې وینه ناپاکه ده یو خاخکي ئې هم اوبه پلیتوي (۳) فقط

د څو وخت چې ناپاکه خاه وي هغه به څنګه پاک کولائي شي .

سوال (۲۳۶) یو خاه تقریبا د شلو کالو خځه بند پروت ؤو د بندېدو وجه ئې مور دغه اورېدلې ده چې په دغه خاه کې یو خنزیر (سور) مردار شوي ؤو او بیا دا هم نه ده معلومه چې هغه راایستل شوي ؤو او کنه ؟ اوس چې خاه پاک کړل شو اوبه او ختمې خاورې ئې ټولې را ویستل شوې د دې وروسته ئې اوبه څښنل او په کار راوستل جائز دي او که نه ؟

جواب د اوبو او خاورو ختمو راکښلو وروسته دغه خاه پاک شو او د هغه اوبه پاکې دي او دهغه څښنل او استعمالول ئې صحیح دي (۴) فقط

(۱) وګورئ ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۲- ۳) اذا وقعت نجاسة لیست بحیوان ولو مخففة او قطرة بول او دم او ذنب فارة الخ فی بئر دون القدر الکثیر الخ ینزح کل مائها الذی کان فیها وقعت الوقوع (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ -۱۵۶ ج ۱طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۴) اذا وقعت نجاسة الخ فی بئر دون القدر الکثیر الخ ینزح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع بعد اخراجه الخ (درمختار) واشار بقوله متنجسة الی انه لابد من اخراج عین النجاسة کلحم میتة وخنزیر آه قلت فلو تعذر ایضا ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع . »»

د رنډی جوړ کړي خاه او دهغه حکم !

سوال: (۲۳۷) که چېرې یو زنا کاري رنډی ښځې د مسجد لپاره خاه وکښی نو د دغه خاه نه اودس او غسل کول صحیح دي او کنه ؟

جواب: اودس او غسل په کولای شي . (۱) فقط

په کوم خاه کې چې دوزې بچي ولویږي او پکې وشوړیږي د هغه د پاکولو طریقه؟

سوال: (۲۳۸) زموږ په خاه کې تقریبا درې میاشتې وشوې چې دوه د وزې مرغومي پکې په لسو ورځو کې پرله پسې ورولوېدو چونکه د راکښلو والا هم څوک نه ؤو هغه مرغومان په خاه کې وخوړېدل او وشوړیدل پکې ورک شول . څلور پنځه ورځې مو څا وچلولو مګر اوبه ئې نه ختمیږي نو په داسې صورت کې د دې خاه د پاکولو څه طریقه ده ؟

جواب: د اسې خاه په باره کې فقهاؤ دا لیکلي دي چې دغه خاه دې پرینبوول شي تر هغه پورې تر څو چې د دې ځناور هډونه بیخي وشوړیږي او خاورې وګرځي او د دې وخت ئې شپږ میاشتې لیکلی دي د دې وروسته دې د دغه خاه اوبه راویستل شي یعنې درې سوه (۳۰۰) سلواغې دې راوکښل شي بیا دغه خاه پاک کیږي (۲) فقط

سرپرې شوی موږک چې د خاه څخه راووزي نو څه حکم دي

سوال: (۲۳۹) د یو خاه څخه سر پرې شوی تازه مړ موږک راو ایستل شو . نو ددې خاه د پاکولو لپاره څو سلواغې اوبه رایستل پکار دي ؟ او ځکه چې په خاه کې به د موږک وینه هم لوېدلې وي ؟

جواب: په دې صورت د دوو سوو (۲۰۰) نه واخله تر دریو سوو (۳۰۰) پورې سلغواغې اوبه را ایستل پکار دي بیه نو خاه پاکیږي لکه چې په شامی کې دي قوله قیل یفتی بمأتین الی

»»لو وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنسجة فترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة وقیل مدة ستة اشهر (ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۵ - ۱۵۶ ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۱) څکه چې د دې اوبه پاکې دي (وتجوز الطهارة الحکمیة بماء مطلق الخ طاهر الخ کماء السماء الخ وماء الاودیة ای الانهار وماء العیون ای المنابیع وماء الابار الخ غنیة المستملی ص ۸۶ باب المیاه) ظفیر (۲) ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة ، وقیل مدة ستة اشهر (ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

الی ثلثمائة الخ و جزم به فی الکنز والملتقی وهو مروي عن محمد رحمة الله علیه تعالی وعلیه الفتوی خلاصة وتاتارخانیة عن النصاب وهو المختار معراج عن العنایة وجعله فی النهایة روایة عن الامام وهو المختار والایسر کما فی الاختیار وافاد فی النهر ان المأتین واجبتان والمائة الثالثة مندوبة (۱) الخ فقط

د ناپاکه خاه سره نژدې چې کوم پاک خاه وي د هغه حکم

سوال: (۲۴۰) د دې کلي په مینځ کې یو خاه دئ مګر مستعمل نه دئ او ناپاکه دئ د دې سره متصل د څوګزو پر فاصله باندې د مسجد په احاطه (اویلی) کې یو نوي خاه جوړ شوی دئ نو د هغه مخکښې ناپاکه خاه د ناپاکي اثر په دې دوهم خاه کې کیږي او کنه ؟

جواب: د مسجد د څا اوبه دهغه بل ناپاکه څا په وجه نه ناپاکه کیږي . ځکه چې په اتفاق سره دا خبره ثابته ده چې د یوو خاه د اوبو په ناپاکه کېدوسره د بل خاه اوبه نه پلیتیږي او په دې کې هېڅ تحدید (اندازه) نه ده بیان شوې (۲) اوکوم څه بحث چې شوی دئ هغه د خاه سره نژدې د ناپاکو اوبو کېې جوړولو کې شوي دي نه د خاه په باره کې (۳) فقط

د غیر محتاط (خوشي) خاه اوبه

سوال: (۲۴۱) په دې وطن کې د څاهانو سره احتیاط نشته خو شې وي ایا دمسافر او مقیم لپاره د عموم بلوی په وجه د داسې اوبونه اودس او غسل او اکل او شرب (څیښل) صحیح دي او کنه ؟

جواب: ددې خاه د اوبو نه څښل اکل شرب هر څه جائز دي . وهم نه دي کول پکار (۴) فقط

استعمال سوې پاک جاروپه خاه کې ولویدو نو څاپاک دی او که ناپاکه شو؟

سوال: (۲۴۲) دمسجد د اودسو نالي چې په کوم جارو پاکوي هغه جارو ئې پاک کړي ؤو ایښي ئې وو

(۱) درالمحتار کتاب الطهارة باب المیاه فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدین کویته) ظفیر (۲) بیر الماء اذا کانت بقرب الماء النجسة فهی طاهرة مالم یتغیر طعمه اولونه او ریحه کذا فی ظهیریة ولایقدر هذا باالذرعان حتی اذا کان بینهما عشرة اذرع وکان یوجد اثر البالوعة فماء البئر نجس وان کان بینهما ذراع واحد ولایوجد اثر البالوعة فماء البئر طاهر کذا فی المحیط (عالمگری کشوری ماء الابار ص ۱۹ ج ۱) ظفیر (۳) وان اراد ان یطفر بئرا بالوعة یمنع ایضا لسرایة النجاسة الی بیر الاولی وتنجیس مائها ولایمنع فی مارواء الحریم وهو عشر فی عشر (شرح الوقایة کتاب الطهارة ص ۸۸ ج ۱) ظفیر (۴) الیقین لایزول بالشک (الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة ص ۷۵) ظفیر .

هغه په خاه کې ولویدو . او اوس خاه پاک دی او که ناپاک ؟ زید وائي چې په منځلو سره هر شئ پاکیږي لهذا په دې صورت کې خاه پاک دئ .

جوب :- په دې صورت کې دغه خاه پاک دئ . د زید خبره سمه ده (۱) فقط

یو هندو په خاه کې غوټه ووهله نو دغه خاه پاک دئ او کنه ؟

سوال: (۲۴۳) که چېرې یو هندو خاه ته د سلواغې راکښلو لپاره ورولویدو او غوټه ئې پکې ووهله سلواغه ئې راوکښنه نو اوس دغه خاه پاک دئ که ناپاک دئ ؟

جواب: فی الشامی نقل فی الذخیرة ان الکافر اذا وقع فی البئر وهو حیّ نزح الماء وفی البدائع : انه روایة عن الامام لانه لایخلو عن نجاسة حقیقة او حکمیة حتی لو اغتسل فوقع فیها من ساعته لاینزح منها شئ اقول ولعل نزحها للاحتیاط الخ شامی (۲) ای فیما وقع بلاغسل پس معلومه شوه چې کافر چې کله غسل وکړي د هغه وروسته په خاه کې ولویږي او غوټه پکې ووهي نو اوبه نه ناپاک کیږي : البته که چېرې بې له غسله پکې ولویدو او غوټه ئې پکې ووهله نواحتیاطا د اوبو را ایستلو حکم ورکول کیږي . او همدارنګه به شامی د سور(پسخوردې) په بیان کې ئې ذکر کړیدي ولایشکل نزح البیر به لو اخرج حیا لان ذلک لما علیه فی الغالب من النجاسة الحقیقیة او الحکمیة کما قدمناه (۳) پس د دې څخه هم دا معلومه شوه چې بیله غسله چې ورولویږي نو د اوبو را یستل احوط دي (یعني احتیاط دي) فقط

په خاه کې چې د انسان وینه ولویږي نو پاک دي که ناپاک او خومره اوبه راکښل پکار دي ؟

سوال: (۲۴۴) که چېرې په خاه کې د انسان وینه ولویده نو به ټولې اوبه راکاږي او که درې سوه (۳۰۰) سلواغې ؟ او پر له پسې راکښل ئې شرط دي او کنه ؟

جواب: درې سوه (۳۰۰) سلواغې اوبه راکښل بس (اوکافی) دي او دا دټولو اوبو راکښلو قائمقام پر او د هغه برابر دي .

(۱) د پاک شي په لوېدو سره ځانه ناپاکه کیږي وتجوز الطهارة بماء خالطه شئ طاهر الخ والماء الذی یختلط به الاشنان او الصابون اوالزعفران بشرط ان تکون الغلبة للماء الخ هذا اذا لم یزل عنه اسم الماء الخ وهو الضابط عند مخالطة الاشیاء الجامدة للماء من غیر طبخ الخ فحکمه حکم الماء المطلق یجوز به الوضوء (غنیة المستملی فصل فی احکام المیاه ص ۷۸ ج ۱) ظفیر (۲) ردالمحتار فصل فی البئر تحت قوله کآدمیّ محدث ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) ردالمحتار تحت قوله او کافرا فصل فی البئر مطلب فی السور ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر

او په دې سره ځا پاکیږي پر دغه باندې فتوی ده په شامی کې ئې ویلي دي وعلیه الفتوی وهو المختار والایسر (۱) شامی ، او پرله پسې سلواغی د اوبو راکښل ضروري او شرط نه دي (۲) فقط

په کوم خاه کې چې ډبرې اوبه وي هغه ناپاکه خاه به څنګه پاکوي؟

سوال: (۲۴۵) د پانې پت په بنار کې د ډبرو څاهانو اوبه کمې وې اوس دومره قدر زیاتې شوې دي چې که چېرې څاه ناپاکه شي نو په یو نیم زر سلواغو اوبو راکښلو سره هم هغه اوبه نه وچیږي او ځکه ډېره پریښاني او تکلیف وي نو یو آسانه لاره وښایه ؟

جواب: زمونږ اکابر (مشران) حضرات لکه حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب او حضرت مولانا شیخ الهند قدس سرهما وغیرهما د دوی په دې باندې اتفاق دئ د دووسو(۲۰۰) نه ئې واخله تر دریو سو(۳۰۰) پورې سلواغې د اوبو راکښلوسره د څاه اوبه پاکیږي او د اسانتیا په وجه پر همدغه باندې فتوی ورکول کیږي او دلته هم همیشه پر دغه باندې عمل کېدلو اوس هم په دې باندې عمل دئ (۳) فقط

(۱) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ولایشترط التوالی وهو المختار کمافی البحر والقهستانی (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) وان تعذر نزح کلّها لکونها معینا فبقدرمافیها وقت ابتداء النزح قاله الحلبی ویوخذ ذلک بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به یفتی وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر وذلک احوط (درمختار) قوله وقیل یفتی الخ جزم به فی الکنز والملتقی وهو مروی عن محمد و علیه الفتوی خلاصة وتاتارخانیة عن النصاب وهو المختار معراج عن العنایة وجعله فی العنایة عن الامام وهوالمختاروالایسر کمافی الاختیاروافادفی النهر ان المائتین و اجبتان والمائة الثالثة مندوبة فقد اختلف التصحیح والفتوی وضعف هذا القول فی الحلیة و تبعه فی البحر بانه اذا کان الحکم الشرعی نزح الجمیع فالاقتصار علی عدد مخصوص یتوقف علی دلیل سمعی یفیده واین ذالک بل المأثور عن ابن عباس وابن الزبیر رضی الله عنها خلافه حین افتیا بنزح الماء کله حین مات زنجی فی بئر زمزم واسانید ذلک الاثر مع دفع ما اورد علیها مبسوطة فی البحر وغیره قال فی النهر وکان المشائخ انما اختار واما عن محمد لانضباطه کالعشر تیسیرا کما مر آه قلت ولکن مردو یاتی ان مسائل الابار مبنیة علی اتباع الآثار وعلی انهم قالوا ان محمد افتی بماشاهد فی آبار بغداد فانها کثیرة الماء ؟ وکذا ماروی عن الامام نزح مائة فی مثل آبار الکوفة بماشهد فی آبار بغداد فانها کثیرة الماء . وکذا ماروی عن الامام نزح مائة فی مثل آبار الکوفة لقلة مائها فیرجع الی القول الاول لانه تقدیر فمن له بصارة وخبرة بالماء فی تلک النواحی لالکون ذلک لازما فی آبار کل جهة والله اعلم (ردالمحتار فصر فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر **ددې تفصیل سره سره دا عبارت هم په نظر کې ولرئ** وعن عمدة الاحکام فی کشف البزدوی یستحب للمفتی الأخذ بالرخص تیسیرا علی العوام ثم ینبغی للمفتی ان یفتی الناس بمامر اسهل علیهم وینبغی للمفتی ان یأخذ بالایسر فی حق غیره خصوصا فی حق الضعفاء لقوله علیه السلام لابی موسی ومعاذ رضی الله عنهما حین بعثهما الی الیمن یسروا ولاتعسّروا (عقد الجید للشاولی الله الدهلوی ص ۷۳ (۴)) ظفیر .

سلواغه د لارې په خاور ککړه شوه بیا ئې وخاه ته ورواچوله خاه ناپاک شو او کنه ؟

سوال: (۲۴۶) یو هندو خپله دوسپنې بالتې ئې د لارې په خاورو ککړه کړه بیا ئې خاه ته ورواچوله هغه خاورې د خاه په اوبو کې حل شوې اوس د دغه خاه اوبه څیښل جائز دي کنه ؟

جواب: د دغه خاه اوبه پاکې دي څیښل او اودس وغیره په کول صحیح دي ځکه چې رومبی که خاورې ناپاکې هم وي خو د وچېدو وروسته پاکیږي کما ورد فی الحدیث ذَکَاةُ الارضِ یُبْسُهَا (۱) او بل دا چې د فقهې دا قاعده هم ده چې الیقین لایزول بالشک (۲) مطلب دا چې دغه اوبه پاکې دي (۳) فقط

په خاه کې سپي ولوېدو مړشو خلکو د خاه څخه پنځه فټه اوبه راوکښې نو اوس څه ئې حکم دئ

سوال: (۲۴۷) په یو خاه کې سپی مړشو پنځلس ورځې وروسته ئې تقریبا د هغه اوبه پنځه فټه قدر راوایستلې بعضې خلکو دا وهم وکړو او دغه خاه ئې ناپاکه وګڼلو د دې وروسته ئې ډېر خلک ورباندې ولګول او د هغه اوبه ئې راوکښلې نو اوس دغه خاه پاک شو اوکنه ؟

جواب: مفتی به مذهب په دې باره کې دا دئ چې داسې خاه په دریو سوو (۳۰۰) درمیانه سلواغو راکښلو سره پاکیږي لهذا څه وخت چې ئې قریب پنځه فټه اوبه راکښلې وي د هغه وخت نه د دې خاه اوبه پاکې شوې ځکه چې په ظاهر د پنځو فټو اوبو مقدار دریوسو(۳۰۰) سوو سلواغو نه زیاتې وي بهر حال اوس د دې څا اوبه پاکې دي ځکه چې دوهم ځل هم ددې خاه نه زیاتې اوبه ایستل شوې دی نو د دې په پاکي کې اوس هېڅ شک نشو پاته کذا فی الدرالمختار (۴) پس په دې موجوده حالت کې د ټولو ملمانانو لپاره د دې خاه اوبه پکار راوستل صحیح دي هېڅ وهم دې نه کوئ فقط .

(۱- ۲) الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة ص ۷۵) ظفیر (۳) وتطهیر ارض بخلاف نحوبساط بیبسها ای جفافها ولو بریح وذهاب اثرها کلون وریح الخ ثم هل یعود (نجسا ببله بعد فرکه المعتمد لا وکذا کل ماحکم بطهارته بغیر مائع (درمختار) ای کالدلک فی الخف والجفاف فی الارض (ردالمحتار باب الانجاس ص۲۲۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) اذا وقعت نجاسة الخ فی بئر دون القدر الکثیر الخ او مات فیها الخ یترح کل مائها الخ بعد اخراجه الخ وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ۱۵۶- ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

بې کاره او ناپاکه خاه به څنګه پاک کول کیږي ؟

سوال: (۲۴۸) یو خاه چې پکې څلویښت (۴۰) یا پنځوس (۵۰) لاسه قدر اوبه دي د پنځلسو شپاړسو کالو څخه بې کاره او خوشې دي او پر داسې ځائي دي چې هلته ورته څرخ نه چلیږي لهذا اوس د هغه د پاکې څه صورت کېدلائي شي ؟

جواب: د څا د پاکېدلو مسئله خو دا ده چې که چېرې په خاه کې یو نجاست ولویدو نو د هغه نجاست د را ایستلو وروسته که چېرې د هغه څخه درې سوه (۳۰۰) سلواغې راوباسي نو هغه څاپا کیږي لکن که چېرې هغه څا داسې ویران او خوشې پروت وي چې پکې خلک نجاستونه هر قسم شیان ور اچوي او هغه نجاستونه را ایستل شوي نه وي نو بیا دې د هغه ټولې موجوده اوبه را وایستل شي او که خاورې او ختې ئې هم راکښلای شي نو ښه دي او که نه نو خیر دي (۱) فقط

په خاکې ماشوم ولوېدو او را ویستل شو نو د اوبو څه حکم دئ

سوال: (۲۴۹) په یو خاه کې نابالغه ماشوم ولوېدو او سمدستي ئې را وایستلو زمونږ د مسجد امام صاحب وائي چې ټولې اوبه به راکاږي په دې کي بیخي زیاته خواري او تکلیف دي نو مونږ ته څه کول پکار دي ؟

جواب: د دې خاه څخه دې درې سوه (۳۰۰) سلواغې اوبه را وکاږي په دې سره به دغه څاپاک شي کذا فی الدرالمختار وغیره (۲) فقط په دې شرط چې هغه ماشوم چې پکې لویدلی دي مړ شوی به وي او د هغه پر بدن به نجاست لګېدلی وي)ظفیر

(۱) اذا وقعت نجاسة الخ فی بئر دون القدر الکثیر الخ یترح کل مائها بعد اخراجه الخ (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ۱۵۶- ج۱ طبعرشیدیه کویته) ظفیر (۲) که چېرې ماشوم پکې لویدلي وُو او مړ شوی وي نو ددریو سوو (۳۰۰) سلواغو ایستلو حکم دئ اوکه چېرې ژوندي ئي راوکښلو نو د شل نه واخله تر دیرشو سلواغو پورې ایستل پکار دي هغه هم احتیاطا وان مات فیها شاة او کلب او آدمی و انتفخ حیوان وتفسخ یترح جمیع مافیها (عالمګیري کشوری ماء الابار ص ۱۷ ج ۱) قید بالموت لانه لو اخرج حیا لیس بنجس العین ولابه حدث او خبث لم یترح شئ الا ان یدخل فیعتبربسورة فان نجسا نزح الکل والا لا هو الصحیح الخ زاد فی التاتارخانیة وعشرین فی الفارة و اربعین فی سنور و دجاجة مخلاة کآدمی محدث (درمختار) ای انه یترح فیه اربعون الخ فیترح ادنی ماورد به الشرح وذلک عشرون احتیاطا (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

د پښو خیرې پر پړي ولګیږي په اوبو کې وځیږي نو څاه ناپاکه کیږي او کنه ؟

سوال: (۲۵۰) په لځو پښو اوبه ډکول او چې د پښو خیره پر رسی باندې ولګیږي او په څاه کې ئې اوبه وځیږي نو پاک دئ او کنه ؟

جواب :- د شک او شبې په وجه اوبه نه ناپاکه کیږي بیا هم احتیاط کول ښه دي (۱) فقط

ماشوم په څاه کې ولوېدو او ژوندی ئې راوایستلو نو څاه ناپاکه شو او کنه ؟

سوال: (۵۱) یو ماشوم په څا کې ولوېدو پنځلس منټه (دقیقې) وروسته ئې ژوندي را و ایستو چې دهغه لپاره ډاکتر او راکښونکي بخپله شاهدان او ګواهان موجوده وي نو په دې صورت کې څاه ناپاکه دئ او کنه ؟که چېرې ناپاکه شوی وي نو څو سلواغې اوبه ایستل پکار دي ؟

جواب: که چېرې دغه ماشوم ژوندي راکښل شوي وي لکه چې د ډاکتر او را ایستونکې دبیان څخه ثابته ده نو څاه پاک دئ او هېڅ سلواغې راکښلو ضرورت نشته . البته که چېرې د هغه کالي یا بدن ناپاک وي د غالب ګمان موافق لکه چې د عامو ماشومانو کالي خراب او ناپاکه وي نو په درې سوه (۳۰۰) سلواغو ایستلو سره دغه څاه پاکیږي(۲) . بهر حال احتیاط په دغه کې دي چې درې سوه سلواغې اوبه ددې څاه نه وباسي که په یو وار وي او که جلاجلا . و قیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة درمختار وجزم به فی الکنز والملتقی وهو المروی عن محمد رح وعلیه الفتوی الخ(۳) فقط .

د بې لمانځیانو او زناکاره ښځو د څانه اوبه ډکولو سره څاه نه ناپاکه کیږي ؟

سوال: (۲۵۲) دناناکاره ښځو اوبې لمانځه خلکو دڅاه څخه د اوبو په ډکولو سره څاناپاکه کیږي او کنه ؟

(۱) کما لو مشی علی الواح مشرعة بعد مشی من برجله قذر لایحکم بنجاسة رجله مالم یعلم انه وضع رجله علی موضعه للضرورة فتح وفیه عن التمتنیس مشی فی طین او اصابه و لم یغسله وصلی تجزیه مالم یکن فیه اثر النجاسة لانه المانع الاان یحتاط (ردالمحتار تحت قوله مشی فی حمام الخ فصل فی الاستنجاء ص۲۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) او مات فیها الخ حیوان دموی غیر مائی وانتفخ الخ یترح کل مائها الخ قیدبالموت لانه لواخرج حیاً ولیس بنجس العین ولابه حدث ولاخبث لم یترح شئ الا ان یدخل فمه الماء فیعتبر بسوره فان نجسا نزح الکل والا لا هو الصحیح (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ۱۵۶- ج۱ طبعرشیدیه کویته) ظفیر (۳) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

جواب: په دې سره اوبه نه ناپاکه کیږي اوبه خو دمشرکینو په ډکولو او وړلو سره هم نه پلیتیږي (۱) فقط

د څاه څخه خوړیدلي چرګ راوکښل شو نو څاه ناپاک بلل کیږي

سوال: (۱۵۳) یو چرګ د څاه څخه خوړیدلي او شوړیدلی راوکښل شو وزر ئې شوړیدلي ژو نو د دې څاڅخه به څو سلواغې اوبه راکاږي ؟

جواب: په دې صورت کې د ټولو اوبو کښلو پر ځائي صاحبین رحمهماالله دوه سوه (۲۰۰) نه تر درې سوه (۳۰۰) سلواغو اوبو ایستل کافي بللې دي او پر همدغه باندې فتوی ده پس احتیاطا درې سوه درمیانه سلواغې اوبه دی راوکاږي نورې کومې اوبه چې باقی پاتې دي هغه اوبه پاکې دي او د څاه دېوالونه او سلواغه او رسی ټول پاک دي . وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة الخ درمختار وهو المروی عن محمد و علیه الفتوي الخ وهو المختار الاختیار وافاد فی النهر ان المأتین واجبتان والمائة الثالثة مندوبة الخ (۲) شامی فقط

په ناپاک کډي کې چې لوښي واچوي بیائي څانه وروواچوي نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۲۵۴) یو کډی چې پکې بولې او ګندګي وي او په هغه کې د باران اوبه هم راجمع شي او بهیدلې نه وي په هغه کې هلکانو لوښی واچاوی بیائې دغه لوښی په څا کې واچاوی او هغه لوښي په څاه کې موجود دئ نو اوس به څو سلواغې اوبه راکاږي .

جواب: په دې صورت کې هم درې سوه (۳۰۰) سلواغې اوبه ددې څاه نه راوکاږي اوړومبی دی هغه لوښی اول راوکاږي (۳) فقط

(۱) ځکه چې دغو خلګو د اوبو راکښلو سره د څاه په اوبو کې هېڅ فرق او خرابی نه راځي ځکه چې ټول انسانان پاک دي او ددوی پس خورده هم پاکه ده . فسور آدمی مطلقا ولو جنبا اوکافر او امرأة الخ طاهر طهور بلاکراهة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی السور ص۱۶۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) اذا وقعت نجاسة لیست بحیوان ولو مخففة او قطرة بول الخ فی بئر دون القدر الکثیر ولا عبرة للعمق علی المعتمد الخ یترح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع الخ بعد اخراجه الخ وان تعذر نزح کلها لکونها معینا فتقدر مافیها وقت ابتداء النزح قاله الحلبی یؤخذ ذلک بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به یفتی وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ۱۵۸- ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

کافر چې په خاه کې ولویږي نو خا پاک دئ که ناپاک ؟

سوال: (۲۵۵) که چېرې کافر په خاه کې ولوېدو نو څومره اوبه به راکاږي ؟

جواب: که چېرې هغوی غسل کړی وو او په خاه کې ولوېدو نو خاپاک دی اوکه چېرې بې له غلسه ورلوېدلی وي نو په ذخیره کی ئی نقل کړي دي چې تولې د خا اوبه به راکاږی یعنې درې سوه (۳۰۰) سلواغې اوبه به راکاږي او همدارنګه ئې د بدائع نه نقل کړی دي او شامی ویلي چې دغه د اوبو را ایستل د احتیاط په وجه وي . لعل نزحها للاحتیاط (۱) فقط

د ډاکتري دوا په خاه کې اچولو سره خاه نه پلیتیږي .

سوال: (۲۵۶) ډاکتران زیاتره په خاه کې د برنګ بیګن دوائي د چینجودوژلولپاره اچوی د اوبو رنګ بدل شي او خوند ئې هم خراب شي نو دغه اوبه پاکې دي اوکه ناپاکې ؟

جواب: دغه اوبه پاکې دي (۲) فقط

د کوم خاه څخه چې د چپلیو سره اوبه راوایستل شي ایا هغه پاک نه وي

سوال: (۲۵۷) د مسجد دخاه څخه اکثره لمانځیان د چپلیو سره اوبې لمانځیان په لځو پښو اوبه راکاږي کله ئې څپلی د رسی (پړی) سره ولګیږي او د رسی اوبه په خاه کې ولویږي نو دغه اوبه د استعمال وړ دي او کنه ؟

جواب: په دې صورت کې اوبه پاکې دي هیڅ وهم نه دي کول پکار (۳) فقط

(۱) نقل فی الذخیرة عن کتاب الصلوة للحسن ان الکافر اذا وقع فی البئر وهو حیّ نزح الماء وفی البدائع انه روایة عن الامام لانه لایخلو عن نجاسة حقیقة او حکمیة حتی لو اغتسل فوقع فیها من ساعته لایترح منها شئ اقول ولعل نزحها للاحتیاط (ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) فان تغیرت اوصافه الثلثة لوقوع اوراق الاشجار فیه وقت الخریف فانه یجوز به الوضوء عندعامة اصحابنا الخ و التوضی بماء الزعفران والزردج والعصفر یجوز ان کان الماء رقیقا (عالمگیری کشوری ماء الآبار ص ۲۰ ج ۱) ظفیر (۳) الیقین لایزول بالشک (الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة ص ۷۵) فلو علم نتنه بنجاسة لم یجز ولو شک فالاصل الطهارة (درمختار) والا فمجرد الشک لایمنع لمافی الاصل انه یتوضاء من الحوض الذی یخاف قذرا ولاتیقنه وینبغی حمل التیقن المذکور علی غلبة الظن والخوف علی الشبک او الوهم کما لایخفی (ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

دریابي چنګوښه چې په خاه کې مړه شي او وشوړیږي نو خه کول پکار دي

سوال: (۲۵۸) دریابي چنګوښه (چنډخه) چې په خاکې ولویږي او مړه شي وشوړیږي د هغه اجزاء په اوبو کې ګډ شي نو اوس د دغه خاه اوبه څښل پکاردي او کنه ؟

جواب: په درمختار کې دي فلو تفتت فیه نحو ضفدع جاز الوضوء به لاشربه لحرمة لحمه (۱) الخ اوپه شرح منیه کې دي . وذکر الاسبیجابی فی شرحه ما یعیش فی الماء مما لایوکل لحمه اذا مات فی الماء وتفتت فانه یکره شرب الماء وهو مروی عن محمد لاختلاط الاجزاء المحرم أکلهابالماء (۲۰ الخ پس معلومه شوه چې د دغه اوبو څیښل مکروه دي لهذا دغه تولې اوبه دې د خاه نه راوباسي او تولې اوبه ئې راکښل پکاردي فقط

د غسل په نیت و خاه ته ورولویدو نو اوس په دغه اوبو سره اودس جائز دئ اوکنه ؟

سوال: (۲۵) یو سړئ وپاک خاه ته ور ولویدو د غسل په نیت نو د خاه اوبه مستعملې شوې ؟ اوس په دغه اوبو سره اودس او غسل جائز دئ او کنه ؟

جواب: په دې صورت کې ددې خاه اوبه مستعملې ګرځي په شامی کې دي . قوله للدلو الخ وقید به لانه لوکان للاغتسال صار مستعملا اتفاقاً الخ شامی (۳) پس اودس او غسل په دغه اوبو سره تر هغه وخت صحیح نه دئ (۴۰ تر څو چې ئې ځینې څلویشت سلواغې ایستلې نه وي کما فی الدرالمختار و اربعین فی السنور ودجاجة مخلاة کآدمي محدث الخ وفی الشامی وقیل اربعون عنده و مذهب محمد رحمة الله علیه انه یسلبه الطهوریة وهو الصحیح عند الشیخین فینزح منه عشرون لیصیر طهورا (۵) الخ پس د دې روایت پر بناء باندې شل (۲۰) سلواغې راکښل هم کافي او بس دئ د دې وروسته اودس او غسل صحیح دي او دا خبره دې هم واضحه وي چې کله دغه سړئ پاک دي یعني جنب او بې اودسه (محدث) نه دئ نو که فقط د تبرد یعني خنکوالي لپاره په څاه کې دغسل کولو لپاره ولویدو نو په دې سره اوبه نه مستعملې کیږي

(۱) الدرالمختار علي هامش درالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) غنیة المستملي فصل في البئر ص ۱۶۳) ظفیر (۳) ردالمحتار باب المیاه مبحث الماء المستعمل مطلب مسئله البیر جحط ص۱۴۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) اتفق اصحابنا ان الماء المستعمل لیس بطهور حتی لایجوز التوضی به (عالمگیری کشوری الفصل الثانی فیما لایجوز التوضی به ص ۲۱ ج ۱) ظفیر (۵) ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۶ ۱۵۸- ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

او اودس او غسل په دې سره صحیح دي (۱) البته که چېرې د قربت او ثواب لپاره د غسل کولو په خاطر ورلوېدلی وي نو بیا خو اوبه مستعملې ګرځي او کوم حکم چې مخکې مو پورته وليکلو هغه حکم پر دغه باندې مرتب او اجراکیږي . ځکه چې د ثواب په نیت سره اودس او غسل اوبه مستعملې ګرځوي . کما فی الدرالمختار او بماء مستعمل لاجل قربة ای مع ثواب الخ (۲) فقط

د ناپاکه خاه په اوبو سره چې خوک اودس او لمونځ وکړي هغه به څه کوي

سوال: (۲۶۰) په خاه کې که چېرې مرغی وشوړیږي نو څه حکم ئې دئ او کوم خلک چې د دې د پاکولونه پرته په دغه اوبو سره اودس وکړي اوبیا لمونځ په وکړي نوددوی لمونځ کیږي او کنه ؟

جواب: مرغی چې کله په خاه وشوړیږي نود رې سوه (۳۰۰) سلواغې راکښل پکار دي دوه سوه (۲۰۰) سلواغې ضروري دي او درې سو (۳۰۰) مستحب دي . د دې اوبو د پاکولونه پرته کومو خلکو چې په دې اوبو سره اودس کړي وی او بیا لمونځ پرې کوي د هغوی لمونځ نه کیږي او امام او مقتدیان ټول ګنهګار دي (۴) فقط

په کوم خاکې چې د لوبو بانس (لرګي) ولویږي هغه پاک دئ او کنه ؟

سوال: (۲۶۱) د بارانو په موسم کې په یو پاخه خاه کې ماشومانو پنځه دلوپو بانس یعنې دلرګیو سرونه واچول کله چې د دوی مشرانو ته معلومه شوه نو ئې سمدستي کوښښ وکړو او هغه څلور بانسونه خو ئې راوکښل یو پکې ډوب شو او په هېڅ ډول نه راووتو چنانچه درې نوره سلواغې اوبه ئې راوایستلې او اوس ټول محلې والا ددې اوبه استعمالوي فقط یو څو کسان د دې اوبه نه استعمالوي ؟

جواب: دغه خاه نه ؤو پلیت شوی ځکه چې فقط په شبه او شک سره د ناپاکي حکم نه کول کیږي او اوس خو د دې نه درې سوه (۳۰۰) سلواغې اوبه هم ایستل شوي دي

(۱) او اغتسل الطاهر للتبرد لایصیر الماء مستعملا کذا فی فتاوی قاضیخان (عالمګیری کشوری الفصل الثانی فیما لایجوز التوضی به ص ۲۱ ج ۱) ظفیر (۲) الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باب المیاه مبحث الماء المستعمل ص۱۴۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیء (۳) او مات فیها حیوان دموی وانتفخ وتفسخ یترح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع بعد اخراجه الخ وان تعذر فبقدر مافیها یؤخذ ذالک بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به یفتی وقیل یفتی بمأتین الی ثلث مأئة وهذ ایسر وذلک احوط مختصرا (الدرالمختار) واقاد فی النهر ان المأتین واحیتان والمائة الثالثة مندوبة(ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ۱۵۸- ج۱ طبع رشیدیه کویته)ظفیر (۴) ویحکم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع ان علم الخ فی حق الوضوء والغسل الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۶۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

او هغه لرګی (بانس) هم پکې منځل سوی او صفا شوی دئ بهر حال که چېرې دغه بانسونه که ناپاکه هم ووائي نو د دریو سوو سلواغو اوبو ایستلو سره د خاه دا باقي مانده اوبه پاکې شوي او دغه اوبه هر ډول پکار راوستل جائز دي هېڅ وهم او شک نه دي کول پکار فقط .

که په خاکې چرګه یا بل داسې شي ولوېدو نو خومره اوبه راکښل پکار دي ؟

سوال: (۲۶۲) چرګه یا بل داسې شی چې په خاه کې ولویږي او مړ شي نو پیا خو دیرش (۳۰) یا څلویښت (۴۰) آخر شپیته (۶۰) سلواغې اوبه راایستل کیږي لکن د چرګې منګو کې نجاست (ناپاکي) وي . او همدغه رنګه چې کله وزه (چیلي) متیازې کوي نو د هغې پر بدن باندې څاځکي لویږي نو په دې صورت کې د اوبو هغه سلواغې کومې چې په شریعت کې متعینې او معلومې دي هغه راکښل پکار دی او که زیات او کم ؟ د شریعت څه حکم دئ ؟

جواب: کله چې د چرګې پر منګولو باندې ظاهري (ښکاره) نورځه نجاست نه وي نو هم د څلویښت (۴۰) نه تر شپیتو پورې سلواغې اوبه را ایستولو سره د خا اوبه پاکیږي او د دغه ظني نجاست احتمال ته اعتبار نشته . او همدغه حکم په وزه کې دئ (۱) او وجه ئې دا ده چې په چرګه او وزه کې لکه څنګه چې د نجاست (ناپاکي) احتمال شته دغه رنګه دا احتمال هم شته چې په اوبو . او خاورو یا به بل شي سره هغه نجاست لیږې او زائل شوی وي (۲) فقط

په کوم خاه کې مرغیانې ولویږي او پکې مړې سي او خلک ئې پاکوي نو ددې څه حکم دئ ؟

سوال: (۲۶۳) د یو مسجد د خاه څخه مړې مرغیانې راوزي کله شوړیدلې وي او کله نه وي شوړیدلې کله په یوه میاشت کې او کله په دوې میاشتې کې وي مګر خلک ئې کله په کال کې یوه ورځ او کله په شپږ میاشتې کې یوه ورځ پاکوی د دې په باره کې څه حکم دئ ؟

جواب :-په کوم وخت چې د دې خاه څخه مړ حیوان راووزي د هم هغه وخته څخه دشریعت د قاعدې سره سم سمدستي پاکول پکاردي که چېرې پرسېدلې او یا شوړیدلې وي نو به درې سوه سلواغې اوبه راکاږي . د پاکولو نه پرته ددې خاه نه اودس کول

(۱) او اربعین فی سنور و دجاجة مخلاة الخ وان کان کحمامة وهرة نزح اربعون من الدلاء وجوبا الی ستین ندبا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب البئر ص۱۵۶ ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته . الیقین لایزول بالشک (الاشباه والنظائر ص ۷۵) ظفیر (۲) ثم هذا ان لم تکن الفارة هاربة من هر ولاالهُرّ هاربا من کلب ولاالشاة من سبع فان کان نزح کله مطلقا لکن فی النهر عن المجتبی الفتوی علی خلافه لان فی بولها شکا(درمختار) وقد مر انهم لم یعتبروا احتمال النجاسة فی الشاة ونحوها (ردالمحتار فصر فی البئر ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په دغه اوبو سره صحیح نه دي (۱) او د پاکولو وروسته نو بیا هېڅ شک او شبه نه ده کول پکار اودس او لمونځ ټول په کول صحیح دي. فقط

په کوم څاه کې چې مرغې ولویده او بیا نه راووته نو څه حکم ئې دئ

سوال: (۲۶۴) د مسجد په څاه کې د مرغی چیچی ولوید پکې مړشو هر څومره چې موولټولو ونه مندل شو اوس څه کول پکار دي؟

جواب: په ردالمحتار ص ۱۴۲ ج اول کې دي. ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة وقیل مدّة ستة اشهر (۲) د دغه فقهې جزیی څخه دا معلومه شوه چې تر شپږو میاشتو پورې دې دغه څاه هسې پرېښول شي د دې وروسته درې سوه سلواغې اوبه ایستل پکاردي ددې وروسته بیا ددغه څا اوبه استعمالول صحیح دي. فقط

د کوم ناپاکه څا څخه چې اوبه را ایستل کېدلې نو هغه اوس پاک دي او کنه؟

سوال: (۲۶۵) یو څا دنجاست په لویدو سره ناپاکه شو تر یوه میاشته پورې ئې اوبه څینې ایستل کېدلی او په دې اوبوسره یې اودس هم کړي دی او په دغه وخت کې د ومره اوبه ځینې ایستل شوي دي چې په هغه سره څا پاک کېدلای شي نو آیا اوس دغه څاه شرعا پاک بلل کیږي کنه؟

جواب: کله چې د دې څاه اوبه د مقدار واجبه څخه زیاتې ایستل شوي دي نوځاه پاک دئ (۳) فقط

د کوم څاه څخه چې پچې راووزي نو آیا اوبه ئې ناپاکې بلل کیږي او کنه؟

سوال: (۲۶۶) د یو څا څخه یو ثابته (روغه) پچه را ووته زید وائي چې اوبه پلیتیږي که پچه روغه وي اوکه ماته شوې وي

(۱) اومات فیها او خارجها والقی فیها ولو فارة یابسةحیوان د موی و انتفخ او تمعط او تفسخ الخ یترح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع بعد اخراجه الخ وان تعذر نزح کلها لکونها معینا فبقدر ما فیها وقت ابتداء النزح یؤخذ ذلک بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به یفتی وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر وذلک احوط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر یترح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع الخ ولو نزح بعضه ثم زاد فی الغد نزح قدر الباقی فی لصحیح (درمختار) وهو مبنی علی انه لایشترط التوالی وهو المختار کذا فی البحر والقهستانی (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر.

د دواړو حکم یو دئ. او عمر بیا وائي چې اوبه پاکې دي نو د چا قول صحیح دي؟

جواب: د ثابته (روغې پچې په راوتلو سره څاه نه پلیتیږي دا صحیح خبره ده. کما فی الدرالمختار وبعرتی ابل و غنم الخ ای لانزح بهما شامی (۱) ص ۱۴۷ ج ۱ فقط

که چا په څاه کې لوټه واچوله نو څه کول پکار دي

سوال: (۲۶۷) یو ماشوم په څاه کې یوه لوټه اچولې وه د هغه وروسته څو ځلې هغه پاک کړل شو مګر هغه لوټه (یاډبره) نه راووته نو د دې لوټې د را ایستلو نه پرته دغه څاه پاکیږي او کنه؟

جواب: د دې لوټې د راکښلو اوس ضرورت نشته اوبه د څاه پاکې دي هېڅ وهم دې نه کوئ (۲) فقط

د کوم څا څخه چې شوړېدلي ځناور رووزي نو هغه څنګه پاکیږي؟

سوال: (۲۶۸) په یو څاه کې یو حیوان ولوېدو مړشو بیا یو څه وخت وروسته چې ولیدل شو نو د څا د وږودالي او ژوروالي په وجه دا معلومه نه وه چې دغه سپی ؤو او که پشووه ددې د راکښلو لپاره ئې ټوکری وروا چوله نو چونکه هغه شوړېدلې او خوړېدلې ؤو لهذا د ټوکري ورسره د لګېدلو سره سمدستي هغه ریزه ریزه شو اوټوله اجزائي په اوبو کې ځله خواره شو د ټوکري سره یو څه خرمن اوڅه رنګ غوندي د باندې راووتو بیا یو څه وخت وروسته مسلمانانو ته د څاه د پاکولو خیال راغلی نو په خاص ډول سره ئې د څاټولې اوبه راوکښلې او بیا ئې پکې یو غوټه وهونکی اوباز ئې و څاه ته ورداخله کړو په دوهمه یادریمه غوټه ئې څه چربی او کلمی ئې راوکښې چونکه دیارلس (۱۳) یا خوارلس (۱۴) لاسه قدر اوبه ژورې وې لهذا هغه وباز غوټه وهونکي هم وویړېدو بیا ئي هېڅ غوټه ونه وهلاشوه نو شرعا دغه څاه پاک شو او کنه؟ که نه وي پاک نو څنګه پاکیږي؟

جواب: د داسې څاه په باره کې په کوم کې چې عین نجاست موجوده وي او د هغه راکښلو ګران وي د هغه دا حکم دئ چې ترشپږ میاشتې پورې دې هغه پرېښول شي چې پکې د هغه غوښه او څرمن وغیره وشوړېږي او خاورې او ختې شي د دې وروسته دې د هغه اوبه راوکښل شي د دووسو (۲۰۰) سلواغو نه واخله تر دریو سوو (۳۰۰) سلواغو پورې دې ځینې وایستل شي (۳) دوه سوه (۲۰۰) ضروري دي او درې (۳۰۰) مستحب دي ففی القهستانی.

(۱) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۶۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) الیقین لایزول بالشک (الاشباه والنظائر ص ۷۵ القاعده الثالثة) ظفیر (۳) وان تعذر نزح کلها لکونها معینا فتقدر ما فیها وقت ابتداء النزح »»»

عن الجواهر لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن اخراجه فمادام فيها فنجسة فتترک مدة يعلم انه استحال وصار حمأة وقيل مدة ستة اشهر (۱) الخ فقط

په کوم تالاؤ کې چې نجاستونه لويږي او په باران کې ډک شي نو دهغه اوبه پاکې دي او کنه ؟

سوال: (۲۶۹) يو تالاؤ په وړدوالي او پراخوالي لس دولس بيګه دئ او سروکال وچ وي او د مخزن ښارګوټي او د هغه د اوسېدونکو د غټوميتيازو ځائي دي اوس په رومبي باران کې يو څه اوبه په دې څاه کې د نجاست سره ګډې او خلط شوی جمع شوی بيا پر دې باندې کله کله باران کېدلو تر دې پورې چې دغه تالاؤ پوره ډک شو لکن بهېدلې نه دي آيا د بهېدلو نه محکې دغه تالاؤ پاک دئ او کنه او که د بهېدلو نه وروسته د دې حکم د پاکي دئ ؟

جواب: قال فی الدرالمختار وكذا يجوز براكد كثير كذلک ای وقع فيه نجس لم ير اثره ولو فی موضع وقوع المرئية به يفتی بحر (۲) پس معلومه شوه چې د دې مذکوره تالاؤ اوبه د بهېدو نه محکې او وروسته په هر حال کې پاکې دي فقط

ناپاکه ښځه په څاه کې ولوېده نوڅاه به څنګه پاکوي ؟

سوال: (۲۷۰) يوه ښځه د ګډرين قبيلې (قوم) چې په غالب ګمان سره د هغې کپړې (جامې) ناپاکې وي په څاه کې ولوېده بيا يو څه لږ قدر ساه (روح) پکې وو چې ئې راوکښله د باندې چې راووته نو مړه شوه نو په دې صورت کې د څاه اوبه پاکې دي او کنه او څنګه به پاکيږي ؟

جواب: به دې صورت کې دې درې سوه (۳۰۰) سلواغې راوايستل شي باقي مانده اوبه بيا پاکيږي (۳) فقط

«««يوخذ ذلک بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء به يفتی وقيل يفتی بمأتين الی ثلث مائة وهذا ايسر وذلک احوط (الدرالمختار) افاد فی النهر ان المأتين واجبتان والمائة الثالثة مندوبة (ردالمحتار فصل فی البئر ص ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير مفتاحی (۱) ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باب المياه ص۱۴۰ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۳) اذا وقعت نجاسة ليست بحيوان ولو مخففة او قطرة بول الخ فی بئر الخ او مات فيها الخ حيوان دموي غيرمائي وانتفخ الخ يترح كل مائها الخ بعد اخراجه الخ قيد بالموت لانه لو اخرج حيا و ليس بنجس العين ولابه حدث او خبث لم يترح شئ الخ وقيل يفتی بمأتين الی ثلثمائة وهذا ايسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۵ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير .

لوي کربوړی چې په څاه کي ولويږي نو اوبه ناپاکې کيږي او کنه ؟

سوال: (۲۷۱) سام ابرص (لوئي کربونې چې په څاه کې ولويږي او پکې مړشي نو څا ناپاکه کيږي او کنه ؟

جواب: په درمختار کې دي فيفسد فی الاصح كحية برية ان لها دم والا لا الخ وفی الشامی وكاالحية البرية والوزغة الكبيرم لها دم سائل منية (۱) الخ پس معلومه شوه چې وزغه کبيره (يعنې لوئي کربونې) په څاه کې په مړه کېدو سره اوبه ناپاکه کوي په دې صورت کې د شلو (۲۰) نه تر ديرشو (۳۰) سلواغو پورې ئي ايستل ضروري دي که چېرې پرسېدلی يا شوړېدلی نه ؤو . او وزغه صغيره (کوچنی کربک) چې پکې وينه نه وي د هغه په څاه کې په مړينه سره اوبه نه مردارېږی خو احتياطا چې شل (۲۰) سلواغې وباسي نو ښه دي څه پروانه لري فقط

په څاه کې چې چپل ولويږي اونه راوايستل شي نو څه حکم دئ ؟

سوال: (۲۷۲) يو څاه چې د هغه فراخوالی (پسور) څوارلس فټه دئ او ژوروالی ئې شل فټه دی په دغه څاه کې ناڅابه د نهه لسو کالو د ماشوم استعمالی څپلی پکې ولوېده چې بيا په لټولوسره ونه مندل شوه نو په دې صورت کې د څاه څه حکم دئ ؟

جواب: کله چې هغه چپل نه ده راکښل شوې او پرهغه باندې د نجاست لګېدل هم نه دي ثابت او نه وربانديې ليدل شوی دي نو ددغه څا اوبه پاکې دي پر شک باندې څه حکم مرتب نه وي قال فی البحر وقيدنا بالعلم لانهم قالوا فی البقر ونحوه يخرج حيا لايجب نزح شئ وان كان الظاهر اشتمال بولها على افخاذها لكن يحتمل طهارتها بان سقطت عقيب دخولها ماء كثيرا مع ان الاصل الطهارة الخ . پس کله چې د نجاست يقيني علم نه وي نو دڅاه د ناپاکې حکم نه کول کيږي ځکه چې قاعده مقرره د فقهې داسی ده اليقين لايزول بالشک (۲) او پر چپل باندې لکه څنګه چې د نجاست د لګېدلو احتمال شته په غالبه ظن سره ثابت دي همدغه رنګه دا احتمال هم شته چې پر ځمکه باندې په تګ کولو او مښوولو سره چپل د هرڅه نجاستونو نه پاکيږي هم ، بهر حال پر احتمال باندې هېڅ حکم نه مرتب کيږي فقط

ناپاکه څاه په دوه درې سوه سلواغو کښلو سره پاکيږي او کنه ؟

سوال: (۲۳۷) که چېرې د يو څاه تولې اوبه ناپاکې وبلل شي او څا هم د دې تعريف موافق وي انهم كما نزحوا منع منها مثل ما نزحوا او اكثر . او چينه داره نه و ي نو ددې څخه دوه سوه (۲۰۰) يادرې سوه (۳۰۰) سلواغې ايستلو سره د طهارت حکم وربانديې کيږي او کنه ؟ ځکه چې

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمختار باب المياه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشيديه كويته) ظفير (۲) الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة ص ۷۵) ظفير .

د کوم قول نه چې دوه سوه یا درې سوه سلواغې مأخوذه دي د هغه قول تضعیف (کمزوري) محقیقینو کړیدي لکه چې په شامی وغیره کې منقوله دئ .

جواب: د دوو سوو (۲۰۰) نه تر دریو سوو(۳۰۰) پورې سلواغې اوبه ایستل موجب د طهارت دي او اوس هم پر دغه باندې فتوی ورکول کیږي د اسانتیاپه خاطر دغه اختیار شوی او غوره کړل شوی دئ او بل دا چې ډېرو فقهاؤ هم دغه اختیارکړي دي او دې ته ئې مختار او ایسر ویلي دي او د امام صاحب ئې هم یو راوایت لیکلی دئ نو پر دې باندې فتوی ورکولوکې څه باک نشته (۱) فقط

مرغي چې په څاه کې ولویږي بیا را ونه ایستل شي نو څه حکم ئې دئ

سوال: (۲۷۴) مرغی وغیره بل شئ چې په څاه کې ولویږي مړه شي بیا په لټولوسره هم نه راووزي نو بعضو فقهاؤ شپږ میاشتې د څاه معطل کول (خوشي پریښول) ویلي دی په دې کې تنګي معلومیږي او که دغه مقدار ئې استحبابا ښوولي دي مطلب دا چه یو داسې اسانه صورت که وي نو ئې راته نوشته کړئ ؟

جواب: په داسې حالت کې چې په څاه کې د مرغی و غیره لوېدل یقیني وي او بیا نه وي اور ایستل شوي نوپه دې باره کې اصل حکم خو هم دغه دئ چې تر دومره وخته دې ددغه څا اوبه مستعمل نشي ترڅو چې هغه شوړېدلې نه وي او خاورې او ختې نه وي شوې د دې وروسته دې اوبه راوکاږي او استعمال دې ئې کړي او بعضو فقهاؤ د شپږو میاشتو وخت ورته مقرر کړي دي کما فی الدرالمختار دا په حقیقت کې د دغه ټول وخت اندازه ده ځکه چې په غالب ګمان سره په دغه موده کې حیوان شوړیږي او خاور ختې کیږي او که په تجربه سره د دې شپږو میاشتو نه مخکې خاورې او ختې کېدل ثابت شي نو مخکې دې د اوبو د اخراج او د هغه د استعمال د جواز حکم ورکول شي (۲) لکن که د سره د حیوان موجوده کېدل په څاه کې شکمن وي چې په څاه کې شته او کنه نو بیا خو دغه حکم فقط احتیاطاً دی ځکه چې په شک سره اوبه نه ناپاکه کیږي (۳) فقط .

(۱) وقیل یفتی بمأتین الی ثلث مایة وهذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر حزم به فی الکنز والملتقی وهو مروی عن محمد رحمة الله علیه و علیه الفتوی خلاصة وتاتارخانیة عن النصاب وهو المختار معراج عن العتابیة وجعله روایة فی العنایة عن الامام وهو المختار و الایسر کما فی الاختیار وافاد فی الاظهر ان المأتین واحبتان والمائة الثالثة مندوبة (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) یترح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع بعد اخراجه (درمختار) فلو تعذر ایضا ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة وقیل مدة ستة اشهر (ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته ظفیر (۳۰ الیقین لازول بالشک (الاشباه والنظائر ص ۷۵) ظفیر .

په کوم خاه کې چې چپل ولویږي او د هغه نه مسلسل اوبه را ایستل کیږي نو په دې سره اودس جائز دئ اوکنه ؟

سوال: (۲۷۵) په یو باغ کې یوه مدرسه ده د هغه سره نژدې یو څا بهیږي چې هغه ته هرټ وائي په دې کې د یو ماشوم چپلې لویده لې وه چې د هغه د راکښلو کوښښ ئې کړی ؤو مګر هغه نه راووته او څاه د سهار وختي د څلورو بجونه شروع شي ټوله ورځ بهیږي نو په دغه اوبو سره اودس لمونځ کول او ډوډی په پخول وغیره دا صحیح دي اوکنه ؟

جواب: د دې څاه اوبه پاکې دي اودس او لمونځ په صحیح دئ او شرعا په شک سره دناپاکې حکم نه کول کیږي (۱) فقط

په څاه کې د عموم بلوی اعتبار

سوال: (۲۷۶) په تذکره الرشید جلد اول ص ۱۸۴ کې د څا به مسئلو کې دي چې د ضرورت په وخت وسعت (اسانتیا) اختیاره ولائي شي او کومه مسئله چې د مجتهدینو په مینځ کې مختلف فیه ده په هغه کې دوسعت رایه اختیارول د حرج اوتنګي په وخت کې صحیح ده پس په داسې صورت کې چې تر څو پورې په څاه کې عین نجاست لویدل نه وي لیدل شوي نو هغه څاه ته ناپاکه نه دي ویل پکار بلکه که لوېدل ئې پخپله هم ووینې نو بیا هم د ضرورت په خاطر او د عموم بلوی او تکلیف په وجه دغه ته ناپاکه نه شي ویل کېدای . وګوره چې داوښ پچه ووزې د امام صاحب په نیز ناپاکه ده مګر د ځنګل په څاه کې ترنیمو اوبو پورې که په پچو باندې پټ سي نو بیا هم پاک ئې لیکلي دي د ضرورت په خاطر ځکه چې د امام مالک رحمة الله علیه په نیز پچه نجسه (ناپاکه) نه ده نو اوس په هندوستان کې خصوصا په کلو کې کله چې د خوشایو او د غوا د متیازو دغه حال او عمل دي نو بیا خو څاه هېڅکله نه پاکیږي نه پاک پاتې کېدلای شي . لهذا د داسې کارونه باید چشم پوشي او درګزروی چې ترڅو پورې لیدل شوي نه وي بلکه که ئې ووینې هم د اوبو استعمال دي کوي کذا یفهم من کتب الفقه تاسې محترم دالرشیدپه لسم نمبر جلد ۴ ص ۲۰ کې د مسجد په څا کې چې د مرغی چیچی ولویږي یکې مړشی د دغه سوال په جواب ارشاد فرمایلې وو چې دغه څادې شپږ میاشتې خوشې پریښول شي وروسته دې بیا درې سوه سلواغې اوبه وایستل شي بیا دې اوبه په کار راوړل شي انتهی »په دغو دواړو جوابونو کې د حضرت عالی قدس سره جواب صحیح بلل ضروري دي . اوکه ستاسو جناب جواب ؟ که چېرې دواړه صحیح وي او زه د هغه د پوهېدلو نه قاصره یم نو تاسې وجه د فرق د دواړو راته ولیکئ ؟

(۱) فلو علم نتنه بنجاسة لم یجز ولو شک فالاصل الطهارة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ص۱۳۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

جواب: په شامی ص ۱۵۶ جلد اول فصل فی البئر کې دي واشار بقوله متنجسة الی انه لابد من اخراج عین النجاسة کلحم میتة وخنزیر آه قلت فلو بعذر ایضا ففی القهستاني عن الجواهر لو وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة یعلم انه استحال وصار حمأة وقیل مدة ستة اشهر (۱) آه . ما (بنده) چې کوم څه په الرشید کې لیکلي دي هغه مې د علامه شامی رحمة الله علیه د دغه روایت موافق لیکلي دي او د تذکرة الرشید نه چې کوم څه تاسو نقل کړي دي هغه هم صحیح دي . او بې شکه د څا او اوبو په مسائلو کې د وسعت (آسانتیا) ضرورت دي چېرې چې څه لږ شک راشي هلته د طهارت حکم ورکول پکار دي ځکه چې قاعده مسلمه ده الیقین لایزول بالشک ، او د حضرت مولانا ګنګوهی رحمة الله علیه قدس سره غرض هم دغه دئ چې د عموم بلوی او شک شبهې په ځایونو کې د طهارت (پاکي) حکم کول پکار دي او د شامی د دی عبارت محل (ځائي) هغه دئ چیری چې هېڅ شبه او شک باقی پاته نشي بلکه په یقین سره په څاه کې د عصفور (مرغی کېدل) معلوم شي او بیا ئې اخراج ونه شي ځکه چې نه په دې کې عموم بلوی ده لکه چې په بعره (پچه) وغیره کې ده اونه څه شک او شبه پکې ده لکن که څه د شک او شبهې ګنجائش پکې راووزي نو بیا د تزکرة الرشید د مسئلې موافق حکم دئ او د احقر په نیز څه نه څه شک او شبهه ضرور پکې راتللائي شي کامل یقین د نجاست د لویدو او د نجاست د مندل کېدو او بیا د هغه را ایستل ګران او مشکل کېدلو صورت ډېر کم پیدا کیږي ځکه چې کله د نجاست درک معلوم نشي چې څه شو نو دا ویلائي شي چې په دې کې نجاست بیخي لوېدلی نه دئ او یا پکې پاتې نه دئ بهر حال تعارض هېڅ نشته او تطبیق ئې ممکن دئ او تاویل ئې کېدائي شي . فقط

په کوم څاه کې چې آس ولویږي مړشي نو دغه څابه څنګه پاکوي ؟

سوال: (۲۷۷) په یو څا کې آس ولوېدو مړشو هغه چې راوکښلو بیائې درې سوه شپیته (۳۶۰) سلواغې راوایستلې لکن د آس ورلوېدو څخه مخکې درې څلور میاشتې دغه څا بند ؤو هیچا اوبه نه ځینې ایستلې اوس د هغه څخه درې سوه شپیته (۳۶۰) سلواغې را و ایستل شوې اوبه بیخي توري شوې دي او اوس هم اوبه توروالی ته مائله دي نو دغه څاه پاک شو او که اوس لاهم ناپاکه دئ بل څه تدبیر (طریقه) کول پکار دي؟

جواب: دشرعی قاعدې موافق خو درې سوه شپیته (۳۶۰) سلواغې ایستلو سره څاه پاک شو(۲) لکن که

(۱) ردالمحتار فصل فی البئر جلد اول ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر(۲) وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمائة وهذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البیر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

چېرې په داسې حالت چې ټولې اوبه خرابې شوې وي نو بیا دې ټولې اوبه راوباسي او دغه څاه دی پاک کړل شي نو دا ښه ده (۱) فقط

د کوم څاه څخه چې هندو اوبه ډکوي په هغه سره اودس وغیره صحیح دي اوکنه ؟

سوال: (۲۷۸) کوم څاهان چې داسې وي چې د هغه څخه اهل هنود (هندوان) اوبه ډکوي او وړې ئې او دهغه اوبه نه را ایستل کیږي بلکه خلګ ئې د څیښلو او لمبېدلو لپاره او خپلونورو ضرورتونو لپاره ئې وړي لهذا د داسې څاهانو نه اوبه څیښل او اودس کول صحیح دي اوکنه؟

جواب: اودس کول او اوبه څیښل دداسې څاهانو څخه صحیح دي هېڅ وهم اوشک دې نه کوي (۲) فقط

په څاه کې چپلې ولوېده او بیا ونه موندل شوه نو به څاه څنګه پاکیږي ؟

سوال: (۲۷۹) که په یو څاه کې د دیارلسو کالو د ماشوم چپلی ولویده او د څا د ژوروالي په وجه ورکه شي د پوره کوښښ کولو وروسته هم که چېرې پیدانه شوه نو درې سوه شپیته سلواغې اوبه راکښل کافی (بس دي) اوکنه چپلې راکښل او ټولې اوبه هم راکښل ضروري دي ؟

جواب: د ناپاکې چپلې ړومبی راکښل ضروري دي د دې وروسته درې سوه شپیته (۳۶۰) سلواغې راکښلو سره څاه پاکیږي لکن که چېرې د دې ناپاکې چپلی راکښل ممکنه نه وي نو په درمختار کې ئې لیکلې دي چې په دغه صورت کې دې دومره اوبه راوکښل شي چې نیمه سلواغه هم په ډکه نه شي الا اذا تعذر الخ فینزح الماء الی حد لایملأ نصف الدلو یطهر الکل تبعا (۳) الخ فقط

د هغه څا د پاکولوطریقه چې پکې خنزیر لوېدلي وي .

سوال: (۲۸۰) د هندوانو په څاه کې خنزیر لوېدلی ؤو هغوی ړومبی هغه مړشوی سور راوکښلو بیا ئې د هغه څا اوبه راوکښلې

(۱) ینزح کل مائها الذی کان فیها وقت الوقوع بعد اخراجه فان بعذر نزح کلها الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۶ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) د هندوان په اوبو ډکولواو ورلو سره څاه نه ناپاکه کیږي . د دوی خو پس خوردهپاکه ده . فسور الآدمی مطلقا ولو جنبا او کافرا الخ طاهر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی السور ص۱۶۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

مګر یو څه اوبه پکې پاته شوې نو د دې څاه اوبه د مسلمانانو لپاره ځښل صحیح دي اوکنه ؟

جواب: که چېرې د خنزیر (سور) درا ایستلو وروسته ئې درې سوو(۳۰۰) سلواغو په مقدار اوبه ایستل شوي وي نو هغه څاه پاک دئ د مسلمانانو لپاره د دې څاه اوبه څښل او استعمالول صحیح دي (۱) فقط

څلورم فصل د پسخوردې د اوبو احکام

د فیل د سونډې اوبه پاکې دي او کنه ؟

سوال: (۱۱ ۲۸۲) فیل چې د خولې څخه اوبه پریږدي هغه پاکې دي اوکه ناپاکې ؟

دا نجاست خفیفه دئ اوکه غلیظه

سوال: (۱۲ ۲۸۳) دا نجاست خفیفه دئ اوکه غلیظه

څومره د جامې نودېدلو سره ناپاکه کیږي ؟

سوال: (۱۳ ۲۸۴) څومره قدرې چې جامه په لنده شي نو ناپاکه ګرځي ؟

د فیل د شونډې څاځکي چې پر وړینه جامه باندې ولګیږي نو به څه کوي ؟

سوال: (۱۴ ۲۸۴) پر یو وړینه جامه باند ې څو ځایه د فیل د اوبو څاځکي ولویدو لکن هغه په جامه کې جذب شوی نه دئ په توال (رومال) سره ئې هغه صفاکړی نو په داسې صورت کې جامه پاکه ګرځي او که ناپاکه د دغو څاځکو مجموعې مقدار د څلورو روپی برابر به وي؟

جواب: (۱) :- دغه اوبه ناپاکه او غلیظه نجاست دي . کما فی الدرالمختار وسور خنزیر وکلب وسباع بهائم نجس مغلظ الخ قال الشامی قوله وسباع بهائم هی ماکان یصطاد بنابه کالاسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفیل والصبع و اشباه ذلک سراج شامی ص ۲۰۵ ج۱) ظفیر

(۲) :- دغه اوبه نجسی غلیظه دي خفیفه نه دئ (۲)

(۱) وقیل یفتی بمأتین الی ثلثمأة وهذا ایسر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی البئر ص۱۵۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) و سور خنزیر وکلب وسباع بهائم مغلظ (درمختار) سباع بهائم هی ماکان یصطاد بنابه کالاسد والذئب والفهد الخ والفیل . (ردالمحتار احکام السور ص۱۶۳ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

(۳) :- د یو درهم په مقدار یعنې د لاس د ورغوي د ژوروالي په اندازه معاف دي یعنې لمونځ ورسره جائز کیږي که څه هم دهغه مینځل واجب دي اوکه چېرې د یو درهم د مقدار نه زیات وي نو لمونځ ئې هم نه ورسره کیږي (۱) او دا خبره دې هم په نظر کې وي چې رقیقه (یعنې نرم) نجاست لکه بولې (متیازې) او ناپاکه اوبه چې ژورولي ئې د لاس د ورغوي په اندازه وي معاف دي (۲) او که زیات وي د دې مقدار نه نو لمونځ نه ورسره کیږي (۳) فقط .

(۴) :- کله چې د دغو څاځکو مقدار د دریو څلورو روپیو برابر دئ او څاځکي دستنی د سوری نه لوی وي چې معلومیږي اوپه نظر راځي نو هغه جامه ناپاکه ده او لمونځونه په کې صحیح نه دي (۴) فقط والله تعالی اعلم .

د انګریزانو د لوښي استعمال جائز دئ او کنه ؟

سوال: (۱۱ ۲۸۵) د انګریز لوښی چې ومینځل شي بیا پکې اوبه څیښل جائز وي اوکنه ؟ د انګریز پس خورده پاکه ده اوکه ناپاکه ؟

سوال: (۱۲ ۲۸۶) د انګریز نه پاتې شوي شودې استعمالول شرعا څنګه دي ؟

جواب: (۱) :- په دې لوښي کې اوبه څیښل جائز دي (۵)

(۲) :- د دغه پاتې شوو شودو څیښل او استعمالول شرعا جائز دي فقط په دې شرط چې هغو به د شرابو دځیښلو نه سمدستي وروسته نه وي خوړلې (۶) فقط ظفیر.

د پشو او موږک پسخورده پاکه ده او که ناپاکه ؟

سوال: (۲۸۷) پسخورده د موږک او پشو حلاله ده اوکنه ؟

(۱) قدر الدرهم ومادونه من النجس المغلظ کالدم والبول والخمر الخ جازت الصلوة معه وان زاد لم تجز (هدایه باب الانجاس ص ۷۱ ج ۱) ظفیر (۲) المغلظة و عفی عنها قدر الدرهم الخ بالوزن فی النجاسة المتجسدة وزنه قدر الدرهم الکبیر المثقال بالمساحة فی غیرها وهو قدر عرض الکف الخ والمثقال وزنه عشرون قیراطاً (عالمگیری مصری باب فی النجاسة ص ۴۲ – ۴۳ ج ۱) ظفیر (۳) فاذا اصاب من قدر الدرهم یمنع جواز الصلوة کذا فی المحیط (عالمگیری مصری باب فی النجاسة ص ۲۳ ج ۱) ظفیر (۴) البول المنتضح قدر رؤس الأبر معفو للضرورة وان امتلاء الثوب الخ ولوکان المنتضح مثل رؤس المسلة منع کذا فی البحر الرائق (عالمگیری مصری باب فی النجاسة ص ۴۳ ج ۱) ظفیر (۵) ویکره الاکل والشرب فی اوانی المشرکین قبل الغسل ومع هذا لو اکل او شرب فیها قبل الغسل جاز ولایکون اکلا ولاشاربا حراما وهذا اذا لم یعلم بنجاسة الاوانی فاما اذا علم فانه لایجوز ان یشرب او یأکل منها قبل الغسل (عالمگیری مصری کتاب الکراهیة باب رابع عشر ص ۳۵۸ ج ۱) ظفیر (۶) وسؤر الآدمی طاهر ویدخل فی هذا الجنب والحائض والنفساء والکافر الا سور شارب الخمر ومن دمی فوه اذا شربا علی فور ذلک فانه نجس (عالمگیری مصری ص ۲۳ ج ۱) ظفیر .

جواب: د مورک او پشو پسخورده پاکه ده (۱) فقط

الباب الرابع فی التیمم

د تیمم مسئلې

دتبې او زیات یخ اوساړه په وجه تیمم کول جائز دي اوکنه ؟

سوال: (۲۸۸) که چېرې د یخ په موسم کې یو سړي یو داسې ځنګل ته د کار کولو لپاره ځي چې هلته اوبه بیخي زیاتې یخې او سړې وي او هلته د اوبود تودولو هېڅ انتظام هم نه وي لکه لوښی او لرګي وغیره او د ژمی او یخ ډېر زیات وي د هغه په وجه جنب سړئ د غسل کولو یا بې اوسه سړئ د اوداسه تاب نه لري یا چاته تبه او یخني زیاته رسیږي نو د داسې خلکو لپاره تیمم کول جائز دي او کنه ؟

جواب: په حالت د مرض کې یا د مریض کېدو په وجه تیمم صحیح دئ او کله چې په یخو اوسړو اوبوسره غسل کول او یا اودس کولوکې د مرګ یا د سخت مرض وېره وي نو بیا تیمم کول جائز دي (۲) فقط

دوخت د تنګي په وجه د قدرت لرلو سره تیمم کول صحیح دي اوکنه ؟

سوال: (۲۸۹) که چېرې لمونځ کونکي د سهار په وخت داسې وخت د خوب څخه راپورته شو چې ګرمې (تودې) اوبه د هغه په مکان کې نه وي اونه په مسجد کې وې او په سړو اوبو سره ځې غسل د یخ په وجه نشو کولای او نه وخت دومره پاتې ؤو چې اوبه پکې تودې کړي او غسل پرې وکړي او د لمونځ په خپل وخت کې وکړي پس نو دغه سړئ د وختي لمانځه د اداکولو لپاره تیمم وکړی او لمونځ ئې جائز دئ او کنه ؟

(۱) وسور الخ سواکن البیوت طاهر للضرورة مکروه تنزیها ان وجد غیره والا لم یکره اصلا (درمختار) ای ممالہ لم سائل کالفارة والحیة والوزغة (ردالمحتار مطلب فی السور ص۱۶۴ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر وسور الحشرات البیت الحیة والفارة والسنور مکروه کراهة تنزیه هو الاصح کذا فی الخلاصة (عالمګیری کشوری مصری الباب الثالث فی المیاه ص ۲۳ ج ۱) ظفیر (۲) من عجز عن استعمال الماء الخ لبعده میلا الخ او لمرض یشتد او یمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم الخ او برد یهلک الجنب او یمرضه ولو فی المصر اذا لم تکن اجرة حمام ولامایدفنه الخ تیّمم (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار اباالتیمم ص۱۷۰ ۱۷۱- ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

جواب: کله چې دهغه پر تودواوبو باندې قدرت وي نو تیمم ورته جائز نه دئ د لمانځه قضا دې بیا راوړي لکن غسل او اودس کول په هر حال کې به ضروري او حتما کوي (۱۰ فقط

د مریض پربدن نجاست وي او اوبه ورته نقصان رسوي نو څنګه به ځان پاکوي .؟

سوال: (۲۹۰) که د مریض سړي پر بدن باندې نجاست لګیدلی وي او اوبه ورته نقصان رسوي نو څنګه طهارت (پاکی) حاصله کړی ؟

جواب: که پر بدن باندې ئې نجاست وي هغه دې ومینځي بیا دې تیمم وکړي (۱) فقط

پر ډبره ، لرګي ، او جامه باندې تیمم جائز دئ او کنه ؟

سوال: (۲۹۱) پر لرګي ، ډبره ،او جامه ، اوپاخه فرش یا پر پاخه دیوال ، وچ یاشنه وانبه چې ورباندې هېڅ یوه زره ګرز او غبار نه وي نو تیمم ورباندې جائز دئ اوکنه ؟

جواب: پر لرګي او جامه باندې چې ګرز او غبار نه وي تیمم ورباندې جائز نه دئ او همدغه رنګه د وښو د شنو او وچو حکم دئ (۳) او پر ډبره او دکچه (ومو) خښتو او پخو خښتو او پر چونه (ګچ) باندې که ورباندې ګرز او غبار هم نه وي تیمم جائز دي (۴) او پر لرګي وغیره باندې ګرز او غبارهم کفایت کوي (۵) فقط

(۱) قال فی البحر فصار الاصل انه متی قدر علی الاغتسال بوجه من الوجوه لایباح التیمم اجماعا (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۲ ج۱ تحت قوله ومالایدفنه الخ) ظفیر (۲) وکذا یطهر محل نجاسة الخ مرئیة الخ بقلعها ای بزوال عینها الخ ویطهر محل غیرها ای غیرمرئیة بغلبة ظن غاسل الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الانجاس ص۲۴۰ ج ۱) اولمرض یشتد اویمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم الخ تیمم (الدرالمختار علی ردالمحتار باب التیمم ص۲۷۱ ج۱) ظفیر (۳) ولایجوز عندنا بمالیس من جنس الارض وهو مایلین بالنار اومما یترمدبالناراذالم یکن علیها الغبار (غنیة السمتملی ص ۷۴ باب التیمم) ظفیر کالذهب والفضة الخ وکالحنطة وسائر الحبوب والاطعمة من الفواکه وغیرها وانواع النباتات (۴) ویجوز التیمم عند ابی حنیفة رحمة الله علیه بکل ما کان من جنس الارض کالتراب و الرمل والحجر ، والجص والنورة والکحل ولازرنیخ الخ ثم لایشترط ان یکون علیه الغبار (هدایة ص ۵۵ ج ۱) ظفیر (۵) وکذا یجوز بالغبار مع القدرة علی الصعید عند ابی حنیفة رحمة الله علیه ومحمد رحمة الله علیه لانه تراب رقیق هدایه لوان الحنطة اوالشیئ الذی لایجوزعلیه التیمم اذاعلیه الغبار ة فضرب یده علیه وتیمم ینظر ان کان یستبین اثره بمده علیه جاز والا فلا (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۵ - ۱۷۶ ج طبع رشیدیه کویته ظفیر .

د غسل پر ځائي تیمم کله جائز دئ ؟

سوال: (۲۹۲) یو سړي ته د یخني په وجه نزله لګیږي نو هغه ته به د ژمي په موسم کې د سهار یا یوبل ساړه وخت کې د نزلې د ویرې د جنابت د غسل پر ځای تیمم کول او بیا په دغه تیمم باندې د سهارلمونځ یا یو بل لمونځ کول جائز دي اوکنه ؟

جواب: د تیمم د جواز لپاره د اوبو د استعمال نه عاجزه کېدل شرط دي ، که چېرې د دې په وجه وي چې اوبه نه وي . او یا په دې وجه وي چې د اوبو استعمالول ئې د مرض د نورزیاتېدو سبب ګرځي او یا د یخني په وجه سره د مرګ یا د سختې مریضي ویره وي او ګرمې اوبه نه موندل کیږي په دې صورت مسئوله کې که چېرې یخې اوبه ورته نقصان رسوی او د ناروغی ویره وي نو په تودو اوبو سره غسل کول پکار دي اوکه په تودو اوبو سره هم په غالبه ګمان سره یا د یو پوه او هوښیار مسلمان ډاکتر (طبیب) په وینا سره د مرض د زیاتېدو ویره وي نو تیمم جائز دئ او کنه نو نه دئ جائز . او لمرض یشتد او یمتد بغلبة ظن اوقول حاذق مسلم ولو بتحرک الخ او برد یهلک الجنب او یمرضه ولو فی مصر اذا لم یکن له اجرة حمام الخ (درمختار) (۱) فقط

په تلواره ئي د جنازې لمونځ په تیمم سره ادا کړو نو آیا په دې تیمم سره فرض لمونځ هم کولای شي ؟

سوال: (۲۹۳) زید د تلوار په وجه تیمم وکړو د جنازې په لمانځه کې شریک شوی ؤو نو بیا په دغه تیمم سره بل فرضی لمونځ کولای شي او کنه د سره به اودس کوئ ؟

جواب: په دغه تیمم سره وختې فرض لمونځ نشي کولای . نوی اودس دې وکړي بیا دوخت فرض لمونځ کول پکار دي هکذا فی کتب الفقه (۲) فقط

د اوبو د کمي په وخت کې پرده ددارہ ښځه تیمم کولای شي او کنه ؟

سوال: (۲۹۴) په بعضو کلیو کې د اوبو ډېره کاختی (کمي) وي په دې وجه بعضې ښځې وپرده داره کونډو ښځو ته کله کله اوبه ونه رسي

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وجاز التیمم لخوف فوت صلوة الجنازة الخ وان لم تجز الصلوة به وکذا لکل مالاتشترط له الطهارة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

نو ځکه دغه زنانې خپل لمانځونه قضا کوي نو ددوی لپاره څه حکم دئ ؟ آیا په دغه وخت کې تیمم کول جائز دي اوکنه ؟

جواب: د تیمم اجازت خو هغه وخت دئ چې کله اوبه ونه مندل شي . اوکه چېرې کله اتفاقا داسې حالت راشي چې د پرده داره ښځو دپاره هیڅ صورت داوبو لاس ته راوړلو جوړ نشي او وخت هم تنګیږي نو بیادې په تیمم سره لمونځ وکړی قضا کوي دې ئې نکړي (۱) وروسته دې بیا اودس وکړي ددې لمانځه قضاء دې راوګرزوي) ظفیر

که پر زخم یا پټې باندې مسحه کول ګران وي نو به څه کوي ؟

سوال: (۲۹۵) که چېرې زخم یا پټې باندې مسحه نشي کېدلائي نو تیمم کول صحیح دي (۲) فقط

د مرض د ویرې په وخت کې تیمم جائز دئ اوکنه ؟

سوال: (۲۹۶) زید دیو کمزورئ بدن خاونددی او همیشه پروتنی (ناروغه) سړئ دئ دخپلو کړو د سزا په وجه د هغه صحت ډېر خراب شوی دئ په خاصه توګه اعصاب اودماغ ئې ډېر ضعیفه شوی دئ نوپه دغه حالت کې د ژمي په موسم کې چې کله هغه ته د شرعي ضرورت په وجه د غسل کولو نوبت راشي چې ګڼي لمونځونه ځینې قضا کیږي د سهار په وخت کې په سړو اوبو سره که چېرې هغه ته د غسل کولو نوبت راشي چې ګڼي لمونځ ځینې قضا کیږي د سهار په وخت کې په سړو اوبو سره که چېرې هغه غسل وکړي نو د سر درد او یا زکام یا یو بل تکلیف ورته رسیږي او کله دا تکلیف بیانه وي خود ګرمو (تودو) اوبو مندل د خپلې کمزودي له کبله ناممکن وي نو ځکه مجبورا په سړو اوبو غسل کول وي او د سړو اوبو نه کار اخستل وي چې په هغه سره یه ویره داهم وي چې داسې نه وي چې دفالج (ګوزن) ناروغي یا یو بلي ناورغي اثروربانديې رانه شي .

(۱) لایتیمم لفوت جمعة ووقت ولو وترا لفوائها الی بدل و قیل تیمم لفوات الوقت قال الحلبی فالاحوط ان یتیمم ویصلی ثم یعید (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۸۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر د دې عبارت نه او شامی چې کوم څه پر دې باندې لیکلي دي د هغه نه دا ښکاره معلومه شوه چې په داسې حالت کې دې بیا په اوبو سره اودس وکړي د لمانځه اعاده دې وکړي ځکه چې د احتیاط همدغه تقاضا ده . لعل هذا من هئولاء المشائخ اختار لقول زفر لقوة دلیله وهو ان التیمم انما شرع للحاجة الی اداء الصلوة فی الوقت فیتیمم عند خوف فوته قال شیخنا ابن الهمام ولم یتجه لهم علیه سوی ان التقصیر جاء من قبله فلا یوجب الترخیص علیه وهو انما یتم اذا اخر لا لعذر آه و اقول اذا اخر لا لعذر فهو عاص، والمذهب عندنا انه کالمطیع فی الرخص نعم تاخیره الی هذا الحد عذر جاء من قبل غیر صاحب الحق فینبغی ان یقال یتیمم ویصلی ثم یعید بالوضوء کمن عجزبعذرمن قبل العباد الخ (ردالمحتا رایضا حواله بالا) ظفیر (۲) ویترک المسح کالغسل ان ضر والا یترک (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۲۰۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر

ځکه چې په اعصابو کې ئې بیخي کمزوري راغلې ده د زید په دې اوسني حالت باندې نظر لرلو یو پوهه طبیب ډاکتر ورته وویل چې ته په داسې حالت کې په سړو اوبو غسل کولو پر ځائي د سهار لمونځ په تیمم سره ادا کوه بیا په تودو اوبو سره غسل کوه او د تیمم او غسله وروسته بیا اودس کول او لمونځ کول پکاردي او د لمانځه راګرځول احتیاطا د غسله وروسته خو ئې بیخي ضرورت نشته ؟

جواب: که چېرې تودې اوبه نه وي او پوه مسلمان طبیب ډاکتر ورته ووائي او په غالبه ګمان هم د ناروغي د زیاتېدو سبب ګرځي نو چې تیمم وکړي لمونځ ئې صحیح کیږي په داسې حالت کې او چونکه تیمم د غسل لپاره چې کوم دئ دا د اوداسه لپاره هم کافی دئ نو ځکه بیا د اوداسه ضرورت هم نشته هغه یو تیمم د دواړو لپاره بس دي (۱) مګر احتیاط په دې کې دئ چې وروسته دې په تودو اوبو سره غسل وکړي او دغه لمونځ دې راوګرځوي (۲) فقط

جنب سړي ته چې د زکام کېدو ویره وي نو تیمم کولای شي او کنه ؟

سوال: (۲۹۷) د زید احتلام زیات کیږي او د یخ په وجه د غسل کولو سره زکام شي او تبه ئی کیږي او که چېرې د غرمې په وخت کې غسل کوي نو بیازیات نقصان ورته نه رسیږي نو په داسې حالت کې که زید په تیمم سره لمونځ ادا کړي نو دا صحیح دي او کنه ؟ او تیمم د غسل او اوداسه دواړو لپاره وکړي او که فقط د غسل دپاره یې وکړي او د غسل لپاره بیا غرمه په اوبو سره ئې اعاده وکړي او که ئې تیمم کافي دئ تر بله احتلامه پورې .؟ او د جنابت . احتلام او جماع (کوروالی) لپاره یو حکم دي او که جلا دئ ؟

جواب: د مرض (ناروغي) د ویرې له کبله کله چې تودې اوبه هم ورته نقصان رسوي اویاتودې اوبه موجودې نه وي نو بیا تیمم کول او لمونځ په کول صحیح دي (۳) او تیمم د غسل او اوداسه یو دئ یو تیمم د دواړو لپاره کافي او بس دئ . بیا غرمه چې کله غسل کول ګران نه وي نو دې غرمه غسل وکړي د ماپښین او مازیګر لمانځونه دې وکړي (۴) اوداحتلام او

(۱) او برد یهلک الجنب او یمرضه ولو فی المصر اذا لم یکن له احرة حمام ولامایدفئه الخ تیمم لهذه الاعذار کلها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) د اعادې (راګرځولو) جزئیه نشوه پیدا چې د درمختار د دغه عبارت نه اخستل شوي وي . لایتیمم لفوت جمعة ووقت ولو وترا لفوائها الی بدل وقیل تیمم لفوت الوقت قال الحلبی فالاحوط ان یتیمم ویصلی ثم یعید (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۸۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) او لمرض یشتد او یمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم الخ او برد یهلک الجنب او یمرضه الخ تیمم فهذه الاعذار کلها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) لایتیمم لفوت جمعة ووقت ولو وترا لفوائها الی بدل وقیل تیمم لفوات الوقت قال الحلبی فالاحوط ان یتیمم ویصلی ثم یعید (درمختار) ولعل هذا من هتولاء المشائخ .

او دمجامعت (یعنې کوروالي) او د جنابت د ټولو یو حکم دئ اودواړه موجبات (یعنې د غسل واجبونکي دي) والمعانی الموجبة للغسل انزال المني علي وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حاله النوم والیقظة الخ (هدایة فصل فی الغسل ص ۳۷ ج ۱) ظفیر

د ناروغي یا بوډاتوب په وجه اوبه نقصاني وي نو دغسل لپاره تیمم کولای شي او کنه ؟

سوال: (۲۹۸) د عذر په حالت کې لکه څنګه چې تیمم د اوداسه لپاره کېدلای شي دغه رنګه دغسل لپاره هم تیمم کېدلای شي او کنه ؟ او په دغه تیمم سره فرض او نفل لمانځونه او د قرآن تلاوت په کولای شي او کنه ؟ که چېرې یو سړی ته د کمزوري او یا د بوډاتوب دضعف په وجه اوبه ورته نقصان رسوي اویا د اوبو د استعمالولو نه د ضرر او نقصان وېره وي او یا د اوبو استعمالول ورته ګران وی او تحمل ئې نشي کولای . نو د اوداسه او غسل په تیمم سره فرض او نفل لمونځ او تلاوت د قرآن شریف جائز کیږي او کنه ؟

جواب: د عذر په حالت کې لکه څنګه چې د اوداسه نه تیمم کېدلای شي دغه رنګه د غسل نه هم تیمم کېدلای شي او په دغه تیمم سره فرض لمونځ او نفل او تلاوت دقرآن شریف ټول صحیح دي (۱) اوکوم عذر چې د هغه په وجه د اوداسه او غسل جنابت لپاره تیمم صحیح دئ هغه دا دي چې مریض ته د مرض د زیاتېدو یا دمرض اوږدیدو ویره وي یعنې د اودس کولو یا غسل کولو په وجه ئې مرض او ناروغي نوره زیاتیږي یا ئې مرض نور اوږد شي او د ژمې په وجه د یخني نه د مرګ یاد ډېرې ناروغي خطره وي . فقط په دې وجه چې سړو اوبوته ئې زړه نه کیږي او استعمال ئې ورته ګران وي او په دې سره ورته څه تکلیف کیږي نو تیمم صحیح نه دي . بلکه که دا ویره وي چې مړه کیږي یا ډېر مریض کیږي نو بیا په دې وخت کې تیمم کول صحیح دي (۲) فقط

(۱) اختیار لقول زفر لقوة دلیله وهو ان التیمم شرع للحاجة الی اداء الصلوة فی الوقت فتیمم عند خوف فوته الخ (ردالمحتار باب التیمم ص۱۸۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) د دې جزئیه نه دا معلومه شوه چې په دې صورت کې دی دسهار د لمانځه اعاده وکړي . والله اعلم - ظفیر (۱) ویصلی بتیممه ماشاء من الفرائض والنوافل (هدایة باب التیمم ص ۵۵ ج ۱) ظفیر (۲) ومن عجز عن استعمال الماء لبعده میلا الخ او لمرض یشتد او یمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم الخ او برد یهلک او یمرضه الخ او خوف عدو الخ او عطش الخ او عدم آلة طاهرة یستخرج بها الماء تیمم لهذه الاعذار کلها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۰ - ۱۷۳ ج۱) وقال فی البحر انه متی قدر علی الاغتسال بوجه من الوجوه لایباح له التیمم اجماعا (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

د ریل ګاډی متعلق د لمانځه او اوداسه او تیمم مسئلې

سوال: (۲۹۹) چونکه د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دئ چې په لمانځه کولو کې کاهل او سست جوړونکی کړاونه (او تکلیفونه) دې حل او لیرې کړل شي لهذا ستاسې محترم نه دا هیله کیږي او دا هم پوښتنه کوو چې د ریل ګاډې په سفر کې یا ددې په شان کوم چې ستاسو محترم په ذهن کې وي د دغو وختو د شریعت له رویه څه حل دي مثلا د ریل ګاډی د درېدو وقفه (وخت) لږ وي په دې وجه دومره وخت نه موندل کیږي چې سړي پکې د حاجات ضروریه نه مثلا لکه وړې او غټې بولې او د دې نه ځان په هم دغه وخت کې فارغ کړي چې څومره وخت ریل ګاډي دریږي په داسې حال کې چې په ریل ګاډي کې بیت الخلاء هم نه وي او بیا اودس وکړي بیا لمونځ وکړي نو به داسې حال کې څه کول پکار دي؟ ایا په تیمم سره لمونځ وکړي او که څه؟ مثلا د ریل ګاډي په سفر کې د اوداسه لپاره یا د غسل شرعي لپاره اوبه او وخت ورته میسر نه شي نو په تیمم سره لمونځ کول جائز دي او کنه؟ او مثلا د ریل ګاډي پر استیشن باندې د لږ درېدو په وجه په روانه ګاډي کې چې په لمانځه کې رکوع او سجده کول د خلګو د ګڼې او زیاتوالي په وجه ځائي نه وي او یا د قبلې خوا ته مخ ګرځول د ګاډي یو بل طرفته د ګرځېدو په وجه ممکن نه وي نو څنګه به لمونځ ادا کوي؟

جواب: حامداً ومصلیاً ومسلماً. اما بعد. دې پوښتل شو سوالونو جوابونمبروار په تفصیل سره درته وړاندې کیږي (۱) په ریل ګاډي کې که چېرې اوبه ونه مندل شوې نو مسئله دا ده چې که چېرې ئې دا یقین وي چې د لمانځه په وخت کې د ننه اوبه پیدا کیږي نو لمونځ مؤخر (یعنې ځنډول) مستحب دي که چېرې اوبه پیدا شوې نو دې اودس په وکړي او لمونځ دې ادا کړي (۱) د اوبو د نه موندلو په صورت کې اوبه به کم نه کم د یو میل پر اندازه لیرې کېدل شرط دئ (۲)

(۲) :- که چېرې د اوبو نه مندلو په صورت کې یو سړي تیمم وکړو او لمونځ ئې شروع کړو او تر اوسه پورې ئې لالمونځ ختم کړی نه ؤو چې د ریل ګاډي استیشن نږدې راغلی چېرې چې اوبه پیدا کېدل یقیني خبره ده او اوس به لمونځ په نوي اوداسه باندې د سره کوي او که چېرې د لمانځه ختمولو وروسته ریل ګاډی استیشن ته ورسېدو چېرې چې اوبه پیدا کېدل یقیني دي نو لمونځ ئې وشو او بیا دغه لمونځ دوهم ځل کول ضروري نه دي (۳)

(۱) ویستحب لعادم الماء وهو یرجوه ن ایؤخر الصلوة الی آخر الوقت فان وجد الماء یتوضاء والا تیمم وصلی لیقع الاداء باکمل الطهارتین الخ (هدایة باب التیمم ص ۵۵ ج ۱) ظفیر (۲) من عجز عن استعمال الماء لبعده میلا الخ یتیمم (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۰ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) و ندب لراجیه رجاء قویا آخر الوقت المستحب ولو لم یؤخر وتیمم وصلی جاز ان کان بینه وبین الماء میل والا لا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۸۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر.

(۳) :- که د ریل پر استیشن اوبه مفتی (بې پیسو) نه مندل کېدې بلکه په قیمت (یعنې په پیسو) مندل کېدې که چېرې د اوبو نرخ دعام عرف سره سم ؤو او هغه سره ئې قیمت او پیسې وي نو دې اوبه په پیسو واخلي اودس دې په وکړي لمونځ دې وکړي تیمم کول جائز نه دي او که چېرې ورسره د اوبو پیسې نه وي یا یې نرخ ډېر زیات ؤو نو بیا دې تیمم وکړي او لمونځ دې وکړي (۱)

(۴) :- په ریلوي استیشن کې که چېرې اوبه ورکولو والا مسلمان نه وي بلکه هندو وي نو د هغه نه اوبه اخیستل او اودس په کول جائز دي. البته که یقیني ورته معلومه وي چې د هندو لوښي او یا اوبه ئې ناپاکې دي نو بیا تیمم کول جائز دي (پر استیشن باندې چې کومې اوبه تقسیمېږي هغه عموما پاکې وي او لوښي ئې هم پاک وي لهذا شک نه دې کول پکار ظفیر)

(۵) :- که چېرې په ریل ګاډي کې د یو مسافر سره اوبه وي نو د هغه څخه د اوداسه لپاره اوبه غوښتل پکار دي که هغوی اوبه په بیعه یا مفتي ورکړې نو دې اودس په وکړي او لمونځ دې وکړي او که چېرې هغوی اوبه نه ورکولې نو بیا دې تیمم وکړي او لمونځ دې ادا کړي په داسې حال کې دې د اوبو غوښتلو نه شرم نه کوي ځکه چې شرعي فرض ادا کول زیات ضروري دي تر څو چې اوبه ونه غواړي تر هغو عجز نه راځي نو بیا تیمم هم نه صحیح کیږي (۲) نن صبا په هره ریل ګاډی کې په قدم ځائي (یعنې لیترین) کې د اوبو انتظام وي او هغه اوبه پاکې وي او په هغه سره اودس او غسل جائز دي نو ځکه د تیمم ضرورت بیخي نه راځي ظفیر

(۶) :- د یو سړي سره اوبه موجودې دي او هغه ته دا معلومه ده چې د ریل ګاډي پر استیشنو باندې اوبه نشته نو که په غه او بو سره اودس وکړي بیا تربی کیږي او که چېرې دغه تنده نشي ګاللی نو بیا دې تیمم وکړي لمونځ دې ادا کړي (۳)

(۷) :- د ریل ګاډي مسافر ته د وړو اوغټو بولو ضرورت دئ نو ړومبی دې ځان د بولو نه فارغه کړي بیا دې اودس او لمونځ وکړي اوکه چېرې د بولو ورته ضرورت ؤو مګر د موقع نه مندلو په وجه عاجزه شو او لږ وخت وروسته ورته دا ضرورت بیا نه شو پاتې نو اوس چې اودس وکړي لمونځ ئې صحیح دئ

یادونه: په ریل ګاډي کې نن صبا د غټو بولو انتظام هم شته. ظفیر)

(۱) وان لم یعطه الابثمن مثله او بغبن یسیر وله ذلک فاضلا عن حاجته لایتیمم ولو اعطاه باکثر یعنې بغبن فاحش وهو ضعف قیمته فی ذلک المکان او لیس له ثمن ذلک تیمم (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۴ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ویطلبه وجوبا علی الظاهر من رفیقه ممن هو معه فان منعه ولو دلالة بان استهلکه تیمم لتحقیق عجزه الخ وقبل طلبه لا یتیمم علی الظاهر الخ لانه مبذول عادة وعلیه الفتوی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۳ - ۱۷۴ ج۱ طبع رشیدیه) ظفیر (۳) وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حکما (هدایة ص ۵۵ ج۱) ظفیر.

(۸) :- که د مسافر سره یوبدنی (لوټه) اوبه وي کومې چې د اوداسه لپاره بس اوکافي وي لکن د اوداسه او طهارت لپاره کفایت نه کوي نو داسې سړي ته چې کله د غټو بولو ضرورت شي نو هغه دې په لوټوسره استنجاء وکړي اوپه اوبو دې اودس وکړي البته که چېرې ګندګي د مقعد نه آخوا دیخواته متجاوزه شوي ژو نو بیا دې په اوبو سره استنجاء وکړي او دلمانځه لپاره دې تیمم وکړي (۱) (یادونه : نن صبا په ریل ګاډیو کې په بیت الخلاؤ کې نلکې او پائپونه د اوبو لګېدلي وي او هغه اوبه پاکې وي او د هغه د استعمال عام اجازت وي . ظفیر .

(۹) :- د ریل ګاډي د مسافر لپاره پکار دي چې هغه د لمانځه د وخت نه مخکې دلمانځه خیال او اهتمام وکړي مثلا که چېرې د غټو او وړو بولو حاجت ورته وي د هغه نه دی ځان فارغه کړي په ریل ګاډیو کې عموما د غټو بولو انتظام وي که چېرې بیا هم په یو ګاډي کې نه وي نو بیا دې د دې خیال وساتي چې د وخت نه مخکې دې پرداسې استیشن باندې چېرې چې ریل ګاډي لس پنځلس منټه دریږي هلته دي خپل ځان فارغه کړي یا دې یو بلې ګاډی ته ورشي او د بولو نه دې ځان فاغه کړي او دا رنګه د لمانځه د وخت نه مخکې مخکې دي دځان سره څه اوبه واخلي او پر استیشن باندې ئې کښیږدي د لمانځه لپاره نوداسې به ډېره آسانې وي . آخر مونږ په ریل ګاډي نور کوو څه ضروري کارونه او کله چې پر یو استیشن باندې ښه او مزیداره ډوډی مندل کیږي نو هغه وختي لا د ځان لپاره راواخلو ایږدو ئې د دې لپاره چې د ډوډي پر وخت بیا تکلیف نه وي . همدارنګه د لمانځه لپاره انتظام کول او خیال ساتل ئې د هر مسلمان وظیفه او ذمه واري کېدل پکار ده

(۱۰) :- لکه څنګه چې بې اودسه سړي د اوبو نه مندلو په صورت کې تیمم وکړي لمونځ کولای شي لکه چې مخکې تفصیلي ذکر شول همدارنګه جنوب سړی چاته چې د غسل ضرورت وي د اوبو نه مندلو په صورت کې چې تیمم د غسل لپاره کولائي شي نو لمونځ هم په داسې صورت کې هېڅکله نه شي پریښوولائي (۲)

(۱۱) :- او که چېرې هغه ته دا یقین وي چې ریل ګاډي د لمانځه په وخت کې د ننه یو داسې استیشن ته رسیږي چې هلته د اوبو نل او یا څاوی او داسې په دومره وخت کې غسل کولائي شي نو بیا خو تیمم نه دئ کول پکار (۳)

(۱) ویجب ای یفرض غسله ان جاوز المخرج بحس مانع ویعتبر القدر المانع لصلوة فی ماوراء موضع الاستنجاء لان ما علی المخرج ساقط شرعا وان کثر وهذا لاتکره الصلوة معه (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الاستنجاء ص۲۴۸ج۱ طبع رشیدیه کوئته) (۲) والحدث و الجنابة فیه سواء وکذا الحیض والنفاس لما روی ان قوما جاؤا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقالوا انا قوم نسکن هذه الرمال ولانجد الماء شهرا او شهرین وفینا الجنب والحائض والنفساء فقال علیکم بارضکم (هدایه باب التیمم ص ۵۲ – ۵۳ ج ۱) ظفیر (۳) ویجب ای یفترض طلبه ولو برسوله قدر غلوة ثلثمائة ذراع الخ ان ظن ظنا قویا قربة دون میل بامارة او اخبار عدل والا لا الخ لایجب (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۸۰ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

(۱۲) :- که د اوبو نل په لمر کې وي او هغه ته دا یقین وي چې که چېرې غسل په وکړي نو نقصان ورته رسوي او یا د نل اوبه ډېرې سړې وي او د ژمي موسم وي او هغه ته دایقین وي چې که چېرې مې غسل په وکړو نو نقصان (او تاوان) رارسوي نو بیا دې تیمم وکړي لمونځ دې ادا کړي (۱)

(۱۳) که چېرې پر نل د لمبېدلو سره شرمېدلو یا د استیشن په څا کې لمبېدل د خپل شان (یعنې مرتبې) خلاف بولي نو دا عذر په شریعت کې د منلو او اورېدلو وړ نه دئ

(۱۴) په ریل ګاډي کې په لمونځ کولو کې استقبال قبله ضروري ده د قبلې خواته دې مخ وګرځوي لمونځ دې شروع کړي او که چېرې د لمانځه په حالت کې ریل ګاډي وګرځېدله او دغه لمانځي په دې پوهه شو چې ریل وګرځېدلو نو دغه لمانځي دې هم هغه خواته مخ وګرځوي . او که چېرې د لمانځه په حالت ریل ګاډی څو ځلې تاؤ راتاؤ شو او هغه برابر د قبلې خواته مخ کړ او لمونځ ئې وکړو او څلورسره رکعتونه ئې څلور سره طرفونو ته ادا کړل نو هېڅ باک دې نه کوي . بلکه همدارنګه کول پکار دي او که چېرې هغه د ریل ګاډي په ګرځېدلو او بدلېدلو باندې خبر نشو او ویوؤ خواته ئې لمونځ کولو نو هم ئې لمونځ وشو او که چېرې په ریل ګاډي کې د قبلې طرف ورته معلوم نه وي نو دخلکو نه دې پوښتنه وکړي او معلوم دې کړي او که خلکو ته نه وه معلومه نو بیا دې په اټکل او اندازه سره د ښه فکر وروسته یو طرفته مخ کړي کوم طرفته چې ئې زړه ګواهي ورکوي هغه خوا ته دې مخ وګرځوي لمونځ دې ادا کړي (۲)

(۱۵) په ریل ګاډي کې دي بیله عذره په ناستي لمونځ نه کوي ځکه چې په لمانځه کې قیام (یعنې ولاړه فرض ده هغه نه ده پریښوول پکار فقط په دا وهم چې په ولاړه باندې لمونځ ننشم کولائي ولاړه دې نه پریږدي ځکه چې تجربې دا خبره ښکاره کړېده چې په سلګونو خلکو په ریل ګاډي کې په ولاړه لمونځ کوي او په هغوي کې هېڅوک هم نه دي لویدلي او نه د چا سرچکر وهلي اونه ئې قې کړی دئ (۳)

(۱۶) د ریل ګاډي حکم د کښتی او آس او اوښ په شان نه دي په کښتی کې د امام ابوحنیفة رحمة الله علیه په نیز په ناسته لمونځ صحیح دئ ځکه

(۱) الجنب الصحیح فی المصر اذا خاف بغلبة ظنه عن التجربة الصحیحة ان اغتسل ان یقتله البرد او یمرضه یتیمم عند ابی حنیفة وان کان الجنب خارج المصر یتیمم بالاتفاق (غنیة المستملی ص ۶۴) ظفیء (۲) وقبلة العاجز عنه لمرض وان وجد موجها عند الامام او خوف مال وکذا کل من سقط عنه الارکان جهة قدرته الخ ویتحری وهو بذل المجهود لنیل المقصود عاجز عن معرفة القبلة بما مر فان خطاءه لم یعد لما مر وان علم فی صلوته او تحول رأیه الخ استدار وبنی حتی لو صلی کل رکعته لجهة جاز (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب شروط الصلوة ص۳۱۸ ج۱ طبع رشیدیه کوئته ظفیر ومن اراد ان یصلی فی سفینة تطوعا او فریضة فعلیه ان یستقبل القبلة الخ حتی لو دارت السفینة وهو یصلی توجه الی القبلة حیث دارت الخ (عالگیري فی استقبال القبلة ص ۵۹ ج ۱) ظفیر (۳) ومن تعذر علیه القیام لمرض حقیقی وحده ان یلحقه ضرر به یفتی الخ او .....

چې د سر چکر پکې زیات وي مګر د امام ابویوسف رح اودامام محمد رح په نیز په کښتی کې هم بیله عذره په ناستې لمونځ کول جائز نه دي تر څو چې د سر چکر او قی نه وي او پر آس وغیره باندې بیله عذره فرض لمونځ نشي ادا کولای او د آس ګاډی او په ټانګه وغیره کې کله چې په هغه کې آس ترڅلی او ټانګه د څلورو پښو(پایو) والاوي نو بیا هم بیله عذره پکې لمونځ صحیح نه دئ . او د آس په ټانګه او په هغه څلورو پښو والاټانګه کې په کوم کې چې آس ترڅلی نه وي او هغه ټانګه سمه برابره پر ځمکه باندې مستقر (یعنې ولاړه وي) نو په هغه کې په ولاړه لمونځ کول پکار دي اودا عالمانو د تخت په شان بللي دي . او کوم چاچې ریل ګاډي پر کښتی باندې قیاس کړي ده اوهغه په ریل کې په ناستی د لمانځه کولو مشوره ورکوي مګر دا خبره دې هم واضح او ښکاره وي چې د صاحبینو په نېر هم په کښتی کې تر هغه وخته پورې چې د سرچکر او خواګرځي (یعنې قی) نه ورته راځي تر هغو لمونځ په ناستی نشي کولای جائز نه دئ پس په کښتی کې د قیام (ولاړې) دپریښوولو وجه د سره چکر او قی راتلل دي . او امام صاحب په دې فکردی چې اکثره په کښتی کې د سر چکر او قی راځي نو ځکه ئې په ناستي د لمانځه کول جائز بللي دي .او صاحبینو د دې پیښیدل ضروري نه دي بللي . چې څنګه هم وي د قیام د ترک سبب د سر چکر او قی دي . لکن په ریل ګاډي کې سفر کونکوته معلومه ده چې پکې د سر چکر نشته موږ ئې شپه او ورځ ګورو چې په زرګونو خلک نارینه او زنانه ځوانان بوډاګان او ماشومان او دهر وطن اوسیدونکي په ریل ګاډی کې سفر کوي او دهیڅا سرچکر نه وهي . نو اوس په دې خبره پوهیدل پکار دي چې د ریل ګاډي د کښتی سره په دغه شي کې هیڅ مناسبت نشته . نو بیا قیام ولې پریښوول کیږي او پر تخت باندې چې د لمونځ کولو کوم حکم دئ هغه د ریل ګاډي سره هم مناسب معلومیږي . او په تخت کې که چېرې پایی (یعنې پښې) ولګول شي او وچلول شي نو ددې حکم کوم چې د لمانځه کولو په باره کې وو هغه حکم دلته هم دئ پس هیڅ وجه نشته چې په ریل ګاډي کې دې د لمونځ کونکی څخه قیام ساقط شي پاته شوه دا خبره چې په ولاړه لمونځ کولو کې د راپریوتو خطره ده داهسې یو وهم دئ تجربه د دې خلاف ګواهي ورکوي کم نه کم یو ځل خو آزمیل پکار دي چې رالویږي او کنه ؟ ددې وهم په اوجه د الهی فریضه پریښوو ل کومه د عقل او هوښیاري خبره ده (۱

(پاته حاشیه) حکمي بان خاف زیادته الخ او دوران رأسه او وجد لقیامه ألما شدیداً الخ صلی قاعدا الخ وان قدر علی بعض القیام ولو متکئا علی عصا او حائط قام لزوما بقدر مایقدر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب صلوة المریض ص۵۵۹ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۱) صلی الفرض فی فلک جار قاعدا بلاعذر صح لغلبة العجز واساء قالا لایصح الا بعذر وهو الاظهر والمربوطه فی الشط کالشط فی الاصح والمربوطة بلجة البحر ان کان الریح یحرکها شدیدا فکالسائرة والا فکالواقفة (درمختار) قوله لغلبة العجز ای لان دوران الرأس فیها غالب والغالب کالمتحقق فاقیم مقامه قوله واساء اشار الی ان القیام افضل لانه ابعد عن شبهة الخلاف والخروج افضل ان امکنه لانه امکن لقلبه قوله هو الاظهر وفی الخلیة بعد سوق الادلة والاظهر ان قولهما اشید فلاحرم ان فی الهاوی (پاته پر دا بل مخ وګوره)

(۱۷) په ریل ګاډي کې بعضې خلګ داسې لمونځ کوي چې د ریل پر یوه تخته باندې پښه کښیږدی راځوړنده ئی کړي او کښیني لکه چې پر کرسي اوتختیوباندې کښیني اوپر هغه بله تخته باندې سجده کوي داسې جائز او روا نه دي او په داسې کولو سره لمونځ نه ادا کیږي . ځکه چې اول خو قیام (ولاړه) پاته شوه او قیام خو فرض دئ او بل دا چې په سجده کې د ځنګنو پر ځمکه باندې ایښوول ضروري ؤو هغه هم پاتې شول (۱) په ریل ګاډي کې که چېرې قبله په داسې خواوه نو په میانځ کې دې په یوه بله تخته څه شیان کښیږدي پر هغه دې ودریږي لمونځ دې وکړي او پر هغه وړاندې والا تختي باندې سجده کول پکار ده او که خپل سامان او شیان ورسره نه وي نو بیا دی د نورو مسافرانو سامان د هغوی په اجازه ایښولا ی شي او که چېرې څه شي نه ؤو یا نه ئې ومندلو نو بیا هسې په دا ډول لمونځ نه کوي کله چې استیشن راشي نو هلته دې بیا لمونځ وکړي . او که چېرې په ریل ګاډي کې مسافر دومره قدر زیات وي چې د لمانځه هیڅ زمینه نه برابریږي او سجده اورکوع بیخي نشي کېدلای نو لمونځ به په دې حالت کې مؤخر کوي (یعنې ځنډوي) په اشاره سره لمونځ نه دي کول پکار .

(۱۸) بعضې خلک په دې وجه لمونځ پریږدي چې خلکوته به تکلیف وي . یابه هغه د لمانځه لپاه ځای نه راکوي مګر داسې ګمان صحیح نه دئ . د لمانځه لپاره هیڅوک بخل نه کوي . زیاتره دا تجربه شوېده چې مسلمان خو مسلمان دئ هندوان هم په ډېره خوشحالي سره د لمانځه لپاره خپل ځای ترڅه وخته پورې خالی کوي . نو په دې وجه سره د لمانځه پریښول نه دي پکار . حتی چې کله ډېر مجبوره شي نو د نورو مسافرانو څخه د پروتي او د ویدیدلو لپاره ځای غواړي . نو بیا خو چې لمونځه یو الهی فرض دی د هغه لپاره ولې سوال نه دي کول پکار . اوس په دې وخت کې دا یو څو صورتونه مې په ذهن کې راغلل نو د دې په باره کې مې مختصره ولیکل . فقط

د فالج (افت) له ویري تیمم جائز دي اوکنه ؟

سوال: (۳۰۰) د زید عمر (۷۷) اوه اویا کاله شوي دي او د یخ په موسم کې د فالج (افت) د ویرې په وجه هغه د

پاته حاشیه) القدسی وبه ناخذ آه قوله والمربوطة فی الشط الخ فلا تجوز الصلوة فیها قاعدا اتفاقا الخ و علی هذا ینبغی ان لاتجوز الصلوة فیها مع امکان الخروج الی البر قوله والافکالوا قفة ای ان لم تحرکها الریح شدیدا بل یسیرا فحکمها کالواقفة فلا تجوز الصلوة فیها قاعدا مع عالقدرة علی القیام (ردالمحتار باب صلوة المریض ص۵۶۳ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر د حضرت مفتی علام د بحث نه دا واضحه شوه چې که چېرې یو څوک په ولاړې راپریوزي نو به ناسته هم په ریل ګاډي کې لمونځ صحیح دئ د هندوستان بعضې واړه د ریل ګاډي لائنونه (یعنې پټلی) داسې دي چې د هغه په ریل کې په ولاړه لمونځ صحیح نه ادا کیږي سړي رالویږي لهذا د دغو لائنونو (پټلیو) داسې دي چې د هغه په ناسته لمونځ کول صحیح دي . والله اعلم ۱۲ ظفیر مفتاحی (۱) ومن فرائض القیام بحیث لو مدّ یدیه لایناله رکبتیه الخ ومنها السجود بجبهته وقدمیه الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب صفة الصلوة ص۳۲۸ - ۳۳۰ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

سهار او ماسخوتن لمانځونه په تیمم سره کوي داسې جائز دي او کنه ؟ او د دې عمر خاوندانو لپاره څه خلص حکم د لمانځه په باره شته او کنه ؟ او بل دا شیخ فانی په کوم عمر کې وي او د هغه لپاره کوم کوم خلص رعایتونه (اسانتیاوې) وي ؟

جواب: د شیخ فاني لپاره څه خاص د عمر اندازه مقرره نشته بلکه شیخ فاني خاص هغه بوډا ته ویل کیږي چې د مرګ وخواته ورنژدی شوی وي او ورځ په ورځ او وخت په وخت د هغه قوت او طاقت د زوال او کمبوت خواته روان وي تر دې پورې چې هغه مړشي د داسې شیخ فانی لپاره د روژې په باره کې دا حکم دئ چې هغه دې د روژې فدیه ورکړي . پس خاص د شیخ فانی لپاره د روژې په باره کې تخفیف کړل شوی دئ (۱) او د لمانځه په باره کې د شیخ فانی لپاره څه خاص حکم نشته . بلکه د لمانځه په باره کې عام حکم دا دئ چې کوم سړي که هغه د هر څو کلونو وي تر څو پورې چې درېدلای شي او لمونځ په ولاړه کولای شي نو په ناسته لمونځ کول صحیح نه دي (۲) او همدا رنګه کله چې د یو بیماري یا یو عذر ویره او خوف نه وي نو د هغه لپاره تیمم کول جائز نه دي او که چېرې د یخ په موسم کې په سړو اوبو سره د ضرر (نقصان) خطره وي نو که چېرې ئې داوبو تودولو قدرت وي نو اوبه دې تودې کړي اودس دې په وکړي تیمم په داسې حالت کې هم صحیح نه دئ (۳) فقط

(۱) وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر . ویفتدی وجوباً (درمختار) قوله للشیخ الفانی الذی فنیت قوته او اشرف علی الفناء واذا عرفوه لانه الذی کل یوم نقص الی ان یموت (ردالمحتار کتاب الصوم فصل فی العوارض المبیحة لعدم الصوم ص۱۳۰ ج۲ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) ومن فرائضها التی لاتصح بدونها التحریمة قائما الخ ومنها القیام الخ فی فرض وملحق به کنذر وسنة فجر فی الاصح لقادر علیه و علی السجود (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب صفة الصلوة ص۳۲۶- ۳۲۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) واذا خاف المحدث ان توضأ ان یقتله البرد او یمرضه تیمم الخ لکن الاصح عدم جوازه اجماعا کذا فی النهر الفائق والصحیح انه لایباح له التیمم کذا فی الخلاصة وفتاوی قاضیخان (عالمگیری کشوری الباب الرابع فی التیمم ص ۲۶ ج ۱) مګر د علامه شامی رحمة الله علیه د تحقیق سره سم که چېرې په اودس کولو کې ورته ضرر او نقصان محسوسه کېدو نو بیا ا د تیمم اجازت ورته شته په دې باره کې چې هغوی کوم تفصیل نقل کړی دي هغه په دا شان دئ . قید الجنب لان المحدث لایجوز له التیمم للبرد فی الصحیح خلافا لبعض المشائخ کما فی الخانیة والخلاصة وغیرهما وفی المصفی انه بالاجماع علی الاصح قال فی الفتح وکانه لعدم تحقق ذالک فی الوضوء عادة واستشکله الرملی بما صححه فی الفتح وغیره فی مسئلة المسح علی الخف من انه لوخاف سقوط رجله من البرد بعد مضی المدة یجوز له التیمم قال ولیس هذا الا تیمم المحدث لخوفه علی عضوه فیتحه مافی الاسرار من اختیار قول بعض المشایخ اقول المختار فی مسئلة الخف هو المسح لاالتیمم کما سیأتی فی محله ان شاأ الله نعم مفاد التعلیل بعدم تحقق الضررفی الوضوء عادة انه لوتحقق جازفیه ایضاً اتفاقاً ولذامشی علیه فی الامدادلان الحرج مدفوع بالنص وهو ظاهر اطلاق المتون (ردالمحتار باب التیمم تحت قوله او برد یهلک الجنب الخ ص۱۷۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

د تبې په حالت کې په تیمم سره لمونځ کیږي او کنه ؟

سوال: (۳۰۱) د تبې په حالت کې په تیمم سره لمونځ کیږي او کنه ؟

جواب: تبه که داسې وي چې په اوبو سره مضرت او د مرض د زیاتېدو ویره ورسره وي نو تیمم صحیح دي کما فی الدرالمختار او لمرض یشتداو یمتد (۱) الخ فقط

د تبې کېدو دویرې له کبله تیمم کولای شي او کنه ؟

سوال: (۳۰۲) یو سړي ته په سړو اوبو سره اودس کولو کې د تبې ویره وي که چېرې دغه سړي په تودو اوبو سره اودس کول وغواړي نو هغه ته یا دهغه وښځه ته ډېر زیات تکلیف وي چې اوبه ګرموي نو دغه سړي تیمم کولای شي او کنه ؟

جواب: کله چې د اوبو تودولو طاقت او استطاعت ئې وي نو د هغه لپاره تیمم کول صحیح نه دي (۲) فقط

د مرض زیاتېدو په باره کې د مریض د حالت او د طبیب دوینا دواړو اعتبار کیږي .

سوال: (۳۰۳) د ناروغی په وخت کې چې کوم تیمم جائز دئ په هغه کې د مریض د مزاج اعتبار کیږي او که د طبیب حاذق د وینا ؟ او که څه نور د دې معیار دئ ؟

جواب: په درمختار کې دي او لمرض یشتد اویمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم الخ (۳) د دې نه دا معلومه شوه چې په تیمم کې د مریض د مزاج او تجربې او د هغه غالب ګمان ته هم اهمیت حاصل دي او طبیب حاذق وخبره ته هم اهمیت حاصل دي د غه دواړه دتیمم لپاره مبیح دي (۴) فقط

که د ناروغي ویره وي نو به څه کوي ؟

سوال: (۳۰۴) زما طبیعت کمزوری دئ او ماته د احتلام ناروغی راپیښه ده ، که کله ي شپه ناغه شي او

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) اذا خاف المحدث ان توضأ ان یقتله البرد او یمرضه الخ الاصح عدم جوازه اجماعا وکذا فی النهر الفائق والصحیح انه لایباح له التیمم کذا فی الخلاصة الفتاوی قاضیخان (عالمگیری کشوری ج ۱ ص ۲۶ اباب الرابع فی التیمم) ظفیر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) قوله بغلبة ظن ای عن امارة او تجربة شرح المنیة قوله او قول حاذق مسلم ای اخبار طبیب حاذق مسلم غیر ظاهر الفسق وقیل وعدالته شرط شرح المنیة (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

اوس موسم هم سوړ دی د سهار لمونځ د جنابت په حالت کې ادا کړم او که څه وکړم ؟ ځکه چې سهار غسل کولوسره دسل ناروغی راته پیښیدو خطره ده ؟

جواب: شرعی حکم په داسې صورت کې دا دي چې که چېرې په تودو اوبو سره غسل کول مضر او تاواني نه وي او بیا خو دې په تودو اوبو سره غسل وکړي د سهار لمونځ دي پر خپل وخت ادا کړي او که چېرې په تودو اوبو سره غسل کول په غالبه ګمان ورته تاوان رسوي یا خوئې نه رسوي لاکن تودي اوبه موجودي نه وي نو بیا دې تیمم وکړي پر خپل وخت دې د سهار لمونځ ادا کړي اوبیادې وروسته پر یوولس بجې د عادت موافق غسل وکړي هغه نور لمانځونه دې اداکړي (۱) فقط

د اودس ماتوونکي شیان د جنابت تیمم نه ماتوي

سوال: (۳۰۵) که چېرې جنب سړی د عذر شرعي په وجه د جنابت لپاره تیمم وکړي نو دغه تیمم د اودس ماتونکي شیان ماتوي او کنه ؟

جواب: جنب سړی که چېرې عذر شرعي لپاره تیمم وکړو نو ددغه عذر د ختمیدو سره سم دغه تیمم هم زائل کیږي مثلا د اوبو نه مندلو په وجه ئې تیمم کړی ؤو نو اوس که چېرې اوبه ئې ومندلی او قدرت ئې ورباندې پیداکړو نو د جنابت تیمم ئې مات او ختمیږي . او یائې د مرض په وجه تیمم کړي ؤو نو کله چې ئې مرض لیرې او ختم شو نو تیمم ئې هم ماتیږي . یا یو داسې د غسل واجبوونکی ضرورت ورپیش شو نو دغه تیمم ئې ماتیږي او په نواقضو د اوداسه سره مطلقا نه ماتیږي مثلا هغه د مرض په وجه د جنابت تیمم وکړو یا یې د اوبونه نه مندلو په سبب تیمم کړي ؤو بیا ورته حدث موجب د اوداسه ورپیښ شو نو په دې سره د جنابت تیمم نه ماتیږي (۲) فقط

د معذوره لپاره تیمم جائز دئ او کنه ؟

سوال: (۳۰۶) د استنجا دزیاتوالي ناروغی ده چې د هغه په وجه هر ګړی اودس ماتیږي او نور دنس (خیتې شکایتونه او ناروغی داسې هم دي چې د هغه په وجه د اودس صحیح پاتېدل یقیني نشي کېدلای که اودس وکړم نو د مرض د ابتداء او شروع کېدو سبب ګرځي نو په داسې صورت کې د تیمم څه حکم دئ ؟

جواب: د داسې عذرونو حکم په شریعت کې بل قسم دئ هغه دا چې کوم څوک معذوره وي او د هغه اودس نه پاتیږي که د بادونو د وتو په وجه وي او که ده استطلاق بطن په وجه وي او هغه د دې مرض او عذر نه بغیر لمونځ په خپل وخت کې نشي کولای نو

(۱) والجنب والصحیح اذا خاف بغلبة ظنه عن التجربة الصحیحة ان اغتسل او یقتله البرد او یمرضه تیمم عند ابی حنیفه (غنیه المستملی ص ۶۴) ظفیر (۲) وناقضه ناقض الاصل ولو غسلا فلو تیمم للجنابة ثم احدث ۲ان صار محدثا لاجنبا الخ وقدرة ماء کاف لطهره فضل من حاجته الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۶ ج۱ طبع رشیدین کویته) ظفیر .

د هغه لپاره فقط یو ځل اودس کول په وخت کې د ننه کفایت کوي په دغه یوه اوداسه سره په ټول وخت کې فرض لمونځ ، سنتونه ، او نفلونه کولای شي . نور ددې تفصیل دې د فقهی په نورو کتابو کې وکتل شي (۱) فقط

جنب سړي ته که په غسل کولو سره نقصان رسیږي نوپه تیمم سره لمونځ کولای شي او کنه ؟

سوال: (۳۰۷) زید جنبی شده است علی الصباح فقط بر وضو وتیمم اکتفاء کرده در مسجد رفته نماز باجماعت ادا میکند ومیگوید که مراعارضه مدامی ریزش وضعف وملغ لاحق است و غسل بوقت صبح درسر ماضرر مې رساند اګر چه آب ګرم میسر شود تا هم نقصان میشود آیا تیمم درست است و اګر بآب ګرم غسل کرده نزد آتش نماز ګزارد وجماعت فوت شود چه حکم شرعی است ؟

جواب: اګر ظن قوی است که ضرر و مرض خواهد رسید اګر چه بآب ګرم غسل کند تیمم درست است ولیکن هر ګاه تدبیر ممکن باشد که بآب ګرم غسل کند و از آتش وجامه استدفاء حاصل کند وباین صورت خوف مرض نیست پس بهمین طور کند اګر چه جماعت فوت شود (۲) فقط

چې اوبه وي د قرآن د مسحه کولو لپاره تیمم جائز دئ او کنه ؟

سوال: (۳۰۸) د مسح مصحف لپاره عند وجود الماء تیمم کول صحیح دي اوکنه ؟

جواب: صحیح نه دئ (۳) فقط

(۱) وصاحب عذر من به سلس البول لایمکنه امساکه او استطلاق بطن او انفلات ریح او استحاضة الخ ان استوعب عذره تمام وقت صلوة مفروضة بان لایجد في جمیع وقتها زمنا یتوضاء ویصلی فیه خالیا عن الحدث ولو حکما لان الانقطاع الیسیر ملحق بالعدم وهذا شرط العذر فی حق الابتداء وفی حق البقاء کفی وجوده فی جزء من الوقت ولو مرة وفی حق الزوال یشترط استیعاب الانقطاع تمام الوقت حقیقة لانه الانقطاع الکامل وحکمه الوضوء لاغسل ثوبه ونحوه لکل فرض اللام للوقت ثم یصلی به فیه فرضا ونفلا فدخل الواجب بالاولی فاذا خرج الوقت بطل ای ظهر حدثه السابق (الدالمختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی احکام المعذور ص۲۲۳ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) من عجز عن استعمال الماء المطلق الکافی لطهارته الخ لبعده میلا الخ او برد یهلک الجنب اویمرضه ولوفی المصرالخ (درمختار) قال فی البحر فصارالاصل انه متی قدرعلی الاغتسال بوجه من الوجوه لایباح له التیمم اجماعا (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۰ ۱۷۱- ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) قلت وفی المنیة وشرحها تیممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء لیس بشئ بل هو عدم لانه لیس بعبادة یخاف فوتها الخ لمامرمن الضابط انه یجوز لکل مالاتشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء واماما تشترط له فیشترط فقد الماء کتیمم لمس مصحف فلا یجوز لو اجد الماءالخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۹ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

د اولاد د ناروغي د ویرې په وخت مورئي تیمم کولای شي او کنه ؟

سوال: (۳۰۹) یوه ښځه خپل بچې (زوی) ته تی ورکوي چې ددې په وجه د ماشوم وړې او غټې بولې د هغه د مور پر جامو باندې لویږي او په خاطر د دې چې بیابیا د غسل کولو سره ماشوم ته یائې مور ته نقصان رسیږي مریض کیږي نو غسل نه کوي نو په دې وجه آیا د هغې لپاره د قرآن شریف ویل جائز دي اوکنه ؟

جواب: که چېرې بیا بیا غسل کولو سره هغې ته د خپلې یا د بچی د نارغی ویره وي نو دې تیمم وکوي او لمونځ دې ادا کوي بیا دې د ګرمې په حال کې یادې په تودو اوبو سره غسل وکړي او د دغو لمانځو اعاده دې وکړي . او د تیمم نه وروسته د قرآن پاک تلاوت هم صحیح دئ (۱) فقط

په یو ځای باندې خوځو ځلې تیمم کول صحیح دي او کنه ؟

سوال: (۳۱۰) په زیاتره مسجدانو کې مولیدلي دي چې د تیمم کولو لپاره د خاورو یوه لوټه جوړه وي او بیا پر هغه باندې تیمم کوي یو مولوی صاحب وائي چې پر دې باندې فقط یو ځل تیمم کول جائز دي پر دې باندې بیابیا تیمم کول صحیح نه دي . ځکه چې پر دې باندې نجاست حکمي لویږي . نو دا خبره صحیح ده او کنه ؟

جواب: د دې خاورو پر لوټه باندې بیابیا تیمم کول صحیح دي . او پر دې باندې د نجاست حکمي اثر نه کیږي . کوم څوک چې داسې وائي هغه غلط وائي . په درمختار کې د دې تصریح موجوده ده چې پر یو ځائي باندې بیا بیا خو ځلې تیمم کول صحیح د ي(۲) فقط

---

(۱) په دې جواب کې ئې ښځه جنبه فرض کړې ده . که نه فقط د ماشوم د بولو او براز په وجه غسل نه واجبیږي پر کومه برخه د جامو چې نجاست لګېدلی وي د هغه ځای مینځل یا جامې بدلول کافي دي فقهاؤ د مرګ د خطرې یا دناروغی ، او یا د اوبو نه مندلو او وربانډې قدرت نه کېدو په وخت کې جنب ته د تیمم اجازه ورکړېده . ومن عجز عن استعمال الماء الخ لبعده میلا الخ او برد یهلک الجنب او یمرضه ولو فی المصر اذا لم یکن له اجرة حمام ولامایدفئه الخ (درمختار) ای من ثوب یلبسه او مکان یاویه قال فی البحر فصار الاصل انه متی قدر علی الاغتسال بوجه من الوجوه لایباح له التیمم اجماعا (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۰ - ۱۷۲ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) واما اذا تیمم جماعة من مدر واحد فیجوز کما سیأتی فی الفروع لانه لم یصر مستعملا اذا التیمم انما یتأدی بما التزق بیده لابمافضل کالماء الفاضل فی الاناء بعد وضوء الاول واذا کان علی حجر املس فیجوز بالاولی نهر (ردالمحتار باب التیمم تحت قوله بمطهر ص۱۷۵ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

په چونه وهل شوي دیوال باندې تیمم کول صحیح دي او کنه ؟

سوال: (۳۱۱) د مسجد دېوالونه چې په چونه باندې رنګول شوي وي پر هغه باندې تیمم کول صحیح دي او کنه ؟

جواب: پر دغو دېوالو باندې تیمم کول صحیح دي (۱) فقط

که د جنب سړي سره فقط د اوداسه اوبه وي نو به څه کوي ړومبي د جنابت تیمم وکړي او کنه ؟

سوال: (۳۱۲) د جنب سړي سره دومره قدرې اوبه دي چې په هغه باندې فقط اودس کولای شي د غسل لپاره دغه مناسبې اوبه نه دي نو په دې صورت کې که چېرې د لمانځه لپاره د اودس او د غسل لپاره د تیمم حکم وي نو ړونبی به اودس کوي او که به غسل ؟

جواب: دواړه ډوله صحیح دي که ړومبی اودس وکړي بیا تیمم او که ړومبی تیمم وکړي بیا اودس .

که د جنب سره لږ اوبه وي نو به ړومبي نجاست په مینځي او که اودس حال دا چې یو کار ځینې اخستل کیږي ؟

سوال: (۳۱۳) د جنب سړي سره د اوداسه قدرې اوبه دي او بدن ئې هم ناپاکه دئ که چېرې بدن په ومینځي نو د اوداسه لپاره اوبه نه ورته پاتیږي نو د دغه کس لپاره څه کول پکار دي ؟

جواب: ناپاکه بدن دې په ومینځي او د غسل او اوداسه لپاره دې تیمم وکړي (۲) فقط

کوم مریض چې اودس کولای شي مګر غسل نشي کولای نو به څه کوي ؟

سوال: (۳۱۴) کوم مریض چې اودس کولای شي مګر د غسل کولونه معذوره وي د هغه لپاره څه حکم دئ ؟

جواب: دا جائز دي چې د غسل پر ځائي تیمم وکړي او بیا اودس وکړي (۳) فقط

---

(۱) یجوز التیمم عند ابی حنیفة و محمد رحمهماالله بکل ماکان من جنس الارض کالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والکحل والزرنیخ (هدایة باب اتیمم ص ۵۳ ج ۱) ظفیر (۲) مسافر محدث نجس الثوب معه ماء یکفی لاحدهما یغسل به النجاسة ویتیمم للحدث (عالمګیری باب التیمم الفصل الثانی ص ۲۸ ج ۱) ظفیر (۳) ویجوز التیمم اذا خاف الجنب اذا اغتسل بالماء ان یقتله البرد او یمرضه الخ (عالمګیری باب التیمم ص ۲۶ ج ۱) ظفیر .

کوم څوک چې د اواسه او غسل دواړو نه معذوره وي هغه به د جنابت په حال کې څه کوي ؟

سوال: (۳۱۵) کوم سړئ چې د اوداسه او غسل کولو نه معذوره وي هغه به د جنابت په حال کې څه کوي ؟

جواب: یو تیمم د غسل او د اودسه دواړو به نیت کفایت کوي (۱) فقط

کومه ښځه چې په غالب ګمان د غسل نه ناروغه کیږي خپل خاوند د جماع نه منع کولای شي اوکنه ؟

سوال: (۹۳۱۶) د زید فقط یوه ښځه ده زیاتره مریضه وي او کله چې هغه غسل وکړي نو د کمزوري په وجه زکام کیږي او کله ئې پرمغوږو او سر باندې هم درد کیږي د دغه خوف او ویرې په وجه هغه د خپل خاوند سره د پروتې نه ځان ساتي او خاوند منع کوي . چې د دې په وجه زید د ګناه کولو په خطره کې دي . نو په داسې حالت کې د زید ښځه په تیمم سره لمونځ کولای شي او کنه ؟ او که چېرې ئې نشي کولای نو د غسل په باره کې به نور څه او کوم صورت وي چې هغه د زید ښځه اختیار کړي . او د زید د ښځې د کوروالی (یعنې پروتې) نه انکار کول په داسې حالت کې صحیح دي او کنه ؟

جواب: په درمختار کې دي ولا ضرها غسل رأسها ترکته وقیل تمسحه ولاتمنع نفسها عن زوجها (۲) الخ یعنې که چېرې ښځې ته د سر مینځل تاوان کوي نو سر دې نه مینځي او عندالبعض هغه دا دې چې د سر مسحه دی کوي او همدغه احوط (یعنې احتیاطی قول) دئ . په بل ځای کې په درمختار کې ئې دې ته واجب ویلي دي یعنې که چېرې د سر مسحه کولای شي او په دې کې د مرض د زیاتېدو ویره نه وي نو دې د سر مسحه وکړي او کنه پتی دې پرسر باني واچوي او بیا دې پر هغه باندې مسحه وکړي (درمختار) (۳) او هغه ښځه دې خپل خاوند (میړه) د جماع (کوروالي) نه منع کوي (۴) او یو روایت ئې په درمختار کې دا نقل کړی دئ . من به وجع رأس لا یستطیع معه مسحه الخ ففی الفیض عن غریب

(۱) من عجز عن استعماله الماء المطلق الکافی لطهارة الخ تیمم (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۰ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۳ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) قوله لاتمنع نفسها عن زوجها ای خوفا من وجوب الغسل علیها اذا وطئها لانه حقه ولها مندوحة عن غسل رأسها (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۳ ۱۱۴- ج۱ طبع رشدیه کوئته) ظفیر (۳) من به وجع رأس لایستطیع معه مسحه الخ یسقط فرضه ولو علی جبیرة ففی مسحها قولان وکذا یسقط غسله فیمسحه ولو علی جبیرة ان لم یضره والاسقط اصلا (درمختار باب التیمم قبیل باب المسح علی الخفین ص۱۹۰ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۴) قوله ولاتمنع نفسها عن زوجها ای خوفا من وجوب الغسل علیها اذا وطئها لانه حقه ولها مندوحة عن غسل رأسها (ردالمحتار ابحاث الغسل ص۱۱۳ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

الروایة تیمم (۱) الخ . یعنې د چا پر سره چې دومره درد وي چې مسحه هم نشي کولای نو هغه دې تیمم وکړي او دغه رنګه په درمختار کې دي . او لمرض یشتد او یمتد بغلبة الظن الخ قال فی الشامی وکذا لو کان صحیحا خاف حدوث مرض (۲) الخ په دې آخیر عبارت د شامی کې دا تصریح ده چې روغ او جوړ سړي که چېرې غسل وکړي نو د ناروغی دپیداکېدو خطره وي یا په غالبه ګمان یا په مخکنی تجربه سره وي نو دغه سړئ بیا تیمم کولای شي . لهذا په دې صورت کې دې هغه ښځه تیمم کوي خو خپل خاوند (میړه) دې له جماع (پروتې) څخه نه منع کوي . تر څو چې د دغو عوارضو او عذرونو د پیښېدلو خطره لیرې شوې نه وي تر هغو پورې تیمم صحیح دي . بیا چې کله دغه خوف او وېره نشي پاتې بیا دې نو غسل وکړي . فقط

چې اوبه وي نو تیمم صحیح نه دئ ؟

سوال: (۳۱۷) د قرآن مجید د تلاوت لپاره تیمم سره د دې چې اوبه هم موجودې وي جائز دی ؟

جواب: داوبودموجودکیدوپه صورت کې تیمم کول اومسحه دقرآن کول جائزنه ده په درمختار کې دي . کتیمم لمس مصحف فلایجوز لواجد الماء (۳) الخ فقط

په ځنګل کې که پرځارویانو باندې خطره وي نو تیمم کولای شي اوکنه ؟

سوال: (۳۱۸) یو کس په ځنګل کې پسونه (څاروی) څره وي د لمانځه وخت ورباندې راغلی او اوبه د یو میل نه هم نږدې دي خو دا ویره ورسره وي چې که چېرې هغه د اوداسه لپاره ولاړ شي نو پسونه او څاروي به یوې کیتی او کروندې ته ور واوړي یا د ورکېدو خطره ئې وي نو په دې صورت کې په تیمم سره لمونځ کول صحیح دي اوکنه ؟

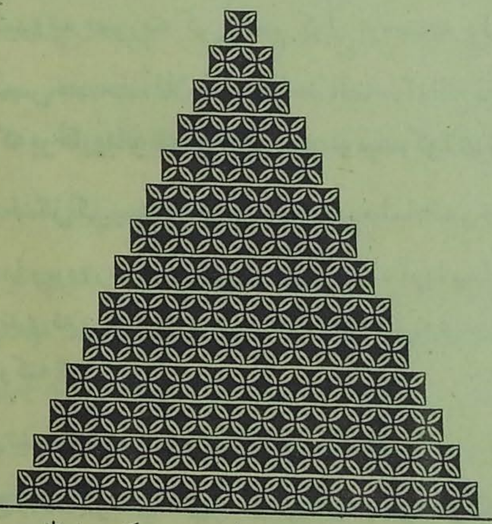
جواب: په دې صورت کې تیمم کول جائز دي (درمختار) (۴) فقط

فالج (افت) وهلي کس به مجبورا تیمم کوي اوکنه ؟

سوال: (۳۱۹) که چېرې فالج (افت) وهلی مریض د بل چا بې کومکه پر اودس کولو باندې قدرت نه لري او بېله تودو اوبو اودس نشي کولای نو که چېرې څوک نوکر او مددګاره نه وي او نه تودې اوبه ورسره وي نو که دغه سړي د ماسخوتن لمونځ په تیمم سره وکړي نو جائز دي او که چېرې د اوداسه کولو وروسته جرابې واغوندي بیا ورباندې د څرمنی موزې واغوندي نو بیا پر دغه د څرمنې موزه باندې تیمم جائز دئ اوکنه ؟

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۹۰ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۲) ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۱ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۹ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۴) او خوف عدو کحیة او نار علی نفسه ولو من فاسق او حبس غریم او ماله ولو امانة الخ تیمم (درمختار) قوله او ماله عطف علی نفسه ح ولم ارمن قدر المال بمقدارو سیذکر عن التاتارخانیة ما یفید تقدیره بدرهم کما یجوز له قطع الصلوة (ردالمحتار باب التیمم ص۱۷۲ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

جواب: دغه سړئ تیمم کولای شي . او د اوداسه کولو وروسته که چېرې د څرمنی موزې په پښو کړې نو به یوه ورځ اویوه شپه یعنې مقیم (کورنئ) سړئ به د پنځو لمنځو په اوداسه کې ورباندې مسحه کولای شي . او که چېرې موزې یې اغوستي وي چې د تیمم ضرورت پیښ شو مثلا اودس ورکولو والا څوک موجود نه وي یا تودې اوبه نه وي چې د دې په وجه تیمم صحیح دئ نو چې موزې ئې په پښو وي تیمم ئې صحیح د تیمم لپاره د موزو کښلو ضرورت نشته په درمختار کې چې په کومو عذرونو سره تیمم جائز دئ په هغه کې ئې دا لیکلی دي . او لم یجد من یوضیه فان وجدو لو باجرة مثل وله ذلک لایتیمم (۱) الخ فقط



(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التیمم ص۱۸۴ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

الباب الخامس فی المسح

علي الخفین وغیرهما

سوال: (۳۲۰) فقط د کپړې (توکر) پر جرابو باندې مسحه کول جائز ده اوکنه ؟ ما د یو مولوی صاحب نه مسئله پوښتلې ده د هغې په جواب کې هغه راته داسې وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د کپړې (توکر) پر جرابو باندې مسحه کول ثابت دي د نریوالي او پنډوالي هېڅ قید پکې نشته . بینو توجروا

جواب: پر جوربینو باندې مسحه کول صحیح نه ده . ځکه چې د جواز مسحه علی الجوربین لپاره څلور شرطونه دي دړې شرطونه خو هغه دي کوم چې د خفینو (موزو) په مسحه کې هم ضروري دي یو شرط د جوربینو په مسحه کې زائد دئ . قال فی الدرالمختار وشرط مسحه ثلاثة امور الاول کونه ساتر القدم مع الکعب ، والثانی کونه مشغولا بالرجل ، والثالث کونه مما یمکن متابعة المشی المعتاد فیه فرسخا فاکثر الخ الی ان قال او جوربیه الثخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ما تحته ولایشف (۱) الخ درمختار علی الشامی جلد اول ص ۱۷۹ پس که چېرې دا څلور سره شرطونه په جوربینو کې موجوده وي نو بیا خو مسحه صحیح ده یعنې اول به هغه پښې سره د پوره هډونو (یعنې بلدوکو) پورې پټې کړي وي ، دوهم دا چې قدم یعنې پښه به ئې مشغوله کړې وي یعنې پښې به یې داسې پټې کړي وي چې هېڅ برخه به یې ښکاره نه وي ، دریم دا چه تګ پکې کېدل به پکې کیږي یعنې د تګ عادی او اماده به وي څلورم دا چې دومره به پنډې او سختې وي چې هېڅ شی به پکې سرایت او اثر نه کوي . او چونکه دا ټول شرطونه په دې مروجه عامو جرابو کې مفقود او نیستي دي لهذا پر دې جرابو باندې مسحه کول جائز نه ده . کماقال الشامی وانهم اخرجوه لعدم تأتی الشروط فیه غالبا (۲) الخ او د مولوی صاحب داخبره چې د جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم نه د کپړې پر جرابو باندې مسحه جائز ده دا اصلي ندارد) یعنې هېڅ حقیقت نه لري . او یو افترا ء او د هغه ناخبرتیاده د لغت نه . په حدیث کې خو

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۱ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر ۱۲(۲) ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر .

دومره قدري راغلی دي . انه علیه الصلوة والسلام مسح علی خفیه . الحدیث ملخصا (۱) په بل حدیث کې دي (ان النبی صلی الله علیه و سلم مسح علی الجوربین (۲) مطلب دا چه پر خف او جوربینو باندې مسحه ثابته ده او د خف او جرابو نه هغه موزې مراد دي په کومو کې چې دغه بالا مذکوره شرطونه موجود وي فقط د کپړې جرابې مراد نه دي فقط رشید احمدعفی عنه

الجواب :- صحیح بنده عزیزالرحمن عفی عنه

د پشم پر موزو باندې مسحه جائز ده اوکنه ؟

سوال: (۳۲۱) د پشم او اون موزې چې نن صبا په ټوله دنیا کې رواج دي نو پر دې باندې مسحه جائز ده او کنه ؟

جواب: د اون او پشم پر جرابو او موزو باندې مسحه جائز نه ده مګر هغه وخت چې هغه دومره پنډې او سختې وي چې د یو فرسخ یعني درې میله پکې مزل بیله څپلیو کېدای شي او پر پنډیو باندې ولاړې وي لکه په درمختارکی دی «ولومن غزل اوشعر الثخینین بحیث یستمسک ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ماتحته ولایشف (۳) الخ او په شامی کې ئې دا هم لیکلي دي چې په پشمي او اوني جرابو کې غالباً دغه شرطونه نه مندل کیږي نو په دې وجه پر دې جرابو باندې د عدم جواز مسحه فتوی ورکول کیږي (۴) پس قیاس پر دې باندې د څرمنی د موزو څخه ماسوا پر بل هیڅ قسم موزه باندې کول پکار نه دي فقط

پر انګریزي بوټانو باندې مسحه جائز ده اوکنه ؟

سوال: (۳۲۲) پر داسی بوټ یا څپلی باندې مسحه کول کوم چې په پاڼه سره ترلې وي او چې د هغې په خلاصولو کې لږ څه وخت مصرف کیږي او یا دهغې په خلاصولو او کښلو کې د وخت د تنګي او کمي وېره وي او هغه څپلی دومره اوږده وي او لوړه (یعنې پورته) وي چې بجلکې (د پښو بڼوکی) بیخي پکې پټ وي لکه چې انګریزي څپلی دی چې اوږدې نو پر دې باندې مسحه جائزده کنه ؟

جواب: که چېرې دغه انګریزي څپلی د پښو د بجلکو نه پورته وي او د پښو بجلکې پکې پټې وي او کومه پاڼه چې دڅپلیو پر شا (یعنې سربیره) ده هغه ښه ټینګه او کلکه وي چې دواړه طرفونه ئې ښه سره رانیولي وي او دغه څپلی پاکه وي نو پر دي باندې مسحه صحیح ده

(۱) جمع الفوائد المسح علی الخفین ص ۴۲ ج ۱) ظفر (۲) مجمع الفوائد المسح علی الخفین ص ۴۲ ج ۱) د هغه الفاظ دا دي . توضأ رسول الله صلی الله علیه وسلم ومسح علی الجوربین للترمذی وابی داؤد الخ (ایض) ظفر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۷ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفر (۴) وقال خرج عنه ماکان من کرباس بالکسر وهو الثوب من القطن الابیض الخ والهم اخرجوه لعدم تأتی الشروط فیه غالبا الخ (ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۷ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفر .

خوپه دې شرط چې دپاکې او طهارت په حالت کې به ئې اغوستي وي لکه چې د شامی د دې مخته عبارت نه دانبکاره او واضحه ده . ویجوز علی الجاروق المشقوق علی ظهور القدم وله ازرار علیه تشدّه لانه کغیر المشقیق الخ (۱)

د مسحې شرائط او قواعد څه دي ؟

سوال: (۳۲۳) د مسحې کولو څه تعریفونه دي او کوم کوم شرطونه پکې ضروري دي مثلا فرض ئې کړه چې په ورځ کې یو وار یا ددې وروسته یا دوه واره د څپلې یا موزې کښلو ضرورت راغلی او بیایې بیرته واغوستله نو د دې وروسته مسحه کول پکار ده او کنه او بیا یې مینځل ضروري دي اوکنه ؟

جواب: د مسحې دجواز لپاره دا ضروري ده چې داوداسه په حالت کې به ئې موزې اوغوستي وي (۲) اودکښلوپه صورت کې که چېرې ئې لمونځ کولو نو بیا فقط پښه مینځل کافي ده په دی شرط چې اودس یې نه وي مات شوی (۳) فقط

پر جرابو باندې مسحه جائز ده اوکه نه ؟

سوال: (۳۲۴) پر جرابو باندې مسحه جائزه ده او کنه ؟ که جائزه ده نو په کومو وجوهاتو سره ؟ او که ناجائز ده نوولې ؟ او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جرابې وې اوکنه ؟ که چېرې په هغه وخت کې نه وي نو پر موزو باندې چې په کومو اصولو سره جائزده په هم هغه اصولو سره پر جرابو باندې هم جائز ده اوکنه ؟ او پر کوم ډول جرابو باندې مسحه جائزده ؟

جواب: نبی صلی الله علیه وسلم د څرمنی پر موزو باندې مسحه کړېده . که چېرې جرابې پشمی یا اونې (یعنې وړینی) وي نو بر هغه باندې د مسحې کولو لپاره داشرط دي چې هغه به دومره کلکې وي چې پر پنډی باندی بیله تسمې پخپله ولاړې اوثابتې وقائمې وي او فقط په دې کې درې میله سفر او مزل کېدلائی شي (۴) یا هغه جرابی منعل او کجلدې وي منعلی هغه جرابې دي چې دلاندې نه ورته څرمن لګېدلې وي یعنې تلې ئې د څرمنې وي او مجلدی هغه جرابې دي چې پر هغه باندې لاندې باندې ټوله څرمن اغوستل شوې وي په درمختار کې دي چې . علی ظاهر خفیه او جرموقیه الخ او جوربیه ولو من غزل او شعر الثخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ماتحته ولا

(۱) ردالمحتار باب المسح علی الخفین ج ۱ ص۱۹۲ طبع رشیدیه) (۲) یجوز من کل حدث موجب للوضوء اذا لبسهما علی طهارة کاملة ثم احدث (هدایة باب المسح علی الخفین ص ۵۷ ج۱) ظفر (۳) وینقض المسح کل شئ ینقض الوضوء الخ وینقضه ایضا نزع الخف الخ وکذا نزع احده الخ وکذا اذا نزح قبل المدة (هدایة باب المسح علی الخفین ص ۵۹ – ۶۰ ج ۱) ظفر) (۴) رواه الترمذی عن المغیره بن شعبة قال توضأ النبی صلی الله علیه وسلم ومسح علی الجوربین وقال حدیث حسن صحیح ، رواه ابن حبان فی صحیحه ایضا (البحر الرائق باب المسح علی الخفین ص ۱۹۳ ج ۱) ظفر

یشف الخ والمنعلین (۱) الخ د دې عبارت خلاصه هم هغه ده کومه چې مومخکې لیکلي دي.

کومه د وړی موزې چې ورباندې څرمن ګنډل شوې وي د څپلي په قدر پر دغه باندې مسحه کول جائز ده او کنه ؟

سوال: (۳۲۵) د وړی پر جرابو باندې ئې دومره څرمن ګنډلې وي چې کومه برخه د پښې په څپلی کې پتیږي فقط هغومره اندازه ئې څرمن ورباندې ګنډلې وي نو د حنفیه به نیز پر دغه باندې مسحه جائزه ده او کنه ؟

جواب: د وړی پر جرابو باندې چې دومره څرمن ګنډل شوې وی څومره چې ئې په سوال کې تفصیل دي پر داسې جرابو باندې د احنافو په نیز مسحه جائزه ده په درمختار کې ئې پر جوربین منعلینو باندې مسحه صحیح لیکلې ده . منعلین هم یو قسم جرابې دي چې لاندې برخه ئې د څپلې په شان تلې داره او څرمن ورباندې ګنډل شوې وي کومه برخه چې په څپلیو کې پتیږي دومره قدرې وی (۱) فقط

پر جرابو باندې مسحه جائز ده او کنه ؟ او په داسې کس پسې لمونځ صحیح دئ او کنه ؟

سوال: (۳۲۶) پر پشمي یا وړیني جرابو باندې مسحه جائز ده او کنه ؟ او که چېرې جائز نه وي نو په داسې کس پسې لمونځ صحیح دئ او کنه راګرځول ئې ضروري دي ؟

سوال: (۳۲۷) یو صاحب وائي چې په قدورې کې د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه فتوی پر جواز د مسحې ده اووایي که ئې علماء حنفیه نه کوي دا د دوی پره ده ؟

سوال: (۳۲۸) سائل ،پوښتونکي ، د هغه نه وپوښتل چې د علماء احنافو فتوی هم پر جواز ده هغه وویل چې د امام ابوحنیفه فتوی خو ده هغه هم څه مسخره فتوی نه ده د داسې سړي په باره کې څه حکم دئ ؟

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص ۱۹۷ - ۱۹۸ج ۱طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۲) وصح المسح علی الجرموق والجراب المجلد والمنعل والثخینین ای یجوز المسح علی الجراب اذا کان مجلدا او منعلا او ثخینا یقال جورب مجلد اذا وضع الجلد علی اعلاه واسفله وجورب منعل ولامنعل الذی وضع علی اسفله جلدة کالنعل للقدم (البحر الرئق باب المسح علی الخفیه ص ۱۹۱ج ۱) ظفیر .

سوال: (۳۲۹) آیا په قدوری کې د امام اعظم رحمة الله علیه د جواز فتوی موجوده ده ؟

جواب: (۱) :- پشمي او اوني (وړیني) معمولي جرابې په کومو کې چې دمسحې د جواز شرطونه موجود نه وي پر هغه باندې مسحه کول صحیح نه ده او په هغه پسې لمونځ نه صحیح کیږي دغه لمونځ راګرځول پکار دي کله چې هغو د شرائطو د مسحې د نه موجوده کیدو په حالت کې پر جرابو باندې مسحه کړې وي (۱) فقط

(۲) :- د امام صاحب مذهب دا دئ چې که پر جرابو باندې څرمن ګنډل شوي وي نو مسحه ورباندې جائزه ده که نه وي نو نه ده جائز . او صاحبین رح وائي چې که جرابې داسې پنډې او کلکې وي چې هغه پخپله پرپنډې باندې ولاړې وي او هغه اوبه هم نه چوني او نه جزب کوي او چې یوا ځې دغه جرابې واغوندي تر درې میله پورې مزل پکې کولای شي او هغه ځیرې نه شي نو په دغه وخت په داسې جرابو باندې مسحه صحیح ده . او که داسې نه وي نو نه ده صحیح . کذا فی الدرالمختار (۲) فقط

(۳) :- داسې وینا کونکی فاسق او عاصي دئ او جاهل دئ د فقهې د کتابو څخه ځکه که چېرې هغه واقف او خبر وایئ نو داسې خبره به ئې نه کولائي . په درمختار کې دي . او جوربیه الثخینین بحیث یمشي فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ماتحته ولایشف (۳) الخ د دې عبارت نه پر جرابو باندې د مسحې د جواز د شرائطو حال معلومیږي او داهم ښکاره ده چې دا نن صبا چې کومې پشمي او وړیني جرابې دي به دې کې دا شرطونه بیخي نه مندل کیږي . ثم قال اوالمنعلین والمجلدین وفی الشامی ما ذکره المصنف من جوازه علی المجلدین والمنعلین متفق علیه عندنا واما الثخینین فهو قولهما وعنه انه رجع الیه وعلیه الفتوی (۴)

(۴) :- پر جرابو باندې د مسحه کولو د جواز هم هغه شرطونه دي کوم چې پورته ذکر شول مطلقا پر جرابو باندې مسحه ویل د قدورې په حواله دا غلطه خبره ده (۵) فقط

(۱) او جوربیه ولو من غزل او شهر الثخینین بحیث یمشی فرسخا ویثبت علی الساق بنفسه ولایری ماتحته (درمختار) حیث علل عدم جواز المسح علی الجورب من کرباس بانه یمکن تتابع المشی علیه (ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ثم المسح علی الجورب اذا کان منعلا جائز اتفاقا واذا لم یکن منعلا وکان رقیقا غیر جائز اتفاقا (البحر الرائق باب المسح علی الخیفین ص ۱۹۲ ج ۱) ظفیر (۲) واماالثخینین فهو قولهما وعنه انه رجع الیه وعلیه الفتوی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۷ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۴) ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۸ ج۱ طبع رشیدیه کویته) ظفیر (۵) واذا لم یکن منعلا وکان رقیقا غیر جائز اتفاقا (البحرالرائق باب المسح علی علاخفین ص۱۹۲ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .

دمنعل او مجلد تشریح

سوال: (۳۳۰) په رساله الرشیددذیقعدې میاشتې په کال (۱۳۳۵) هج کې یوه فتوی د مسحې په باره کې د هغه په الفاظو کې جورب منعل او مجلد راوړل شوي دي نو حقیر (زه) د جورب په معنی خو پوهیږي کومو ته چې په عام عرف کې جرابې ویل کیږي لکن د هغه په صفت یعنې منعل او مجلد په معنې کې راته شک دي د حقیر (زما) په علم او معلوماتو کې د مسحی په مسئله کې دا تفصیل دي چې که پر موزو د پاسه یا لاندې که چېرې جرابې وي نو پر هغه باندې مسحه جائز ده خو د منعل او مجلدد الفاظو معنې او مطلب نه دی راته معلوم نو ځکه ستاسو نه غوښتنه داده چې د دې په تفصیل او تشریح موخبر کړي ؟

جواب: منعل جورب هغه دي چې تر جرابو لاندې ځرمن لګیدلي وي په درمختار کې دي والمنعلین بسکون النون ماجعل علی اسفله جلدة (۱) الخ او مجلدی جرابې هغه دي چې پر ټولو جرابو باندې ځرمن لګولي او ګنډلي وي (۲) خلاصه دا چې پرجرابو باندې چې ځرمن نه وي لګیدلي مسحه وربانديې نه ده صحیح (۳) لاکن که چېرې جرابې منعل یا مجلدې وي نو بیا وربانديې مسحه صحیح ده لکه چې په خفین یعنې دځرمنې پر موز وباندې صحیح ده پس دغه مسئله مو په الرشید کې لیکلې ده فقط

بې له اوداسه که موزې واغوندی نو وربانديې مسحه صحیح نه ده

سوال: (۳۳۱) ما بې له اوداسه موزې اغوستې وې د دې وروسته د لمانځه وخت راغلی نو بیا مې اودس وکړو او پر موزو باندې مې مسحه وکړه . نو زما لمونځ جائز دئ اوکنه ؟ ددې مسئلې په بیان کې د فقهې په کتابو کې د طهارت لفظ راغلی دئ او یا دا چې په مسحه کې د یوې ورځې یا دریوورځوقید راغلی دئ هغه پر اوداسه باندې دلالت کوي مور دا وایو چې د طهارت نه د بدن پاکېدل مراد دي او د پښو د نجاست نه پاکېدل مراد دي ؟

جواب: بې له اوداسه یعنې د پښو د وینځلو نه پرته چې موزې واغوندي نو پر هغه باندې مسحه جائز نه ده ، پرطهارت د موزې اغوستلو نه مراد د اوداسه په حال کې د موزو اغوستل مراد دي . او دا مسئله اتفاقا مسلمه او منل شوي ده او پدې کې د هیچا اختلاف هم نشته . او کوم مطلب چې تا ځینې اخیستی دي هغه غلط دئ (۴)

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۸ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۲) قوله والمجلدین المجلد ما جعل الجلد علی اعلاه واسفله (ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۸ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) (۳) واذا لم یکن منعلا وکان رقیقا غیر جائز اتفاقا (البحر الرائق باب المسح علی الخفین ص۱۹۸ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۴) ویجوز من حدث موجب للوضوء اذا لبسهما علی طهارة کاملة ثم احدث الخ وقوله اذا لبسهما علی طهارة کاملة لایفید اشتراط الکمال وقت اللبس بل وقت الحدیث الخ (هدایه باب المسح علی الخفین ص ۵۷ ج ۱) ظفیر

اودمقیم لپاره د بې اودسي د وخت نه یوه ورځ یو شپه او د مسافر لپاره درې ورځې او درې شپې پورې مسحه کول صحیح دي (۱) فقط

پر موزه باندې چې بوټ وي پرهغه مسحه جائز ده او کنه ؟

سوال: (۳۳۲) مور خلک موزې یا جرابې پشمي په پښو کوو پر هغه سربیره بوټ یا څپلی وي کوم چې بجلکې ئې پټې کړې وي نو پر دې باندې مسحه جائز ده اوکنه ؟

جواب: پرپشمي جرابو باندې د پاسه که چېرې د ځرمنې موزې ئې د اوداسه په حال کې اغوستې وې نو مسحه وربانديې صحیح ده . او بوټ یا څپلی که چېرې پر پشمي جرابو باندې واغوستل شي او بجلکې (یعنې بډوکې دپښو) پکې پټ وي او هغه بوټ د لاندې خوانه هم پاک وي نو پر دې باندې مسحه صحیح ده (۲)

کومې جرابې چې بیله ترلو پورته ولاړې وي پر هغه باندې نورې جرابې واغوندي بیا پر هغه باندې مسحه صحیح ده او کنه ؟

سوال: (۳۳۳) کومې جرابې چې بیله ترلو پورته ولاړې وي او پر هغه باندې مسحه صحیح وي که چېرې پر هغه د پاسه نورې جرابې واغوندې که څه هم هغه پنډې او کلکې نه وي لکن په دا ډول اغوستلو سره هغه پورته ولاړې وي نو پر دا بالا جرابو باندې مسحه کول صحیح ده او کنه ؟

څونرې جرابې چې یو دبل دپاسه واغوندې نو مسحه وربانديې جائز ده او کنه ؟

سوال: (۳۳۴) دوې یا درې جرابې چې ډېرې سختې پنډې او کلکې نه وي یو پر بل ئې د پاسه پرله واغوندي او بې له ترلو پورته ولاړې وي او په تګ او مزل کې هم پورته وي نو پر بالا د پاسه وا لاجرابې باندې مسحه کول جائز ده او کنه ؟

جواب: (۱) :- که چېرې هغه بالا والا جرابې پنډې کلکې او دمسحې وړ نه وي او نه داسې نرمې وي چې بالا وربانديې مسحه وشي او لاندې موزه ته د ابو اثر رسیږي نو پر دې باندې مسحه صحیح نه ده (۳)

(۱) یجوز للمقیم یوما ولیلة واحدة والمسافر ثلثة ایام ولیالیها (هدایة باب المسح علی الخفین ص ۵۸ ج ۱) ظفیر (۲) المسح علی الخفین جائز بالسنة الخ اذا لبسهما علی طهارة کاملة ثم احدث (هدایة باب المسح علی الخفین ص ۵۷ ج ۱) ظفیر (۳) ولایجوز المسح علی الجوربین عند ابی حنیفة رحمة الله علیه الا ان یکون مجلدین او منعلین وقالا یجوز اذا کان ثخینین لما روی ان النبی صلی الله علیه وسلم مسح جوربیه ولانه یمکنه المشی فیه اذا کان ثخینا وهو ان یستمسک علی الساق من غیر ان یربط بشئ فاشبه الخف (هدایة باب المسح علی الخفین ص ۶۱ ج۱) ظفیر

(۲) :- په دې صورت کې مسحه صحیح نه ده (۱) فقط

پر موزو باندې د مسحې ثبوت څه دئ ؟

سوال: (۳۳۵) پر موزو باندې مسحه کول د قرآن او حدیث نه ثابته ده او کنه ؟

جواب: مسح علی الخفین یعنې پر موزو باندې مسحه کول د حدیث نه ثابته ده به درمختار کې دي چې د دې ثبوت په سنت مشهوره سره دي او د مسحې علی الخفین راویان (یعنې راویت کونکي) د اتیا(۸۰) صحابه رضوان الله علیهم نه هم زیات دي او په هغه کې عشره مبشره هم شته (۲) فقط

پر ناپاکه بوټ باندې مسحه صحیح نه ده ؟

سوال: (۳۳۶ ۱۱) که چېرې اودس وکړي بیا لانګ بوټ (یعنې انګریزي بوټ) کوم چې تر پښو د بجلکو پورې پورته دي هغه واغوندي او د بل اوداسه په وخت پر دغو بوټانو باندې مسحه وکړي نو صحیح ده او کنه ؟ او داشرعا د موزې کار ورکوي او کنه ؟ او لمونځ ورسره صحیح دئ او کنه ؟

سوال: (۳۳۷ ۱۲) د بوټ لاندې خواکومه چې د ځمکې سره لګیږي که پاکه نه وي . لکن د تلې بالا طرف پر کوم باندې چې د پښې تلې لګېدلې وي هغه پاک دي نو چې دغه ئې اغوستې وي لمونځ ورسره جائز دئ او کنه ؟

جواب: (۱- ۲) : - کله چې د بوټ لاندې صحه (برخه) کومه چې پر ځمکه باندې لګیږي هغه پاکه نه ده نو پر دې باندې مسحه جائز نه ده . او دغه بوټان چې ئې په پښو وي لمونځ پکې کول صحیح نه دي (۳) فقط

د منعل کېدو مطلب څه دئ .؟

سوال: (۳۳۸) پر جرابو باندې د مسحې کولو لپاره د منعل کېدو نه څه مراد دي ایاد ځرمنې پوستکي په جرابو کې

(۱) واذا لم یکن منعلا وکان رقیقا غیرجائز اتفاقا (البحر الرائق باب المسح علی الخفین ص ۶۱ ج ۱) ظفیر (۲) وهو ای المسح علی الخفین جائز الخ بسنة مشهورة فمنکره مبتدع وعلی رأی الثانی کافر وفی التحفة ثبوته بالاجماع بل بالتواتر رواته اکثر من ثمانین منهم العشرة فهستانی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۳ ۱۹۴- ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر (۳) الخف اذا اصابته النجاسة ان کانت متجسدة کالعذرة والروث والمنی یطهر بالحت اذا یبست وان کانت رطبة الخ لایطهر الا بالغسل (عالمگیری کشوری باب الانجاس ص ۴۲ ج ۱) تطهیر النجاسة من بدن المصلی وثوبه والمکان الذی یصلی علیه واجب (عالمگیری کشوری باب شروط الصلوة ص ۵۶ ج ۱) ظفیر

لاندې ایښوولو سره یا پر جرابو باندې د پاسه په یو سپنسي سره تړلو سره شرط پوره کیږي او کنه ؟

جواب: د موزې د منعل کېدو مطلب دا دئ چې د دې جرابو نه لاندې یو ځرمنه لګول شوې وي او شاته پرپنډیو او بجلکو باندې راپورته وي او مخته د پښو پر پجو یعنې د ګوتو د پاسه د موزې په مقدار د فرض مسحې قدری ځرمن ورباندې لګېدلې وي ددې تصریح فقهاؤ کړې ده کذا فی الشامی (۱) او هغه ځرمن لاندې او بالا پر پنجه او پوندو او بجلکو پورې به ګنډل شوې وي داسې کېدل ضروري دي فقط تار (سپنسی) سره تړل کفایت نه کوي فقط

پر بوټ باندې مسحه صحیح ده او کنه ؟

سوال: (۳۳۹) پر موزو باندې خو مسحه کول مشروع (یعنې ثابت) بلکه د اهل سنت والجماعت د خصائصو نه ده او د حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موزو استعمالول لاریب فیه ده د نعلینو مبارکو نوعیت او هیئت هم په کتابو د سیرت کې مفصل او مشرح ذکر شوی دئ او نقشه ئې هم معلومه ده تر کومه پورې چې مې په دماغ کې راځي چې موزه واغوندي بیا دغه نعلین ورباندې اغوستل په قیاس او عقل کې نه راځي . لکن په یو کتاب کې هم لکه سفر السعادة او مدارج النبوة او روضة الاحباب وغیره یو کې هم دا خبره په وضاحت سره نه مندل کیږي لکه څنګه چې د کلاه (خولي مبارکې) او عمامه (پګړی) په باره کې تصریح موجوده ده . او فل (یعنې بند) بوټ کوم چې تر بجلکو پورې یا ددې نه هم پورته وي په بعضو صورتو کې تر دې نه هم پورته وي هغه د موزې په حکم کې داخل معلومیږي او کنه چېرې ئې پر پشمي یاورېني جرابو باندې یا بیله جرابو ئې په پښو کړي نو پر دې باندې مسحه جائز ده او کنه ؟

جواب: پر موزو باندې د مسحې وروسته د لمانځه د جواز لپاره داهم شرط دي چې طاهرین (یعنې پاکې به وي د نجاست څخه او مانع عن الصلوة به پکې موجود نه وي پس تنها د موزو په اغوستلو کې که چېرې دغه امور او شرطونه عملي وي چې هغه به نجسې (ناپاکې) نه وي نو هېڅ ضروري نه ده چې د دې څپلی سره دې ئې واغوندي که چېرې یوائې موزه یو سړي اغوستې وي او هغه پاکه وي نو مسحه ورباندې بیشکه صحیح ده او لمونځ ئې صحیح دئ . باقې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم پر موزو باندې څپلی هم اغوستلی او کنه ؟ نو د بعضوروایاتو نه معلومیږي چې څپلی ئې هم پر موزو باندې اغوستلی او کومه نقشه چې د نعل مبارک دا مشهوره ده د هغه پر موزو باندې اغوستل مشکل او ګران معلومیږي

(۱) ولامنعلین ما جعل علی اسفله جلدة والمجلدین (درمختار) وله ماجعل علی اسفله جلدة ای کالنعل للقدم وهذا ظاهر الروایة وفی روایة الحسن مایکون الی الکعب قوله والمجلدین المجلد ما جعل الجلدعلی اعلاه واسفله الخ ویؤخذ من هذا ومما قبله انه کان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع اسفله انه یجوز المسح علیه کما قدمناه (ردالمحتار باب المسح علی الخفین ص۱۹۸ ج۱ طبع رشیدیه کوئته) ظفیر .